BERICHT UND ANTRAG

DER REGIERUNG

AN DEN

LANDTAG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

BETREFFEND

DIE TOTALREVISION DES GESETZES ÜBER DIE LANDES- UND GEMEINDESTEUERN (STEUERGESETZ; STEG) SOWIE DIE ABÄNDERUNG WEITERER GESETZE

Behandlung im Landtag	
	Datum
1. Lesung	
2. Lesung	
Schlussabstimmung	

Nr. 48/2010

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Zusammenfassung 7
Zuständiges Ressort 9
Betroffene Amtsstellen 9

I. BERICHT DER REGIERUNG 11

1. Ausgangslage 11
   1.1 Gründe für die Reform des Steuerrechts 11
   1.2 Vorgehensweise 13
   1.3 Das derzeitige Steuersystem 14
   1.4 Entwicklung des Steueraufkommens in Liechtenstein 15
2. Konzept des neuen Steuergesetzes 18
   2.1 Zielsetzung und Leitlinien 18
   2.2 Steuerreformen in Europa 22
3. Der Reformvorschlag 25
   3.1 Die wichtigsten Änderungen im Überblick 25
   3.2 Besteuerung von natürlichen Personen 28
      3.2.1 Allgemeines 28
      3.2.2 Der neue Stufen-Steuertarif 29
      3.2.3 Widmungsbesteuerung für Vermögensübertragungen 36
      3.2.4 Vorschriften mit internationalem Bezug 36
      3.2.5 Quellensteuerabzug 37
      3.2.6 Finanzielle Auswirkungen 37
   3.3 Besteuerung der Gesellschaften ohne Persönlichkeit 38
   3.4 Grundstücksgewinnsteuer 38
      3.4.1 Änderungen bei der Grundstücksgewinnsteuer 38
      3.4.2 Finanzielle Auswirkungen 39
   3.5 Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer 39
      3.5.1 Abschaffung der Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer 39
      3.5.2 Finanzielle Auswirkungen 40
   3.6 Couponsteuer 40
      3.6.1 Abschaffung der Couponsteuer 40
      3.6.2 Finanzielle Auswirkungen 40
   3.7 Besteuerung von juristischen Personen 41
      3.7.1 Allgemeines 41
      3.7.2 Erhöhung der internationalen Kompatibilität 42

3.7.3 Modifikationen bei der Gewinnermittlung 42
3.7.4 Der neue einheitliche Steuertarif 43
3.7.5 Unternehmensvorgänge (Ersatzbeschaffung / Umstrukturierung) 44
3.7.6 Wertberichtigungen auf Beteiligungen 45
3.7.7 Eigenkapital-Zinsabzug 45
3.7.8 Gruppenbesteuerung 46
3.7.9 Ausschüttungsneutralität 46
3.7.10 Patenteinkünfte 47
3.7.11 Finanzielle Auswirkungen 47
3.8 Vermögensverwaltung 48
3.8.1 Vermögensverwaltende Strukturen 48
3.8.2 Privatvermögensstrukturen 49
3.8.3 Investmentunternehmen 50
3.8.4 Finanzielle Auswirkungen 51
3.9 Zusammenfassung der finanziellen Auswirkungen 51
4. Vernehmlassung 57
5. Erläuterungen der einzelnen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Vernehmlassung 59
5.1 Abänderung des Finanzausgleichsgesetzes 248
5.2 Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 248
5.3 Abänderung des Gemeindegesetzes 248
5.4 Abänderung des Gewerbegesetzes 249
5.5 Abänderung des Hundegesetzes 249
5.6 Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung 250
5.7 Abänderung des Gesetzes über die Befreiung des Landesfürsten und des Erbprinzen von der Abgabenpflicht 251
5.8 Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes 252
5.9 Abänderung des Mehrwertsteuergesetzes 252
5.10 Abänderung des Gesetzes über die Mietbeiträge für Familien 254
5.11 Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung einer Mutterschaftszulage 254
5.12 Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 255
5.13 Abänderung des Stipendiengesetzes 256
5.14 Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes 257
5.15 Abänderung des Wohnbauförderungsgesetzes 257
5.16 Abänderung des Zinsbesteuerungsgesetzes 258
5.17 Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes 258
6. Motion zur Umwandlung des Kinderfreibetrages in einen Abzug von der Steuerschuld 258
6.1 Motion 258

6.2 Motionsbeantwortung 262
6.2.1 Auswirkungen der unterschiedlichen Ausgestaltung des Kinderfreibetrages 262
6.2.2 Alternativer Gesetzesvorschlag 265
7. Postulat betreffend „Paketlösung“ bei den besonderen Gesellschaftssteuern 268
7.1 Postulat 268
7.2 Postulatsbeantwortung 269
8. Verfassungsmässigkeit / Rechtliches 270
9. Personelle, finanzielle und räumliche Auswirkungen 270

II. ANTRAG DER REGIERUNG 272

III. REGIERUNGSVORLAGEN 273

1. Totalrevision des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) 273
2. Abänderung des Finanzausgleichsgesetzes 393
3. Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 395
4. Abänderung des Gemeindegesetzes 397
5. Abänderung des Gewerbegesetzes 399
6. Abänderung des Hundegesetzes 401
7. Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung 405
8. Abänderung des Gesetzes über die Befreiung des Landesfürsten und des Erbprinzen von der Abgabepflicht 407
9. Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes 409
10. Abänderung des Mehrwertsteuergesetzes 411
11. Abänderung des Gesetzes über Mietbeiträge für Familien 413
12. Abänderung des Gesetzes betreffend Ausrichtung einer Mutterschaftszulage 415
13. Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 417
14. Abänderung des Stipendiengesetzes 425
15. Abänderung des Strassentransportgesetzes 427
16. Abänderung des Wohnbauförderungsgesetzes 429
17. Abänderung des Zinsbesteuerungsgesetzes 431
18. Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes 433
19. Alternativvorschlag zum Steuergesetz – Kinderabzug von Steuerschuld . 435

Beilagen

- Beilage 1a Langzeitentwicklung der Steuereinnahmen 1975 – 2008
- Beilage 1b Steuereinnahmen der Landesrechnung 2000 – 2009
- Beilage 2a Berechnungsbeispiel Verheiratete
- Beilage 2b Berechnungsbeispiel Ledige
- Beilage 2c Berechnungsbeispiel Alleinerziehende
- Beilage 3a Mikrosimulation: Berechnung Steueraufkommen
- Beilage 3b Mikrosimulation: Berechnungen Land / Gemeinden
- Beilage 4 Gemeindesteuerzuschläge 2000 – 2009
- Beilage 5a Umstrukturierungen Beispiel 1
- Beilage 5b Umstrukturierungen Beispiel 2
- Beilage 6a/b Wertberichtigung gemäss Art. 53
- Beilage 7a Berechnungsbeispiel Eigenkapital-Zinsabzug
- Beilage 7b Berechnungsbeispiel Holdinggesellschaft

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der vorgeschlagene Totalrevision des liechtensteinischen Steuerrechts ist die geltende Steuerrechtsordnung unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklungen so zu modernisieren, damit Liechtenstein auch in Zukunft über ein national wie international attraktives Steuersystem verfügt sowie den europarechtlichen Vorgaben (insbesondere den Grundfreiheiten und den Regelungen über das Verbot der staatlichen Beihilfen einschliesslich ring-fencing) entspricht.

Für die Besteuerung von natürlichen Personen sieht das Konzept wie bisher eine Kombination aus Vermögens- und Erwerbssteuer vor. Die Vermögensbesteuerung soll künftig mit einem durch den Gesetzgeber periodisch festzulegenden prozentualen Sollertrag auf das Vermögen erfolgen, wodurch die Vermögens- und Erwerbsbesteuerung besser aufeinander abgestimmt und tariflich gleich behandelt werden. Anstelle des bisherigen Vermögensfreibetrages und des Haushaltsabzuges wird neu ein erhöhter Steuerfreibetrag vom Gesamterwerb gewährt. Der bisherige Progressionstarif wird durch einen 7-Stufen Tarif ersetzt, wodurch die steuerliche Transparenz deutlich erhöht wird. Die Dividenden und sonstigen Kapitalerträge wie Zinsen, Pachten, Mieten etc. werden wie bisher nicht als Erwerb besteuert, sondern über die Vermögensbesteuerung erfasst. Auf die Besteuerung von Kapitalgewinnen wird mit Ausnahme von Grundstücksgewinnen verzichtet.

Neu eingeführt wird eine Widmungssteuer für die Übertragung von Vermögen auf juristische Personen oder besondere Vermögenswidmungen, sofern dieses Vermögen nicht mehr der ordentlichen Vermögensbesteuerung unterliegt.

Betreffend die Bestimmungen über die Besteuerung nach Aufwand sowie diejenigen über die Grundstückgewinnsteuer werden nur kleine Änderungen gegenüber den heutigen Bestimmungen vorgeschlagen.

Auf die Erhebung der Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuern soll verzichtet werden. Diese traditionellen Steuerarten verstossen gegen den Grundsatz der einmaligen Besteuerung des Markteinkommens einer Person, da ihnen Transfereinkünfte und keine Markteinkünfte zugrunde liegen. Die Abschaffung dieser Steuerarten steht zudem im Zusammenhang mit der Gleichbehandlung von inländischen und ausländischen Begünstigten bei vermögensverwaltenden juristischen Personen und besonderen Vermögenswidmungen.

In Liechtenstein steuerpflichtige juristische Personen, die wirtschaftlich tätig sind, unterliegen nach dem Steuerkonzept nur noch der Ertragssteuer; auf die Erhebung der bisherigen Kapitalsteuer wird verzichtet. Der Ertragssteuersatz soll einheitlich mit 12,5 % festgesetzt werden unabhängig von der Ertrags- und Ausschüttungsintensität. Beteiligungserträge und Beteiligungsgewinne sollen steuerfrei und Verlustvorträge zeitlich unbefristet nutzbar sein. Zudem wird der Eigenkapitalzinsabzug eingeführt. Weitere wichtige Neuerungen für die künftige Entwicklung des Wirtschaftstandortes sind die Gruppenbesteuerung für verbundene Unternehmen sowie Bestimmungen für die Behandlung von Patenteinkünften. Die Vorlage enthält zudem Bestimmungen zur steuerlichen Behandlung von nationalen und grenzüberschreitenden Umstrukturierungen.

Das Steuerkonzept sieht die Abschaffung der „Besonderen Gesellschaftssteuern" für Sitzgesellschaften vor, da diese besondere Steuerart die Gefahr einer Verletzung des EWR-Abkommens hinsichtlich des Verbots staatlicher Beihilfen in sich birgt.

Für den Finanzplatz Liechtenstein ist die Erhaltung der Attraktivität als Standort für die Vermögensverwaltung für einzelne oder eine Vielzahl von Anlegern von zentraler Bedeutung. Das Steuerkonzept legt deshalb besonderes Augenmerk auf die Besteuerung vermögensverwaltender Strukturen einschliesslich der Stiftungen, Anstalten und Trusts, die europarechtskonform als Privatvermögensstruktur selbstständig besteuert werden sollen. Ebenso sollen die verschiedenen Formen von Investmentunternehmen einer international kompatiblen, d. h. einer transparenten Besteuerung unterstehen. Private-Equity-Gesellschaften unterliegen in der Rechtsform einer juristischen Person entweder der Ertragsbesteuerung oder werden bei Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen als Privatvermögensgesellschaft besteuert. Personenrechtliche Gemeinschaften werden steuerlich zukünftig generell transparent behandelt.

Die Vorlage sieht die Abschaffung der Couponsteuer vor, ausgenommen hiervon sind Altreserven. Die Besteuerung der Altreserven werden in den Übergangsbestimmungen geregelt.

Die Bestimmungen über die Gründungsabgabe, die bisher im jährlichen Finanzgesetz geregelt waren, wurden ohne wesentliche Änderungen ins Steuergesetz übernommen.

Neu eingeführt wird die Abgabe auf Versicherungsprämien. Hier handelt es sich um eine Abgabe auf Prämien auf den von ausländischen Versicherungen im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs in Liechtenstein abgeschlossenen Versicherungsverträgen.

Im Verfahrensrecht wurden ebenfalls verschiedene Anpassungen vorgenommen, jedoch keine wesentlichen materiellen Veränderungen gegenüber der heutigen Praxis vorgesehen.

Das künftige Steueraufkommen und die entsprechenden finanziellen Auswirkungen können naturgemäss nicht genau vorausbestimmt werden. Neben strukturellen Veränderungen durch die Steuerreform sind internationale, finanzpolitische und konjunkturelle Faktoren mitentscheidend. Die möglichen Auswirkungen der Steuergesetzreform wurden anhand von umfangreichen Berechnungsmodellen analysiert. Den Steuerrückgängen aus dem Wegfall von bestimmten Steuerarten und der neuen Tarfierung stehen einmalige Einnahmen aus der Übergangslösung im Bereich der Couponsteuer entgegen. Aufgrund der vorliegenden Schätzungen ergeben sich in den Jahren 2011 und 2012 gegenüber dem Finanzplan Mehreinnahmen von CHF 66 Mio. bzw. CHF 54 Mio. und in den Jahren 2013 und 2014 Mindereinahmen von CHF 4 Mio. bzw. CHF 8 Mio..

ZUSTÄNDIGES RESSORT

Ressort Finanzen

BETROFFENE AMTSSTELLEN

Stabsstelle Finanzen, Stabsstelle EWR, Amt für Handel und Transport, Amt für Gesundheit, Amt für Soziale Dienste, Amt für Volkswirtschaft, Amt für Wohnungswesen, Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt, Landwirtschaftsamt, Schulamt, Steuerverwaltung

Vaduz, 4. Mai 2010

P

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und Antrag betreffend die Totalrevision des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze zu unterbreiten.

I. BERICHT DER REGIERUNG

1. AUSGANGSLAGE

1.1 Gründe für die Reform des Steuerrechts

Die Steuerpolitik und damit das Steuerklima gehören mehr denn je zu den aktuellen politischen Themen in einem Europa, dessen Staatsgrenzen für Güter und Dienstleistungen immer durchlässiger und dessen Menschen und Kapital immer mobiler werden. In den letzten Jahren haben viele Länder innerhalb und ausserhalb Europas, aber auch viele Kantone in der Schweiz, zahlreiche Steuerreformen durchgeführt. Es hat sich in der Praxis gezeigt, wie wichtig Steuerpolitik sowohl für die Belange der Bürgerinnen und Bürger eines Landes als auch für die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes ist. Sowohl Wirtschaftsunterneh-

men wie auch Regionen und Staaten stehen in Konkurrenz um Investitionen, Kapital, Vermögensanlagen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte.

Die geltende liechtensteinische Steuerrechtsordnung basiert auf dem Steuergesetz aus dem Jahre 1961, in welches Elemente des Steuergesetzes aus dem Jahre 1923 Eingang gefunden haben. Im Jahre 1990 war eine grundlegende Reform zur Neugestaltung des Steuergesetzes vorgesehen, diese wurde jedoch in einem Referendum vom Stimmvolk abgelehnt. Seit 1960 hat das Steuergesetz verschiedene punktuelle Anpassungen durch einzelne Teilrevisionen erfahren.

Das geltende Steuergesetz entspricht nicht mehr den Anforderungen, die heute an eine einfache, transparente und wettbewerbsfähige Besteuerung von natürlichen Personen und Unternehmen gestellt werden. International ist eine Tendenz zur Senkung der Steuersätze und Steuerbelastung erkennbar. Es gibt einen Trend hin zur grundlegenden Vereinfachung von Steuersystemen und zur Unterscheidung zwischen der steuerlichen Belastung von Vermögenserträgen und Erwerbseinkünften (duale Einkommensbesteuerung). Darüber hinaus versuchen wettbewerbsorientierte Steuerstandorte steuerliche Doppelbelastungen, insbesondere von Unternehmensgewinnen, zu beseitigen. Ferner unterliegen auch die Steuerbemessungsgrundlagen nachhaltigen Veränderungen. Anzumerken ist zudem, dass durch die zahlreichen Steuerreformen in anderen Ländern die konsumorientierte Besteuerung an Bedeutung gewinnt, vor allem aber der Steuerwettbewerb noch intensiver geführt wird und insbesondere in Bezug auf den mobilen Faktor Kapital Steuerentlastungen vorgenommen werden.

Neben der Verbesserung und Modernisierung des geltenden Steuergesetzes ist die Vermeidung einer unterschiedlichen steuerlichen Behandlung von In- und Ausländern sowie die europarechtskonforme Ausgestaltung des Steuergesetzes ein zentrales Element der gegenständlichen Steuerreform.

1.2 Vorgehensweise

Bereits seit Jahren erfolgt eine systematische Beobachtung und Aufarbeitung der internationalen Entwicklungen des Steuerrechts. Dabei wurde untersucht, welche steuerrechtlichen Anpassungen notwendig sind, um die internationale Akzeptanz und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes und Finanzplatzes Liechtenstein aufrecht zu erhalten. Es wurde festgestellt, welche Entwicklungen im internationalen Steuerrecht für Liechtenstein relevant sind, um frühzeitig darauf reagieren zu können.

Im Oktober 2006 beauftragte die Regierung eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer Steuerrechtsrevision. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe hatte Prof. Dr. Martin Wenz inne. Weiters setzte sich die Arbeitsgruppe aus Vertretern der Treuhändervereinigung, der Industrie- und Handelskammer, des Bankenverbandes, der Wirtschaftsprüfer-Vereinigung sowie der Steuerverwaltung zusammen.

Im Januar 2007 legte die Arbeitsgruppe ein Dokument mit den Grundgedanken und Leitlinien für eine Reform des liechtensteinischen Steuerrechts vor (FL Tax Roadmap). Diese hat die Regierung mit den Wirtschaftsverbänden erörtert und im Februar 2007 verabschiedet. Hierauf aufbauend erarbeitete die Arbeitsgruppe die Eckpunkte für eine Reform. Diese wurden erneut mit den Wirtschaftsverbänden diskutiert und von der Regierung im April 2008 verabschiedet.

Bis zum Sommer 2008 erstellte die Arbeitsgruppe ein Steuerreformkonzept im Sinne einer ganzheitlichen liechtensteinischen Steuerstrategie für natürliche und juristische Personen sowohl aus nationaler als auch aus internationaler, speziell europäischer Sicht. Dieses Konzept wurde von der Regierung im August 2008 zur Kenntnis genommen.

In der Folge erarbeitete die Arbeitsgruppe zu Handen der Regierung eine Vernehmlassungsvorlage. Die Regierung verabschiedete am 20. Januar 2009 den Vernehmlassungsbericht zur Totalrevision des Steuergesetzes. Die Vernehmlassungsfrist endete am 3. Juli 2009.

1.3 Das derzeitige Steuersystem

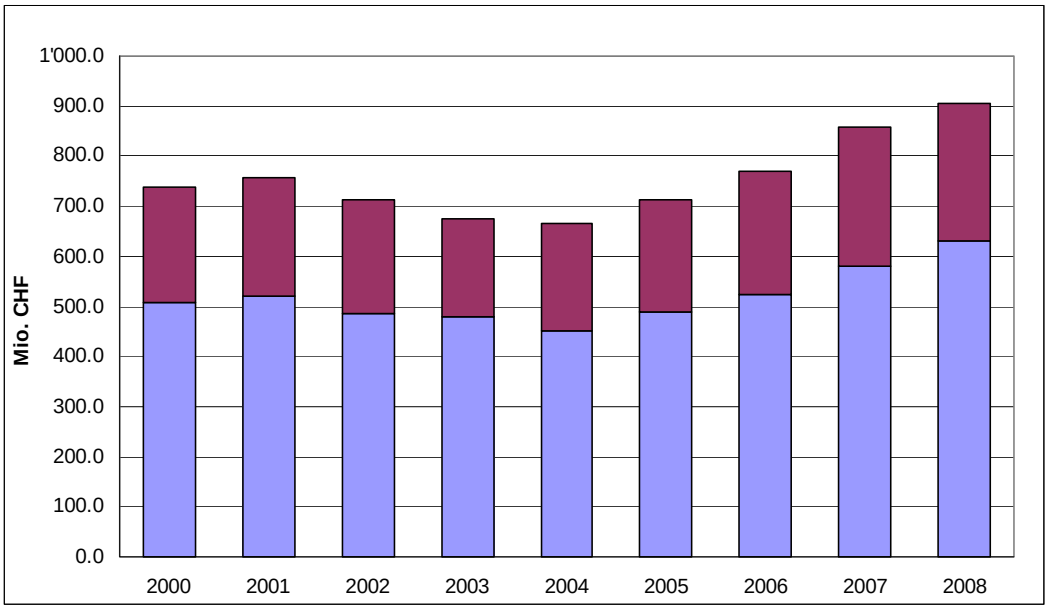
Das geltende System basiert auf einer allgemeinen Vermögenssteuer mit ergänzender Erwerbssteuer für natürliche Personen mit einem Vermögenssteuersatz von 1.62‰ bis 8.51‰ und einem Erwerbssteuersatz von 3.24% bis 17.01% (berechnet mit einem Steuersatz von 54% der gesetzlichen Einheit und einem Gemeindezuschlag von 200%). Juristische Personen haben eine Kapital- und Ertragssteuer zu entrichten, wobei der Kapitalsteuersatz 2‰ beträgt und der Ertragssteuersatz je nach Verhältnis des Reinertrags zum steuerpflichtigen Kapital zwischen 7.5% bis 15% variieren und sich bei Ausschüttungen (max. Ausschüttungszuschlag von 5%) bis auf 20% erhöhen kann. Bestimmte juristische Personen (insbesondere Sitz- und Holdinggesellschaften) unterliegen davon abweichend den besonderen Gesellschaftssteuern. Daneben werden eine Grundstücksgewinnsteuer bei der Veräusserung von inländischen Grundstücken, eine Couponsteuer bei Ausschüttungen und Zinszahlungen, eine Nachlasssteuer auf im Inland fällige Verlassenschaften sowie eine Erbanfalls- oder Schenkungssteuer auf den im Inland vollzogenen Vermögenserwerb von Todes wegen oder durch Schenkung erhoben.

Personen ohne Erwerbstätigkeit in Liechtenstein können der Rentnersteuer unterliegen, wenn sie vom Ertrag ihres Vermögens oder von aus dem Ausland zufliessenden Bezügen ihren Unterhalt bestreiten.

1.4 Entwicklung des Steueraufkommens in Liechtenstein

Die gesamten Steuereinnahmen von Land und Gemeinden beliefen sich im Jahr 2008 auf CHF 905 Mio., dem höchsten je erreichten Wert. Die Steuereinnahmen 2009 werden bei knapp CHF 820 Mio. liegen, was einem Rückgang von 9,4 % entspricht. Die Langzeitentwicklung der Steuereinnahmen seit dem Jahr 1975 ist aus Beilage 1a im Einzelnen ersichtlich.

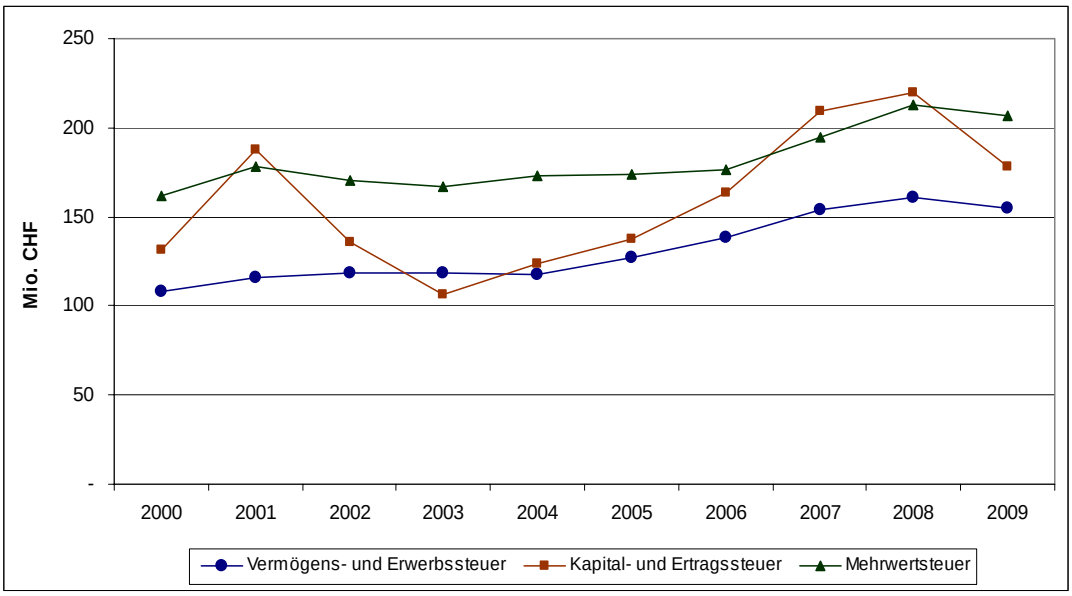
Entwicklung der Steuereinnahmen Land und Gemeinden 2000 – 2008:



Die Bedeutung der Steuern für die Finanzierung der öffentlichen Haushalte zeigt sich, wenn der Anteil der Steuereinnahmen an den Gesamteinnahmen von Land und Gemeinden betrachtet wird. Diese erreichten im Jahre 2008 einen Anteil von 70% an den Gesamteinnahmen. Die Steuerquote, welche das Verhältnis der gesamten Steuereinnamen zum Bruttoinlandsprodukt misst, belief sich im Jahre 2008 auf 16,9 %, die Fiskalquote erreichte 22,8 %. Die Fiskalquote misst die Steuereinnahmen und die Sozialversicherungsbeiträge im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt und ist ein Indikator für die steuerliche Standortattraktivität einer Volkswirtschaft. In der Schweiz lag die Fiskalquote im Jahr 2008 bei 29,6 %.

Die Kapital- und Ertragssteuer, die Mehrwertsteuer sowie die Vermögens- und Erwerbssteuer sind seit über 10 Jahren die drei ergiebigsten Steuerarten. Betrachtet man die Entwicklung dieser drei Steuerarten, zeigt sich zwar ein gemeinsamer positiver Entwicklungstrend, die Verläufe sind jedoch unterschiedlich.

Die drei ergiebigsten Steuerarten 2000 – 2009:

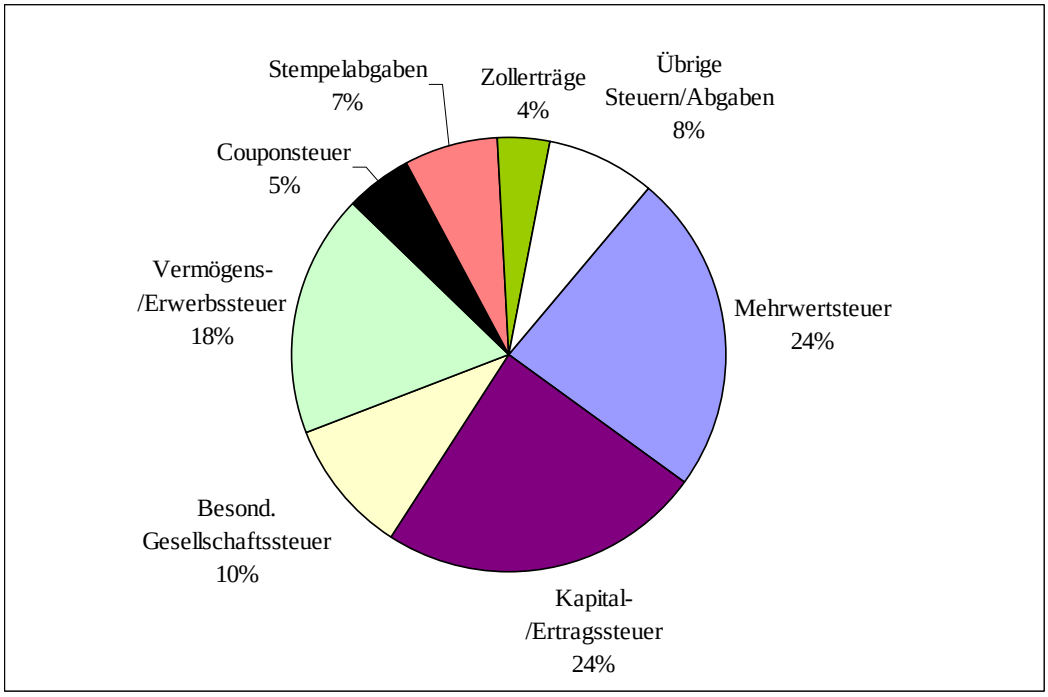


Die Einnahmen aus der Kapital- und Ertragssteuer sind sehr volatil, da diese direkt abhängig sind von der Gewinnentwicklung der im Land tätigen Unternehmen und somit von konjunkturellen Einflüssen und Bewegungen an den internationalen Finanzmärkten. So wuchsen die Einnahmen aus dieser Steuer in den Jahren 1998 bis 2001 sehr stark auf knapp CHF 190 Mio. an, um in den beiden folgenden Jahren auf rund CHF 100 Mio. abzusinken. In 2008 wurde mit CHF 220 Mio. ein neues Rekordergebnis erzielt. Die aktuelle Entwicklung ist wiederum stark negativ.

Die Mehrwertsteuer kann ein ausgeprägtes Wachstum seit der Einführung im Jahre 1995 aufweisen, wobei in den Jahren 2002 bis 2005 eine Stagnation zu verzeichnen war.

Die Vermögens- und Erwerbssteuer zeigt über den gesamten Zeitraum eine stabile Entwicklung. Die Jahre 2002 bis 2004 waren von einer Seitwärtsbewegung gekennzeichnet, seit dem Jahr 2005 wachsen diese Steuereinnamen wieder kräftig an auf ein Volumen von CHF 161 Mio. im Jahre 2008. Im Jahr 2009 ist ein Rückgang von 4 % zu verzeichnen.

Die Steuereinnahmen 2008 von Land und Gemeinden setzen sich wie folgt zusammen:



Die Kapital- und Ertragssteuer, die Mehrwertsteuer sowie die Vermögens- und Erwerbssteuer machten im Jahr 2008 zwei Drittel der gesamten Steuereinnahmen aus, weshalb ihnen die grösste Bedeutung in der Ausrichtung der Wirt-

schafts- und Steuerpolitik zukommt. Veränderungen bei den anderen Steuerarten haben deutlich geringere Auswirkungen.

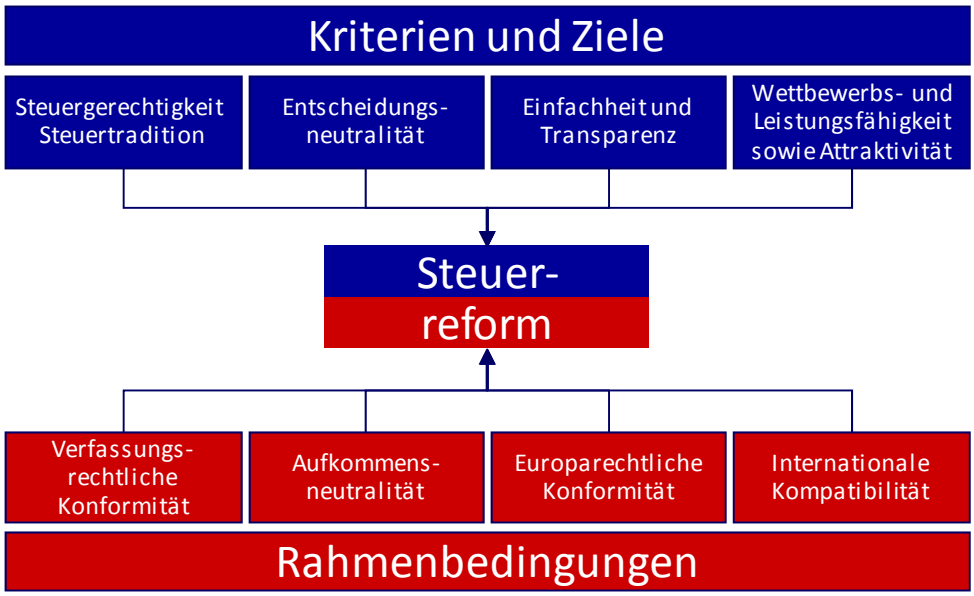
Aus rein fiskalischer Sicht des Landes betrachtet, d.h. ohne den Gemeindesteuerzuschlag auf die Vermögens- und Erwerbssteuer, sind die Steuereinnahmen von CHF 667 Mio. im Jahr 2000 auf CHF 814 Mio. im Jahre 2008 angestiegen (Einzelheiten siehe Beilage 1b). Für 2009 ist mit Mindereinnahmen von CHF 86 Mio. bzw. rund 10 % zu rechnen.

2. KONZEPT DES NEUEN STEUERGESETZES

2.1 Zielsetzung und Leitlinien

Der vorliegenden Revision des Steuergesetzes liegt das Ziel zugrunde, das bestehende Steuergesetz derart an die veränderten wirtschaftlichen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen im In- und Ausland anzupassen, dass Liechtenstein auch zukünftig über ein national und international für natürliche und juristische Personen gleichermassen attraktives sowie wettbewerbsfähiges Steuersystem verfügt.

Die Grundgedanken und Leitlinien der vorliegenden Steuerreform umfassen im Einzelnen folgende Kriterien, Ziele und Rahmenbedingungen:



a) Verfassungsrechtliche Konformität

Die Verfassung verlangt ein Steuersystem, welches für eine gerechte Besteuerung unter Freilassung des Existenzminimums mit einer stärkeren Heranziehung höherer Vermögen oder Einkommen sorgt. Durch die vorliegende Steuerreformkonzeption soll insgesamt eine faire und gerechte Besteuerung nach Massgabe der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sichergestellt werden.

b) Aufkommensneutralität

Das vorliegende Steuersystem soll im Ergebnis im Zeitablauf insgesamt keine wesentlichen Aufkommensunterschiede auslösen. Das System sieht Änderungen in den Steuerarten, den Steuerbemessungsgrundlagen und Steuersätzen vor. Dabei wird es nach den auf einer Mikrosimulation basierenden Berechnungen sowie den im Rahmen eines back-testing Verfahrens erfolgten Analysen kurzfristig zu gewissen Steuerausfällen kommen. Diese sollen jedoch aufgrund der gestärkten Wettbewerbsposition Liechtensteins anschliessend nachhaltig kompensiert wer-

den. Mittel- und langfristig ist somit nicht mit erheblichen Aufkommensunterschieden zu rechnen.

c) Entscheidungsneutralität

Das zukünftige Steuersystem soll die Entscheidungen über verschiedene Handlungsalternativen von privat oder unternehmerisch agierenden Wirtschaftssubjekten möglichst nicht beeinflussen. Es soll grundsätzlich keinen Einfluss auf die Entscheidung zwischen Konsum und Sparen (intertemporale Neutralität), zwischen verschiedenen Rechts- und Organisationsformalternativen, Investitions- und Finanzierungsalternativen oder die Entscheidung zwischen Gewinnausschüttung und -einbehaltung haben.

Im Bereich juristischer Personen setzt das vorliegende Steuerreformkonzept das Kriterium der Entscheidungsneutralität der Besteuerung in Bezug auf Investitions-, Finanzierungs-, Rechts- und Organisationsform- sowie auch Gewinnverwendungsentscheidungen weitgehend um.

d) Einfachheit und Transparenz

Das vorliegende Steuersystem reduziert die Anzahl unterschiedlicher Steuerarten und vereinfacht ihre Ausgestaltung, was zur einfacheren Handhabung und mehr Transparenz führt. Die steuerliche Belastung natürlicher und juristischer Personen kann einfacher ermittelt und die steuerliche Behandlung verschiedener Sachverhalte leichter nachvollzogen werden.

e) Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit sowie Attraktivität

Das vorliegende Steuerreformkonzept stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von national und international tätigen Unternehmen und führt nicht zu Zusatzbelastungen im grenzüberschreitenden Verhältnis. Es ist daher national wie international

attraktiv, aber auch leistungsfähig genug, um eine ausreichende Finanzierung des Staates und der Gemeinden sicherzustellen und die Position Liechtensteins im internationalen Steuerwettbewerb nachhaltig zu stärken.

f) Internationale Kompatibilität

Das vorliegende Steuersystem wird besser als das bisherige mit den Steuersystemen anderer Staaten kompatibel sein. Zusatzbelastungen bei grenzüberschreitender Tätigkeit werden ebenso verringert, wie Unterschiede in der steuerlichen Behandlung von In- und Ausländern vermieden werden. Zudem werden die Rahmenbedingungen verbessert, um über den Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen und die Anwendung steuerlicher EU-Richtlinien auch auf Liechtenstein verhandeln zu können (Mutter-Tochter-Richtlinie, Zinsen-Lizenzen-Richtlinie).

g) Europarechtliche Konformität

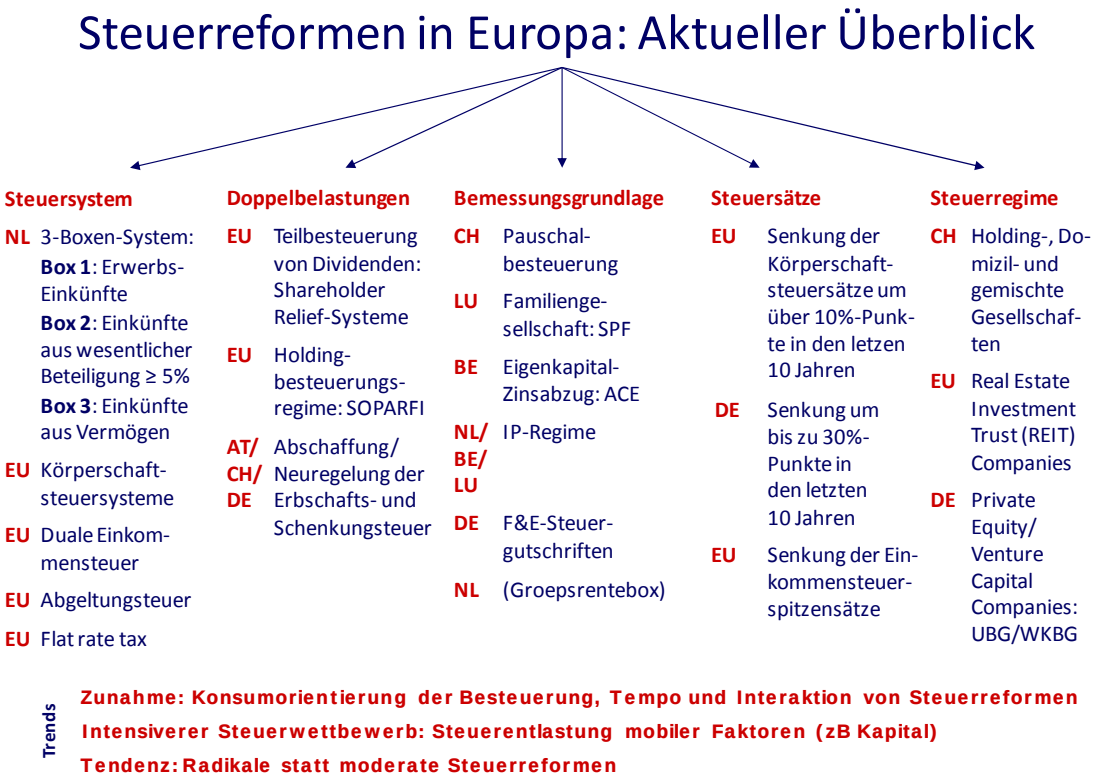
Das liechtensteinische Steuersystem hat den europarechtlich bindenden Vorgaben des EWR-Abkommens zu entsprechen. Dabei sind von den Bestimmungen des EWR-Abkommens insbesondere die Grundfreiheiten und die Regelungen über das Verbot staatlicher Beihilfen zu berücksichtigen.

Das vorliegende System entspricht den europarechtlich bindenden Vorgaben; es ist diskriminierungs- und beschränkungsfrei ausgestaltet. Insbesondere bezüglich der Besteuerung von Privatvermögensstrukturen (PVS) hat die Regierung rechtliche Abklärungen in Auftrag gegeben, um deren Vereinbarkeit mit den Vorgaben des EWR-Abkommens (insbesondere Verbot staatlicher Beihilfen) zu prüfen. Um jedoch eine verbindliche Beurteilung über die europakompatible Ausgestaltung der PVS-Besteuerung und somit Rechtssicherheit zu erlangen, hat die Regierung die Vorlage der ESA (EFTA-Überwachungsbehörde) zur Notifizierung vorgelegt.

Mit einem Ergebnis dieser Prüfung kann bis zur zweiten Lesung gerechnet werden.

2.2 Steuerreformen in Europa

Dem weltweiten Trend entsprechend zeichnet sich auch in Europa verstärkt eine Tendenz zur Reduktion der Steuersätze auf mobile Steuerquellen ab. Dies drückt sich vor allem in einer Reduktion der nominalen Unternehmenssteuersätze, teilweise auch der Steuersätze auf Kapitaleinkommen natürlicher Personen aus (duale Einkommensteuer). Dabei wird zur Aufkommenssicherung parallel häufig die Bemessungsgrundlage verbreitert.

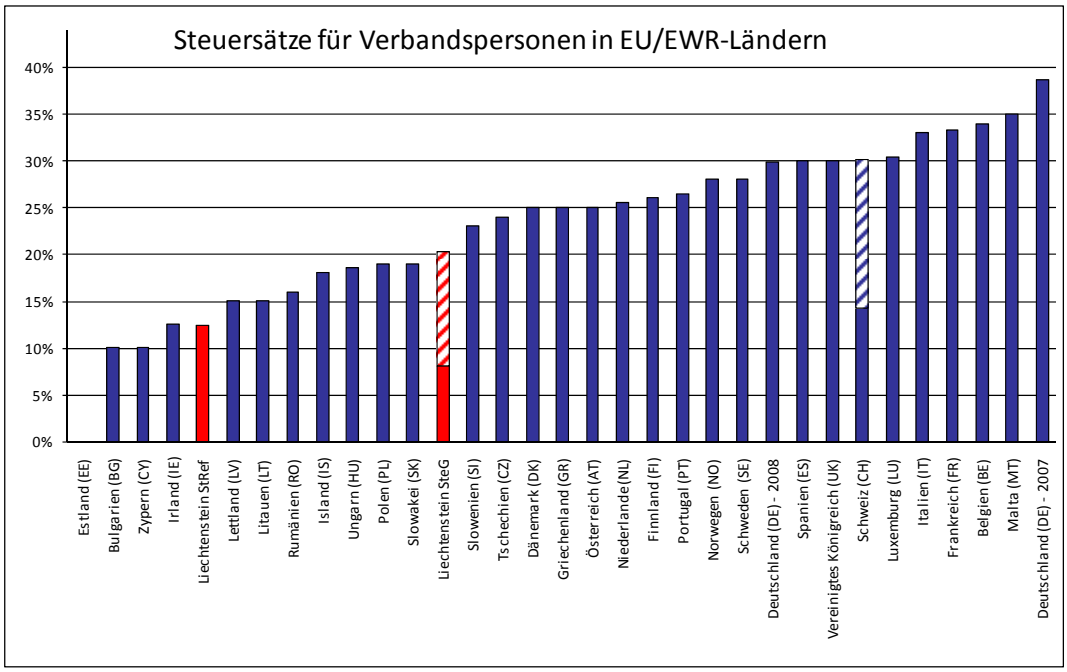


Eine besondere Veränderung des Wettbewerbsumfelds in Europa hat sich ferner durch den Beitritt zahlreicher mittel- und osteuropäischer Länder zur Europäischen Union in den Jahren 2004 und 2007 ergeben. Diese Länder haben regelmässig sehr niedrige Unternehmenssteuersätze zwischen 10 % und 20 %. Aber auch in anderen Ländern wie Belgien, Irland, Deutschland und Grossbritannien wurden die Unternehmenssteuersätze in den letzten Jahren erheblich, teilweise sogar um bis zu 30 %-Punkte gesenkt.

In vielen der mittel- und osteuropäischen Länder, die der Europäischen Union beigetreten sind, wird eine Einheitssteuer auf Einkommen erhoben. Die Vorteile einer derartigen *Flat Rate Tax* liegen vor allem in der erheblichen Vereinfachung der Steuerberechnung und -erhebung, daneben in der Entlastungswirkung, vor allem im oberen Einkommensbereich. Grosser Nachteil ist die meist höhere Belastung unterer und mittlerer Einkommen. Letzteres kann zwar durch eine Erhöhung der Freibeträge vermieden werden, führt gleichzeitig aber zu starken Aufkommensverlusten.

Eine *Duale Einkommenssteuer* unterwirft nur Kapitaleinkommen einem einheitlichen, proportionalen Steuersatz, während Arbeitseinkommen progressiv und damit regelmässig höher als Kapitaleinkommen belastet werden. Dies wird mit der meist höheren Mobilität von Kapitaleinkommen begründet. Eine derartige duale Einkommenssteuer kennen die nordischen Länder Norwegen, Schweden und Finnland sowie Österreich und seit 2009 auch Deutschland. In den Niederlanden besteht mit dem 3-Boxen-System eine ähnliche Vorgehensweise, die in Bezug auf Vermögenserträge zudem eine standardisierte Sollertragsbesteuerung darstellt und damit Züge einer allgemeinen Vermögenssteuer trägt.

Körperschaftsteuersätze und Ertragssteuersätze im internationalen Vergleich (EU/EWR)



Die aktuelle maximale Steuerbelastung in Liechtenstein beträgt inklusiv Coupon-steuer 20,7 % (unter Berücksichtigung der Abzugsfähigkeit der Kapital- und Ertragssteuer). In der Schweiz ist aktuell der Kanton Appenzell Ausserrhoden mit einem Ertragssteuersatz von 12,7 % führend. Der Kanton Luzern plant auf das Jahr 2012 einen Ertragssteuersatz von 12,1 %.

3. DER REFORMVORSCHLAG

3.1 Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Natürliche Personen	
Massnahmen	• Integration der Vermögens- in die Erwerbssteuer durch Überleitung des Vermögens in eine gesonderte Erwerbsart auf Basis eines Sollertrags: Standardisierte Vermögensertragsbesteuerung • In- und ausländische Vermögens- und Kapitalerträge werden wie bisher nicht unmittelbar von der Erwerbssteuer, sondern von der standardisierten Vermögensertragsbesteuerung erfasst (keine Doppelbelastung), ausgenommen sind Zuwendungen von diskretionären Stiftungen • Freistellung der Kapitalgewinne von der Erwerbssteuer • Angepasste Abzugs- und Freibeträge • Proportionaler 7-Stufentarif • Widmungssteuer für Vermögensübertragungen in Höhe von 2.5 % plus Gemeindesteuerzuschlag
Vorteile	• Bewahrung der Steuertradition • Einmalbelastung des Markteinkommens: Vermeidung von Doppelbelastungen • Steuerentlastung • Steuervereinfachung • Steuergerechtigkeit

Gesellschaften ohne Persönlichkeit	
Massnahmen	• Steuerliche Transparenz • Besteuerung ausschliesslich auf Ebene der Gesellschafter: natürliche oder juristische Personen
Vorteile	• Internationale Kompatibilität

Grundstücksgewinnsteuer	
Massnahmen	• Wirtschaftliche Veräusserung unterliegt Grundstücksgewinnsteuer • Regelung betreffend Steueraufschubstatbestände • Keine Berücksichtigung der Haltedauer bei Steuerbemessung • Anwendung des Alleinstehendentarifs
Vorteile	• Steuervereinfachung

Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer	
Massnahmen	• Abschaffung der Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer
Vorteile	• Steuervereinfachung • Steuerentlastung

Couponsteuer	
Massnahmen	• Abschaffung der Couponsteuer mit Übergangslösung betreffend Altreserven
Vorteile	• Steuervereinfachung • Steuerentlastung • Internationale Wettbewerbsfähigkeit

Juristische Personen	
Massnahmen	• Ertragssteuer mit einem Steuersatz in Höhe von 12,5 % (flat rate) • Abschaffung des Ausschüttungszuschlages • Steuerbefreiung von Dividenden, Kapital- und Liquidationsgewinnen auf Beteiligungen statt Gewährung des Beteiligungsabzuges • Einführung eines Eigenkapital-Zinsabzuges • Einführung eines zeitlich unbeschränkten Verlustvortrages • Einführung einer internationalen Gruppenbesteuerung • Zuwendungen im steuerlich definierten Gemeinnützigkeitsbereich können bis max. 10 % des steuerpflichtigen Reinertrags abgesetzt werden • Mindestertragsbesteuerung • Abschaffung der Kapitalsteuer
Vorteile	• Entscheidungsneutralität durch Zinsbereinigung • Steuervereinfachung, Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit • Steuerentlastung, Verzicht auf Substanzbesteuerung • Internationale Attraktivität und Kompatibilität • Vermeidung von Doppelbelastungen

Vermögensverwaltung: Investmentfonds, Gesellschaften ohne Persönlichkeit, Privatvermögensstrukturen	
Massnahmen	• Steuerrechtliche Behandlung als wirtschaftlich nicht tätige, rein vermögensverwaltende Privatvermögensanlagen (juristische Personen) • Mindestertragsbesteuerung • Transparenzprinzip für kollektive Kapitalanlagen und Gesellschaften ohne Persönlichkeit
Vorteile	• Internationale Attraktivität und Kompatibilität • Europarechtliche Kompatibilität

3.2 Besteuerung von natürlichen Personen

3.2.1 Allgemeines

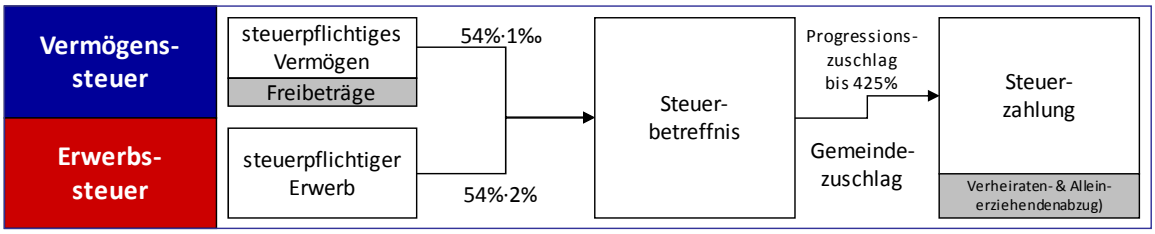
In Liechtenstein steuerpflichtige natürliche Personen unterliegen weiterhin der Kombination aus Vermögens- und Erwerbssteuer. Dadurch werden die Einkünfte einer natürlichen Person gleichmässig und in Übereinstimmung mit dem international anerkannten Prinzip der einmaligen Besteuerung des Markteinkommens einer Person auch nur einmalig erfasst.

Die Bestimmungen zur Besteuerung natürlicher Personen wurden insgesamt nur moderat überarbeitet, um der bewährten Steuertradition des Landes Rechnung zu tragen. Dabei wurde auch die Bezeichnung der „Vermögenssteuer“ aufrechterhalten, obwohl die Besteuerung des Vermögens über die Erfassung des Sollertrags zukünftig im Rahmen der Erwerbssteuer erfolgt.

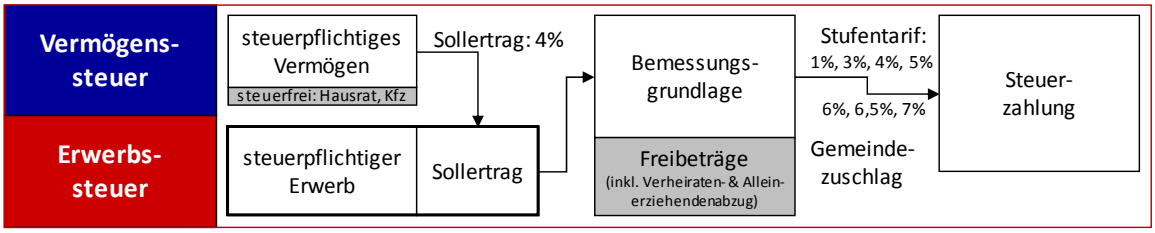
Kapitalgewinne werden künftig nicht mehr besteuert; im Gegenzug sind Kapitalverluste nicht abzugsfähig.

Der bisherige, vergleichsweise komplex ausgestaltete Progressionszuschlag sowie der Alleinerziehenden- oder den Verheiratetenabzug werden durch angepasste, teilweise erhöhte Abzugs- und Freibeträge und einen 7-Stufentarif ersetzt. Anstelle des Haushalts- und Vermögensabzuges wird neu ein erhöhter Freibetrag von CHF 15'000 für Alleinstehende respektive CHF 30'000 für Verheiratete und Alleinerziehende gewährt. Steuerfrei sind zukünftig Hausrat und privat genutzte Motorfahrzeuge, soweit ihr Wert einen Betrag von CHF 25'000 bzw. CHF 50'000 bei Verheirateten nicht übersteigt.

Überleitung von VSt und ESt in ein Steuerbetreffnis und Anwendung des Progressionszuschlags nach SteG



Überleitung des Vermögens in eine eigene Erwerbsart und Anwendung des Stufentarifs nach Steuerreform.



3.2.2 Der neue Stufen-Steuertarif

Durch umfassende Modellrechnungen wurden verschiedene Kombinationen von Abzugs- und Freibeträgen sowie des Sollertrags und des Tarifverlaufs berechnet. Dabei wurde natürlich auch auf die Finanzierbarkeit geachtet. Denn auch nach der Steuerreform muss für Liechtenstein eine verantwortungsvolle und zukunftsfähige Haushaltspolitik mit dem Ziel einer ausgeglichenen Rechnung möglich sein. Aufgrund der Herabsetzung des Sollertrages von derzeit 5% (im jetzigen Vermögenssteuertarif impliziert) in Richtung eines marktkonformen Renditesatzes von 4% und weiterer Massnahmen wird es zu Entlastungen für die Steuerpflichtigen kommen. Durch die Tarifstruktur wurde sichergestellt, dass es durch die Umstellung der Steuerberechnung grundsätzlich nicht zu systembedingten Verlierern kommt, auch wenn es in wenigen Einzelfällen nicht auszuschliessen ist, dass nach der Umstellung die Steuerlast geringfügig gegenüber dem alten Steuergesetz steigt.

Natürliche Personen: Tarifstruktur der Steuerreform	
4 % Sollertrag	Der Sollertrag für die Überleitung des Vermögens in eine eigene Erwerbsart beträgt 4 %. Der massgebende Sollertrag wird jährlich durch den Landtag im Finanzgesetz bestimmt.
Grundfreibetrag: **CHF 15'000 bzw. CHF 30'000**	Auf die ersten CHF 15'000 (für Alleinstehende) bzw. CHF 30'000 (für Verheiratete) des kombinierten Erwerbs ist zur Sicherstellung der Steuerfreiheit des Existenzminimums keine Steuer zu entrichten. Dies entspricht z. B. einem Vermögensfreibetrag in Höhe von CHF 375'000 bzw. CHF 750'000, falls kein weiterer Erwerb vorliegt.
1 % bis CHF 25'000 bzw. CHF 50'000	Auf den kombinierten Erwerb, der den Grundfreibetrag übersteigt, ist eine Landessteuer in Höhe von 1 % zu entrichten, für Alleinstehende bis zu einem kombinierten Erwerb in Höhe von CHF 25'000 bzw. für Verheiratete bis zu einem kombinierten Erwerb in Höhe von CHF 50'000.
3 % bis CHF 50'000 bzw. CHF 100'000 **4 % bis CHF 80'000 bzw. CHF 160'000** **5 % bis CHF 110'000 bzw. CHF 220'000** **6 % bis CHF 140'000 bzw. CHF 280’000** **6.5 % bis CHF 170’00 bzw.** **CHF 340’000**	Auf den kombinierten Erwerb, der über CHF 25'000 (CHF 50'000 für Verheiratete), aber unter CHF 50'000 liegt, ist eine Landessteuer in Höhe von 3 % zu entrichten; für Verheiratete beträgt der Steuersatz 3 % bis zu einem kombinierten Ertrag in Höhe von CHF 100'000. Die nächsten beiden Stufen sehen für die Landessteuer einen Grenzsteuersatz in Höhe von 4 % für einen kombinierten Erwerb zwischen CHF 50'000 und CHF 80'000 (CHF 100'000 bis CHF 160'000 für Verheiratete) sowie in Höhe von 5 % für einen kombinierten Erwerb zwischen CHF 80'000 und CHF 110'000 (CHF 160'000 bis CHF 220'000 für Verheiratete) vor. Die nächsten beiden Stufen sehen für die Landessteuer einen Grenzsteuersatz in Höhe von 6 % für einen kombinierten Erwerb zwischen CHF 110'000 und CHF 140'000 (CHF 2200'000 bis CHF 280'000 für Verheiratete) sowie in Höhe von 6.5 % für einen kombinierten Erwerb zwischen CHF 140’000 und CHF 170'000 (CHF 280'000 bis CHF 340'000 für Verheiratete) vor.
7 % über CHF 170'000 bzw. CHF 340'000	Auf den kombinierten Erwerb, der über CHF 170'000 (CHF 340'000 für Verheiratete) liegt, ist eine Landessteuer in Höhe von 7 % zu entrichten.

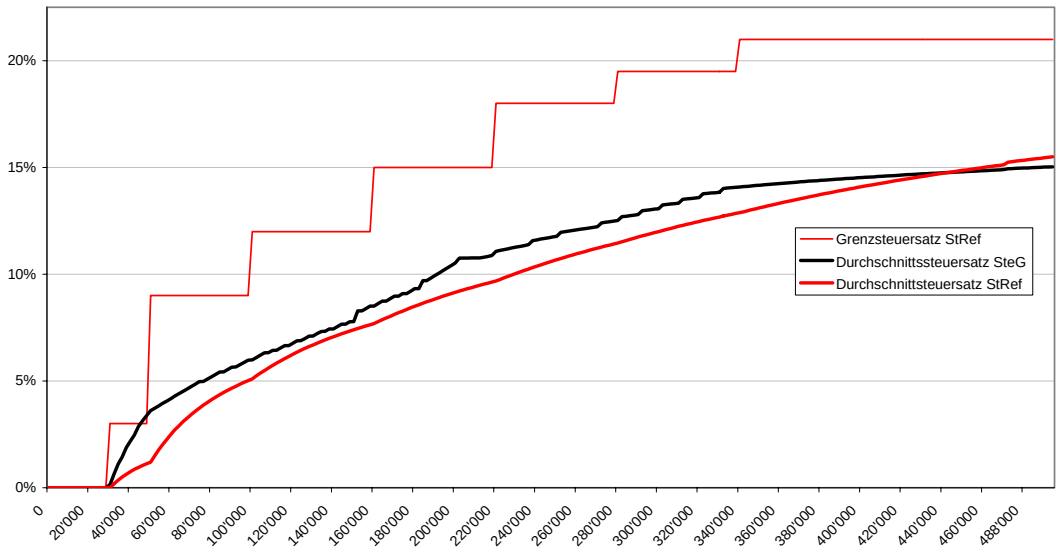
Natürliche Personen: Tarifstruktur der Steuerreform	
Tarifverlauf für Alleinerziehende:	Grundfreibetrag: CHF 30'000 1 % bis CHF 37'500 3 % bis CHF 75'000 4 % bis CHF 120'000 5 % bis CHF 165'000 6 % bis CHF 210'000 6,5 % bis CHF 255'000 7 % über CHF 255'000

Der Tarifverlauf für Alleinerziehende liegt nach einer kurzen Anpassungsstufe immer in der Mitte zwischen den Tarifstufen für Verheiratete und Alleinstehende. Ihnen wird jedoch ein Grundfreibetrag gewährt, der dem von Verheirateten entspricht.

Die nachfolgenden Abbildungen stellen den Verlauf des Grenzsteuersatzes (Steuersatz auf zusätzlichen Erwerb) und des Durchschnittssteuersatzes (durchschnittliche Steuerbelastung des gesamten Erwerbs) für Verheiratete, Alleinstehende sowie Alleinerziehende nach dem Konzept der Steuerreform dar. Zum Vergleich wird auch der Durchschnittssteuersatz nach dem geltenden Steuergesetz abgebildet. Dabei wird jeweils von einem Gemeindezuschlag in Höhe von 200% ausgegangen; die abgebildeten Steuersätze reduzieren sich bei einem niedrigeren Gemeindezuschlag entsprechend. Die Diagramme bilden naturgemäss die Entlastung durch die Reduktion des Sollertrags nicht ab.

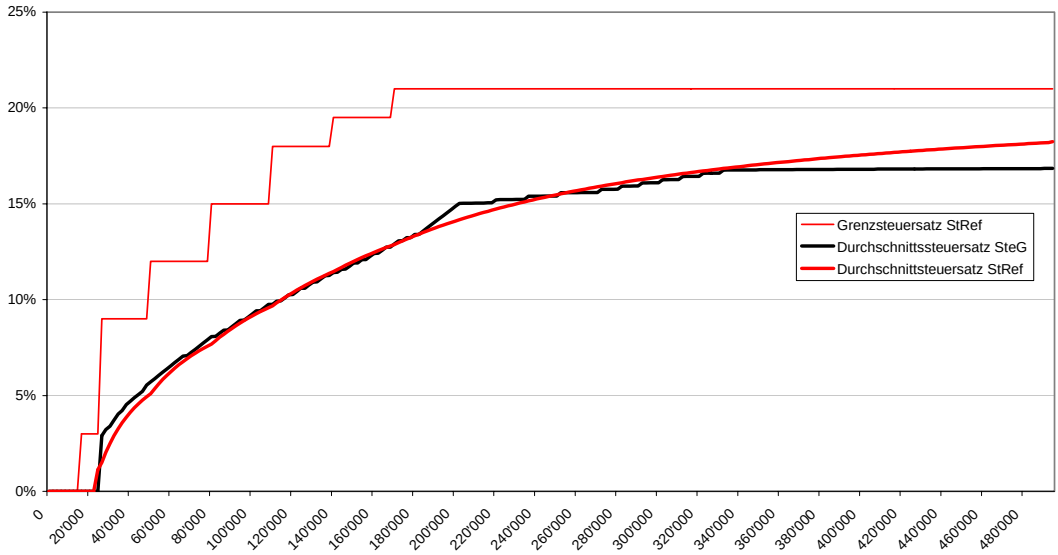
Grenz- und Durchschnittssteuersatz

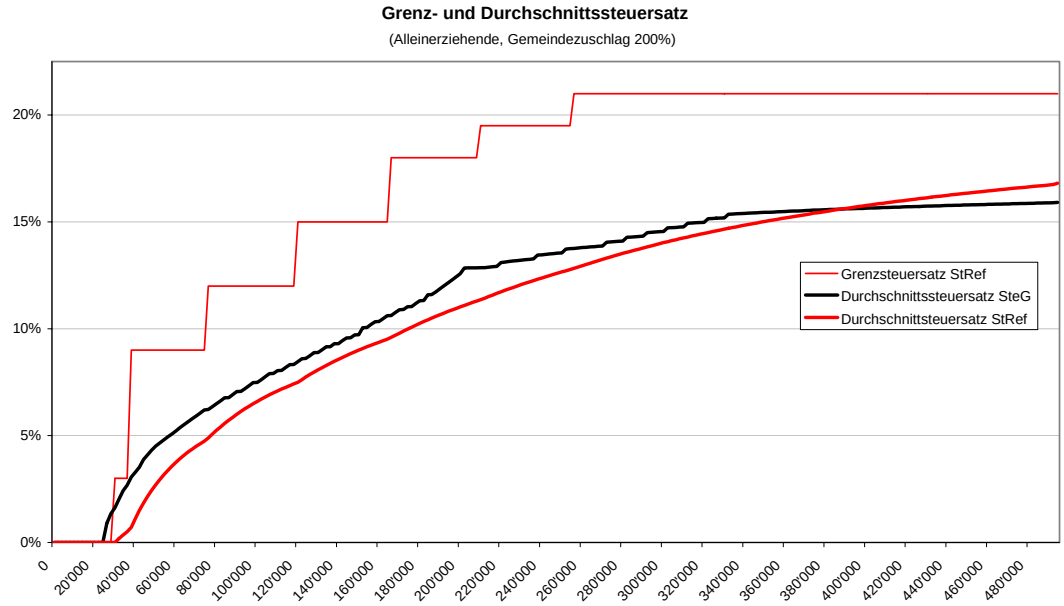
(Verheiratete, Gemeindezuschlag 200%)



Grenz- und Durchschnittssteuersatz

(Alleinstehende, Gemeindezuschlag 200%)





Wie die detaillierten Berechnungsbeispiele gemäss Beilagen 2a – 2c zeigen, führt die Steuerreform für den Durchschnitts-Steuerpflichtigen zu teilweise deutlichen Entlastungen im Vergleich zum bisherigen System. In Einzelfällen kann nach der Steuerreform die Steuerlast eine nur geringe Reduktion erfahren oder in Ausnahmefällen geringfügig ansteigen. Gemäss Berechnungsmodell würde bei einem Sollertrag von 4% nur bei 64 Steuerpflichtigen eine Mehrbelastung von über 100 Franken entstehen.

Für Steuerpflichtige mit tieferen Einkommen und wenig Vermögen wirkt sich der gegenüber dem bisherigen Haushalts- und Vermögensabzug deutlich erhöhte Freibetrag von CHF 15'000 für Alleinstehende respektive CHF 30'000 für Verheiratete positiv auf die Steuerbelastung aus.

*Vergleich der Steuerbelastung für **Verheiratete ohne Kinder**:*

Bruttoerwerb	Steuerbelastung bisher		Steuerbelastung nach Reform		Entlastung in
	CHF	%	CHF	%	CHF
CHF 50'000	414	0.8%	143	0.3%	271
CHF 60'000	1'180	2.0%	408	0.7%	772
CHF 70'000	1'956	2.8%	819	1.2%	1'137
CHF 80'000	2'627	3.3%	1'614	2.0%	1'013
CHF 100'000	4'096	4.1%	3'205	3.2%	891
CHF150'000	8'510	5.7%	7'932	5.3%	578
CHF 200'000	14'912	7.5%	13'551	6.8%	1'361
CHF 250'000	22'924	9.2%	20'228	8.1%	2'696
CHF 300'000	31'005	10.3%	28'036	9.3%	2'970

* Standardbeispiel „Einverdiener-Ehepaar“, kein steuerbares Vermögen, Bruttoerwerb gemäss Lohnausweis, übliche Abzüge, Gemeindesteuerzuschlag 200%

*Vergleich der Steuerbelastung für **Verheiratete mit 2 Kindern**:*

Bruttoerwerb	Steuerbelastung bisher		Steuerbelastung nach Reform		Entlastung in
	CHF	%	CHF	%	CHF
CHF 50'000	0	0.0%	0	0.0%	0
CHF 60'000	0	0.0%	0	0.0%	0
CHF 70'000	28	0.0%	0	0.0%	28
CHF 80'000	740	0.9%	254	0.3%	486
CHF 100'000	2'220	2.2%	1'153	1.2%	1'067
CHF150'000	6'143	4.1%	5'196	3.5%	947
CHF 200'000	11'152	5.6%	10'565	5.3%	587
CHF 250'000	18'891	7.6%	16'808	6.7%	2'083
CHF 300'000	26'645	8.9%	23'932	8.0%	2'713

* Standardbeispiel „Einverdiener-Ehepaar mit 2 Kindern“, kein steuerbares Vermögen, Bruttoerwerb gemäss Lohnausweis, übliche Abzüge, Gemeindesteuerzuschlag 200%

*Vergleich der Steuerbelastung für **Alleinstehende**:*

Bruttoerwerb	Steuerbelastung bisher		Steuerbelastung nach Reform		Entlastung in
	CHF	%	CHF	%	CHF
CHF 50'000	1'751	3.5%	1'521	3.0%	230
CHF 60'000	2'554	4.3%	2'316	3.9%	238
CHF 70'000	3'500	5.0%	3'299	4.7%	201
CHF 80'000	4'491	5.6%	4'359	5.4%	132
CHF 100'000	6'818	6.8%	6'561	6.6%	257
CHF150'000	13'704	9.1%	13'782	9.2%	-78
CHF 200'000	22'501	11.3%	22'349	11.2%	152
CHF 250'000	32'619	13.0%	31'718	12.7%	901
CHF 300'000	40'741	13.6%	41'098	13.7%	-357

* Standardbeispiel „Alleinstehende Person“, kein steuerbares Vermögen, Bruttoerwerb gemäss Lohnausweis, übliche Abzüge, Gemeindesteuerzuschlag 200%

*Vergleich der Steuerbelastung für **Alleinerziehende mit zwei Kindern**:*

Bruttoerwerb	Steuerbelastung bisher		Steuerbelastung nach Reform		Entlastung in
	CHF	%	CHF	%	CHF
CHF 50'000	0	0.0%	0	0.0%	0
CHF 60'000	157	0.3%	0	0.0%	157
CHF 70'000	755	1.1%	103	0.1%	652
CHF 80'000	1'552	1.9%	654	0.8%	898
CHF 100'000	3'131	3.1%	2'245	2.2%	886
CHF 150'000	8'120	5.4%	7'152	4.8%	968
CHF 200'000	14'513	7.3%	13'401	6.7%	1'112
CHF 250'000	23'567	9.4%	20'961	8.4%	2'606
CHF 300'000	32'099	10.7%	29'431	9.8%	2'668

* Standardbeispiel „Alleinerziehende Person mit zwei Kindern“, kein steuerbares Vermögen, Bruttoerwerb gemäss Lohnausweis, übliche Abzüge, Gemeindesteuerzuschlag 200%

3.2.3 Widmungsbesteuerung für Vermögensübertragungen

Die Abschaffung des ring-fencing ist eine wesentliche Anforderung an die Steuerreform. Das bedeutet, dass künftig eine Gleichbehandlung aller juristischen Personen und besonderen Vermögenswidmungen einerseits sowie deren inländischen und ausländischen Begünstigten andererseits zu erfolgen hat. Nach der gegenständlichen Gesetzesvorlage unterliegen alle juristischen Personen der Ertragssteuerpflicht, ggf. als Privatvermögensstruktur der Mindestertragssteuer. Der Wegfall der Vermögenssteuerpflicht, insbesondere auf das Stiftungs- bzw. Trustvermögen von Personen mit Wohnsitz im Inland, könnte damit zu erheblichen, nicht systemgerechten Steuerausfällen führen, wenn dieses Vermögen der Besteuerung entzogen würde.

Art. 13 sieht deshalb vor, dass bei einer Übertragung von Vermögen auf eine juristische Person oder besondere Vermögenswidmung eine Widmungssteuer erhoben wird, wenn durch diese Übertragung das Vermögen der Vermögenssteuer entzogen wird, d.h. wenn das Vermögen auch nicht im Rahmen der Besteuerung von Begünstigtenrechten der Vermögenssteuer unterliegt (sei dies auf Ebene der Begünstigten oder stellvertretend für diese auf Ebene der juristischen Person bzw. besonderen Vermögenswidmung).

3.2.4 Vorschriften mit internationalem Bezug

Art. 21 bis 23 enthalten Vorschriften zur Behandlung von Sachverhalten mit Auslandsbezug. Dies betrifft sowohl Inländer mit ausländischem Vermögen bzw. Erwerb (Outbound-Sachverhalte) als auch Ausländer mit inländischem Vermögen bzw. Erwerb (Inbound-Sachverhalte). Ziel der Vorschriften ist es, den inländischen Besteuerungsanspruch durchzusetzen, ungerechtfertigte Vorteile aus Auslandsbeziehungen zu vermeiden, aber auch eine Gleichbehandlung der Steuer-

pflichtigen sicherzustellen. Hierbei handelt es sich um Vorschriften betreffend Progressionsvorbehalt (Art. 21), zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (Art. 22) sowie betreffend beschränkt Steuerpflichtigen (Art. 23).

3.2.5 Quellensteuerabzug

Der Steuerabzug an der Quelle (Art. 24 ff) wird wie bisher dergestalt vorgenommen, dass bei (unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtigen) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Lohnsteuer einbehalten wird. Weiters ist ein Quellensteuerabzug für beschränkt Steuerpflichtige vorgesehen auf Sitzungsgeldern und ähnliche Vergütungen sowie auf Rentenleistungen. Zudem sind in diesem Kapitel verfahrensrechtliche Vorschriften für den Quellensteuerabzug enthalten.

3.2.6 Finanzielle Auswirkungen

Zur Berechnung der voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen der Steuerreform wurden im Rahmen einer Mikrosimulation die Steuerdaten der natürlichen Personen des Jahres 2005 aufbereitet und an die aktuelle Steuersituation mit den mittlerweile erhöhten Kinder- und Krankenkassenabzügen angepasst. Anschliessend wurden die verschiedenen Reformelemente in die Steuerdaten integriert und mit den Gemeindesteuerzuschlägen des Jahres 2005 neu berechnet, um einen Vergleich mit den effektiven Steuerzahlen des Jahres 2005 vornehmen zu können.

Für das Steuerjahr 2005 ergäben sich Mindereinnahmen von CHF 15 Mio. Die Summe setzt sich zusammen aus Mindereinnahmen in Höhe von CHF 5 Mio. durch den Wegfall der Besteuerung von Kapitalgewinnen, CHF 1 Mio. durch die Veränderung des Tarifmodells und weitere CHF 9 Mio. durch die Anpassung des Sollertrags von 5 % auf 4 %.

Bezeichnung	Auswirkung 2005
Wegfall: Besteuerung von Kapitalgewinnen	- 5 Mio.
Mindereinnahmen durch verändertes Tarifmodell	- 1 Mio.
Auswirkung der Reduktion des Sollertrags auf 4 %	- 9 Mio.
Finanzielle Auswirkung	**- 15 Mio.**

3.3 Besteuerung der Gesellschaften ohne Persönlichkeit

Gesellschaften ohne Persönlichkeit (z. B. Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften) werden steuerlich zukünftig transparent behandelt. Somit findet auf Ebene der Gesellschaft keine Besteuerung statt, sondern auf Ebene der Gesellschafter im jeweiligen Ansässigkeits- oder Quellenstaat. Zu einer inländischen Besteuerung kommt es somit nur dann, sofern eine Gesellschaft ohne Persönlichkeit eine inländische Betriebsstätte unterhält, über inländisches Grundvermögen verfügt und/oder die Gesellschafter steuerlich in Liechtenstein ansässig sind. Gesellschafter können natürliche wie juristische Personen sein.

3.4 Grundstücksgewinnsteuer

3.4.1 Änderungen bei der Grundstücksgewinnsteuer

Die Regelungen zur Grundstücksgewinnbesteuerung wurden im Wesentlichen aus dem bisherigen Steuergesetz übernommen. Neu sollen auch Vorgänge, die wirtschaftlich einer Veräusserung eines Grundstückes gleichgestellt sind (z.B. Verkauf der Aktien einer Immobiliengesellschaft), der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen. Zudem wurde eine Regelung aufgenommen, welche festhält, in welchen Fällen die Grundstücksgewinnsteuer aufgeschoben wird. Betreffend Anla-

gekosten beim Tausch von Grundstücken wird eine Anpassung der Regelung an die besehende Praxis vorgeschlagen. Weiters wird bei der Steuerbemessung neu darauf verzichtet, auf die Haltedauer abzustellen. Für den Grundstücksgewinn gilt neu der Alleinstehendentarif der Vermögens- und Erwerbssteuer gemäss Art. 19.

3.4.2 Finanzielle Auswirkungen

Der neue Tarif bei der Grundstücksgewinnsteuer hat gemäss den vorgenommenen Berechnungen keine grössere Veränderung des Steueraufkommens zur Folge. Der bisherige hohe Maximalsteuersatz bei kurzer Haltedauer kommt nur in relativ wenigen Fällen zur Anwendung. Der Steuerausfall durch den neuen, tieferen Maximalsatz wird durch die geänderte Tarifierung, abhängig von der Höhe des Grundstückgewinnes, kompensiert. Die Stufenwirkung setzt beim neuen Tarif früher ein.

3.5 Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer

3.5.1 Abschaffung der Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer

Auf die Erhebung von Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuern wird in Zukunft verzichtet. Derartige Steuern verstossen gegen den Grundsatz der einmaligen Besteuerung des Markteinkommens einer Person, da ihnen Transfer- und keine Markteinkünfte zugrunde liegen.

Auch im Ausland wurden diese Steuerarten abgeschafft bzw. haben an Bedeutung verloren: Österreich hat seit dem 1. August 2008 keine Erbschafts- und Schenkungssteuern, sondern nur noch eine spezielle Stiftungseingangssteuer auf Vermögensübertragungen an Stiftungen und verselbständigte Vermögensmassen. In der Schweiz existiert zwar in den meisten Kantonen eine Erbschaftssteu-

er, ihre praktische Bedeutung wird jedoch dadurch reduziert, dass die wesentlichen Übertragungsfälle zwischen Ehegatten und auf Kinder regelmässig von der Besteuerung ausgenommen sind.

Ein weiterer wichtiger Grund für die Abschaffung dieser Steuerarten in Liechtenstein liegt darin, eine Regelung für die Besteuerung von vermögensverwaltenden juristischen Personen, insbesondere Stiftungen, zu schaffen, die eine Gleichbehandlung von inländischen und ausländischen Begünstigten ermöglicht.

3.5.2 Finanzielle Auswirkungen

Die Einnahmen aus diesen Steuerarten schwanken sehr stark und bewegten sich in den letzten Jahren zwischen CHF 2 Mio. und CHF 15 Mio. (siehe dazu auch Beilage 1b).

3.6 Couponsteuer

3.6.1 Abschaffung der Couponsteuer

Die Couponsteuer soll künftig nicht mehr erhoben werden. Diese Massnahme ist vor dem Hintergrund der internationalen Kompatibilität, der Wettbewerbsfähigkeit und der Entscheidungsneutralität des liechtensteinischen Steuersystems von grosser Bedeutung.

3.6.2 Finanzielle Auswirkungen

Die Einnahmen aus der Couponsteuer bewegten sich in den letzten Jahren zwischen CHF 34 Mio. und CHF 75 Mio. (siehe dazu auch Beilage 1b).

Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vorlage bestehenden Reserven ist eine Übergangslösung vorgesehen. Danach sollen Altreserven, die stets als zuerst ausgeschüttet gelten, bei einer Ausschüttung während der ersten zwei Jahre nach der Reform mit 2 % und danach weiterhin mit 4 % Couponsteuer erfasst werden. Alternativ zu einer Ausschüttung kann die Couponsteuer auf Altreserven auch deklariert und abgegolten werden.

3.7 Besteuerung von juristischen Personen

3.7.1 Allgemeines

In Liechtenstein steuerpflichtige juristische Personen unterliegen zukünftig nur noch der Ertragssteuer und ergänzend der Grundstücksgewinnsteuer. Auf die Erhebung der Kapitalsteuer wird ebenso verzichtet wie auf die Erhebung der Couponsteuer.

Im Bereich der neu geregelten Ertragssteuer wird ein Ertragssteuersatz von nominell 12,5% mit einer umfassenden Freistellung von Beteiligungserträgen und Beteiligungsgewinnen und einem Eigenkapitalzinsabzug kombiniert. Darüber hinaus wird für verbundene Unternehmen eine moderne Gruppenbesteuerung eingeführt, die es erlaubt, Verluste innerhalb eines Konzerns weltweit in derselben Periode auszugleichen. Im Ergebnis wird Liechtenstein über ein international wettbewerbsfähiges Steuersystem für gewerblich tätige Unternehmen, Finanz- und andere Dienstleistungsunternehmen sowie Holdinggesellschaften verfügen.

Eine Reduktion ausländischer Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen und Lizenzen kann aber nur mittels Doppelbesteuerungsabkommen sowie der Anwendung der Mutter-Tochter- und der Zinsen-Lizenzen-Richtlinie auch im Verhältnis zu Liechtenstein erreicht werden.

3.7.2 Erhöhung der internationalen Kompatibilität

Die Ertragssteuerpflicht juristischer Personen knüpft zukünftig an die Kriterien eines liechtensteinischen Sitzes oder Ortes der tatsächlichen Verwaltung (unbeschränkte Steuerpflicht) oder an das Bestehen einer liechtensteinischen Betriebsstätte (beschränkte Steuerpflicht) an. Dadurch erhöht sich die internationale Kompatibilität.

Nicht mehr erhoben werden dagegen die Besonderen Gesellschaftssteuern von Sitz- und Holdinggesellschaften, da diese die konkrete Gefahr einer Verletzung des EWR-abkommensrechtlich basierten Verbotes staatlicher Beihilfen in sich bergen.

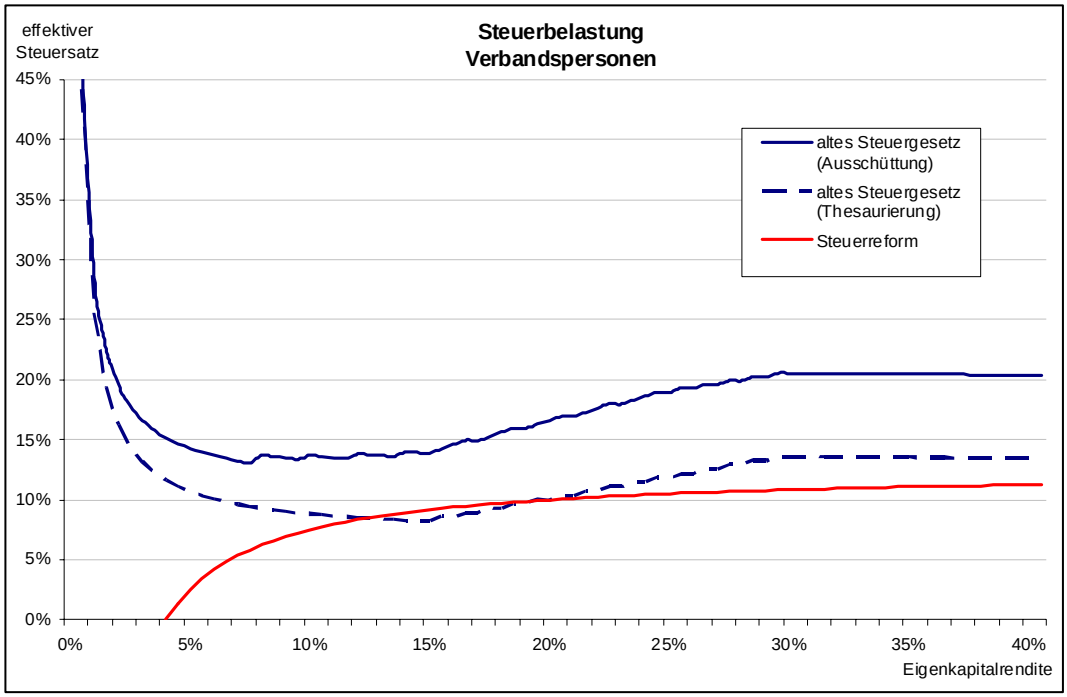
3.7.3 Modifikationen bei der Gewinnermittlung

Für die Ermittlung des steuerpflichtigen Reinertrags wird wie bisher auf die steuerlich modifizierte handelsrechtliche Gewinnermittlung gemäss den Bestimmungen des Personen- und Gesellschaftsrechts abgestellt. Zusätzlich ist der international anerkannte Grundsatz des Fremdvergleichs (dealing at arm's length) zu beachten. Der Reinertrag ist um Dividenden und Kapitalgewinne auf Beteiligungen, Grundstücksgewinne und ausländische Betriebsstättenergebnisse sowie für Miet- und Pachteinkünfte auf ausländisches Grundvermögen zu kürzen. Ausserdem ist ein Eigenkapital-Zinsabzug in Höhe von 4% des modifizierten Eigenkapitals in Abzug zu bringen. Dadurch können Investitions- und Finanzierungsentscheidungen von steuerlichen Faktoren weitgehend entkoppelt werden. Ein negativer steuerpflichtiger Ertrag kann zeitlich unbeschränkt vorgetragen und mit einem positiven Ertrag verrechnet werden. Der Abzug der Steuern als Aufwand ist nicht mehr gestattet.

3.7.4 Der neue einheitliche Steuertarif

Als Steuertarif ist – unabhängig von etwaigen Gewinnausschüttungen – ein einheitlicher proportionaler Steuersatz in Höhe von 12,5 % vorgesehen. Unter Berücksichtigung des Eigenkapital-Zinsabzuges in Höhe von z. B. 4 % beträgt der effektive Steuersatz bei einer 20%-igen Eigenkapital-Rendite dementsprechend genau 10 %.

Durch die Abschaffung der Kapitalsteuer werden substanzbesteuernde Effekte vermieden. Durch den Eigenkapital-Zinsabzug kommt es gerade in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu einer deutlichen Steuerentlastung. Die bisherige Progression in Abhängigkeit zur Ertragsintensität wird aufgegeben; durch den Eigenkapitalzinsabzug kommt es allerdings weiterhin zu einer indirekten Progression. Durch die Systemumstellung gibt es – abgesehen von Gesellschaften mit umfangreichen Gewinnthesaurierungen – nahezu keine systembedingten Verlierer: Alle Unternehmen werden bei einer vollständigen Ausschüttung der erzielten Gewinne im Vergleich zum bisherigen Steuersystem teilweise deutlich entlastet. Die nachstehende Grafik stellt den Verlauf der relativen Steuerbelastung zur Eigenkapitalrendite dar.



Durch die Steuerreform gewinnt Liechtenstein als Standort die steuerliche Attraktivität zurück, die es bedingt durch Steuersatzsenkungen in anderen Ländern teilweise eingebüsst hat (vgl. Kapitel 2.2).

3.7.5 Unternehmensvorgänge (Ersatzbeschaffung / Umstrukturierung)

Der neue Art. 50 regelt bei Ersatzbeschaffungen den Verzicht auf steuerliche Realisierung von Gewinnen, wenn zeitnah ein Ersatzobjekt angeschafft wird.

Für Umstrukturierungen ist eine umfangreiche Neuregelung in Art. 52 vorgesehen. Der Reformvorschlag soll dazu führen, dass betriebswirtschaftlich zweckmässige Reorganisationen steuerlich möglichst nicht behindert werden. Gleichzeitig soll durch solche Reorganisationen Steuersubstrat nicht der Besteuerung entzogen werden. Die Steuerneutralität einer Umstrukturierung darf lediglich Steueraufschub bedeuten.

3.7.6 Wertberichtigungen auf Beteiligungen

Kapitalgewinne aus Beteiligungen an juristischen Personen sind neu steuerfrei. Diese Steuerfreiheit führt dazu, dass grundsätzlich Verluste aus Wertminderungen von Beteiligungen steuerlich nicht abzugsfähig sind. Gleichzeitig ist aber bei einer wirtschaftlich schlechten Entwicklung eine Verlustberücksichtigung auf Ebene der betroffenen Gesellschaft oftmals nicht möglich. Um in diesen Fällen eine Berücksichtigung des Verlusts der investierten Beträge sicher zu stellen, wird den Steuerpflichtigen gestattet, dauerhafte und realisierte Wertminderungen aus Beteiligungen steuerwirksam geltend zu machen (Art. 53). Eine steuerwirksame Abschreibung ist bei einer allfälligen Wertaufholung steuerwirksam rückgängig zu machen. Beispiele für Wertberichtigungen werden in den Beilagen 6a und 6b aufgezeigt.

3.7.7 Eigenkapital-Zinsabzug

Für alle Unternehmen - unabhängig von ihrer Rechtsform - wird ein Eigenkapital-Zinsabzug von z.B. 4% des bilanziellen, um bestimmte Faktoren bereinigten, Eigenkapitals gewährt. Der Eigenkapitalzinsabzug stellt steuerlich einen geschäftsmässig begründeten Aufwand dar, der die Bemessungsgrundlage für die Ertragssteuer mindert. Dadurch wird eine Finanzierung mit Eigenkapital einer solchen mit Fremdkapital (soweit dies zu einem vergleichbaren Satz verzinst wird) steuerlich gleichgestellt. Die Wahl der Finanzierungsform kann ohne steuerliche Beeinflussung ausschliesslich nach unternehmerischen Gesichtspunkten getroffen werden. Ausserdem reduziert sich durch diesen Eigenkapital-Zinsabzug der effektive Steuersatz (in Abhängigkeit der Eigenkapitalrendite).

Durch die Definition der Bemessungsgrundlage für den Eigenkapital-Zinsabzug (modifiziertes bilanzielles Eigenkapital) wird sichergestellt, dass weder eine dop-

pelte Begünstigung erfolgt, noch Unternehmen „überkapitalisiert“ werden, um mit unproduktivem Kapital den Eigenkapital-Zinsabzug auszunutzen.

Die Tabelle in Beilage 7a stellt die Berechnung der Steuerlast für eine wirtschaftlich tätige juristische Person nach bisherigem Steuergesetz und geplanter Reform für unterschiedliche Eigenkapitalrenditen und Finanzierungsverhältnisse dar.

3.7.8 Gruppenbesteuerung

Das Ziel von Gruppenbesteuerungssystemen liegt darin, steuerlich die Konzernbildung (Betrieb eines Unternehmens durch mehrere rechtlich selbständige Gesellschaften, regelmässig in verschiedenen Ländern) neutral zu gestalten. Einerseits verlangt dies die Vermeidung wirtschaftlicher Doppelbesteuerung bei der Ausschüttung konzerninterner Gewinne wie sie in Ziffer 3.7.9 beschrieben wird, andererseits ist dazu ein Ausgleich von Verlusten einzelner Konzerngesellschaften mit Gewinnen anderer nationaler und internationaler Konzerngesellschaften erforderlich. Ansonsten müsste das Unternehmen Gewinne versteuern, obwohl es als Ganzes betrachtet diese Gewinne nicht in dieser Höhe erwirtschaften konnte.

3.7.9 Ausschüttungsneutralität

a) Ausschüttungen an natürliche Personen

Wie im bisherigen Steuersystem sind Dividenden, die ein in Liechtenstein ansässiger Gesellschafter von einer juristischen Person erhält, nicht erwerbssteuerpflichtig. Die steuerliche Erfassung der Erträge aus einer Beteiligung erfolgt mit Hilfe der Vermögenssteuer. Dennoch führte im alten Steuersystem eine Ausschüttung zu einer erhöhten steuerlichen Belastung, da sich die Ertragssteuer der juristischen Person um einen Ausschüttungszuschlag erhöhte und eventuell eine

Couponsteuer auf der Ausschüttung einzubehalten war. Hierdurch wurden Ausschüttungen für juristische Personen unattraktiv. Durch die Abschaffung dieser Zuschläge stellt die Steuerreform sicher, dass die Entscheidung, ob Gewinne an die Anteilseigner ausgeschüttet werden, zukünftig nicht mehr durch steuerliche Überlegungen beeinflusst wird.

b) Ausschüttungen an juristische Personen

Ausschüttungen an juristische Personen werden zukünftig nicht mehr indirekt über den Beteiligungsabzug von der Doppelbelastung befreit, sondern bereits auf der Bemessungsgrundlagenebene als steuerfreier Ertrag von der Besteuerung ausgenommen. Siehe dazu die Beispiele in Beilage 7b.

3.7.10 Patenteinkünfte

Wegen der grossen Bedeutung von Forschung und Entwicklung haben in letzter Zeit einige europäische Staaten besondere Steuervergünstigungen für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten eingeführt. Danach sind Einkünfte, die aus Forschungsergebnissen erzielt werden, in der Regel zu 80 % von der Besteuerung freigestellt. Da insbesondere die liechtensteinische Industrie hoch innovativ ist und bleiben muss, sieht der vorliegende Reformentwurf in Art. 55 ebenfalls eine solche Regelung vor.

3.7.11 Finanzielle Auswirkungen

Für die der Kapital- und Ertragssteuer unterliegenden juristischen Personen wurden die finanziellen Auswirkungen der geplanten Steuerreform im Rahmen der Vernehmlassung mit einem back-testing Verfahren ermittelt. Für den vorliegenden Bericht wurden die Berechungen für die Steuerjahre 2004 bis 2006 mittels einer Mikrosimulation nochmals verfeinert. Die Berechnungen zeigen, dass die

ordentlich besteuerten juristischen Personen im Durchschnitt dieser Jahre um rund CHF 3 Mio. jährlich entlastet werden.

Bezeichnung	**Ø (p. a.)**
Einführung: Neue Ertragssteuer	+ 11 Mio.
Abschaffung: Kapitalsteuer	- 14 Mio.
Finanzielle Auswirkung	**- 3 Mio.**

Durch die Abschaffung der Kapitalsteuer resultieren Mindereinnahmen von CHF 14 Mio. Die Einführung eines einheitlichen Tarifs kombiniert mit einem Eigenkapitalzinsabzug von 4 % führt zu Mehreinnahmen von CHF 11 Mio.

Die Simulation des Steueraufkommens für die Jahre 2004 bis 2006 basierend auf der vorliegenden Reform ist mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet, da einerseits nicht alle notwendigen Informationen (z.B. modifiziertes Eigenkapital, Dividenden und Kapitalgewinne aus Beteiligungen) verfügbar sind und andererseits die Auswirkungen der Gruppenbesteuerung nicht abgeschätzt werden können. Zudem sind in dieser statischen Betrachtung keine Effekte aus der Tatsache enthalten, dass ein nicht unwesentlicher Teil der bis anhin den „Besonderen Gesellschaftssteuern“ unterstehenden juristischen Personen neu der ordentlichen Ertragssteuer unterliegen wird (insbesondere kommerziell tätige Sitzgesellschaften).

3.8 Vermögensverwaltung

3.8.1 Vermögensverwaltende Strukturen

Für den Finanzplatz Liechtenstein ist die Attraktivität als Standort für vermögensverwaltende Strukturen von zentraler Bedeutung. Besonderes Augen-

merk gebührt deshalb auch der Besteuerung solcher Strukturen. Wirtschaftlich nicht tätige Vehikel für die Vermögensanlage einzelner Personen werden zukünftig als Privatvermögensstrukturen (PVS) einem neuen Besteuerungsregime unterstellt. Die verschiedenen Formen von Investmentunternehmen, in denen eine Vielzahl von Anlegern ihre Vermögensanlage bündeln können, werden wie bis anhin auf der Grundlage der steuerlichen Transparenz international kompatibel besteuert.

3.8.2 Privatvermögensstrukturen

a) Voraussetzungen

Stiftungen, Trusts und Anstalten liechtensteinischen Rechts, aber auch andere juristische Personen wie Aktiengesellschaften, können durch vermögende Privatpersonen dazu genutzt werden, Teile ihres Vermögens in einer selbstständigen juristischen Person zu verwalten. Derartige juristische Personen können als Privatvermögensstrukturen (PVS) qualifiziert werden, wenn sie ausschliesslich für Privatpersonen vermögensverwaltend tätig sind und keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Steuerlich sollen PVS so behandelt werden, dass sich gegenüber der Direktanlage durch eine natürliche Person keine Nachteile ergeben.

b) Mindestertragssteuer

PVS werden nach der Steuerreform einheitlich durch eine Mindestertragssteuer besteuert, die 6 % der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund- oder Stammkapitals beträgt. Die Mindestertragssteuer beträgt also mindestens CHF 1'800; von der normalen Ertragssteuer sind PVS befreit.

c) International wettbewerbsfähige Besteuerung

Dem Bedürfnis des Finanzplatzes nach einer international wettbewerbsfähigen Besteuerungsregel für vermögensverwaltende Strukturen wird mit dem Status der Privatvermögensstruktur Rechnung getragen. Gleichzeitig wird die Besteuerung aber auf eine neue, EWR-abkommensrechtlich konforme Basis gestellt, was dem zentralen Bedürfnis der Anleger nach Rechtssicherheit Rechnung trägt.

3.8.3 Investmentunternehmen

Im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen sind mit der Steuerreform kaum Änderungen verbunden. Kollektive Kapitalanlagen mit vertraglicher oder körperschaftlicher Fondsstruktur sowie Spezialfonds für qualifizierte Anleger werden weiterhin nach dem international anerkannten Grundsatz der steuerlichen Transparenz behandelt. Danach sind sowohl thesaurierende als auch ausschüttende Fonds selbst nicht steuerpflichtig. Eine Besteuerung erfolgt vielmehr nur auf Ebene der Anteilsinhaber in deren jeweiligen Ansässigkeitsstaat.

Auch auf Private Equity Gesellschaften in der Form einer Kommanditgesellschaft findet wie bei allen Gesellschaften ohne Persönlichkeit (personenrechtliche Gemeinschaften) der Grundsatz der steuerlichen Transparenz Anwendung. Daraus folgt, dass es nur auf Ebene der Gesellschafter in deren jeweiligen Ansässigkeits- oder im Quellenstaat zu einer Besteuerung kommen kann. Private Equity Gesellschaften in der Rechtsform einer juristischen Person unterliegen entweder der Ertragsbesteuerung oder können als PVS besteuert werden, falls sie die Voraussetzungen hierzu erfüllen.

3.8.4 Finanzielle Auswirkungen

Die geplante Mindestertragssteuer in Höhe von CHF 1'800 p. a. gilt grundsätzlich für alle juristischen Personen mit Ausnahme des Kleingewerbes im Sinne von Art. 62 Abs. 3. Die Privatvermögensstrukturen (PVS) unterliegen somit einer Steuerbelastung von mindestens CHF 1'800. Vergleicht man diese Belastung mit der aktuellen steuerlichen Minimalbelastung für Sitzgesellschaften von CHF 1’000, hätte die Mindestertragssteuer in den untersuchten Jahren 2004 bis 2006 zu durchschnittlichen Mehreinnahmen von CHF 54 Mio. pro Jahr geführt.

3.9 Zusammenfassung der finanziellen Auswirkungen

In diesem Kapitel werden die finanziellen Folgen dieser Steuerreform sowohl auf die Steuereinnahmen des Landes als auch auf die Finanzzuweisungen an die Gemeinden zusammengefasst. Um die Aufkommenswirkungen in einem sich verändernden Umfeld abschätzen zu können, werden vergangenheits- und zukunftsorientierte Blickwinkel eingenommen. So wird im ersten Schritt die durchschnittliche jährliche Veränderung des Steueraufkommens analysiert, wenn die Steuerreform in den vergangenen Jahren eingeführt worden wäre (vergangenheitsorientierte „Was-wäre-wenn-Analyse“). Darauf aufbauend wird die ausgleichende Wirkung des Finanzausgleichs untersucht, bevor im letzten Schritt die finanziellen Auswirkungen im Vergleich zum Finanzplan dargestellt werden (zukunftsorientierte Prognose).

Bei einer statischen vergangenheitsorientierten Betrachtung und unter Berücksichtigung der in den einzelnen Kapiteln erwähnten Vorgehensweise und Annahmen ergeben sich jährlich nachstehende Mehr- und Mindereinnahmen.

Bezeichnung	Auswirkung	Anteil Land
Vermögens- und Erwerbssteuer (2005)	- 15 Mio.	- 5 Mio.
Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer (ø 2004-2006)	- 7 Mio.	- 7 Mio.
Couponsteuer (ø 2004-2006)	- 38 Mio.	- 38 Mio.
Kapital- und Ertragssteuer (ø 2004-2006)	- 3 Mio.	+ 1 Mio.
Erhöhung Mindest(ertrags)steuer (ø 2004-2006)	+ 54 Mio.	+ 54 Mio.
Quellensteuer auf Pensionszahlungen	p.m.	p.m.
Widmungsbesteuerung	p.m.	p.m.
Finanzielle Auswirkung pro Jahr	**- 9 Mio.**	**+ 5 Mio.**

Die Reform der Vermögens- und Erwerbssteuer führt zu Mindereinnahmen von CHF 15 Mio., bezogen auf das Steuerjahr 2005. Das durchschnittliche jährliche Aufkommen der Nachlass-, Erbanfalls und Schenkungssteuer betrug im Zeitraum 2004 bis 2006 CHF 7 Mio., die Couponsteuer führte zu einem Aufkommen von durchschnittlich CHF 38 Mio.. Die Reform der Ertragssteuer und die Abschaffung der Kapitalsteuer hätte in diesem Zeitraum zu Mindereinnahmen von CHF 3 Mio. geführt, während die Erhöhung der Mindestertragssteuer auf CHF 1'800 Mehreinnahmen von CHF 54 Mio. generiert hätte. Weitere Einnahmen werden durch die Quellensteuer auf Pensionszahlungen (1. und 2. Säule) sowie der Widmungsbesteuerung erzielt. Diese Einnahmen können jedoch nicht verlässlich quantifiziert werden.

Es resultieren gesamthaft Mindereinnahmen von CHF 9 Mio.. Während sich für das Land - insbesondere wegen der Erhöhung der Mindestertragssteuer - Mehreinnahmen von CHF 5 Mio ergeben, gehen CHF 14 Mio. zu Lasten der Gemeinden (ohne Finanzausgleichswirkung). Die Reduktion bei der Kapital- und Ertragssteuer von total CHF 3 Mio. setzt sich aus einem Minus von CHF 4 Mio. für die Gemeinden und einem Plus von CHF 1 Mio. für das Land zusammen Dies ist be-

dingt durch die Begrenzung des maximalen Gemeindeanteils (max. 40% aller Gemeindeanteile für eine einzelne Gemeinde) sowie der vorgeschlagenen Zuweisung der Mindestertragssteuer an das Land.

Unter Berücksichtigung der Kompensationswirkung des Finanzausgleichssystems ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	**Landesanteil**	**Gemeindeanteil**
Auswirkungen Steuerreform	+ 5 Mio.	- 14 Mio.
Kompensation: Finanzausgleich	- 7 Mio.	+ 7 Mio.
Finanzielle Auswirkung pro Jahr	**- 2 Mio.**	**- 7 Mio.**

Die dargestellten Mindereinnahmen bei der Vermögens- und Erwerbssteuer sowie in geringem Ausmass bei der Kapital- und Ertragssteuer führen dazu, dass sich die Steuerkraft der Gemeinden reduziert. Die Steuerkraft ist einer der relevanten Parameter im geltenden Finanzausgleichssystem, welches darauf ausgelegt ist, dass das Land den Gemeinden mit dem Finanzausgleich über einen Zeitraum von vier Jahren einen sogenannten „Mindestfinanzbedarf pro Kopf“ garantiert. Somit resultiert aus der geringeren Steuerkraft eine Erhöhung der Finanzausgleichszahlungen an die Gemeinden um rund CHF 7 Mio.

Dieser Effekt gilt jedoch nur für diejenigen Gemeinden, deren (reduzierte) Steuerkraft unter dem erwähnten Mindestfinanzbedarf liegt, was in den Modellberechnungen für alle Gemeinden ausser Vaduz und Schaan gilt. Dementsprechend müssen diese beiden Gemeinden die Mindererträge zur Gänze tragen und werden nicht über den Finanzausgleich kompensiert. Im Fall von Vaduz resultiert aus den Modellberechnungen ein Minderertrag von rund CHF 4 Mio., für Schaan ein solcher von rund CHF 2 Mio., während für die übrigen Gemeinden die Steuerreform auf Basis der getroffenen Annahmen als neutral angesehen werden kann.

Die finanziellen Auswirkungen der vorliegenden Reform wurden anhand der Daten der Jahre 2004 bis 2006 ermittelt. In der Zwischenzeit hat sich das Umfeld – insbesondere bei den juristischen Personen – stark verändert, weshalb auch versucht werden soll, die Effekte zukunftsorientiert aufzuzeigen. Die nachstehende Darstellung projiziert die Auswirkungen der vorliegenden Reform gegenüber dem bisherigen Steuergesetz auf die kommenden Jahre, d.h. es werden die Mehr- und Minderaufwendungen zum Finanzplan 2011 bis 2014 dargestellt.

Den Schätzungen liegen folgende Planungsprämissen zu Grunde:

- Ertragssteuer: Die für die Jahre 2004 bis 2006 ermittelten durchschnittlichen Mindereinnahmen entwickeln sich linear zu den Schätzungen im Finanzplan.
- Besondere Gesellschaftssteuern/Mindestertragssteuer: Die Anzahl der ausschliesslich der Mindestertragssteuer unterliegenden Gesellschaften entwickelt sich wie im Finanzplan angenommen (Besondere Gesellschaftssteuern). Aufgrund der Übergangsbestimmung unterliegen auch Gesellschaften, die weiterhin nach den Bestimmungen der Besonderen Gesellschaftssteuern besteuert werden, der neuen Mindestertragssteuer von CHF 1'800.
- Couponsteuer: Die im Finanzplan berücksichtigten Einnahmen werden nicht anfallen, da die Couponsteuer abgeschafft wird.
- Wechsel von der Besteuerung „Besondere Gesellschaftssteuern“ zu ordentlicher Ertragssteuer: Es wird mit 1'000 juristischen Personen pro Jahr mit einem durchschnittlichen Steueraufkommen von CHF 5'000 gerechnet. Die Mindestertragssteuer sowie 60 % des die Mindestertragssteuer übersteigenden Betrags verbleiben beim Land.
- Vermögens- und Erwerbssteuer: Die für 2005 ermittelten Mindereinnahmen entwickeln sich linear zu den Schätzungen im Finanzplan.

- Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuer: Die im Finanzplan berücksichtigten Einnahmen werden nicht anfallen, da diese Steuerarten abgeschafft werden.
- Couponsteuer auf Altreserven / Der Bestand an Altreserven beträgt das Siebenfache der durchschnittlichen couponsteuerpflichtigen Ausschüttungen der Jahre 2007 bis 2009. In den ersten beiden Jahren werden 75 % abgerechnet.

Bezeichnung	**Steuerjahr Rechnungsjahr**	**2011**	**2011 2012**	**2012 2013**	**2013 2014**
Neue Ertragssteuer / Wegfall Kapitalsteuer		n.a.	+ 1	+ 1	+ 1
Mindestertragssteuer / Besondere Gesellschaftssteuern		+ 43	+ 38	+ 33	+ 27
Abschaffung Couponsteuer		- 26	- 26	- 26	- 26
Wechsel zur ordentlichen Ertragssteuer		n.a.	+ 4	+ 7	+ 11
Vermögens- und Erwerbssteuer		n.a.	- 5	- 5	- 6
Abschaffung Erbanfalls-, Nachlass- und Schenkungssteuer		- 7	- 7	- 7	- 7
Subtotal		*+ 10*	*+ 5*	*+ 3*	*0*
Couponsteuer Altreserven		+ 56	+ 56	0	0
Finanzielle Auswirkung im Vergleich zum Finanzplan (ohne Finanzausgleich und Gemeinden)		**+ 66**	**+ 61**	**+ 3**	**0**
Erhöhung Finanzausgleich zu Gunsten der Gemeinden		0	- 7	- 7	- 8
Finanzielle Auswirkung im Vergleich zum Finanzplan (ohne Gemeinden)		**+ 66**	**+ 54**	**- 4**	**- 8**

Um ausschliesslich die Wirkung der Reform darzustellen, wurden die der Finanzplanung vom November 2009 zu Grunde liegenden Parameter und Annahmen nicht verändert. Inwieweit insbesondere die dargestellten Mehreineinahmen aus der Einführung der Mindestertragssteuer realisiert werden können, hängt direkt von der Entwicklung der Anzahl Gesellschaften ab. Aufgrund der Entwicklung der

letzten Monate ist davon auszugehen, dass dieser Wert des Finanzplans nicht erreicht werden kann. Entsprechend würde sich auch der positive Effekt aus der Mindestertragssteuer reduzieren.

Diese Grobschätzung ist wie erwähnt von Erwartungen über zukünftige Entwicklungen geprägt und somit mit verschiedenen Unsicherheiten behaftet. Dennoch ist folgende Aussage möglich:

Die zu erwartenden Mindereinnahmen (unter Berücksichtigung des Finanzausgleichs) der ersten Jahre werden durch den Einmaleffekt der Couponsteuer auf Altreserven überkompensiert. Mittelfristig entscheidend für das Steueraufkommen ist nebst der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der Unternehmen die Anzahl Steuerpflichtiger insgesamt und wie viele dieser neu der ordentlichen Ertragssteuerpflicht oder als PVS der Mindestertragssteuer unterliegen werden.

Bezüglich der weiteren finanziellen Auswirkungen auf die Finanzzuweisungen an die Gemeinden gelten die bereits gemachten Grundaussagen: für die Mehrzahl der Gemeinden ist die Steuerreform auf Basis der getroffenen Annahmen aufkommensneutral. Die Gemeinden Vaduz und Schaan erhalten aufgrund der eigenen hohen Steuerkraft keine Kompensation aus dem Finanzausgleich. Was die Auswirkungen auf die Gemeinden aus dem Wechsel von der Besteuerung „Besondere Gesellschaftssteuern“ zur ordentlichen Ertragsbesteuerung angeht, so ist diese kaum zu quantifizieren. Auf Basis der beschriebenen Annahme ergibt sich diesbezüglich im dritten Jahr nach der Umstellung ein Bruttosteuervolumen von CHF 15 Mio. (3'000 Unternehmen * Ø CHF 5'000). Davon geht die Mindestertragssteuer an das Land (CHF 5.4 Mio.) und die restlichen CHF 9.6 Mio. werden zwischen Gemeinden (40 %) und Land (60 %) aufgeteilt. In welcher Gemeinde allerdings diese Verschiebung stattfindet, ist kaum zu prognostizieren. Es darf angenommen werden, dass der Hauptanteil dieser Unternehmen ihren Sitz in Vaduz hat und dass deshalb für Vaduz die Einnahmenausfälle bei den natürlichen

Personen teilweise wieder kompensiert werden. Dies wird jedoch wieder dadurch begrenzt, dass das Steuergesetz eine Obergrenze von 40 % vorsieht, welche eine Gemeinde am Ertragssteuertotal aller Gemeinden maximal für sich beanspruchen kann.

4. VERNEHMLASSUNG

Die Regierung hat mit Beschluss vom 20. Januar 2009 zu RA 2008/3589 den Vernehmlassungsbericht betreffend die Totalrevision des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) sowie Abänderung der entsprechenden Spezialgesetze verabschiedet und den interessierten Kreisen zur Stellungnahme unterbreitet. Die Vernehmlassungsfrist wurde ursprünglich auf den 5. Juni 2009 festgesetzt, auf Ersuchen verschiedener Vernehmlassungsteilnehmer jedoch bis 3. Juli 2009 verlängert.

Folgende Institutionen haben eine schriftliche Stellungnahme eingereicht:

- Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer
- Wirtschaftskammer Liechtenstein
- Liechtensteinischer Bankenverband
- Liechtensteinischer Versicherungsverband
- Liechtensteinische Treuhändervereinigung
- Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer
- Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung
- Liechtensteinische ArbeitnehmerInnenverband
- Verband kaufmännisch Befähigter
- Frauennetz Liechtenstein
- Präsidium der Fortschrittlichen Bürgerpartei

- Erzbistum Vaduz
- Alle Gemeinden
- AHV/IV/FAK-Anstalten
- Diverse Amtsstellen

Weiters haben folgende Personen bzw. Treuhand- bzw. Advokaturbüros eine Stellungnahme eingereicht:

- S.D. Erbprinz Alois von Liechtenstein
- Prof. Dr. Manfred Rose
- Prof. James Bruton, Ruggell
- Franz Josef Schädler, Triesenberg
- Advokaturbüro Marxer & Partner
- ReviTrust Treuhand Anstalt

Die Vernehmlassungsvorlage wurde grundsätzlich positiv aufgenommen und begrüsst; kein Vernehmlassungsteilnehmer sprach sich gegen die Vorlage aus. So führen Vernehmlassungsteilnehmer etwa aus, dass sie davon überzeugt seien, dass die Totalrevision dazu beitrage, die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes und Finanzplatzes Liechtenstein nachhaltig zu sichern; für liechtensteinische Unternehmen bringe die Reform ein modernes, attraktives und international kompatibles Steuersystem.

Auf die einzelnen Stellungnahmen wird im Zusammenhang mit den Erläuterungen zu den einzelnen Gesetzesartikeln eingegangen. Die Stellungnahmen waren teils sehr umfangreich. Aufgrund der grossen Anzahl eingegangener Stellungnahmen sowie deren Umfang wurde teils darauf verzichtet, in den Erläuterungen auf allgemeine Ausführungen sowie auf allgemeine Fragestellungen in den Stellungnahmen einzugehen, soweit durch diese keine Änderung von Bestimmungen

vorgeschlagen wurden. Die Anregungen der Amtsstellen wurden geprüft und in die Vorlage eingearbeitet, ohne dass in den Erläuterungen entsprechend darauf hingewiesen wird.

5. ERLÄUTERUNGEN DER EINZELNEN BESTIMMUNGEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER VERNEHMLASSUNG

Teil I. - Allgemeine Bestimmungen

Zu Art. 1 - Gegenstand (Art. 1 VV)

In dieser Bestimmung wird der Gegenstand des Steuergesetzes definiert.

Zu Art. 2 - Begriffe und Bezeichnungen (Art. 2 VV)

In Art. 2 werden die steuerlich relevanten Begriffe definiert.

In Abs. 1 Bst. a wird der Betriebsstättenbegriff neu und in Anlehnung an internationale Grundsätze definiert. Der Begriff der Betriebsstätte spielt zukünftig in der Abgrenzung der liechtensteinischen Steuerhoheit eine zentrale Bedeutung, da bei Vorliegen einer Betriebsstätte im Inland eine beschränkte Steuerpflicht begründet wird. Wie international üblich definiert Satz 1 zunächst allgemein, was unter einer Betriebsstätte zu verstehen ist. In Satz 2 folgt dann eine nicht abschliessende Aufzählung von Einrichtungen, die unter den grundsätzlichen Voraussetzungen des Satzes 1 jedenfalls eine Betriebsstätte begründen. Die Betriebsstättendefinition entspricht weitestgehend jener des Art. 5 Abs. 2 und 3 OECD-Musterabkommen. Vorbehalten bleibt die Eingrenzung des innerstaatlichen Betriebsstättenbegriffs durch allfällige Doppelbesteuerungsabkommen. Aus diesem Grund wurde auch darauf verzichtet, Neben- und Hilfstätigkeiten vom Betriebsstättenbegriff auszunehmen. Eine Betriebsstätte durch Bauausführung

liegt ab einer Dauer von sechs Monaten vor; dabei ist zu bedenken, dass es aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen zu einer anderen Frist kommen kann.

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer bringen vor, dass in Übereinstimmung mit dem OECD-Musterabkommen „Warenlager" aus der Begriffsdefinition der Betriebsstätte zu streichen sei und dass für Bauausführungen wie in der Schweiz und im OECD-Musterabkommen eine Frist von 12 Monaten vorzusehen sei.

Während das Warenlager aus der Begriffsdefinition gestrichen wurde, da es für Liechtenstein kaum von fiskalischer Bedeutung ist, wurde daran festgehalten, dass Bauausführungen bereits ab 6 Monaten eine Betriebsstätte begründen können. Hier soll es allfälligen Doppelbesteuerungsabkommen vorbehalten bleiben, den Betriebsstättenbegriff einzugrenzen.

In Abs. 1 Bst. b und c werden Anknüpfungspunkte der unbeschränkten Steuerpflicht definiert. Natürliche Personen sind unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sie entweder Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Aus diesem Grund werden zukünftig diese beiden Begriffe klar definiert. Die Regelung über den Wohnsitz entspricht wörtlich dem Wohnsitzbegriff nach Art. 32 Abs. 1 PGR (Abs. 1 Bst. b). Der gewöhnliche Aufenthalt liegt dort, wo jemand sich nicht nur vorübergehend aufhält. Ab einem Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer kann von einem gewöhnlichen Aufenthalt ausgegangen werden. Bei der Ermittlung der Dauer des zusammenhängenden Zeitraums sind dabei kurzfristige Unterbrechungen, beispielsweise zu Urlaubszwecken oder bei Geschäftsreisen, unberücksichtigt zu lassen. Entscheidend ist die Intention, wiederholt an einen bestimmten Ort zurückzukehren. Aus Vereinfachungsgründen wird im Satz 3 bestimmt, dass der Aufenthalt zum Zwecke des Besuches einer Lehranstalt und die Unterbringung in einer Erziehungs-, Versorgungs- oder Heilanstalt sowie der Kur- und Ferienaufenthalt bis zu zwölf Monaten nicht zu einem gewöhnlichen Auf-

enthalt oder zu einem Wohnsitz – und damit nicht zur Steuerpflicht – führen (Abs. 1 Bst. c).

Nach Auffassung verschiedener Vernehmlassungsteilnehmer sei in Bst. b auf den Lebensmittelpunkt abzustellen, falls eine Person mehrere Wohnsitze habe.

Die Regierung weist darauf hin, dass bei einem Steuerpflichtigen, der über mehrere Wohnsitze im Sinne von Abs. 1 Bst b – darunter einen in Liechtenstein – verfügt, die Prüfung des gewöhnlichen Aufenthalts irrelevant ist, weil er ohnehin kraft Wohnsitzes der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt. Die Festlegung von Kriterien, um den Lebensmittelpunkt eines Steuerpflichtigen zu ermitteln, ist nicht Aufgabe des nationalen Steuerrechts, sondern des jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens.

Abs. 1 Bst. d und Bst. e definieren die Anknüpfungspunkte der unbeschränkten Steuerpflicht für juristische Personen. Im neuen Gesetz wird diese Abgrenzung nach den international üblichen Kriterien des Ortes der tatsächlichen Verwaltung und des Sitzes vorgenommen.

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer erachten den Anknüpfungspunkt in Abs. 1 Bst. d als zentrale Bestimmung und wünschen Klarstellung, was darunter zu verstehen sei.

Nach Abs. 1 Bst. d wird der Ort der tatsächlichen Verwaltung bestimmt. Hierfür ist der Mittelpunkt der unternehmerischen Oberleitung massgebend. Der Ort, an dem strategische Leitungsentscheidungen getroffen werden, die für das jeweilige Unternehmen bestimmend wirken, ist der Ort der tatsächlichen Verwaltung. Die genaue Abgrenzung dieses Kriteriums bleibt der Praxis und der Rechtsprechung überlassen. Die Bestimmung soll sinnvoll und massvoll angewendet werden. Bei der Auslegung des Ortes der tatsächlichen Verwaltung ist zu beachten, dass eine

Oberleitung nicht vorliegt, wenn im Innenverhältnis eine Bindung an die Weisungen eines Geschäftsherrn gegeben ist.

Gemäss Abs. 1 Bst. e ist der Sitz einer juristischen Person dort, wo dies die relevanten Dokumente, beispielsweise Gesellschaftsvertrag oder Statuten, bestimmen. Der Sitz kann – im Rahmen des gesellschaftsrechtlich jeweils zulässigen – frei bestimmt werden; liegt er im Inland, begründet dies die unbeschränkte Steuerpflicht.

Zu Art. 3 - Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten (Art. 3 VV)

In Art. 3 wird neu eine allgemeine Vorschrift eingefügt, die den Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten definiert. Hierbei handelt es sich um eine besondere Art der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, die vom Staatsgerichtshof bereits in mehreren Urteilen als Entscheidungshilfe herangezogen wurde und die in ähnlicher Form auch in Art. 2 Abs. 2 PGR normiert ist.

Das Steuerrecht erfasst wirtschaftliche Sachverhalte und legt deren steuerliche Folgen fest. Auch bei grösster legislatorischer Umsicht ist nicht auszuschliessen, dass die Steuerpflichtigen die sich ihnen bietenden Möglichkeiten nutzen, um inländische Steuervorteile zu erzielen, die gegen Sinn und Zweck der Steuergesetze verstossen. Durch den neuen Art. 3 wird klargestellt, dass der Missbrauch rechtlicher oder tatsächlicher Gestaltungen keinen Schutz findet und für Zwecke der liechtensteinischen Besteuerung nicht anerkannt wird. Gleichzeitig wird das Recht der Steuerpflichtigen nicht eingeschränkt, von mehreren wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten diejenige mit der niedrigsten Steuerbelastung zu wählen.

Abs. 1 definiert, wann ein Missbrauch von rechtlichen und tatsächlichen Gestaltungen vorliegt. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Tatsache zu, dass die gewählte Gestaltung nur durch den angestrebten Steuervorteil erklärbar ist, kei-

ne wirtschaftlichen (economic purpose) oder sonst beachtlichen Gründe für diese Gestaltung vorliegen (Bst. b) und dass es Sinn und Zweck der Steuergesetze widersprechen würde, wenn dem Steuerpflichtigen der Vorteil gewährt würde (Bst. a). Die Definition ist notwendigerweise offen, um nicht Gefahr zu laufen, dass durch eine zu starre Definition des Missbrauchstatbestands dieser selbst umgangen werden kann. Die genaue Abgrenzung dieser Vorschrift soll letztlich durch die Praxis und Rechtsprechung erfolgen. Um hierbei eine eigenständige, die besonderen Verhältnisse Liechtensteins berücksichtigende Rechtsentwicklung zu ermöglichen, wurde darauf verzichtet, die Missbrauchsdefinition der schweizerischen Rechtspraxis zu übernehmen.

Abs. 2 regelt die Rechtsfolge bei Vorliegen eines Missbrauchs: Die Abgaben sind so zu erheben, wie sie bei einer angemessenen Gestaltung zu erheben gewesen wären.

Das Advokaturbüro Marxer & Partner und die Liechtensteinische Treuhändervereinigung sind der Auffassung, dass Art. 3 ersatzlos gestrichen werden soll. Missbrauchstatbestände müssten über Doppelbesteuerungsabkommen geregelt werden.

Der Missbrauch kann zwar auch in Doppelbesteuerungsabkommen berücksichtigt werden, allerdings kann ein Doppelbesteuerungsabkommen „nur“ einer bestimmten Person die Abkommensberechtigung entziehen. Insbesondere die Zurechnung von Einkünften zu einer bestimmten Person ist hingegen nicht Gegenstand eines Doppelbesteuerungsabkommens, sondern dem nationalen Steuerrecht vorbehalten. Hierfür ist Art. 3 erforderlich.

Teil II. - Die Landessteuern

Titel A. - Gemeinsame Bestimmungen

Die unter diesem Titel aufgeführten Bestimmungen gelten für alle Landessteuerarten. Es sind dies die Regelung über die Steuerbefreiung sowie die Definition des standardisierten Vermögensertrags.

Weiters sei angemerkt, dass das Gesetz einige Regelungen enthält, die sowohl auf juristische Personen als auch auf natürliche Personen Anwendung finden, aber aufgrund ihrer Zielsetzung eher dem Bereich der Besteuerung von juristischen Personen zuzuordnen sind. Diese Normen, die häufig komplexe Sachverhalte zum Gegenstand haben, werden unter dem Titel E. (Ertragssteuer) geregelt. Bei den Bestimmungen über die Vermögens- und Erwerbsteuer wird auf diese verwiesen (vgl. z.B. Art. 16 Abs. 6). Umgekehrt wird bei den Bestimmungen über die Ertragssteuer auch auf Bestimmungen der Vermögens- und Erwerbssteuer verwiesen (vgl. z.B. Art. 63)

Zu Art. 4 - Ausnahmen von der Steuerpflicht (Art. 4 VV)

Im heutigen Steuergesetz sind die Steuerbefreiungen von der persönlichen Steuerpflicht für jede Steuerart separat geregelt. Im neuen Steuergesetz sollen die Steuerbefreiungen weitgehend einheitlich in Art. 4 geregelt werden. Lediglich Art. 45 enthält eine weitere Steuerbefreiungsregelung, welche jedoch nur für juristische Personen gilt.

Gemäss Abs. 1 Bst. a sind wie bisher der Landesfürst, der Erbprinz sowie die fürstliche Domäne und die Stiftungen, welche dem Landesfürsten zur Erfüllung seiner Obliegenheiten dienen, von den Steuern befreit. Deren Befreiung war heute neben einzelnen Bestimmungen im Steuergesetz insbesondere im Gesetz vom 17. Dezember 1981 über die Befreiung des Landesfürsten und des Erbprinzen von der Abgabenpflicht, LGBl. 1982 Nr. 26, geregelt.

Abs. 1 Bst. b befreit das Land, die Gemeinden, die Fonds von Land und Gemeinden, die Zweckverbände der Gemeinden sowie die nicht wirtschaftlich tätigen öffentlichen Unternehmen gemäss dem Gesetz über die Steuerung und Überwachung öffentlicher Unternehmen (Öffentliche-Unternehmen-Steuerungs-Gesetz; LGBl. 2009 Nr. 356) von den Steuern. Die Beschränkung auf nicht wirtschaftlich tätige Unternehmen ist aus EWR-rechtlicher Sicht notwendig. Somit unterliegen z.B. die Liechtensteinische Post AG, die Liechtensteinische Gasversorgung, die Telecom Liechtenstein AG und die Liechtensteinischen Kraftwerke der Besteuerung. Nicht wirtschaftlich tätig und somit steuerfrei sind z.B. die Liechtensteinische Musikschule, die Liechtensteinische Landesbibliothek und das Liechtensteinsiche Landesmuseum.

Gemäss Abs. 1 Bst. c sind auch Personen, welche kraft völkerrechtlicher Übung Steuerfreiheit geniessen, von den Landessteuern befreit. Dies betrifft vor allem die im diplomatischen Dienst für das Ausland arbeitenden Personen, da diese regelmässig im Entsendestaat der Besteuerung unterliegen.

Abs. 1 Bst. d regelt die Steuerbefreiung von Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge; darunter sind Einrichtungen im Sinne des Gesetzes vom 20. Oktober 1987 über die betriebliche Personalvorsorge (BPVG), LGBl. 1988 Nr. 12, zu verstehen. Die Befreiung der Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge war bis anhin lediglich auf Verordnungsstufe (Verordnung vom 17. März 1992 über die Behandlung von betrieblichen Personalvorsorgeeinrichtungen, LGBl. 1992 Nr. 12) geregelt; die Befreiung soll nun auf Gesetzesstufe erfolgen und alle Steuerarten erfassen.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung bringt vor, dass in der Vernehmlassungsvorlage eine Regelung über die Befreiung von Pensionskassen und Krankenkassen fehle.

In Abs. 1 Bst. d (siehe obige Ausführungen) wurde eine Regelung betreffend die Befreiung von Pensionskassen aufgenommen. Gemäss geltender Regelung sind lediglich Pensionskassen, nicht jedoch Krankenkassen von den Steuern befreit. An dieser Regelung soll festgehalten werden.

Abs. 2 regelt die Steuerbefreiung juristischer Personen, die gemeinnützige Zwecke, Kultuszwecke oder ideelle Zwecke ohne Erwerbsabsicht verfolgen.

Im beschränkten Umfang (d.h. in Höhe bis CHF 200'000) soll diesen juristischen Personen erlaubt sein, Reinerträge aus einem von ihnen unterhaltenen Geschäftsbetrieb zu erzielen, ohne dass dies ihre Steuerbefreiung beeinträchtigt. Eine Steuerpflicht tritt nur für Reinerträge aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ein, wenn Einnahmen von mehr als CHF 200‘000 erzielt werden. Diese Grenze ist aufgrund der Wettbewerbsneutralität mit anderen Wirtschaftsteilnehmern notwendig. Unter einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb versteht man eine selbstständige nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht.

Die Fortschrittliche Bürgerpartei führt aus, dass etliche Vereine (z.B. Verbandsmusikfest, Landesfeuerwehrtag) mehr als CHF 50'000 pro Jahr an Einnahmen erzielen würden. Dies führe dazu, dass sie aufgrund der in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagenen Regelung steuerpflichtig würden und somit eine detaillierte Ausscheidung (kommerzielle Tätigkeit – nicht kommerzielle Tätigkeit) vornehmen müssten.

Aufgrund dieses Einwandes wurde die Grenze von CHF 50'000 auf CHF 200'000 erhöht.

S.D. Erbprinz Alois hat darauf hingewiesen, dass aus wirtschaftlicher Tätigkeit resultierende Einnahmen einer gemeinnützigen Einrichtung, welche diese für gemeinnützige Tätigkeiten verwendet, auch steuerbefreit sein sollen.

Die partielle Steuerpflicht für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe einer gemeinnützigen Einrichtung soll dazu dienen, die wirtschaftlichen Betätigungen, welche in einem (vermeidbarem) Wettbewerb zu anderen steuerpflichtigen Unternehmen stehen, zu besteuern. Darüber hinaus ist die Verwendung von Mitteln für gemeinnützige Aktivitäten als Spende abzugsfähig.

Nach der Meinung des Erzbistums Vaduz wäre aufgrund dieser Bestimmung die Steuerbefreiung der kirchlichen juristischen Personen nicht mehr von Gesetzes wegen gegeben, sondern dem Ermessen bzw. der Willkür der Verwaltung überlassen. Dies sei nicht gerechtfertigt und nicht akzeptabel.

Sofern der Steuerpflichtige die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, hat er einen Rechtsanspruch auf Gewährung der Befreiung; um dies zu verdeutlichen, wurde die Gesetzesformulierung von „*können … ausgenommen werden*“ zu „*nimmt … aus*“ geändert.

Zu Art. 5 - Standardisierter Vermögensertrag (Art. 5 VV)

Der standardisierte Vermögensertrag (Sollertrag) ist im Zusammenhang mit der Vermögensbesteuerung sowie der Festlegung des Eigenkapitalzinsabzuges massgebend.

Nach der gegenständlichen Revisionsvorlage erfolgt die Vermögensbesteuerung nicht mehr durch die Berechnung eines eigenen Steuerbetreffnisses, sondern durch Überleitung des Vermögens in eine eigenständige Erwerbsart mit Hilfe eines standardisierten Vermögensertrages. In diesem Zusammenhang wird in Art. 6 Abs. 5 Bst. g und Art. 14 Abs. 2 Bst. l auf den Sollertrag gemäss Art. 5 verwiesen.

Des Weiteren gewährt die Vorlage gewerblich tätigen natürlichen Personen wie auch juristischen Personen einen Eigenkapitalzinsabzug. Betreffend die Festlegung des Eigenkapitalzinsabzuges wird auf Art. 16 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 (für natürliche Personen) und Art. 54 Abs. 2 (für juristische Personen) verwiesen, welche wiederum auf Art. 5 verweisen.

Durch Art. 5 bzw. das entsprechende Finanzgesetz wird der Sollertrag für diese beiden Zwecke einheitlich festgelegt.

Der Sollertrag soll sich an den Marktverhältnissen für langfristige und eher konservative Anlagen orientieren. Eine mögliche Referenzgrösse ist der bekannte und von verschiedenen Banken und Versicherungen angebotene BVG-25 Index (Index 93). Dieser Index wird auch von vielen Pensionskassen als Benchmark für die Performancebeurteilung verwendet. Er setzt sich aus 75 % Obligationen und 25 % Aktien zusammen. Dieser BVG-25 Index (z.B. Bank Pictet & Cie) erzielte über die letzten 5 Jahre eine durchschnittliche Rendite von 3,3 % p.a. Bei einem Betrachtungszeitraum von 10 Jahren ergibt sich eine Rendite von 2,7 % p.a. bzw. 5,3 % bei 15 Jahren. Aufgrund dieser Überlegungen wird ein Sollertrag von 4 % vorgeschlagen.

Für die Berechnung des standardisierten Vermögensertrages bei selbständig Erwerbenden sowie des Eigenkapital-Zinsabzuges bei juristischen Personen ist jeweils der im Zeitpunkt des Abschlussstichtages geltende Sollertrag massgebend.

Das Erzbistum Vaduz ist der Auffassung, dass der Vorschlag, das Vermögen mittels eines standardisierten Vermögensertrages zu besteuern, nicht dem Grunderfordernis der Steuergerechtigkeit und Nachhaltigkeit entspreche. Derjenige, der sein Vermögen nachhaltig, d.h. sozialverträglich und umweltfreundlich verwalte und deswegen geringere Erträge in Kauf nehme, werde genau gleich besteuert wie derjenige, der sein Vermögen in mitunter sogar rücksichtsloser Weise allein

gewinnorientiert und gewinnoptimierend anlege; dies könne nicht im Staatsinteresse liegen, das dem Gemeinwohl verpflichtet sei. Daher schlägt das Erzbistum vor, eine Vermögenssteuer auf alle Vermögenswerte nach ihrem Verkehrswert zu erheben sowie andererseits die tatsächlichen Vermögenserträge als Einkommen zu versteuern.

Das Anliegen, die tatsächlichen Vermögenserträge als Einkommen zu versteuern, würde die Einführung einer allgemeinen Einkommenssteuer bedingen. Die gegenständliche Gesetzesvorlage sieht jedoch gerade von einem solchen System ab und hält am bisherigen System der Besteuerung des Vermögens und Erwerbs fest.

Titel B. – Vermögens- und Erwerbssteuer

Die Regelungen zur Besteuerung natürlicher Personen finden sich unter dem Titel B. „Vermögens- und Erwerbsteuer“. Diese Bestimmungen wurden gegenüber den heutigen Regelungen insgesamt nur moderat überarbeitet, um der bewährten Steuertradition des Landes Rechnung zu tragen. Dabei wurde auch die Bezeichnung der „Vermögenssteuer“ aufrechterhalten, obwohl die Besteuerung des Vermögens über die Erfassung des Sollertrags zukünftig im Rahmen der Erwerbssteuer erfolgt.

Kapitel 1. - Gemeinsame Bestimmungen

In den gemeinsamen Bestimmungen der Vermögens- und Erwerbssteuer sind die Regelungen zur Steuerpflicht, zur Besteuerung von Ehegatten und zur zeitlichen Begrenzung der Steuerpflicht enthalten.

Zu Art. 6 - Persönliche Steuerpflicht (Art. 6 VV)

Art. 6 definiert die Steuerpflicht bei der Vermögens- und Erwerbssteuer. Diese Bestimmung wurde gegenüber Art. 31 des geltenden Steuergesetzes völlig neu

gefasst. Da nur natürliche Personen diesen Steuern unterliegen, waren sämtliche Regelungen mit Bezug auf juristische Personen (wie beispielsweise Treuunternehmen, Alp-, Wald- und Flurgenossenschaften) zu streichen. In Art. 6 wird die Steuerpflicht in eine unbeschränkte Steuerpflicht und eine beschränkte Steuerpflicht unterschieden.

Nach Abs. 1 Bst. a sind alle natürlichen Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, unbeschränkt steuerpflichtig. Die bereits im Reformentwurf 1990 vorgeschlagene, aber bislang nur in einem Regierungsbeschluss geregelte Besteuerung von liechtensteinischen Diplomaten im Ausland wurde in Abs. 1 Bst. b aufgenommen. Die unbeschränkte Steuerpflicht von liechtensteinischen Diplomaten führt grundsätzlich dazu, dass das weltweite Vermögen und der weltweite Erwerb im Inland steuerpflichtig sind, zumal sie von den direkten Steuern ihres Empfangsstaates in der Regel befreit sind (vgl. Art. 34 der Wiener Diplomatenrechtskonvention).

Nach Abs. 2 sind natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt haben, beschränkt steuerpflichtig. Die beschränkte Steuerpflicht erstreckt sich nicht auf das weltweite Vermögen bzw. den weltweiten Erwerb, sondern nur auf das inländische Vermögen (vgl. Abs. 4) bzw. den inländischen Erwerb (Abs. 5).

Abs. 3 regelt, dass der ruhende Nachlass natürlichen Personen gleichgestellt ist und somit der Vermögens- und Erwerbssteuer unterliegt (vgl. Art. 31 Abs. 1 Bst. g des geltenden Steuergesetzes).

Abs. 4 definiert das inländische Vermögen von beschränkt Steuerpflichtigen. Diese Bestimmung wurde gegenüber der Vernehmlassungsvorlage sprachlich leicht geändert, indem die Passage „mit Einschluss des im Inland gelegenen, land- und

forstwirtschaftlich genutzten Grundes“ gestrichen wurde. Dabei handelt es sich lediglich um eine redaktionelle Anpassung ohne normative Wirkung.

Abs. 5 definiert den inländischen Erwerb für beschränkt Steuerpflichtige. Durch die veränderte Ausgestaltung der Vermögenssteuer ist auch bei beschränkt Steuerpflichtigen die Aufnahme des Sollertrags des inländischen Vermögens in den Katalog des inländischen Erwerbs erforderlich (Bst. g). Die weiteren Tatbestände des inländischen Erwerbs entsprechen entweder den Regelungen des bisherigen Steuergesetzes (Erwerb aus inländischen Betriebsstätten, Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit im Inland) oder dienen der international üblichen Erfassung bestimmter Einkünfte an der Quelle. Die Erhebung einer Quellensteuer, die künftig in den Art. 24 ff. geregelt ist, setzt zunächst das Vorliegen einer Steuerpflicht voraus. Durch Bst. c bis f wird die hierfür nötige Grundlage geschaffen.

Zu Art. 7 - Zeitliche Begrenzung der Steuerpflicht (Art. 7 VV)

Die zeitliche Begrenzung der Steuerpflicht für natürliche Personen ist im geltenden Steuergesetz in Art. 33 Abs. 1 regelt. Die Regelung in Art. 7 orientiert sich an der entsprechenden Vorschrift des schweizerischen Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und definiert in Abs. 1 den Beginn und in Abs. 2 das Ende der Steuerpflicht in Liechtenstein. Diese Bestimmung unterscheidet zwischen unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht.

Durch Abs. 3 wird sichergestellt, dass der ruhende Nachlass bis zur Einantwortung die bisherige Steuerpflicht des Erblassers weiterführt. Die Steuerpflicht des ruhenden Nachlasses beginnt somit mit dem Tod des Erblassers und endet mit der Einantwortung.

Zu Art. 8 - Zusammenrechnung (Art. 8 VV)

Wie bisher folgt das Steuergesetz der Haushaltsbesteuerung, sodass das Vermögen und der Erwerb von Ehegatten zusammengerechnet werden. Nachteilige

Auswirkungen durch die Progression werden wie bisher in den Tarifvorschriften abgeschwächt. Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 34 Abs. 1 bis 3 des geltenden Steuergesetzes; aufgrund der Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne wurde die entsprechende Passage in Abs. 3 von Art. 34 nicht übernommen.

Neu gegenüber der heutigen Regelung ist Abs. 5. Dieser ermöglicht Ehegatten, sich auf gemeinsamen Antrag getrennt veranlagen zu lassen. Sie gelten dann sowohl was das materielle Steuerrecht (keine Zusammenrechnung, Tarif) als auch was das Verfahrensrecht angeht als Alleinstehende.

Die Gemeinden, die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung, der Liechtensteinische ArbeitnehmerInnenverband sowie das Frauennetz Liechtenstein sprechen sich gegen die Ermöglichung einer getrennten Veranlagung aus. Dadurch werde das Partnerschaftsprinzip in der Ehe untergraben. Denn mit der vorgeschlagenen Regelung müssten sich die Ehepartner keinen Einblick in die Vermögens- und Einkommensverhältnisse mehr geben, was sich insbesondere in Hinblick auf Scheidungen negativ auswirken könnte. Diese Regelung schaffe Unsicherheiten. Sollte an der Individualbesteuerung auf Antrag festgehalten werden, solle der Antrag jeweils von beiden Ehegatten unterzeichnet werden müssen.

Weiters wird befürchtet, dass diese Regelung zu einem administrativen Mehraufwand führen werde. Neben der Veranlagung von zusätzlichen Steuererklärungen werde der Vergleich der Steuererklärungen beider Ehegatten erforderlich. Diskussionen bezüglich der Höhe der Abzüge des jeweiligen Ehegatten seien vorprogrammiert.

Schliesslich wird ausgeführt, dass diese Bestimmung noch viele Fragen offen lasse, z.B. bis wann ein Antrag auf getrennte Veranlagung zu stellen sei oder ob jedes Jahr die Veranlagungsart (eine getrennte oder gemeinsame Veranlagung) neu gewählt werden könne.

Das Partnerschaftsprinzip soll dadurch gewahrt werden, dass gegenüber der Vernehmlassungsvorlage nun festgeschrieben wird, dass eine getrennte Veranlagung nur aufgrund eines gemeinsamen Antrages zulässig ist, also die Zustimmung beider Ehegatten erfordert. Welche weiteren Anforderungen an den Antrag sowie den Widerruf des Antrages gestellt werden, insbesondere in welcher Frist dies zu erfolgen hat oder wie lange an einer gewählten Veranlagungsart festzuhalten ist, wird in der Praxis festgelegt.

Kapitel - 2. Vermögenssteuer

Im Gegensatz zu dem in einem Referendum im Jahre 1990 abgelehnten Vorschlag einer Totalrevision, welcher eine allgemeine Einkommenssteuer mit ergänzender Vermögenssteuer vorsah, sieht der vorliegende Reformvorschlag keinen Übergang zu einer allgemeinen Einkommenssteuer vor. Der gegenständliche Gesetzesvorschlag hält am Wesen der heutigen Vermögens- und Erwerbsbesteuerung fest; aufgrund der vorgesehenen Besteuerung des Vermögens (Sollertrag) können jedoch die Vermögens- und Erwerbssteuer im Ergebnis zusammen betrachtet als eine allgemeine Einkommensbesteuerung angesehen werden.

Der bisherige Gesetzesaufbau und die bisherige Gesetzessprache werden soweit wie möglich beibehalten. Hierdurch soll nicht nur das Anknüpfen an die bewährte Steuertradition verdeutlicht werden, darüber hinaus wird klargestellt, dass die bisherige zur Vermögenssteuer ergangene Verwaltungspraxis und Rechtsprechung weiterhin Gültigkeit besitzt.

Zu Art. 9 - Sachliche Steuerpflicht (Art. 9 VV)

Art. 9 definiert über weite Teile wie das bisherige Recht den Gegenstand der Vermögenssteuer. Durch das neue System der Vermögensbesteuerung wird künftig im Kapitel über die Vermögenssteuer nur mehr das Vermögen definiert,

dessen Sollertrag der Erwerbsbesteuerung (vgl. Art. 14 Abs. 2 Bst. l) unterliegt. Sprachlich wird aber weiterhin am Begriff „Vermögenssteuer“ festgehalten.

Durch die Anpassungen im Bereich der Steuerpflicht (Art. 6 Abs. 4) kann die Regelung des Gegenstandes der Vermögenssteuer in Abs. 1 gegenüber Art. 41 Abs. 1 des geltenden Steuergesetzes deutlich vereinfacht werden, indem für beschränkt Steuerpflichtige der Steuergegenstand durch Verweis auf die Definition des inländischen Vermögens abgegrenzt wird.

Durch den Abs. 2 wird der Abs. 5 des bisherigen Art. 41, der die Besteuerung von Kollektivgesellschaften zum Gegenstand hat, völlig neu gefasst: Zukünftig sollen sämtliche Gesellschaften ohne Persönlichkeit nach dem international üblichen Konzept der Transparenz besteuert werden. Aus diesem Grunde sieht die Bestimmung neu eine anteilige Zurechnung des Vermögens dieser Gesellschaften zu den beteiligten Gesellschaftern (Mitunternehmern) vor.

Das steuerfreie Vermögen, welches in Abs. 3 des bisherigen Art. 41 geregelt ist, wird neu in einem separaten Artikel, nämlich in Art. 10, festgelegt.

Vorbemerkung zu Abs. 3 und 4: Stiftungen und Trusts von Personen mit Wohnsitz im Inland unterliegen nach geltendem Recht der Vermögens- und Erwerbssteuer, Stiftungen und Trusts von Personen mit Wohnsitz im Ausland dagegen den Besonderen Gesellschaftssteuern. Nach dieser Gesetzesvorlage unterliegen Stiftungen, stiftungsähnliche Anstalten sowie besondere Vermögenswidmungen mit Rechtspersönlichkeit, unabhängig davon, ob deren Errichter bzw. Begünstigte im Inland oder Ausland wohnhaft sind, als juristische Personen der Ertragssteuerpflicht nach Art. 44 ff., gegebenenfalls als Privatvermögensstruktur (Art. 64 ff.) der Mindestertragssteuer. Besondere Vermögenswidmungen ohne Rechtspersönlichkeit (z.B. Trust) unterliegen, da es sich bei diesen nicht um juristische

Personen handelt, nicht der Ertragssteuer; gemäss Art. 65 haben sie jedoch die Mindestertragssteuer zu entrichten.

Sofern der Wert der Begünstigungsrechte an Stiftungen, besonderen Vermögenswidmungen (mit und ohne Rechtspersönlichkeit) und stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalten bestimmbar ist, unterliegen diese Rechte bei den Begünstigten der Vermögenssteuer (Art. 12 Abs. 1 Bst. e und f). Bei nicht wertmässig bestimmbaren Begünstigungen unterliegen die Zuwendungen der Erwerbssteuer (Art. 14 Abs. 2 Bst. k).

Abs. 3 eröffnet die Optionsmöglichkeit, dass bei unwiderruflichen Stiftungen, besonderen Vermögenswidmungen und stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalten diese für die Begünstigten die Vermögenssteuer abführen können. Eine derartige Option muss zumindest ein Begünstigter mit Zustimmung des für Ausschüttungen zuständigen Organs (z.B. Stiftungsrat) ausüben. Dadurch wird die Stiftung, besondere Vermögenswidmung bzw. stiftungsähnlich ausgestaltete Anstalt jedoch nicht selbst Steuersubjekt bei der Vermögenssteuer; sondern sie führen lediglich anstelle der Begünstigten die Steuer ab. Die Vermögens- bzw. Erwerbssteuer der Begünstigten bezüglich ihrer Begünstigtenrechte ist durch die Abführung ihrer Steuer auf der Ebene der Stiftung, besonderen Vermögenswidmung bzw. stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalt abgegolten; es ist auf Seiten der Begünstigten keine weitere Vermögenssteuer (bei wertmässig bestimmbaren Begünstigungen) bzw. Erwerbssteuer (bei Zuwendungen im Falle von nicht wertmässig bestimmbaren Begünstigungen) zu entrichten. Durch diese Optionsmöglichkeit kann insbesondere die Erwerbsbesteuerung von Zuwendungen bei nicht wertmässig bestimmbaren Begünstigungen vermieden werden, in dem eben das gesamte Vermögen der Stiftung, besonderen Vermögenswidmung bzw. stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalt der Vermögenssteuer unterworfen wird. Die Progression ist aufgrund des gesamten Vermögens und Erwerbs der Stiftung, be-

sonderen Vermögenswidmung bzw. stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalt zu ermitteln. Der Gemeindezuschlag richtet sich nach dem Wohnort der Begünstigten.

Die Fortschrittliche Bürgerpartei hat darauf hingewiesen, dass Ermessensstiftungen keine bestimmbaren Begünstigten haben, die einen Antrag nach Abs. 3 stellen könnten. Dementsprechend sei die Textpassage „eines Begünstigten oder mehrerer Begünstigten mit Zustimmung" zu streichen.

Zwar ist es richtig, dass bei Ermessensstiftungen keine bestimmbaren Begünstigten identifizierbar sind. Gleichwohl sollte es nicht in der alleinigen Hand des Stiftungsrates liegen, über diese Option zu entscheiden. Bei Ermessensstiftungen wird der Antrag daher regelmässig entweder von Personen gestellt werden, die bereits Zuwendungen von der Stiftung empfangen haben; sind auch solche Personen nicht vorhanden, wird schliesslich der Stifter insoweit einen Antrag stellen können.

Abs. 4: Bei widerruflich ausgestalteten Stiftungen, besonderen Vermögenswidmungen und stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalten hat sich der Errichter wirtschaftlich nicht von seinem Vermögen getrennt. Daher regelt diese Bestimmung, analog zur schweizerischen Behandlung von Trusts nach dem Kreisschreiben 30 der SSK und dem Kreisschreiben 20 der EStV, dass bei widerruflichen Stiftungen (oder revocable trusts) das Vermögen weiterhin dem Errichter zuzurechnen ist und zusammen mit seinem weiteren Vermögen der Besteuerung unterliegt. Abs. 4 gilt nicht nur für Trusts, sondern auch für widerrufliche besondere Vermögenswidmungen mit Rechtspersönlichkeit, Stiftungen sowie stiftungsähnlich ausgestaltete Anstalten und geht somit über die schweizerischen Kreisschreiben, die nur für Trusts gelten, hinaus.

Nach Abs. 4 besteht auch bei widerruflichen Stiftungen, besonderen Vermögenswidmungen bzw. stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalten die Optionsmöglichkeit der Besteuerung des Vermögens der Stiftung, besonderen Vermögenswidmung bzw. stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalt auf deren Ebene anstelle auf Ebene des Errichters. Hierzu bedarf es einer Option seitens des Errichters sowie der Zustimmung des für Ausschüttungen zuständigen Organs. Die entsprechende eigenständige Besteuerung tritt auch hier anstelle der Vermögens- bzw. Erwerbssteuer des Errichters. Für die Ermittlung der Progression sind das Vermögen und der Erwerb der Stiftung, besonderen Vermögenswidmung bzw. stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalt sowie des Errichters zusammen zu zählen. Der Gemeindezuschlag richtet sich nach dem Wohnort des Errichters.

Zu Art. 10 - Steuerfreies Vermögen (Art. 10 VV)

Art. 10 regelt in Anlehnung an Art. 41 Abs. 2 sowie Art. 42 des geltenden Steuergesetzes, welches Vermögen steuerfrei ist.

Gemäss Bst. a sind künftig Hausrat, persönliche Gebrauchsgegenstände und privat genutzte Motorfahrzeuge von der Steuer befreit, soweit ihr Wert einen Betrag von CHF 25'000 bzw. CHF 50'000 bei Verheirateten nicht übersteigt. Nur ein übersteigender Betrag unterliegt zukünftig der Vermögenssteuer.

Die AHV/IV/FAK-Anstalten bringen vor, dass sie darauf angewiesen seien, dass in der Steuererklärung privat genutzte Motorfahrzeuge nach wie vor angeführt würden, da dies für die Berechnung der Ergänzungsleistungen notwendig sei.

Diesen Bedenken kann bei der Ausgestaltung der Steuererklärung Rechnung getragen werden, indem die Werte der unter Bst. a fallenden Vermögensgegenstände in der Steuererklärung ausgewiesen werden müssen, unabhängig davon, ob deren Gesamtsumme den oben erwähnten Betrag überschreitet oder nicht.

Bst. b entspricht geltendem Recht mit der Änderung, dass der Betrag von CHF 2'000 neu als Freibetrag und nicht mehr als Freigrenze ausgestaltet ist.

Bst. c entspricht geltendem Recht.

Die Änderungen in Bst. d sind redaktionelle Folgeänderungen, die sich aus der Anpassung des Bewertungsstichtages ergeben (vgl. Ausführungen zu Art. 12).

Neu aufgenommen wurden die Steuerbefreiungen für bestimmte ausländische Vermögen (Bst. e und f), die bislang in den Abzügen (Art. 42 Bst. b und c des geltenden Steuergesetzes) erfasst wurden, technisch gesehen aber eine sachliche Steuerbefreiung darstellen. Materiell ergeben sich durch diese Änderung für die Steuerpflichtigen keine Unterschiede.

Die Vermögenssteuerfreibeträge von CHF 70’000 bzw. CHF 140’000 (gemäss Art. 42 Bst. a des geltenden Steuergesetzes) wurden gestrichen, was durch den neuen Tarifverlauf begründet ist. Durch den Grundfreibetrag von CHF 15’000 bzw. CHF 30’000, kombiniert mit der Vermögenssteuerbefreiung von Hausrat und teilweisen Befreiung von privaten Motorfahrzeugen, besteht zukünftig kein Bedarf nach einem eigenständigen Vermögenssteuerfreibetrag. Allein der Grundfreibetrag von CHF 15’000 bei Alleinstehenden entspricht einem Vermögenssteuerfreibetrag von CHF 375’000 (Sollertrag 4%), wenn kein weiterer Erwerb vorliegt.

Zu Art. 11 - Schuldenabzug (Art. 11 VV)

Art. 11 ist gegenüber Art. 43 des bisherigen Steuergesetzes weitgehend unverändert. Klarstellend wurde Abs. 1 um einen Hinweis auf die Abzugsfähigkeit sonstiger Lasten erweitert. Dies stellt sicher, dass neben Schulden auch sonstige Lasten (beispielsweise Nutzniessungsrechte) bei der Ermittlung des Vermögenssteuerwerts abzugsfähig sind. Wird beispielsweise ein Haus unter Nutzniessungsvorbehalt übertragen, so unterliegt der Wert des Nutzniessungsrechts beim

Nutzniessungsberechtigten der Vermögenssteuer, während der Eigentümer bei der Vermögenssteuer den Wert des Hauses um den Wert der Nutzniessungsbelastung mindern darf.

Zu Art. 12 - Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens (Art. 12 VV)

Art. 12 regelt die Ermittlung des vermögenssteuerpflichtigen Vermögens. Gegenüber Art. 44 des geltenden Steuergesetzes sind nur geringfügige Änderungen vorgesehen.

Zunächst soll die Bewertung zukünftig wie bereits vor 1961 wieder auf Beginn des Steuerjahres erfolgen. Die Steuerbefreiung des während des Jahres erzielten Vermögenszuwachses kann damit entfallen. Gleichzeitig werden zukünftig die notwendigen Bewertungen – insbesondere Wertpapiere ohne Kurswert - häufiger zeitgerecht vorliegen, da nun in der Regel die Werte des Vorjahres massgebend sind.

Bei der Bewertung der Gebäude und Grundstücke sah der Vernehmlassungsbericht in Bst. a eine Neuformulierung vor, durch die das bisher strittige Verhältnis zwischen Ertrags- und Verkehrswert klargestellt werden sollte und die bisherige Bewertungspraxis klarstellend fortgeführt werden sollte.

Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer haben zu dieser Neuformulierung Bedenken geäussert. Beispielsweise hat die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer gefordert, dass die bisherige Praxis bei der Bewertung von Liegenschaften fortgeführt werden sollte.

Auch wenn es nicht vorgesehen war, durch die vorgeschlagene Neuformulierung Änderungen in der Bewertung von Liegenschaften herbeizuführen, wurde den von den Vernehmlassungsteilnehmern vorgebrachten Bedenken insoweit Rechnung getragen, als die bisherige Praxis in das Gesetz übernommen wurde und der Verweis auf den Verkehrswert gestrichen wurde. Dadurch soll klargestellt

werden, dass das neue Steuergesetz in diesem Bereich zu keiner Änderung gegenüber der heutigen Praxis führt und insbesondere ertragslose Grundstücke und Liegenschaften wie bisher bewertet bleiben, sodass keine materiellen Nachteile für die Steuerpflichtigen entstehen.

Die Gemeinden halten den Bst. b, der die Bewertung der Viehhabe regelt, für bedeutungslos und plädieren daher für eine Streichung desselben.

Die Besteuerung der land- und forstwirtschaftlich tätigen Betriebe, einschliesslich der Bewertung ihres Bestands an Vieh, sollen im Rahmen dieser Steuerrechtsrevision gegenüber der heutigen Regelung nicht geändert werden.

Die Bst. e und f werden gegenüber dem geltenden Art. 44 Bst. e und f um „Begünstigungen“ erweitert, um die neue Ausgestaltung der Besteuerung von Begünstigtenrechten von Inländern an Stiftungen, besonderen Vermögenswidmungen und stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalten umzusetzen.

Die Bewertung von wertmässig bestimmbaren Begünstigungen, welche nicht wiederkehrend sind, richtet sich nach Bst. e.

Die Bewertung von wiederkehrenden, wertmässig bestimmbaren Begünstigungen richtet sich nach Bst. f. Da nicht alle nach Bst. f zu bewertenden wiederkehrenden Leistungen bei einer Versicherungs- oder Rentenanstalt erworben werden können, wurde die Bestimmung zudem dahingehend angepasst, dass für die Bewertung der wiederkehrenden Leistungen der Fremdvergleichsgrundsatz zu beachten ist.

Zu den Bst. f und g hat der Liechtensteinische Versicherungsverband angemerkt, dass die steuerrechtliche Behandlung der versicherungsrechtlichen folgen solle. Dementsprechend sollten nur laufende, nicht rückkaufsfähige Zeit- und Leibrentenversicherungen unter Bst. f erfasst werden, während alle rückkaufsfähigen Le-

bensversicherungen (sowohl Kapital-, Zeitrenten- wie auch Leibrentenversicherungen) unter Bst. g subsumiert werden sollten.

Es entspricht der heutigen Praxis, dass Bst. f (gemäss geltendem Steuergesetz Art. 44 Bst. g) laufende, nicht rückkaufsfähige Zeitrenten- und Lebensversicherungen und Bst. g (gemäss geltendem Steuergesetz Art. 44 Bst. h) rückkaufsfähige Lebensversicherungen erfasst. Klarstellend wurde in Bst. f das Wort „laufend" eingefügt, während Bst. g um das Wort „rückkaufsfähig" ergänzt wurde.

Art. 44 Bst. d des geltenden Steuergesetzes wurde gestrichen, da Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate sowie Waren als Betriebsvermögen von den Steuerpflichtigen bei der Aufstellung ihrer Bilanz ohnehin bewertet werden müssen. Eine gesonderte Vorschrift oder gar eine eigenständige Bewertung für Zwecke der Vermögenssteuer ist daher nicht sinnvoll. Dementsprechend wurde in Abs. 2 klargestellt, dass Geschäftsvermögen mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen und Wertberichtigungen, mithin mit dem Bilanzwert, zu bewerten ist.

Art. 44 Bst. g des geltenden Steuergesetzes war in der Praxis bedeutungslos und wurde daher gestrichen.

Zu Art. 13 - Widmungsbesteuerung (Art. 13 VV)

Stiftungen und Trusts von Personen mit Wohnsitz im Inland unterliegen nach geltendem Recht der Vermögens- und Erwerbssteuer. Nach der gegenständlichen Gesetzesvorlage unterliegen alle juristischen Personen der Ertragssteuerpflicht, gegebenenfalls als Privatvermögensstruktur der Mindestertragssteuer. Der Wegfall der Vermögenssteuerpflicht, insbesondere auf dem Stiftungs- bzw. Trustvermögen von Personen mit Wohnsitz im Inland, könnte damit zu erheblichen, nicht systemgerechten Steuerausfällen führen, wenn die Begünstigtenrechte nicht der Vermögenssteuer unterworfen würden.

Art. 13 Abs. 1 sieht daher eine Widmungsbesteuerung vor, die auf den Betrag des steuerpflichtigen Vermögens erhoben wird, der durch Übertragung von Vermögen auf eine juristische Person oder eine besondere Vermögenswidmung der Vermögenssteuerpflicht entzogen wird. Klarstellend sei erwähnt, dass die Widmungssteuer nicht nur bei Stiftungen und Trusts zur Anwendung gelangt, sondern grundsätzlich auch beim Übergang von Vermögen auf alle übrigen juristischen Personen und besonderen Vermögenswidmungen.Voraussetzung für die Erhebung der Steuer ist also einerseits, dass Vermögen bislang der Vermögenssteuer unterlegen hat und andererseits, dass die Übertragung zu einem Wegfall dieser Steuerpflicht führt. Beispielsweise führt die Übertragung ausländischen Grundvermögens nicht zu einer Widmungssteuer, da dieses steuerbefreit ist (Art. 10 Bst. e). Ebenfalls keine Widmungssteuer löst die Einbringung von Vermögenswerten in eine Aktiengesellschaft aus, da die Anteile beim Aktionär der Vermögenssteuer unterliegen. Damit soll in pauschalierter Art und Weise die entfallende Vermögenssteuer erhoben werden. Keine Widmungssteuer fällt weiters an, wenn das bis anhin steuerpflichtige Vermögen auf eine juristische Person übertragen wird, die gemäss Art. 4 Abs. 2 von der Steuer befreit ist.

Die Gemeinden beantragen, dass den Gemeinden ein Anspruch auf zwei Drittel der Widmungssteuer zustehen soll.

Da die Widmungssteuer ein Ersatz für eine wegfallende Vermögenssteuer ist, die anteilig dem Land und den Gemeinden zusteht, ist der Antrag berechtigt. Dementsprechend wird in Art. 75 Abs. 1 vorgesehen, dass der Gemeindezuschlag auch auf die Widmungssteuer erhoben wird, sodass den Gemeinden ein entsprechender Anteil am Aufkommen zusteht. Bei einem Landessteuersatz von 2,5% und einem Gemeindezuschlag von 200% beträgt der gesamte Steuersatz der Widmungssteuer somit 7,5 %.

Abs. 2 dehnt die Steuerpflicht auf Vorgänge aus, die nach der ursprünglichen Widmung zum Wegfall der Vermögenssteuerpflicht führen. Damit führen beispielsweise Vorgänge, die eine bislang wertmässig bestimmbare Begünstigung in eine nicht wertmässig bestimmbare (diskretionäre) Begünstigung umwandeln ebenso zu einer Widmungssteuer wie der Widerruf einer Option nach Art. 9 Abs. 3, falls das Vermögen nicht auf Ebene der Begünstigten besteuert wird (z.B. bei nicht wertmässig bestimmbaren Begünstigungen). Allerdings werden nicht alle Vorgänge von Abs. 2 erfasst, was durch den Satzteil „einer anderweitig fortbestehenden“ Vermögenssteuerpflicht klargestellt wird. Zieht beispielsweise ein Begünstigter, dessen Begünstigung wertmässig bestimmbar ist, ins Ausland, so entfällt durch diesen Vorgang auch die Vermögenssteuerpflicht auf seiner Begünstigung, ohne dass dies allerdings eine Widmungssteuer auslöst. Neben der Tatsache, dass eine entsprechende Wegzugssteuer EWR-abkommensrechtlich unzulässig wäre, ist in diesem Fall aus systematischen Gründen keine Besteuerung geboten. Durch den Wegzug des Begünstigten unterliegt dieser nicht mehr der Steuerhoheit Liechtensteins.

Das Advokaturbüro Marxer & Partner kritisiert, dass Abs. 2 nicht regle, wer Steuerschuldner der Widmungssteuer sei, wenn sich die Verhältnisse ändern. Es sei systemkonform, den beantragenden Begünstigten, der neu der ordentlichen Vermögenssteuer unterliege, als Steuerschuldner anzusehen und nicht etwa den Rechtsträger.

Wenn der Widerruf der Option nach Art. 9 Abs. 3 dazu führt, dass ein Vermögen bei dem oder den Begünstigten selbst der Vermögenssteuer unterliegt, wird keine Widmungssteuer ausgelöst. Allgemein gilt aber, dass Steuerschuldner der Widmungssteuer in den Fällen des Art. 13 Abs. 2 derjenige ist, dem das Vermögen vor Änderung der Verhältnisse steuerlich zuzurechnen war. Hierzu sei auch

auf Art. 105 Abs. 1 verwiesen, worin es heisst, dass die Vermögenszuwendung vom Übertragenden anzuzeigen ist.

Kapitel 3. - Erwerbssteuer

Die Vorschriften der Erwerbssteuer wurden ebenfalls weitgehend aus dem bisherigen Steuergesetz übernommen, um die Steuertradition zu wahren. Die Hauptänderungen betreffen die Steuerfreiheit privater Kapitalgewinne, die Erfassung des Sollertrags des steuerpflichtigen Vermögens sowie die Vereinfachung der Steuerberechnung.

Zu Art. 14 - Sachliche Steuerpflicht (Art. 14 VV)

In Art. 14 wird der Gegenstand der Erwerbssteuer, der steuerpflichtige Erwerb, weitgehend in Anlehnung an Art. 45 des geltenden Steuergesetzes definiert. Gegenüber der heutigen Regelung wurden insbesondere folgende Änderungen vorgenommen:

In Abs. 2 Bst. d wurde einerseits in Klammern der Begriff „unselbständige Tätigkeit“ eingefügt, was einfachere Gesetzesverweise (vgl. Art. 6 Abs. 5 Bst. c) zulässt. Des Weiteren wurde eine bessere Grundlage für die Besteuerung von Nebenleistungen, welche als Lohnbestandteil angesehen werden, geschaffen. Diese Formulierung orientiert sich an Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer, ohne gegenüber der derzeitigen Verwaltungspraxis die Steuerpflicht bei unselbständiger Tätigkeit zu erweitern.

In Abs. 2 Bst. e wurden Einkünfte aus Pensionsfonds aufgenommen.

Nach Abs. 2 Bst. k sind zukünftig Zuwendungen einer Stiftung, einer stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalt oder besonderen Vermögenswidmung Teil des steuerpflichtigen Erwerbs, wenn die Begünstigungen nicht der Vermögenssteuer unterliegen. Die Vermögenssteuerpflicht ergibt sich bei Begünstigungen, deren

Wert bestimmbar ist, aus Art. 12 Abs. 1 Bst. e oder f. Ansonsten können die Begünstigten durch gemeinsamen Antrag nach Art. 9 Abs. 3 zur Vermögenssteuerpflicht optieren und die Erwerbssteuerpflicht der Zuwendungen verhindern.

Abs. 2 Bst. l ist die zentrale Vorschrift der zukünftigen Vermögensbesteuerung. Statt jeweils ein eigenes Steuerbetreffnis für das Vermögen und den Erwerb zu berechnen und nach Addition dieser Betreffnisse den Progressionszuschlag zu erheben, wird künftig das Vermögen in einen (Soll-)Ertrag übergeleitet. Das Verhältnis bzw. der Sollertrag nach Art. 5 kann im Finanzgesetz unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse variiert werden.

Prof. Manfred Rose schlägt zahlreiche Änderungen in Art. 14 Abs. 1 und 2 vor, durch die klarer und eindeutiger die steuerbaren Tatbestände der Erwerbssteuer voneinander abgegrenzt werden sollen. Hierbei schlägt er auch vor, dass anstelle des Begriffs „Erwerb“ durchgängig der Begriff der „Einkünfte“ verwendet werden soll.

Dieser Eingabe wurde nicht gefolgt, da angesichts der bisherigen Praxis und Erfahrung mit dem geltenden Rechtsstand die Änderungen im Bereich der natürlichen Personen begrenzt werden sollten. Die von Prof. Rose vorgeschlagenen Änderungen wären insbesondere bei einem Übergang zu einem System einer allgemeinen Einkommensbesteuerung zu berücksichtigen, im gegenwärtigen System des Nebeneinanders einer Vermögenssteuer und einer Erwerbssteuer kann die bisherige Formulierung weitgehend beibehalten werden.

Abs. 4 der Vernehmlassungsvorlage, der die Ermittlung des landwirtschaftlichen Erwerbes regelt, wurde in Art. 16 untergebracht, der künftig allgemein regelt, wie der steuerpflichtige Erwerb zu ermitteln ist.

Gemäss Abs. 4 gilt – in Analogie zu Art. 9 Abs. 2 - der Grundsatz der transparenten Besteuerung bei Gesellschaften ohne Persönlichkeit auch für den Bereich der Erwerbssteuer.

Abs. 5 bestimmt klarstellend, dass es sich bei der Erwerbssteuer um eine Jahressteuer handelt. In der Regel schliessen selbständig Erwerbende ihr Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr ab. Trifft dies nicht zu, so bestimmt sich der Erwerb nach dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Für die Berechnung des standardisierten Vermögensertrages ist in einem solchen Fall auf den im Zeitpunkt des Abschlussstichtages geltenden Sollertrag abzustellen (vgl. auch Ausführungen zu Art. 5).

Zu Art. 15 - Steuerfreier Erwerb (Art. 15 VV)

Art. 15 regelt die sachlichen Steuerbefreiungen bei der Erwerbsbesteuerung.

Abs. 1, wonach Erträge bzw. wiederkehrende Leistungen nicht der Erwerbssteuer unterliegen, wenn das zugrunde liegende Vermögen bzw. der Wert bereits der Vermögenssteuer unterliegt, entspricht Art. 45 Abs. 1 des geltenden Steuergesetzes.

Abs. 2 entspricht weitgehend der Regelung in Art. 46 des geltenden Steuergesetzes.

Bst. a stellt den Erwerb aus land- und forstwirtschaftlicher Nutzung ausländischer Grundstücke und aus land- und forstwirtschaftlicher Produktion im Ausland von der Besteuerung frei. Es wurde darauf verzichtet, den weiteren Erwerb aus ausländischen Grundstücken in dieser Bestimmung aufzuführen, obwohl dieser ebenfalls nicht der Erwerbsteuer untersteht. Aufgrund der allgemeinen Regelung in Abs. 1 Bst. a, dass Grundstücke der Vermögenssteuer unterliegen, ist der Erwerb daraus nicht steuerpflichtig. Ausländische Grundstück unterstehen zudem aufgrund von Art. 10 Bst. e nicht der Vermögenssteuer. Es kann somit festgehal-

ten werden, dass weder der Wert der ausländischen Grundstücke noch der daraus erzielte Erwerb im Inland steuerpflichtig sind.

Gemäss Bst. b ist der Erwerb aus ausländischen Betriebsstätten steuerfrei.

Der Liechtensteinische Versicherungsverband warf zu Bst. d die Frage auf, ob gutgeschriebene Zinsanteile und Überschüsse auf rückkaufsfähigen privaten Kapitalversicherungen weiterhin von der Erwerbssteuer ausgenommen seien.

Die Befreiung von gutgeschriebenen Zinsanteilen und Überschüssen auf rückkauffähigen privaten Kapitalversicherungen von der Erwerbssteuer ergibt sich einerseits aus der Formulierung in Bst. d und andererseits daraus, dass die zugrunde liegenden Kapitalversicherungen der Vermögenssteuer und somit nicht der Erwerbssteuer unterliegen (Abs. 1 Bst. a).

Die Liechtensteinischen AHV/IV/FAK-Anstalten haben darauf hingewiesen, dass in Bst. h die Ergänzungsleistungen bzw. das Betreuungs- und Pflegegeld für häusliche Betreuung anders als die Hilflosenentschädigung nicht als von der Erwerbssteuer befreite Leistungen genannt seien.

Dieser Anregung wurde entsprochen und die Bestimmung um „Unterstützung wegen Pflegebedürftigkeit“ ergänzt.

In Bst. i wird für das steuerfreie Existenzminimum kein fixer Betrag mehr vorgesehen, sondern dieses wird von der Regierung in Anlehnung an das pfändungsfreie Existenzminimum festgelegt. Das pfändungsfreie Existenzminimum ist differenziert (nach Familienverhältnissen) ausgestaltet.

Die Steuerbefreiung in Bst. l dient der Vermeidung einer Doppelbesteuerung:

- Soweit Grundstücksgewinne des Geschäftsvermögens im Inland der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen, ist der erzielte Gewinn für Zwecke der Er-

werbssteuer befreit. Bei selbständig Erwerbenden unterliegt ein Gewinn aus wieder eingebrachten Abschreibungen der Erwerbssteuer, da insoweit keine Grundstücksgewinnsteuer erhoben wird und sich die Steuerbefreiung ausdrücklich nur auf den Teil des Gewinns erstreckt, der der Grundstücksgewinnsteuer unterliegt. Dementsprechend sind Verluste aus inländischen Grundstücken bei der Erwerbssteuer zu berücksichtigen, da diese nicht der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen.

- Kapitalgewinne bei der Veräusserung von ausländischen Grundstücken sind zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung vollständig von der Steuer befreit, da das vorrangige Besteuerungsrecht beim Belegenheitsstaat liegt. Im Gegenzug können Verluste bei der Veräusserung von ausländischen Grundstücken des Geschäftsvermögens nicht in Abzug gebracht werden.

Neu sind gemäss Bst. m sämtliche privaten Kapitalgewinne des beweglichen und unbeweglichen Privatvermögens von der Erwerbssteuer befreit. Im Gegenzug können Kapitalverluste bei der Veräusserung des beweglichen und unbeweglichen Privatvermögens nicht in Abzug gebracht werden.

Gleichermassen sind erhaltene Dividenden steuerfrei, da der Wert der entsprechenden Anteile der Vermögenssteuerpflicht unterliegt (Bst. n). Auch soweit die entsprechenden Anteile in einem Betriebsvermögen gehalten werden, sind die erhaltenen Gewinnanteile steuerfrei. Gleichzeitig wird ein auf Beteiligungen entfallendes Eigenkapital von der Bemessungsgrundlage des Eigenkapitalzinsabzugs ausgenommen (Art. 16 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2. und Art. 54 Abs. 2), sodass es nicht zu einer doppelten Entlastung kommt.

Nach Bst. o sind Kapitalgewinne des Betriebsvermögens zukünftig ebenfalls steuerfrei, soweit sie auf Gewinne aus der Veräusserung oder Liquidation von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen entfallen.

In Bst. p wird eine gesetzliche Grundlage für die bisherige Praxis geschaffen, dass Entschädigungen, die juristische Personen (insbesondere Vereine) an ihre Mitglieder, Betreuer usw. entrichten, bis zu einer gewissen Betragsgrenze steuerfrei sind. Gemäss heutiger Praxis liegt diese Grenze bei CHF 350 monatlich bzw. CHF 4'200 jährlich.

Die Vernehmlassungsvorlage sah vor, diese Betragsgrenzen im Gesetz zu verankern. Die Liechtensteinischen AHV/IV/FAK-Anstalten regen an, den Betrag nicht auf Gesetzesstufe festzulegen, um sich mehr Flexibilität bei der Anpassung dieser Grenze einzuräumen.

Dieser Anregung wurde entsprochen. Der Betrag soll mittels Verordnung festgesetzt werden.

Bst. q sieht neu vor, dass Gewinne aus der Betriebsveräusserung teilweise steuerfrei gestellt werden. Bei der Veräusserung eines Betriebes in seiner Gesamtheit, beispielsweise im Rahmen der Nachfolgeplanung, kommt es regelmässig zur Abrechnung der stillen Reserven, einschliesslich eines originären Geschäftswerts. Diese stillen Reserven sind über mehrere Jahre entstanden, sodass ihre Aufdeckung in einem Jahr und die damit verbundene Steuerbelastung oftmals eine unbillige Härte darstellt. Nicht zuletzt verschärft sich in dem entsprechenden Steuerjahr für den Steuerpflichtigen die Progression ganz erheblich, obwohl der Gewinn über mehrere Jahre verteilt entstanden ist. Um die hohe Steuerbelastung von derartigen Gewinnen zu mildern und um Anreize für wirtschaftlich nicht sinnvolle Umstrukturierungsmassnahmen, die nur der Vermeidung der Besteuerung von Gewinnen aus der Veräusserung oder Aufgabe des Betriebes (Liquidationsgewinnen) dienen, zu senken, sieht diese Bestimmung daher eine teilweise Steuerbefreiung der Liquidationsgewinne vor. Um eine mehrfache Inanspruchnahme zu verhindern, gilt als Voraussetzung für die Steuerfreiheit, dass der ge-

samte Betrieb veräussert oder aufgegeben wird und der Steuerpflichtige in diesem Zusammenhang seine Erwerbstätigkeit definitiv einstellt.

Zu dieser Steuerbegünstigung in Bst. q haben einige Vernehmlassungsteilnehmer Eingaben gemacht. Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer sieht Erläuterungsbedarf hinsichtlich der unterschiedlichen Behandlung von Kapitalgewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften und aus der Veräußerung von einem gesamten Betrieb.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung regen an, zur Präzisierung dem Begriff „Betrieb" in Klammer den Zusatz „einfache Gesellschaft, Personengesellschaft" nachzustellen. Weiters soll präzisiert werden, dass der Steuerpflichtige nicht „seine" Erwerbstätigkeit definitiv einstellt, sondern nur diejenige Erwerbstätigkeit, welche er durch den Betrieb ausgeübt hat.

Zur Eingabe der Rechtsanwaltskammer ist zu bemerken, dass zwischen der Veräußerung der Anteile an einer Kapitalgesellschaft (sog. share deal) und der Veräußerung eines gesamten Betriebs (sog. asset deal) erheblich systematische Unterschiede bestehen. So bleiben die im Betriebsvermögen der Kapitalgesellschaft enthaltenen stillen Reserven bei der Veräußerung der Anteile an dieser Kapitalgesellschaft unberührt und unterliegen erst in Zukunft der Besteuerung. Bei der Veräußerung eines gesamten Betriebs (asset deal) werden dagegen alle stillen Reserven, wie oben dargestellt, auf einen Schlag aufgedeckt und besteuert. Nur um diese einmalige hohe Belastung abzumildern, ist eine Vergünstigung vorgesehen.

Der Anregung, den Begriff des „Betriebs" zu präzisieren, wurde nicht entsprochen, da die vorgeschlagenen Definitionen das Gesetz nicht vereinfachen würden. Durch den vorgeschlagenen Klammerzusatz „einfache Gesellschaft, Perso-

nengesellschaft„ würde der Eindruck erweckt, der gesamte Betrieb der Personengesellschaft müsste aufgegeben werden. Sinn und Zweck von Bst. p ist aber die Begünstigung der Betriebsaufgabe durch einen einzelnen Steuerpflichtigen; aus Sicht des Steuerpflichtigen kann auch seine Beteiligung als Gesellschafter einer Personengesellschaft einen Betrieb darstellen. Die Begünstigung nach Bst. p kann daher auch dann in Anspruch genommen werden, wenn ein Gesellschafter einer Personengesellschaft aus Anlass seines Ausscheidens aus dem Erwerbsleben seinen Anteil veräussert, selbst wenn die Personengesellschaft mit den anderen und allenfalls einem neuen Gesellschafter fortgeführt wird.

Prof. Manfred Rose schlägt vor, durch Erweiterung des Art. 15 um mehrere Buchstaben ein System der Besteuerung der zinsbereinigten Erträge aus der Vermögensverwaltung klar zu kodifizieren. Beispielsweise würden Kapitalgewinne nur insoweit steuerbefreit, als sie der Realisierung eines steuerpflichtigen Zinsertrags entsprechen.

Dieser Eingabe wurde nicht gefolgt, da einerseits das System des Nebeneinanders einer Vermögenssteuer und einer Erwerbssteuer durch die Steuerreform beibehalten werden soll und andererseits die vorgeschlagenen Änderungen komplex in der Handhabung wären. Aufgrund der Tatsache, dass Finanzanlagen bei natürlichen Personen generell nur vermögenssteuerpflichtig sind, kann insbesondere auf die Unterscheidung zwischen laufenden Einkünften und Kapitalgewinnen (Zinsen vs. Veräußerungsgewinne) verzichtet werden. Diese Unterscheidung bereitet insbesondere bei innovativen Finanzinstrumenten grosse Schwierigkeiten.

Zu Art. 16 - Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs (Art. 16 VV)

Art. 16 regelt weitgehend in Übereinstimmung mit Art. 47 des geltenden Steuergesetzes die Einzelheiten bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs.

Prof. Manfred Rose schlägt – im Rahmen seines umfassenden Vorschlags zur Abgrenzung verschiedener Erwerbsarten – vor, dass in Art. 16 Abs. 1 Vorschriften aufzunehmen sind, die regeln, wie die Höhe des jeweiligen Erwerbs zu ermitteln ist. Es müsse insbesondere klar geregelt werden, ob das Kassenprinzip oder eine bilanzielle Vermögensermittlung zur Anwendung kommt.

Diese Eingabe ist teilweise berechtigt. Aus diesem Grund regelt Abs. 1 neu die Grundlagen zur Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs. Diese Grundlagen wurden bislang in anderen Artikeln oder nicht ausdrücklich geregelt.

Wie bisher (Art. 45 Abs. 4 geltendes Recht) erfolgt die Ermittlung des steuerpflichtigen, land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs grundsätzlich aufgrund von Ertragseinheiten; führt der Steuerpflichtige eine ordnungsgemässe Buchhaltung und erstellt eine Jahresrechnung - wozu Landwirte, die Direktzahlungen beanspruchen, verpflichtet sind - hat er das Wahlrecht, dass der aufgrund der Jahresrechnung ermittelte Erwerb der Besteuerung zugrunde gelegt wird. (Bst. a).

Bst b hält fest, dass der Erwerb aus gewerblicher oder freiberuflicher Tätigkeit auf der Grundlage der ordnungsgemässen Buchhaltung oder anderer geeigneter Aufzeichnungen gemäss Art. 17 ermittelt wird; dabei sind Entnahmen und Einlagen mit dem Verkehrswert zu bewerten. Dies gilt auch für Entnahmen im Rahmen einer Betriebsveräusserung (Art. 15 Abs. 2 Bst. p).

Der Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit bestimmt sich nach Abzug der Gewinnungskosten von den Einnahmen (Bst. c).

Alle anderen in Art. 14 Abs. 2 definierten Erwerbsarten bedürfen keiner gesonderten Ermittlungsregelung, da jeweils die Einnahmen steuerpflichtig sind, ohne dass tatsächliche Kosten zum Abzug zugelassen werden müssten.

Abs. 2 ist gegenüber Art. 47 Abs. 1 des geltenden Steuergesetzes weitgehend unverändert. Änderungen wurden in folgenden Bestimmungen vorgenommen:

In Bst. b Ziff. 2 wird durch den Verweis auf Art. 54 Abs. 2 klargestellt, dass die entsprechende Kürzung der Bemessungsgrundlage durch den Eigenkapital-Zinsabzug auch bei natürlichen Personen anzuwenden ist.

Bst. b Ziff. 4 ist neu und sieht in Anlehnung an die entsprechende Regelung in Art. 52 Abs. 3 des schweizerischen Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer eine temporäre Berücksichtigung von Verlusten aus ausländischen Betriebsstätten vor. Verzeichnet diese Betriebsstätte in den folgenden Jahren wieder Gewinne, erfolgt zeitlich unbegrenzt eine Nachbesteuerung. Sowohl für die Verlustberücksichtigung als auch für die Nachbesteuerung sind ausschliesslich die inländischen Gewinnermittlungsvorschriften massgebend.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung regt an, den letzten Satz von Bst. c zu streichen, wonach die Gewinnungskosten für den Arbeitsweg durch Pauschalen festgelegt werden. Solche, die einen langen Arbeitsweg zurücklegen müssten, sollten nicht durch Pauschalen bestraft werden.

Es ist zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Steuererhebung erforderlich, bestimmte Gewinnungskosten pauschal zu ermitteln, beispielsweise die Arbeitswegkosten der Steuerpflichtigen. Die Wegdistanz ist natürlich zu berücksichtigen, was aus dem Gesetzeswortlaut auch hervorgeht.

Zu Bst. d führen die Gemeinden aus, dass die heutige sowie die vorgeschlagene Regelung teils ungenau und ungerecht sei, und schlagen deshalb einen einheitlichen Freibetrag von 30% vor. Durch Stellenwechsel oder durch Einmaleinlagen und Nachzahlungen an die Pensionskassen entstünden unterschiedliche Freibeträge. Für den gewährten Freibetrag werde hingegen die beim letzten Arbeitgeber benutzte Finanzierungsformel angewendet.

Ein pauschaler Abzug von 30 % würde jene benachteiligen, die diese Leistungen überwiegend selbst finanziert haben. Die selbständige Vorsorge soll nicht weniger attraktiv gemacht werden. Deshalb soll an der geltenden Regelung festgehalten werden, auch wenn sie in der Praxis teils zu gewissen Ungenauigkeiten führt.

Abs. 3 ist gegenüber Art. 47 Abs. 2 des geltenden Steuergesetzes weitgehend unverändert. Änderungen wurden in folgenden Bestimmungen vorgenommen:

Der heutige Haushaltsabzug (Art. 47 Abs. 2 Bst. a geltendes Steuergesetz) wurde gestrichen und wird durch den Grundfreibetrag ersetzt, welcher bei der Tarifberechnung in Abzug gebracht werden kann. Beim Haushaltsabzug handelt es sich um eine sozialpolitisch begründete Abzugsvorschrift, die bestimmte Aufwendungen typisiert und durch einen pauschalen Abzug von der Steuer befreit. Der neue Grundfreibetrag von CHF 15'000 bzw. CHF 30'000 erreicht dieses Ziel ausserhalb der Gewinnermittlungsvorschriften.

Bst. a wurde gegenüber der heutigen Bestimmung um die Regelung ergänzt, dass bei gemeinsamer Obsorge den Eltern der Kinderabzug jeweils zur Hälfte zusteht.

Bst. e wurde dahingehend abgeändert, dass die Begrenzung hinsichtlich der Einzahlungen in Vorsorgeeinrichtungen für einmalige Beiträge aufgehoben wurde. Dementsprechend können weiterhin maximal 12% des steuerpflichtigen Erwerbseinkommens an laufenden Beträgen vom steuerpflichtigen Erwerb abgezogen werden. Einmalige Zuweisungen, beispielsweise zur Schliessung bestehender Vorsorgelücken, können dagegen künftig unbegrenzt abgezogen werden. In diese Bestimmung wurden zudem Beiträge und Prämien an Pensionsfonds aufgenommen.

In Bst. f wurde gegenüber der heutigen Bestimmung die Voraussetzung des inländischen Wohnsitzes der Eltern gestrichen. EWR-abkommensrechtlich ist eine derartige Diskriminierung nicht zulässig. Durch die Aufteilung der Steuerpflicht in

beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht wird diese zusätzliche Bedingung, d.h. inländischer Wohnsitz, überflüssig: Nur unbeschränkt Steuerpflichtige dürfen einen derartigen Abzug uneingeschränkt geltend machen. Bei beschränkt Steuerpflichtigen sind die meisten Abzüge des Art. 16 nicht zulässig, ausser sie optieren zur Veranlagung im Inland. In diesem Fall haben sie das (EWR-abkommensrechtlich verbürgte) Recht, wie ein Inländer besteuert zu werden. Betreffend die Geltendmachung der Abzüge durch beschränkt Steuerpflichtige sei auf Art. 23 verwiesen.

Bst. h: Aus denselben EWR-abkommensrechtlichen Gründen (Diskriminierungsverbot) wurde die Abzugsfähigkeit von Spenden auf Geldleistungen an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in Liechtenstein und der Schweiz neu auf solche mit Sitz im EWR ausgedehnt. Zudem wurde die Grenze für die Spendenabzugsfähigkeit neu definiert; anstelle von CHF 10'000 beträgt sie neu 10 % des steuerpflichtigen Erwerbs, bei selbständig Erwerbenden vor Abzug der Geschäftsverluste.

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer befürworten eine Erhöhung der Abzugsmöglichkeiten oder sprechen sich für eine Streichung der Begrenzungen aus. So sei bei den Versicherungsbeiträgen und bei den Beiträgen an Vorsorgeeinrichtungen die Begrenzung zu erhöhen oder ganz zu streichen, der Höchstbetrag für den Abzug der Ausbildungskosten und für den Abzug von Krankheitskosten sei deutlich zu erhöhen.

Selbst wenn verbesserte Abzugsmöglichkeiten in zahlreichen Bereichen grundsätzlich wünschenswert sind, würde dies zu (weiteren) nicht unerheblichen Steuerausfällen bei Land und Gemeinde führen. Die Steuerreform als solche bringt bereits Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Sollte sich in der Zukunft, wenn die erhoffte stimulierende Wirkung der Steuerreform und ein allgemeiner wirtschaftlicher Aufschwung zu einer Verbesserung der Einnahmensituation des Staates geführt haben, Spielraum für weitere Entlastungen ergeben, wären die

Vorschläge erneut zu prüfen. Auch sei darauf hingewiesen, dass im Jahre 2007 die Kinderabzüge und Abzüge für Versicherungsprämien massiv erhöht wurden.

Dessen ungeachtet wurde den Anregungen insoweit Rechnung getragen, als die Begrenzung hinsichtlich der Einzahlungen in Vorsorgeeinrichtungen (Bst. e) für einmalige Beiträge aufgehoben wurde.

Abs. 4 regelt die quotenmässige Abzugsfähigkeit der pauschalen, frankenmässigen Abzüge nach Art. 16 bei zeitlich begrenzter Steuerpflicht. Diese Bestimmung entspricht Art. 52 Abs. 4 des geltenden Steuergesetzes.

Abs. 5 entspricht Art. 47 Abs. 3 des geltenden Steuergesetzes.

Abs. 6 enthält eine Verweisung auf diverse Artikel, die in den Vorschriften über die Besteuerung juristischer Personen enthalten sind. Es handelt sich dabei um die Art. 50 (Ersatzbeschaffungen), Art. 51 (Abgrenzung des Besteuerungsrechts), Art. 52 (Umstrukturierungen), Art. 53 (Wertberichtigungen bei dauerhafter Wertminderung von Beteiligungen), Art. 55 (Abzug für Patenteinkünfte), Art. 56 (Handelsschiffe) und Art. 60 (Steuerbegünstigte Rückstellungen). Diese Regelungen betreffen zwar vorrangig juristische Personen, in Einzelfällen können aber auch selbständig Erwerbende von diesen Steuervergünstigungen profitieren. Durch den Verweis wird ohne unnötige Wiederholung sichergestellt, dass sie sich auf die entsprechende Anwendung dieser Vorschriften berufen können. Dasselbe gilt für die Anwendung des Art. 47 Abs. 3 Bst. i und k (Nichtabzugsfähigkeit von Bussen, Geldstrafen und Vergütungen nach § 307 StGB) sowie des Art. 49 (Fremdvergleichsgrundsatz).

Zu Art. 17 - Buchführungs- und Aufbewahrungspflicht (Art. 17 VV)

Art. 17 auferlegt Gewerbetreibenden und selbständig Tätigen die Pflicht zur ordnungsmässigen Buchführung oder zur Führung anderer geeigneter Aufzeichnun-

gen. Art. 17 ist gegenüber Art. 48 des geltenden Steuergesetzes inhaltlich weitgehend unverändert.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung regten an, den Sachtitel in Buchführungs- und Aufbewahrungspflicht zu ändern und zudem den Artikel in zwei Absätze zu untergliedern und die Aufbewahrungsfrist auf 5 statt 10 Jahre festzulegen. Prof. James Bruton regt an, für Steuerpflichtige, deren Umsätze unterhalb einer gewissen Grenze liegen, nur eine vereinfachte Einnahmen-Überschussrechnung vorzusehen, wie dies beispielsweise in Österreich und Deutschland auch vorgesehen sei.

Der Anregung der Änderung des Sachtitels sowie der Untergliederung in zwei Absätze wurde entsprochen. In Abs. 1 wird die Buchführungspflicht bzw. die Aufzeichnungspflicht geregelt, wobei der Regierung die Ermächtigung gegeben wird, nähere Anforderungen an die Buchhaltung und die Aufzeichnungen durch Verordnung zu regeln. Die Regierung kann dabei für Kleingewerbetreibende die Möglichkeit vorsehen, dass diese lediglich vereinfachte Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen beizubringen haben.

In Abs. 2 wird die Aufbewahrungspflicht geregelt. An der 10-jährigen Aufbewahrungsfrist wird in Anlehnung an die Aufbewahrungsfrist gemäss PGR und insbesondere aufgrund der Fristen für die Änderung rechtskräftiger Veranlagungen festgehalten. Während der Dauer, in der eine Revision gemäss Art. 123 oder eine Nachbesteuerung gemäss Art. 120 möglich ist, müssen die Unterlagen vorliegen.

Kapitel 4.- Steuerberechnung

Die Art. 18 bis 23 beinhalten die Regelungen für die neue Methode der Steuerberechnung. Abgesehen von Art. 18 und 20 sind die Bestimmungen über die Steuerberechnung gegenüber den heutigen Bestimmungen komplett geändert und konnten deutlich vereinfacht werden. Sie beinhalten neben den Vorschriften zur Ermittlung der Steuer bei unbeschränkt Steuerpflichtigen auch Regelungen zum Ausgleich der kalten Progression, zum Progressionsvorbehalt und zur unilateralen Vermeidung der Doppelbesteuerung bei ausländischen Vermögens- und Erwerbsbestandteilen sowie Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige. Trotz der im Vergleich zum bisherigen Recht mit dem Progressionszuschlag und den Verheirateten- und Alleinerziehendenabzügen sehr einfach ausgestalteten Tarifberechnung konnte sichergestellt werden, dass durch die neue Berechnung der Steuerschuld im Wesentlichen keine systembedingten Verlierer entstehen.

Zu Art. 18 - Grundlagen der Steuerberechnung (Art. 18 VV)

Art. 18 entspricht weitgehend Art. 49 des geltenden Steuergesetzes und enthält allgemeine Regeln zur Steuerberechnung.

Abs. 1: Bei der Rundungsvorschrift betreffend das Vermögen wird klarstellend festgehalten, dass die Rundung des steuerpflichtigen Vermögens vor der Überleitung in einen Sollertrag zu erfolgen hat.

Abs. 2: Die Vorschrift zur Berechnung der Steuer bei nur zeitweise Steuerpflichtigen wurde an die neue Berechnungsmethodik angepasst, indem die gesonderte Regelung für die Vermögenssteuer gestrichen wurde; das Vermögen des Steuerpflichtigen wird pro rata temporis in einen Sollertrag umgerechnet und unterliegt zeitanteilig als Erwerb der Steuer.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer, die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung wollen in

Abs. 3, der die gemeinsame Veranlagung der Ehegatten regelt, einen klarstellenden Zusatz „sofern nicht getrennte Besteuerung gemäss Art. 8 Abs. 5 zur Anwendung kommt“ aufgenommen haben.

Diese Anregung wurde umgesetzt und der Gesetzestext entsprechend ergänzt.

Abs. 4 der Vernehmlassungsvorlage sah noch vor, dass bei Scheidung und Trennung bis zum Scheidungs- bzw. Trennungsdatum gemeinsam und ab diesem Datum getrennt veranlagt werde. Die Gemeinden geben zu Bedenken, dass es bei getrennter Ehe eher schwierig sein werde, dass die beiden getrennten Ehegatten eine gemeinsame Steuererklärung einreichen. Sie beantragen daher, dass die getrennten Ehegatten im Trennungsjahr getrennt veranlagt werden.

Diese Bestimmung wurde gegenüber der Vernehmlassungsvorlage dahingehend geändert, dass für das Jahr der Trennung / Scheidung eine getrennte Veranlagung erfolgen soll. Dabei können die pauschalen Abzüge nach Art. 16 Abs. 3 Bst. a und d von den Ehegatten proportional geltend gemacht werden, die tatsächlich angefallenen Ausgaben der übrigen Abzüge können von demjenigen Ehegatten geltend gemacht werden, der die entsprechenden Leistungen tatsächlich erbracht hat.

In Abs. 5 wurde gegenüber der heutigen Regelung klarstellend aufgenommen, dass der Progressionsvorbehalt bei nur zeitweiser Steuerpflicht in den Fällen des Todes eines Ehegatten entsprechend gilt. Daher ist für den Zeitraum der gemeinsamen Veranlagung und für den anschliessenden Zeitraum der getrennten Veranlagung der Steuersatz jeweils nach diesen Grundsätzen zu ermitteln.

Abs. 6 sieht wie Art. 54 Abs. 3 des geltenden Steuergesetzes eine gesonderte Besteuerung sowie einen gesonderten Steuertarif für bestimmte einmalige Kapitalleistungen vor. Dadurch sollen unbillige Härten bei der Steuerprogression ver-

hindert werden, welche entstünden, wenn hohe einmalige Leistungen mit laufendem Erwerbseinkommen zusammen besteuert würden.

Zu Art. 19 - Tarif (Art. 19 VV)

Dieser Artikel ist die zentrale Vorschrift der neuen Steuerberechnung für natürliche Personen. Er ersetzt die Art. 51, 52, 54, 55, 55bis und 55ter des bisherigen Steuergesetzes.

Zunächst wird die Bemessungsgrundlage der Steuer definiert. Technisch bemisst sich die Steuer nunmehr nach dem steuerpflichtigen Erwerb. Da dieser aber den Sollertrag des steuerpflichtigen Vermögens beinhaltet, unterliegen wie bisher Vermögen und Erwerb gemeinsam der Steuer.

Die Steuerbelastung lässt sich zukünftig direkt aus dem Gesetz ablesen. Vorgesehen ist ein Sieben-Stufen-Tarif, bei dem jeweils der Grenzsteuersatz, d.h. der Steuersatz für den die Grenze übersteigenden Erwerb (inkl. Sollertrag), mit jeder Stufe ansteigt. Dies führt dazu, dass für alle Steuerpflichtigen für den Erwerb innerhalb einer Stufe der gleiche Steuersatz gilt.

Der Steuerpflichtige muss zur Ermittlung seiner Steuerlast zukünftig nur seinen steuerpflichtigen Erwerb (einschliesslich des Sollertrags seines steuerpflichtigen Vermögens) in die jeweilige Formel einsetzen und kann somit auf einfache Weise die Landessteuer berechnen; seine Gesamtsteuerbelastung ergibt sich durch Addition der Gemeindesteuer.

Für Alleinerziehende wird ein gesonderter Tarif vorgesehen, der den bisherigen Alleinerziehendenabzug ersetzt.

Gemeinsam zu veranlagende Verheiratete werden zukünftig nach dem Splitting-Konzept besteuert. Zwar wird weiterhin am Konzept der Haushaltsbesteuerung festgehalten; die negativen Folgen der Progression, welche sich durch das Zu-

sammenrechnen des Erwerbs beider Ehegatten ergeben, werden auf Tarifebene korrigiert. Im Gegensatz zu den bisherigen Reformen ist erstmals ein offener Übergang zu einem echten Splitting vorgesehen. Ein derartiger Übergang wurde in den Vorarbeiten der Gesetzgebungsverfahren 1961 und 1990 zwar für verfassungsrechtlich zulässig, aber nicht zwingend gehalten und nicht umgesetzt. Im Jahre 1995 wurde sodann zur Abschwächung der negativen Progressionsfolgen das System des Verheirateten-Abzugs eingeführt. Durch das System des Verheiratetenabzugs wurde die Belastung von gemeinsam zu veranlagenden Ehegatten faktisch einem Splittingverfahren angenähert. Die neue Tarifvorschrift setzt diese Wertungsentscheidung konsequent um und sieht erstmals ein echtes Splitting vor.

Die ReviTrust Treuhand Anstalt hat anstelle des vorgeschlagenen Stufen-Tarifs eine Flat-Rate (Einheitssteuersatz) angeregt, bei dem mittels „Einheitsabzug“ zwischen Verheiratet/Alleinstehend differenziert werden könnte.

Mit dem gewählten Tarif wird dem Ziel der Steuerreform Rechnung getragen, dass es nicht zu systembedingten Mehrbelastungen der Steuerpflichtigen kommen soll. Gleichzeitig ist allerdings der Spielraum für Entlastungen begrenzt. Ein Einheitssteuersatz müsste daher entweder recht hoch sein, was zur Folge hätte, dass Steuerpflichtige mit geringem und mittlerem Einkommen im Vergleich zum bisherigen Tarif und zur gewählten Tarifstruktur deutlich benachteiligt würden. Diese Mehrbelastung könnte nur durch sehr hohe Freibeträge korrigiert werden, wobei eine solche Tarifstruktur zu enormen Aufkommensverlusten führen würde und daher nicht finanzierbar wäre. Insgesamt wurde die vorgeschlagene Tarifstruktur in umfangreichen Modellrechnungen auf ihre Belastungswirkungen für die einzelnen Steuerpflichtigen in den verschiedenen Gruppen (Alleinstehende, Alleinerziehende und Verheiratete) getestet und als bester Kompromiss zwischen

den einander widersprechenden Zielen der Entlastung und der Aufkommenssicherung angesehen.

Zu Art. 20 - Ausgleich der Kalten Progression (Art. 22 VV)

Art. 20 ist gegenüber Art. 55quinquies des geltenden Steuergesetzes nur redaktionell angepasst worden. Wie bisher hat die Regierung dem Landtag Bericht zu erstatten, wenn sich seit dem letzten Ausgleich der Kalten Progression der Landesindex der Konsumentenpreise um 8% erhöht hat. Der Landtag hat dann zu entscheiden, ob er den Ausgleich der Kalten Progression beschliesst. Beim Ausgleich der Kalten Progression sind der Steuertarif sowie die Beträge der pauschalen Abzüge, Freibeträge und Freigrenzen anzupassen, wobei ein voller oder teilweiser Ausgleich möglich ist.

Vorbemerkung zu Art. 21 bis 23:

Die Art. 21 bis Art. 23 beinhalten Vorschriften zur Behandlung von Sachverhalten mit Auslandsbezug. Dies betrifft sowohl Inländer mit ausländischem Vermögen bzw. Erwerb (Outbound-Sachverhalte) als auch Ausländer mit inländischem Vermögen bzw. Erwerb (Inbound-Sachverhalte). Ziel der Vorschriften ist es, den inländischen Besteuerungsanspruch durchzusetzen, ungerechtfertigte Vorteile aus Auslandsbeziehungen zu vermeiden, aber auch die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sicherzustellen.

Zu Art. 21 - Progressionsvorbehalt (Art. 21 VV)

Durch Art. 21 wird sichergestellt, dass es durch den einseitigen Besteuerungsverzicht Liechtensteins bei bestimmten Auslandssachverhalten nicht zu ungerechtfertigten Progressionsvorteilen kommt. Bei Steuerpflichtigen, deren Vermögen teilweise im Ausland belegen ist und deshalb im Inland steuerfrei ist bzw. die teilweise Erwerb im Ausland erwirtschaften und der deshalb im Inland steuerfrei ist, käme es ohne diese Vorschrift zu einem ungerechtfertigten Vorteil im Ver-

hältnis zu Steuerpflichtigen, die ein ansonsten gleiches Vermögen im Inland haben bzw. einen ansonsten gleichen Erwerb vollständig im Inland erzielen. Damit wird sichergestellt, dass der inländische Erwerb nicht deshalb niedriger besteuert wird, weil ein Teil des Vermögens im Ausland belegen ist bzw. ein Teil des Erwerbs im Ausland erzielt wurde.

Gemäss Abs. 1 ist für die Festlegung des Steuersatzes das gesamte (in- und ausländische) Vermögen und der gesamte (in- und ausländische) Erwerb massgebend. Der sich hierbei ergebende Prozentsatz ist mit dem tatsächlich im Inland steuerpflichtigen Erwerb (samt Sollertrag) zu multiplizieren. Der resultierende Betrag ergibt dann die Landessteuer. Die Regelung über den Progressionsvorbehalt kommt nur bei unbeschränkt Steuerpflichtigen zur Anwendung.

Zu Abs. 1 hat die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung folgende alternative Formulierung vorgeschlagen: „Die Steuer für unbeschränkt Steuerpflichtige ist nach dem Steuersatz zu entrichten, der dem gesamten Vermögen nach Art. 10 Bst. e und f und dem Erwerb nach Art. 15 Abs. 1 Bst. a und b entspricht. Gleiches gilt für Vermögen und Erwerb, welche nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind.“

Die von der Wirtschaftsprüfer-Vereinigung vorgeschlagene Formulierung ist lediglich redaktioneller Natur. Nach Ansicht der Regierung ist die in der Vernehmlassungsvorlage gewählte Formulierung leichter lesbar, weshalb an dieser festgehalten werden soll.

Abs. 2 regelt die Berechnung des Steuersatzes für die Fälle, dass die Steuerpflicht nicht für das gesamte Jahr besteht. Für die Berechnung des Steuersatzes wird unterstellt, dass der im Zeitraum der Steuerpflicht erwirtschaftete Erwerb auch im Rest des Jahres gleichmässig zeitanteilig erwirtschaftet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass für die kurzzeitige Steuerpflicht derselbe Steuersatz zur An-

wendung kommt, wie bei einer Steuerpflicht im gesamten Jahr. Dies ist insbesondere bei Personen, die nur für einen Teil des Jahres einen inländischen Erwerb erzielen, aus Gleichbehandlungsgründen erforderlich. Diese Regelung entspricht Art. 52 Abs. 4 des geltenden Steuergesetzes.

Für Fälle, in denen die Anwendung dieses Absatzes zu unbilligen Ergebnissen führen würde, ist die Steuerverwaltung gehalten, eine abweichende Steuersatzfestlegung vorzunehmen. Dies kann beispielsweise dann angezeigt sein, wenn ein Steuerpflichtiger nachweist, dass er vorher, z.B. vor seinem Zuzug nach Liechtenstein, keinen Erwerb erzielt hatte.

Zu Art. 22 - Vermeidung der Doppelbesteuerung (Art. 22 VV)

Diese Bestimmung regelt die steuerliche Behandlung des im Ausland belegenen Vermögens bzw. dort erzielten Erwerbs, wenn ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen wurde oder Gegenseitigkeit besteht, d.h. wenn der ausländische Staat liechtensteinische Steuern ebenfalls – auch ohne Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens – anrechnet. Hierbei wird zwischen der Freistellung dieses Vermögens und Erwerbs von der inländischen Besteuerung bzw. von der Anrechnung der ausländischen Steuer auf an die inländische Steuer unterschieden.

Zu Art. 23 - Besteuerung bei beschränkter Steuerpflicht (Art. 23 VV)

Steuerliche Besonderheiten bei Inbound-Sachverhalten werden durch Art. 23 geregelt.

Nach Abs. 1 Bst. a beträgt die Landessteuer bei beschränkter Steuerpflicht mit einem Erwerb im Sinne von Art. 6 Abs. 5 Bst. a (Erwerb aus Bewirtschaftung von Grundstücken), Art. 6 Abs. 5 Bst. b (Erwerb aus Betriebsstätten) sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. g (Sollertrag des inländischen Vermögens) grundsätzlich 4 % zuzüglich des jeweils anwendbaren Gemeindezuschlags. Hierbei ist grundsätzlich nur eine ver-

einfachte Veranlagung durchzuführen. Bei dieser Veranlagung schränkt Abs. 4 die zulässigen Abzüge auf wirtschaftlich begründete Abzüge, die mit dem inländischen Erwerb in Zusammenhang stehen, ein. Sozial motivierte Abzüge dürfen nicht geltend gemacht werden. Der danach ermittelte Nettoerwerb wird mit dem Steuersatz von 4 % zuzüglich des Gemeindezuschlages belastet.

Nach Abs. 1 Bst. b ist für inländischen Erwerb im Sinne von Art. 6 Abs. 5 Bst. c (unselbständigen Erwerb), Art. 6 Abs. 5 Bst. d (Sitzungsgelder, Tantiemen usw.), Art. 6 Abs. 5 Bst. e (Rentenleistungen) sowie Art. 6 Abs. 5 Bst. f (Auflösung Freizügigkeitspolice bzw. Sperrkonto), der dem Steuerabzug unterliegt, grundsätzlich keine Veranlagung durchzuführen, da die Steuer grundsätzlich mit dem Steuerabzug abgegolten ist.

Bei im Inland ausgeübter unselbständiger Tätigkeit sowie Sitzungsgeldern, Tantiemen usw. kann der Steuerpflichtige gemäss Abs. 2 die vereinfachte Veranlagung beantragen. Dabei muss der beschränkt Steuerpflichtige nicht sein gesamtes weltweites Vermögen und seinen gesamten Erwerb offenlegen, kann aber seine ausserordentlichen Gewinnungskosten, die mit dem inländischen Erwerb in Zusammenhang stehen, geltend machen. Auch bei dieser Veranlagung schränkt Abs. 4 die zulässigen Abzüge auf wirtschaftlich begründete Abzüge, die mit dem inländischen Erwerb in Zusammenhang stehen, ein. Sozial motivierte Abzüge dürfen nicht geltend gemacht werden.

Abs. 3 gibt den beschränkt Steuerpflichtigen auf Antrag die Möglichkeit, zur regulären Veranlagung zu optieren. In diesem Fall dürfen sie die grundsätzlich vom Abzug ausgeschlossenen Abzüge proportional geltend machen. Bei der Berechnung des Steuersatzes dürfen die beschränkt Steuerpflichtigen allerdings einerseits sämtliche Abzüge geltend machen, andererseits gehen das im Ausland belegene Vermögen und der im Ausland erwirtschaftete Erwerb ebenso vollständig in die Berechnung des Steuersatzes für ihr inländisches Vermögen und ihren inlän-

dischen Erwerb ein. Insgesamt wird durch diesen Ansatz sichergestellt, dass beschränkt Steuerpflichtige im Vergleich zu Inländern nicht steuerlich benachteiligt werden. Eine entsprechende Gleichbehandlung wäre für Staatsangehörige der EWR-Mitgliedstaaten bereits EWR-abkommensrechtlich zwingend. In der Regel werden es beschränkt Steuerpflichtige aus Vereinfachungsüberlegungen aber vorziehen, an der Quelle besteuert zu werden oder nur die vereinfachte Veranlagung zu wählen. Soweit sie die in Liechtenstein erhobene Steuer in ihrem Ansässigkeitsstaat anrechnen können, hat die Quellensteuerbelastung für sie keine definitive Wirkung, zumal sie im internationalen Vergleich sehr moderat ausfällt.

Abs. 4 regelt die zulässigen Abzüge bei vereinfachter Veranlagung gemäss Abs. 1 Bst. a sowie Abs. 2.

Abs. 5 regelt, welcher Gemeindezuschlag jeweils erhoben wird. Gemäss Bst. d wird beim Erwerb gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. e sowie Bst. f ein pauschaler Zuschlag von 200% erhoben, da bei diesen Einkünften kein Anknüpfungspunkt zu einer bestimmten Gemeinde gegeben ist. Dieser pauschale Zuschlag fällt dem Land zu.

Kapitel 5. - Steuerabzug an der Quelle

Die Art. 24 bis Art. 29 beinhalten die Vorschriften über den Steuerabzug an der Quelle. Das bisherige Steuergesetz kennt lediglich den Lohnsteuerabzug, welcher in Art. 40 rudimentär geregelt ist. Es enthält jedoch keine Regelung für den Quellensteuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen. Ein solcher Quellensteuerabzug wird heute beim unselbständigen Erwerb von österreichischen Grenzgängerinnen und Grenzgängern vorgenommen. Die Grundlage hierfür befindet sich im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und Liechtenstein sowie im jährlichen Finanzgesetz, in dem die Höhe des Abzuges festgelegt ist.

Das neue Steuergesetz sieht für unbeschränkt Steuerpflichtige bei unselbständigem Erwerb einen Steuerabzug (Lohnsteuerabzug) vor und für beschränkt Steuerpflichtige bei unselbständigem Erwerb, Sitzungsgeldern, Rentenleistungen sowie bei Auflösung von Freizügigkeitspolicen.

Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen hat der Steuerabzug die Funktion einer Sicherungssteuer; d.h. der Steuerpflichtige wird mit den der Quellensteuer unterliegenden Leistungen nachträglich ordentlich veranlagt, wobei die abgezogene Steuer angerechnet wird. Bei beschränkt Steuerpflichtigen hat der Quellensteuereinbehalt grundsätzlich abgeltende Wirkung, sie müssen sich nicht mehr veranlagen lassen.

Neu sind auch die verfahrensrechtlichen Vorschriften für den Quellensteuereinbehalt; das bisherige Recht enthielt keine diesbezüglichen Verfahrensvorschriften.

Zu Art. 24 - Dem Steuerabzug unterliegender Erwerb (Art. 24 VV)

Art. 24 definiert abschliessend die Erwerbsarten, die dem Steuerabzug unterliegen. Gemäss Abs. 1 erfolgt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen ein Steuerabzug bei:

- unselbständigem Erwerb gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. d sowie
- Ersatzeinkünften, die anstelle des unselbständigen Erwerbs treten, wie Taggelder aus der Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung sowie Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung (Art. 14 Abs. 2 Bst. f).

Gemäss Abs. 2 erfolgt bei beschränkt Steuerpflichtigen ein Steuerabzug bei:

- unselbständigem Erwerb sowie Ersatzeinkünften, die anstelle des unselbständigen Erwerbs treten, gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. c (Bst. a)
- Sitzungsgeldern, festen Entschädigungen, Tantiemen und anderen Vergütungen, die die Mitglieder der Verwaltung sowie die Organe der Geschäfts-

führung von juristischen Personen und besonderen Vermögenswidmungen erhalten, wenn sich ihr Sitz oder Ort der tatsächlichen Verwaltung im Inland befindet gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. d (Bst. b);

- Leistungen aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung oder einer Einrichtung der betrieblichen Personalvorsorge auf Grund eines früheren inländischen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. e (Bst. c);
- Leistungen auf Grund der Auflösung einer Freizügigkeitspolice oder eines Sperrkontos, welche in Verwendung von Freizügigkeitsleistungen der betrieblichen Personalvorsorge im Inland errichtet wurden gemäss Art. 6 Abs. 5 Bst. f (Bst. d).

Zu Art. 25 - Höhe des Steuerabzugs (Art. 25 VV)

Dieser Artikel regelt die Höhe der einzubehaltenden Steuer.

Abs. 1: Generell bemisst sich die Abzugssteuer nach dem Bruttoerwerb, d.h. ohne Abzug von Gewinnungskosten oder anderen Abzugsbeträgen. Dies folgt aus dem Vereinfachungsziel eines Steuerabzugs: Der zum Abzug verpflichtete Vergütungsschuldner kann nicht die Verhältnisse seiner Zahlungsempfänger berücksichtigen, wenn er den Steuerabzug vornimmt (Satz 1 von Abs. 1).

Bei Vorsorgeeinkünften ist gemäss Art. 16 Abs. 2 Bst. d ein pauschaler Freibetrag vorgesehen, der sich je nach Vorsorgeleistung zwischen 30 % bis 70 % bewegt. Würde beispielsweise bei einer Vorsorgeleistung, bei welcher ein Freibetrag von 70 % vorgesehen ist, der Steuerabzug in der Höhe von 12 % vom Bruttoerwerb abgezogen, würde dies einer Steuerbelastung des steuerpflichtigen Erwerbs von 40 % entsprechen. Dies hätte zur Folge, dass die Steuerpflichtigen jeweils eine ordentliche Veranlagung verlangen würden, um diese hohe Steuerbelastung zu vermeiden. Bei den Vorsorgeleistungen ist deshalb vorgesehen, dass der Steuer-

abzug vom Nettoerwerb (Bruttoerwerb minus pauschale Freibeträge gemäss Art. 16 Abs. 2 Bst. d) vorzunehmen ist.

Abs. 2: Für die Lohnsteuer gilt, dass die Höhe der Abzugssteuer so zu bemessen ist, dass sie – vereinfacht – der tatsächlichen Steuer bei einer Veranlagung möglichst entspricht. Die Steuerverwaltung legt dazu wie bisher die entsprechenden Tarife fest. Sie wird dabei insbesondere den pauschalen Abzug der Gewinnungskosten und die Familienverhältnisse berücksichtigen und den Steuerabzug in Höhe des voraussichtlichen steuerpflichtigen Jahreserwerbs bestimmen. Wenn der Steuerpflichtige daher keine ausserordentlichen Gewinnungskosten geltend machen will, sollte der Lohnsteuerabzug seiner endgültigen Steuerschuld im Fall einer Veranlagung entsprechen. Für beschränkt Steuerpflichtige soll dadurch die Notwendigkeit einer Veranlagung reduziert werden, für unbeschränkt Steuerpflichtige sollen dadurch Erstattungen oder Nachzahlungen im Rahmen der Veranlagung begrenzt werden.

Abs. 3: Für die anderen steuerabzugspflichtigen Erwerbsarten wird ein fixer Steuersatz definiert. Mit 12 % liegt der Steuersatz international nicht zu hoch. Selbst bei Vorliegen von Gewinnungskosten könnte damit eine volle Anrechnung im jeweiligen Ansässigkeitsstaat möglich sein. Für beschränkt Steuerpflichtige sollte daher nur in Ausnahmefällen die Notwendigkeit bestehen, sich zur Verringerung der persönlichen Steuerlast im Inland veranlagen zu lassen. Damit bleibt der Vereinfachungsaspekt des Quellensteuerabzugs gewahrt, ohne jedoch den Zweck der Durchsetzung des inländischen Steueranspruchs zu gefährden.

Nach Abs. 4 kann der Steuerpflichtige oder der Vergütungsschuldner eine Verfügung der Steuerverwaltung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht erlangen.

Zu Art. 26 - Doppelbesteuerungsabkommen (Art. 26 VV)

In Art. 26 wird geregelt, wie existierende oder abzuschliessende Doppelbesteuerungsabkommen auf den Steuerabzug an der Quelle wirken.

Abs. 1 regelt die Fälle, in denen der Ansässigkeitsstaat das ausschliessliche Besteuerungsrecht hat und Liechtenstein als Quellenstaat somit keinen Steuerabzug vornehmen darf. Der Zahlungsempfänger, der sich auf das jeweilige Abkommen berufen kann, muss unter Nachweis seiner Abkommensberechtigung und unter Nachweis der Voraussetzungen für die Freistellung bei der Steuerverwaltung einen entsprechenden Antrag auf Freistellung vom Steuerabzug stellen. Er ist am ehesten in der Lage, die hierfür erforderlichen Angaben zu machen. Die Steuerverwaltung ist bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen dazu verpflichtet, dem Zahlungsempfänger die Steuerfreiheit zu bestätigen. Übermittelt der Zahlungsempfänger diese Bestätigung dem Vergütungsschuldner, so ist dieser berechtigt und zivilrechtlich im Verhältnis zum Zahlungsempfänger regelmässig verpflichtet, auf einen Steuerabzug zu verzichten. Er hat in diesem Fall, wenn er in gutem Glauben handelt, keine Haftungsrisiken zu befürchten (siehe Art. 27 Abs. 3).

Abs. 2: Bei einer Reduktion der Quellensteuer gilt das entsprechende, nur dass von einem Steuerabzug nicht vollständig abgesehen werden darf. Der Vergütungsschuldner darf (und muss) aber den Steuerabzug zum reduzierten Satz vornehmen, wenn er eine entsprechende Bescheinigung der Steuerverwaltung erhält.

Unabhängig davon, ob ein Doppelbesteuerungsabkommen einen Ausschluss oder eine Reduktion des Steuereinbehalts vorsieht, gestattet Abs. 3 dem Zahlungsempfänger, eine Steuerrückerstattung zu beantragen, wenn der Vergütungsschuldner einen – nach dem Doppelbesteuerungsabkommen – zu hohen Betrag als Steuerabzug einbehalten hat. Dies wird immer dann der Fall sein,

wenn der Zahlungsempfänger nicht oder nicht rechtzeitig einen Antrag nach Abs. 1 oder Abs. 2 bei der Steuerverwaltung stellen konnte. Um sicherzustellen, dass dem Zahlungsempfänger auch in diesen Fällen nur die abkommensrechtlich zulässige Steuer auferlegt wird, ist ein entsprechendes Erstattungsverfahren erforderlich.

Zu Art. 27 - Pflichten des Vergütungsschuldners (Art. 27 VV)

Art. 27 regelt die Pflichten des Vergütungsschuldners (Zahlungsverpflichteten). Im Gegensatz zur ordentlichen Veranlagung, bei der die Deklaration durch die steuerpflichtige Person im Vordergrund steht und diese daher die entsprechenden Hauptpflichten treffen, kommt beim System der Quellensteuer dem Vergütungsschuldner die Schlüsselfunktion zu. Die Vergütungsschuldner haben daher in erster Linie für den korrekten Vollzug der Quellenbesteuerung zu sorgen und entsprechende Pflichten zu beachten (Abs. 1).

Gemäss Abs. 2 haften die Vergütungsschuldner für Steuerausfälle und Verstösse gegen die Ablieferungspflichten. Zum einen sind die Vergütungsschuldner verpflichtet, nach einer Nachzahlung von zu geringer Abzugssteuer dem Vergütungsgläubiger (Zahlungsempfänger) eine berichtigte Abzugsbescheinigung auszustellen, damit dieser in der Lage ist, den erhöhten Abzugsbetrag im Rahmen seiner Veranlagung geltend zu machen. Die Steuerverwaltung hat bei der Festlegung der Nachzahlung allerdings zu berücksichtigen, in welchem Umfang die nicht einbehaltene Abzugssteuer bereits tatsächlich durch den Vergütungsgläubiger bei Veranlagung entrichtet wurde, um eine Doppelzahlung von Steuerbeträgen auszuschliessen. Zum anderen wird bei zuviel entrichteter Abzugssteuer dem Vergütungsgläubiger das Recht eingeräumt, eine Erstattung zu beantragen, wenn er eine Bescheinigung über den zu hohen Abzugsbetrag besitzt. Dies vereinfacht das Verfahren und verhindert Doppelerstattungen.

Gemäss Abs. 3 wird für den Vergütungsschuldner eine Haftung ausgeschlossen, soweit er auf eine Bescheinigung der Steuerverwaltung vertraut hat, die ihn berechtigt, keine oder eine reduzierte Abzugssteuer einzubehalten. Dies betrifft die Fälle der Doppelbesteuerungsabkommen. Um Missbrauch auszuschliessen gilt dies nicht, wenn der Vergütungsschuldner nicht in gutem Glauben gehandelt hat.

Zu Art. 28 - Akonto- und Abschlusszahlungen (Art. 28 VV)

Abs. 1 und 2: Während des Jahres haben Vergütungsschuldner die Summe der von ihnen einbehaltenen Steuerabzüge der Steuerverwaltung zu überweisen. Arbeitgeber als Vergütungsschuldner haben die Steuerabzüge vierteljährlich und die übrigen Vergütungsschuldner halbjährlich zu überweisen (Akontozahlungen). Die Vergütungsschuldner zahlen der Steuerverwaltung diese Beträge (Akontozahlungen) in Summe, ohne aufzulisten, welcher Teilbetrag welchem Vergütungsgläubiger zuzuweisen ist.

Abs. 3: Nach Ablauf des Kalenderjahres haben die Vergütungsschuldner der Steuerverwaltung eine detaillierte Abrechnung zu übermitteln, aus der hervorgeht, für welchen Vergütungsgläubiger welcher Steuerabzug vorgenommen wurde sowie den Bruttoerwerb der Vergütungsgläubiger. Zudem haben sie der Steuerverwaltung einen allfälligen Differenzbetrag zwischen den Akontozahlungen und der Schlussabrechnung zu überweisen.

Abs. 4: Die Steuerverwaltung legt jährlich fest, bis wann die Zahlungen zu leisten bzw. die Schlussabrechnung einzureichen ist. Die Schlussabrechnung ist nach heutiger Praxis jeweils bis Mitte Januar einzureichen und für die Zahlungen gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen. Lediglich bei der Schlusszahlung (Differenzbetrag) wird bei verspäteter Zahlung ein Verzugszins erhoben. Die Höhe des Zinssatzes richtet sich nach dem Verzugszins gemäss Art. 114 Abs. 3.

Wie von der Fortschrittlichen Bürgerpartei vorgeschlagen wird bei Art. 28 anstelle von „Abschlagszahlungen“ der Begriff „Akontozahlungen“ verwendet.

Zu Art. 29 - Anrechnung und Erstattung (Art. 29 VV)

Kommt es zu einer ordentlichen oder vereinfachten Veranlagung des Steuerpflichtigen (= Vergütungsgläubigers), sind die für ihn entrichteten Steuerabzugsbeträge wie bisher zu verzinsen und auf die endgültige Steuerschuld anzurechnen; zuviel einbehaltene Steuern werden erstattet. Für unbeschränkt Steuerpflichtige hat der Steuerabzug wie bisher auch nur vorläufigen Charakter. Für beschränkt Steuerpflichtige gilt dies nur in den Fällen, in denen sie zur vereinfachten Veranlagung (beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer) oder zur ordentlichen Veranlagung optieren. Andernfalls hat der Steuerabzug abgeltende Wirkung.

Titel C. - Besteuerung nach dem Aufwand

Art. 30 bis Art. 34 entsprechen inhaltlich weitgehend Art. 56 bis Art. 60 des geltenden Steuergesetzes. Die alte Bezeichnung „*Rentnersteuer*“ wurde in „*Besteuerung nach dem Aufwand*“ geändert. Dieser Titel ist deshalb treffender, weil die Besteuerung nach dem Aufwand aufgrund ihrer Voraussetzungen nicht auf „Rentner“ im Sinne der Sozialversicherungsvorschriften beschränkt ist.

Art. 61 des geltenden Steuergesetzes wurde nicht ins neue Steuergesetz übernommen. Gemäss heutiger Praxis wird die Steuer nach Aufwand nicht jährlich veranlagt und dem Steuerpflichtigen wird auch keine Rechnung zugestellt. In der Steuervorschreibung gemäss Art. 34 wird der jährlich zu leistende Steuerbetrag und dessen Fälligkeit festgelegt; der Steuerpflichtige hat diesen Betrag jährlich ohne Aufforderung zu entrichten. Entsprechend ist in Art. 113 Abs. 4 Bst. c festgehalten, dass die Steuer nach Aufwand zu dem in der zugrunde liegenden Ent-

scheidung (Steuervorschreibung) festgesetzten Zeitpunkt fällig wird. Betreffend die Zahlungsfrist und den Verzugszins gilt Art. 114.

Im Folgenden sei auf die Bestimmungen eingegangen, die gegenüber dem geltenden Recht geändert wurden bzw. zu denen sich Vernehmlassungsteilnehmer äusserten:

Zu Art. 30 - Steuerpflicht und Steuergegenstand (Art. 30 VV)

In dieser Bestimmung wurde präzisierend festgehalten, dass die Besteuerung nach Aufwand nur Personen beantragen können, die erstmals oder nach zehnjähriger Landesabwesenheit ins Inland ziehen und hier ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nehmen. Personen mit liechtensteinischer Staatsangehörigkeit können diese Besteuerungsart jedoch nicht beanspruchen. Diese Präzisierung entspricht der geltenden Praxis.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung, die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die ReviTrust Treuhand Anstalt regten an, Art. 33 VV (Antrag) in Art. 30 zu integrieren, die Reihenfolge der Bestimmungen zu ändern sowie in Art. 30 „kann" durch „haben das Recht" zu ersetzen.

Der Anregung, Art. 33 VV in Art. 30 zu integrieren sowie die Reihenfolge der Bestimmungen zu ändern, wurde entsprochen. An der Kann-Formulierung - welche dem bisherigen Wortlaut entspricht - wurde jedoch festgehalten, um die Kontinuität der Regelung sicherzustellen.

Neu gegenüber dem geltenden Recht ist, dass der Regierung die Kompetenz zugewiesen wird, das Nähere mit Verordnung zu regeln (Art. 30 Abs. 4).

Zu Art. 32 - Steuerbemessung (Art. 31 VV)

In Art. 32, der die Steuerbemessung regelt, wurde die Formulierung, dass mindestens auf das Fünffache der Wohnungsmiete oder des Eigenmietwertes oder

auf das Dreifache des für den Steuerpflichtigen und seine Familie bezahlten Pensionspreises abgestellt wird, gestrichen. Ausgangsbasis für die Bemessung der Besteuerung bildet der gesamte Aufwand des Steuerpflichtigen.

Zu Art. 33 - Steuersatz (Art. 33 VV)

In der Vernehmlassungsvorlage war ein Steuersatz von 15 % des Aufwandes vorgesehen. Die Gemeinden schlagen vor, dass ein Gemeindeanteil (analog Vermögens- und Erwerbssteuer) vorzusehen sei.

Diesem Anliegen wurde entsprochen. Art. 33 wurde dahingehend abgeändert, dass der Steuersatz 5% zuzüglich des Gemeindezuschlages beträgt. Art. 75 wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

Titel D. Grundstücksgewinnsteuer

Die Art. 35 bis 43 entsprechen im Wesentlichen Art. 62 bis 70 des bisherigen Steuergesetzes. Durch die Neuformulierung des Gesetzes wurden einige redaktionelle Anpassungen erforderlich, sodass beispielsweise zukünftig vom steuerpflichtigen und nicht mehr vom steuerbaren Grundstücksgewinn die Rede ist. Im Folgenden sei auf die Bestimmungen eingegangen, die gegenüber dem geltenden Recht geändert wurden bzw. zu denen sich Vernehmlassungsteilnehmer äusserten:

Zu Art. 35 - Steuerpflichtige (Art. 35 VV)

Durch die neue Regelung in Abs. 3 Bst. b des Art. 35 wird gesetzlich klargestellt, dass auch Vorgänge, die wirtschaftlich einer Veräusserung eines Grundstücks gleichgestellt sind, der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung hat die Frage gestellt, wie der Hauptzweck einer juristischen Person (Art. 35 Abs. 3 Bst. b Ziff. 3) definiert werde.

Die Ermittlung des Hauptzwecks muss sowohl nach den Statuten als auch nach dem tatsächlichen Geschäftsgebaren der jeweiligen juristischen Person erfolgen.

Zu Art. 36 - Steuerbefreiung und Steueraufschub (Art. 36 VV)

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung schlägt einen Steueraufschub für Handänderungen durch Erbschaften, Schenkungen und ehegüterrechtliche Vereinbarungen zwischen Ehegatten nach schweizerischen Vorbild vor, der Verband kaufmännisch Befähigter überdies noch für Erbvorbezüge und für Eigentümerwechsel an erbbedingt entstandenen Miteigentumsanteilen.

Dieser Anregung wird entsprochen und Art. 36 wird um einen Abs. 2 und 3 ergänzt, in dem die Steueraufschubtatbestände geregelt werden; hierbei wird zwischen Steueraufschub von Gesetzes wegen und auf Antrag unterschieden. Die Festlegung der Steueraufschubtatbestände erfolgte in Anlehnung an die entsprechende Regelung in der Revisionsvorlage 1990 sowie an die Regelung im schweizerischen Steuerharmonisierungsgesetz.

Abs. 4 regelt sodann für alle Steueraufschubtatbestände, dass der Erwerber des Grundstücks in einem derartigen Fall die Anlagekosten des Veräusserers zu übernehmen hat.

Zu Art. 37 - Grundstücksgewinn (Art. 37 VV)

Durch die Abänderung von Abs. 2 (gegenüber Art. 64 Abs. 2 des geltenden Steuergesetzes) wurde eine Anpassung an die bestehende Praxis vorgenommen. Im geltenden Art. 64 Abs. 2, wonach die Differenz zwischen den Verkehrswerten der abgetauschten Grundstücke als Grundstücksgewinn definiert ist, sind die Anlagekosten noch nicht berücksichtigt. Gemäss Praxis sind die Anlagekosten des abgegebenen Grundstücks jedoch im Verhältnis des Aufpreises zum Gesamtwert des abgegebenen Grundstücks zu berücksichtigen. Abs. 2 wurde in diesem Sinne abgeändert.

Zu Art. 39 - Veräusserungserlös (Art. 39 VV)

Marxer & Partner kritisieren die Einbeziehung von gemischten Schenkungen in die Grundstücksgewinnsteuer durch Art. 39 Abs. 1 als verfassungswidrig, weil nach Abschaffung der Schenkungssteuer Schenkungen von anderen Vermögensgegenständen keiner Steuerbelastung unterliegen.

Bei gemischten Schenkungen unterliegt der realisierte Teil der Grunstückgewinnsteuer und für den nicht realsierten Teil wird die Grundstückgewinnsteuer gemäss Art. 36 Abs. 2 aufgeschoben.

Zu Art. 42 - Steuersatz (Art. 42 VV)

Weggefallen sind die Vorschriften, die auf die Haltedauer des Grundstücks abstellen. In dem neuen, am allgemeinen Steuertarif angelehnten Tarif der Grundstücksgewinnsteuer ist kein Zuschlag bei geringer Haltedauer mehr vorgesehen. Stattdessen gilt für den Grundstücksgewinn der Tarif der Vermögens- und Erwerbssteuer mit der Massgabe, dass der allgemeine Grundfreibetrag nur einmal in einem Fünf-Jahres-Zeitraum gewährt wird.

Titel E. - Ertragssteuer

Juristische Personen unterliegen künftig nur noch der Ertragssteuer; die bisherige Kapitalsteuer, die Besonderen Gesellschaftssteuern sowie die Couponsteuer werden abgeschafft.

Kapitel 1. - Steuerpflicht

Zu Art. 44 - Persönliche Steuerpflicht (Art. 44 VV)

Art. 44, neu überschrieben mit „Persönliche Steuerpflicht“, definiert wie Art. 73 des geltenden Steuergesetzes („Die Steuerpflichtigen“) die Steuersubjekte bei der Ertragssteuer. Die Änderungen sind hierbei einerseits redaktioneller Natur, andererseits wird die international übliche, systematische Unterteilung in unbe-

schränkte und beschränkte Steuerpflicht vorgenommen. Die der Ertragssteuer unterliegenden Steuersubjekte sind demonstrativ („*insbesondere*“) in Abs. 1 aufgezählt. Generell erfolgt eine Anknüpfung an die Rechtspersönlichkeit im Sinne des Gesellschaftsrechts; so sind Treuunternehmen mit Persönlichkeit (Trust reg.) ertragssteuerpflichtig, Treuunternehmen ohne Persönlichkeit werden hingegen nicht selbstständig besteuert, ebenso die Treuhänderschaft (Trust). Ausländische juristische Personen, denen die Rechtspersönlichkeit von einer ausländischen Rechtsordnung verliehen wird, unterliegen ebenfalls der Ertragssteuer.

Das Advokaturbüro Marxer & Partner regt an, die Treuhänderschaft nicht der Ertragssteuer nach Art. 44 zu unterstellen, da diese keine juristische Person darstellt. Es solle unterschieden werden zwischen Treuhänderschaften, die stiftungsähnlich ausgestaltet sind und solchen mit Vertragscharakter.

Dieses Anliegen wurde insofern umgesetzt, als diese Bestimmung gegenüber der Vernehmlassungsvorlage dahingehend abgeändert wurde, dass Treuhänderschaften grundsätzlich nicht mehr der Ertragssteuer nach Art. 44 unterstehen. Lediglich die Begünstigten bzw. der Errichter der Treuhänderschaft unterliegen der Vermögens- und Ertragssteuer, welche aufgrund von Art. 9 Abs. 3 und 4 durch die Treuhänderschaft abgeführt werden kann.

Die Ertragssteuerpflicht richtet sich bei juristischen Personen nach ihrem Sitz oder Ort der tatsächlichen Verwaltung; liegen beide im Ausland, unterliegen juristische Personen allenfalls der beschränkten Steuerpflicht. Dies regelt neu der Abs. 2 des Art. 44. In diesem Fall erstreckt sich die Steuerpflicht ausschliesslich auf ihre inländischen Erträge, die in Abs. 3 definiert werden.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung schlägt vor, dass inländische Personengesellschaften, welche von inländischen oder ausländischen Perso-

nen getragen werden, sich auf Antrag der Besteuerung einer juristischen Person unterwerfen können.

Gesellschaften ohne Persönlichkeit werden neu – wie international üblich – transparent besteuert, d.h. die Ergebnisse werden direkt den Gesellschaftern zugerechnet. Die Regierung ist der Meinung, dass kein Steuersubjekt eine Wahl in der Besteuerungsart haben soll (Gleichbehandlung).

Nach Auffassung der ReviTrust Treuhand Anstalt sollten für neu gegründete Gesellschaften Steuererleichterungen eingeführt werden.

Eine derartige Steuerbegünstigung hat in Liechtenstein keine Tradition. Der Ersatz des rendite- und ausschüttungsabhängigen Ertragssteuersatzes durch einen einheitlichen Satz von 12,5% (flat rate) und die Abschaffung der Kapitalsteuer sind Massnahmen, die gerade auch Start up Gesellschaften entgegenkommen. Des Weiteren bestehen grosszügige steuerliche Bewertungsgrundsätze (z.B. Warendrittel, Abschreibungen), weshalb auf weitere Vergünstigungen bewusst verzichtet wird.

Zu Art. 45 - Persönliche Steuerbefreiungen (Art. 45 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 74 Bst. b des geltenden Steuergesetzes und wurde redaktionell an das neue System (insbesondere den Sollertrag) angepasst.

Die in Art. 74 Bst. a des geltenden Steuergesetzes enthaltene Steuerbefreiung „durch Gesetz oder Landtagsbeschluss“ wurde gestrichen, da dieser Verweis auf das ohnehin vorrangige Spezialgesetz überflüssig war.

Zu Art. 46 - Zeitliche Begrenzung der Steuerpflicht (Art. 46 VV)

Art. 46 ersetzt den Art. 75 des geltenden Steuergesetzes (Zeitliche Umschreibung der Steuerpflicht). Die Vorschrift regelt den Beginn und das Ende der Steuerpflicht für unbeschränkt als auch beschränkt Steuerpflichtige.

Zu den beschränkt Steuerpflichtigen ist zu erwähnen, dass bei diesen zu unterscheiden ist, ob ihre Betriebsstätte im Öffentlichkeitsregister einzutragen ist (z.B. bei Zweigniederlassungen) oder nicht. Bei den nicht eintragspflichtigen Betriebsstätten beginnt die Steuerpflicht mit der Erzielung inländischen Erwerbs bzw. endet mit dem Wegfall inländischen Erwerbs. Bei eintragungspflichtigen Betriebsstätten beginnt die Steuerpflicht in der Regel mit der Eintragung, ausser sie hat bereits vorher inländischen Erwerb erzielt; in einem solchen Fall beginnt die Steuerpflicht mit der Erzielung von inländischem Erwerb. Entsprechend verhält es sich bei Beendigung der beschränkten Steuerpflicht. Diese endet in der Regel mit der Löschung der Betriebsstätte im Öffentlichkeitsregister, ausser die Betriebsstätte erzielt auch nach deren Löschung noch Erträge; in diesem Fall endet sie mit dem Wegfall inländischen Erwerbs.

Kapitel 2. - Ermittlung des steuerpflichtigen Reinertrags

Im diesem Kapitel finden sich die Vorschriften über die Ermittlung des steuerpflichtigen Ertrags. Sie halten teilweise die bisherige Verwaltungspraxis fest, stellen aber auch in grossem Umfang Neuerungen dar, die teilweise der Neukonzeption der Ertragssteuer Rechnung tragen. So wird beispielsweise der bislang im Verwaltungswege gewährte Beteiligungsabzug durch die systematische und umfassende Freistellung von Beteiligungserträgen ersetzt.

Zu Art. 47 - Sachliche Steuerpflicht (Art. 47 VV)

Art. 47 entspricht im Wesentlichen Art. 77 des geltenden Steuergesetzes (Ertragssteuer). Anpassungen waren durch die neue Gesetzessystematik erforderlich. Darüber hinaus wurden einige inhaltliche Änderungen vorgenommen. Diese sind in Abs. 3 Bst. f bis k festgehalten.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer stellt die Frage, wie Mieterträge bei juristischen Personen zu behandeln sind.

Mieterträge von im Inland gelegenen Immobilien stellen bei juristischen Personen steuerpflichtigen Ertrag dar und unterliegen der ordentlichen Ertragssteuer.

In Abs. 2 wird durch den Verweis auf Art. 14 Abs. 4 festgehalten, dass bei Gesellschaften ohne Persönlichkeit mit juristischen Personen als Gesellschafter, die Gewinnermittlung nach den Bestimmungen von Art. 47 ff. zu erfolgen hat und das Ergebnis der Gesellschaft ohne Persönlichkeit der juristischen Person als Gesellschafter zuzurechnen ist. Klarstellend ist festzuhalten, dass der Eigenkapitalzinsabzug nicht von der Personengesellschaft geltend gemacht werden kann, sondern vom Gesellschafter.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung regt an, dass nur jener Steueraufwand, welcher nicht geschäftsmässig begründet ist, steuerlich nicht abzugsfähig sein soll.

Der Steuersatz soll einheitlich 12,5% betragen, wobei aber der Steueraufwand – insbesondere Ertragssteuer und Grundstücksgewinnsteuer - grundsätzlich nicht mehr abzugsfähig sind. Zur Verdeutlichung wird in Abs. 3 Bst. f neu eingefügt.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung regt an, Abs. 3 Bst. g (Abs. 3 Bst. f VV) zu streichen, da die Verzinsung zum Sollertrag eine nicht notwendige Sonderregelung darstelle. Es genüge eine marktübliche Verzinsung.

Diesem Anliegen wird insoweit entsprochen, als dass die Verzinsung nicht mehr zum Sollertragssatz, sondern zum fremdüblichen Zinssatz zu erfolgen hat.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer haben angeregt, die Vorschrift auf Vergütungen für die Überlassung von mit Eigenkapital bzw. modifiziertem Eigenkapital im Sinne von Art. 54 Abs. 2 finanzierten Darlehen an verbundene Unternehmen zu beschränken.

Diese Anmerkung ist in dem Sinne erledigt, als dass die Verzinsung neu nicht mehr zum Sollertrag zu erfolgen hat. Für Darlehen an verbundene Unternehmen und Gesellschafter oder diesen nahe stehenden Personen ist ein fremdüblicher Zins im Sinne von Art. 49 zu berechnen.

Abs. 3 Bst. h regelt den Spendenabzug für juristische Personen. Neu sollen Spenden an gemeinnützige Einrichtungen im Umfang von 10% des steuerpflichtigen Reinertrags vor Verlustverrechnung und Gruppenbesteuerung steuerlich abzugsfähig sein.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung beantragt, dass geschäftsmässig begründete Bussen (z.B. Kartellstrafen), die nicht im Zusammenhang mit verwaltungs- und strafrechtlichen Vergehen stehen, steuerlich abzugsfähig sind. Weitere Vernehmlassungsteilnehmer fordern eine Unterscheidung zwischen Bussen und Geldstrafen.

Gemäss Abs. 3 Bst. i (Abs. 3 Bst. h VV) sind Bussen, Geldstrafen sowie vergleichbare Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art (z.B. Beschlagnahme, Verfall) nicht abzugsfähig, sofern der Strafcharakter der Sanktion überwiegt.

Abs. 4 soll klarstellen, dass Kapitaleinlagen sowie Kapitalzuwächse aus Erbschaft, Vermächtnis oder Schenkung nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag gehören.

Abs. 5 begrenzt die zulässigen Abzüge bei beschränkter Steuerpflicht auf solche mit Inlandsbezug.

Mit Abs. 6 werden Einzelheiten der Steuerentstehung und –erhebung für die Ertragssteuer geregelt. Als Jahressteuer wird die Ertragssteuer grundsätzlich für das abgelaufene Kalenderjahr erhoben. Bei nur zeitanteiliger Steuerpflicht gilt entsprechend ein kürzerer Zeitraum, beispielsweise bei Gründung einer Gesellschaft während des Jahres. Da einige Gesellschaften ihren Jahresabschluss nicht

auf den 31.12. erstellen, sondern ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben (beispielsweise vom 01.07 bis 30.06.), regelt Abs. 6, dass diese Steuerpflichtigen den steuerpflichtigen Reinertrag auf Basis ihrer Jahresrechnung für das Geschäftsjahr ermitteln. Für die Berechnung des Eigenkapital-Zinsabzuges ist in einem solchen Fall auf den im Zeitpunkt des Abschlussstichtages geltenden Sollertrag abzustellen (vgl. auch Ausführungen zu Art. 5).

Zu Art. 48 - Steuerfreier Ertrag (Art. 48 VV)

Art. 48 regelt die sachlichen Steuerbefreiungen. Die Vorschrift in Abs. 1 ist nur auf unbeschränkt steuerpflichtige juristische Personen anwendbar. Die Steuerbefreiungen in Bst. a, b und c dienen systematisch der Vermeidung einer Doppelbesteuerung im grenzüberschreitenden Fall, da ausländische Betriebsstättengewinne und ausländische Grundstückserträge im Quellen- bzw. Belegenheitsstaat besteuert werden. Die Steuerbefreiung in Bst. d dient ebenfalls der Vermeidung einer Doppelbesteuerung: soweit Grundstücksgewinne im Inland der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen, ist der erzielte Gewinn für Zwecke der Ertragssteuer befreit. Damit unterliegt aber ein Gewinn aus wieder eingebrachten Abschreibungen der Ertragssteuer, da insoweit keine Grundstücksgewinnsteuer erhoben wird und sich die Steuerbefreiung ausdrücklich nur auf den Teil des Gewinns erstreckt, der der Grundstücksgewinnsteuer unterliegt. Demgegenüber sind Kapitalgewinne bei der Veräusserung von im Ausland belegenen Grundstücken zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung vollständig von der Steuer befreit, da auch hier das vorrangige Besteuerungsrecht beim Belegenheitsstaat liegt. Im Gegenzug können Kapitalverluste bei der Veräusserung von ausländischen Grundstücken nicht in Abzug gebracht werden. Dementsprechend sind Verluste aus inländischen Grundstücken bei der Ertragssteuer zu berücksichtigen, da diese nicht der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen, während bei Verlusten aus ausländischen Grundstücken weiterhin keine Berücksichtigung bei der Er-

mittlung des inländischen Ertrags erfolgt. Für ausländische Betriebsstättenverluste gilt die Sonderregel des Art. 57 Abs. 2.

Bst. e hält den bisher im Verwaltungswege gewährten Beteiligungsabzug für Gewinnanteile aus Beteiligungen fest. In Zukunft sind aber weder eine Mindesthaltedauer noch eine Mindestbeteiligungshöhe erforderlich. Durch die Steuerbefreiung auf Bemessungsgrundlagenebene wird zudem sichergestellt, dass die Entlastung – im Gegensatz zum bisherigen Beteiligungsabzug – auch in Verlustperioden zur Geltung gelangt. Anteile an Investmentunternehmen (SICAV oder SICAF) gelten grundsätzlich nicht als Beteiligungen im vorliegenden Kontext. Kann der Steuerpflichtige anhand geeigneter Unterlagen nachweisen, dass das Investmentunternehmen seinerseits in Beteiligungspapiere investiert, welche die Voraussetzungen der vorliegenden Bestimmung erfüllen, so erfolgt eine entsprechende (quotale) Steuerbefreiung (transparente Betrachtung).

Durch Bst. f werden neu auch Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Beteiligungen an juristischen Personen von der Ertragssteuer befreit. Die Befreiung ist weder von einer Mindesthaltedauer noch von einer Mindestbeteiligungshöhe abhängig. Kapitalgewinne aus Investmentunternehmen werden analog behandelt zu den Ausführungen zu Bst. e.

Nach Auffassung von Prof. Manfred Rose sollte die Steuerfreiheit von Gewinnanteilen und Kapitalgewinnen nur bei qualifizierten Beteiligungen, d.h. bei Beteiligungen, die insbesondere nicht im Handelsbestand der Bankunternehmen gehalten werden, gewährt werden.

Um Abgrenzungsschwierigkeiten, beispielsweise zwischen Beteiligungen im Anlage- und Umlaufvermögen zu vermeiden, wurde auf eine solche Ungleichbehandlung verzichtet. Insbesondere für Gewinnausschüttungen widerspricht eine solche Unterscheidung dem Prinzip der Einmalbesteuerung, da die einer Ge-

winnausschüttung zugrunde liegenden Beträge bereits auf Ebene der ausschüttenden juristischen Person besteuert wurden, unabhängig davon, wie hoch die Beteiligungquote an dieser juristischen Person ist. Allerdings dürfen auf Beteiligungen, die im Handelsbestand gehalten werden, keine steuerwirksamen Abschreibungen nach Art. 53 vorgenommen werden.

Bst. g nimmt den Reinertrag aus dem verwalteten Vermögen von Investmentunternehmen in der Rechtsform des Anlagefonds sowie von Investmentunternehmen in der Rechtsform der Anlagegesellschaft gemäss dem Gesetz über Investmentunternehmen (IUG) von der sachlichen Steuerpflicht aus. Dies beruht auf der Überlegung, dass die Besteuerung der aus diesem Vermögen erzielten Erträge auch zukünftig weiterhin nur auf Ebene der Anleger erfolgen soll. Dieser Grundsatz war bisher in Art. 73 Bst. f bzw. Art. 86 Abs. 2 des geltenden Steuergesetzes festgehalten.

Bst. h sieht für Pensionsfonds eine ähnliche Regelung wie für IUGs vor. Bei Pensionsfonds werden die Reinerträge aus dem Nettovermögen, welches ausschliesslich und unwiderruflich der betrieblichen Personalvorsorge zugeordnet ist, von der Ertragssteuer befreit. Eine Gleichbehandlung von Pensionsfonds mit den Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge in der Weise, dass Pensionsfonds ebenfalls gänzlich von den Steuern befreit sind, wäre sachlich nicht gerechtfertigt, da Pensionsfonds gewinnstrebig sein können.

Abs. 2 sieht diejenigen Befreiungen, die eine Doppelbesteuerung im Inlandsfall vermeiden sollen, auch für beschränkt Steuerpflichtige vor. Da sich der Besteuerungsanspruch Liechtensteins von vornherein nur auf die inländischen Erträge beschränkt, müssen die ausländischen Betriebsstättengewinne sowie die Erträge und Gewinne aus ausländischen Grundstücken nicht gesondert befreit werden. Beschränkt steuerpflichtige juristische Personen werden durch Abs. 2 gleich behandelt wie unbeschränkt Steuerpflichtige durch Abs. 1.

Nach Auffassung der Liechtensteinischen Wirtschaftsprüfer-Vereinigung soll Zinsaufwand zur Anschaffung von Beteiligungen als geschäftsmässig begründeter Aufwand akzeptiert werden; um dies sicherzustellen, sollen „Bruttogewinnanteile aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen" freigestellt werden.

Hierzu sei ausgeführt, dass Fremdkapitalzinsen generell ertragssteuerlich abzugsfähig sind. Dieser Einwand wurde daher bereits berücksichtigt.

Nach Auffassung des Advokaturbüros Marxer & Partner müsse eine pauschale Abzugsmöglichkeit für juristische Personen geschaffen werden, die Erträge durch Tätigkeiten von Beteiligten (Eigenleistungen) erzielen.

Die Regierung weist darauf hin, dass eine juristische Person mit ihren Beteiligten zu fremdüblichen Bedingungen Verträge abschliessen kann, z.B. Werkvertrag, Auftragsverhältnis etc. und dann in Höhe des fremdüblichen Entgelts Abzüge geltend machen kann. Daher ist ein Pauschalabzug nicht erforderlich.

Zu Art. 49 - Fremdvergleichsgrundsatz (Art. 49 VV)

Diese Vorschrift verankert das arm's-length-principle. Nach diesem Grundsatz werden Geschäftsbeziehungen, bei welchen Leistung und Gegenleistung in einem Missverhältnis stehen, steuerlich nicht anerkannt und entsprechend korrigiert. Die gesetzliche Verankerung dieses international anerkannten Grundprinzips erhöht die internationale Kompatibilität des liechtensteinischen Steuergesetzes und verbessert einerseits die Rechtsgrundlage für entsprechende Gewinnkorrekturen durch die Steuerverwaltung, erhöht aber andererseits auch die Rechtssicherheit für die Steuerpflichtigen.

Nach Auffassung der Liechtensteinischen Treuhändervereinigung soll der Fremdvergleichsgrundsatz ersatzlos gestrichen werden.

Der Fremdvergleichsgrundsatz gilt bereits heute als allgemeiner Grundsatz des Steuerrechts und findet in der Praxis und Rechtsprechung Anwendung; er wird nunmehr lediglich kodifiziert.

Zu Art. 50 - Ersatzbeschaffungen (Art. 50 VV)

In Art. 50 wird der Verzicht auf die Realisation von Gewinnen festgehalten, wenn zeitnah ein Ersatzwirtschaftsgut angeschafft wird. Die Vorschrift orientiert sich inhaltlich an einem vergleichbaren Vorschlag, der in der Totalrevision 1990 enthalten war und an den entsprechenden schweizerischen Vorschriften.

Muss der Steuerpflichtige ein bislang im Unternehmen genutztes Wirtschaftsgut, das bereits abgeschrieben worden ist, ersetzen, kommt es nach den allgemeinen Gewinnermittlungsgrundsätzen regelmässig zu einem Gewinnausweis in Höhe der hierdurch realisierten stillen Reserven. Eine Steuer auf die realisierten stillen Reserven würde die zur Beschaffung eines Ersatzwirtschaftsgutes zur Verfügung stehenden Mittel verringern. Diese Minderung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, da sich durch die Anschaffung des Ersatzwirtschaftsguts keine operative Veränderung des Geschäftsbetriebs ergeben hat.

Nach Abs. 1 ist es zulässig, die bei Ausscheiden eines Wirtschaftsguts realisierten stillen Reserven auf ein Ersatzwirtschaftsgut zu übertragen. Die Ursache für die Realisation der stillen Reserven ist unerheblich, sei es durch Veräusserung oder aufgrund einer Ersatzleistung einer Versicherung. Die Anschaffungskosten des Ersatzwirtschaftsguts werden durch die Übertragung reduziert, sodass es – analog zu Umstrukturierungen – nur zu einem Aufschub der Realisation und damit zu einem Steueraufschub kommt, nicht aber zu einem endgültigen Steuerverzicht. Voraussetzung für den Steueraufschub ist neben der Anschaffung eines Ersatzwirtschaftsguts die Zugehörigkeit des ausgeschiedenen Wirtschaftsguts zum Anlagevermögen und seine Betriebsnotwendigkeit, wobei die Abgrenzung der Wirtschaftsgüter, welche für eine steuerbegünstigte Ersatzbeschaffung qualifizieren,

im Einzelfall der Praxis überlassen bleibt. Für Liegenschaften ist eine Ersatzbeschaffungsrückstellung nur in dem Umfang möglich, in dem der Gewinn nicht der Grundstücksgewinnsteuer unterliegt, also in Höhe der aufgeholten Abschreibungen.

Bewusst wurden in Abs. 1 Bst. b die Gründe für Ersatzbeschaffungen weit gehalten, um analog der aktuellen Entwicklung in der Schweiz nicht nur auf rechtliche und tatsächliche Zwänge abzustellen, sondern auch wirtschaftliche und technische Notwendigkeiten zu erfassen.

Nach Auffassung der Liechtensteinischen Wirtschaftsprüfer-Vereinigung sollten sich die Kriterien in Abs. 1 Bst. b auf die Betriebsnotwendigkeit beschränken.

Die Regierung ist der Meinung, dass mit der gewählten Formulierung die Voraussetzungen klarer definiert werden und das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit auch abgedeckt wird.

Wenn die Ersatzbeschaffung nicht im selben Geschäftsjahr wie das Ausscheiden erfolgt, ist es nach Abs. 2 möglich, eine gewinnmindernde Rückstellung zu bilden. Bei tatsächlicher Durchführung der Ersatzbeschaffung ist dann die Rückstellung entsprechend auf das Ersatzwirtschaftsgut zu übertragen. Ist eine Übertragung nicht zeitnah möglich, ist die Rückstellung steuerwirksam aufzulösen.

Nach Auffassung von Prof. James Bruton ist die Forderung nach einer Übertragung „innert angemessener Frist“ zu unbestimmt. Stattdessen solle die Übertragung bzw. Auflösung im ersten auf das Wirtschaftsjahr der Bildung folgenden Wirtschaftsjahr erfolgen.

Zwar wird die angemessene Frist regelmässig nicht länger dauern als das folgende Wirtschaftsjahr, die unbestimmte Formulierung wurde bewusst gewählt, um den Steuerpflichtigen bei der Ersatzbeschaffung die wirtschaftliche Flexibilität zu

belassen. Eine starre Frist von beispielsweise einem Jahr könnte dazu führen, dass möglicherweise vor Ende eines Wirtschaftsjahres eine wirtschaftlich nicht optimale Ersatzbeschaffung getätigt wird.

Abs. 3 weitet die Möglichkeit der Steuerstundung über den Vorschlag 1990 bzw. über Art. 64 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer auf diejenigen Fälle aus, in denen kein Ersatzwirtschaftsgut angeschafft wird, sondern eine Entschädigungsleistung für die Reparatur des im Unternehmen verbleibenden Wirtschaftsguts verwendet wird.

Zu Art. 51 - Abgrenzung des Besteuerungsrechts (Art. 51 VV)

Mit Art. 51 wird in EWR-rechtlich zulässiger Weise das Besteuerungsrecht Liechtensteins abgegrenzt.

Abs. 1 regelt allgemein, dass die Wertsteigerung eines Wirtschaftsguts, dessen Verkauf oder Nutzung zukünftig nicht mehr in Liechtenstein der Besteuerung unterliegt, zu erfassen ist. Dies erfolgt durch eine Fiktion, nach der angenommen wird, das Wirtschaftsgut sei zum Marktwert veräussert bzw. zur Nutzung überlassen worden. Überführt beispielsweise ein Steuerpflichtiger ein Wirtschaftsgut, das er bislang in einer liechtensteinischen Betriebsstätte genutzt hat, in eine schweizerische Betriebsstätte, so unterliegen Gewinne, die er aus einer zukünftigen Veräusserung dieses Wirtschaftsguts erzielt, in Liechtenstein nicht der Besteuerung. Soweit aber der Wert des Wirtschaftsguts im Zeitpunkt der Verbringung über dem Buchwert liegt, wurde dieser (zu diesem Zeitpunkt noch unrealisierten) Gewinn in Liechtenstein erwirtschaftet. Es ist daher auch gerechtfertigt, diesen Gewinn zu besteuern. Eine Beschränkung des Besteuerungsrechts, die sich durch den allfälligen Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens ergibt, führt nicht zur Realisierung (Entstrickung), da diese Beschränkung nicht auf Massnahmen des Steuerpflichtigen zurückzuführen wäre.

Abs. 2 schränkt den Besteuerungsanspruch Liechtensteins weder dem Grunde noch der Höhe nach ein. Um Diskriminierungen im Verhältnis zwischen nationalen Sachverhalten und Sachverhalten mit Auslandsbezug zu vermeiden, wird allerdings die Zahlung der geschuldeten Steuer bis zur tatsächlichen Veräusserung (oder einem gleichgestellten Sachverhalt) gestundet. Für die Stundung fallen keine Zinsen an, sie steht aber unter der Bedingung, dass der Steueranspruch auch bei zukünftiger Veräusserung durchgesetzt werden kann. Ist der Steueranspruch gefährdet, kann die Steuerverwaltung die Stundung verweigern oder auf entsprechende Sicherheiten bestehen. Ebenfalls aus Gleichbehandlungsgesichtspunkten ist eine nach der Beschränkung des Besteuerungsrechts eintretende Wertminderung zu berücksichtigen. Diese Berücksichtigung ist aber einerseits begrenzt auf die stillen Reserven, die der Besteuerung unterlegen hätten. Andererseits erfolgt keine Berücksichtigung, soweit die Wertminderung sich in einem anderen Staat steuerlich auswirkt. Dies ist damit zu rechtfertigen, dass die Wertminderung ausserhalb des liechtensteinischen Besteuerungsanspruchs verwirklicht wird und vorrangig in dem anderen Staat zu berücksichtigen ist.

Abs. 3 regelt schliesslich, dass bei einem erstmaligen Eintritt Liechtensteins in das Besteuerungsrecht hinsichtlich eines Wirtschaftsguts, dieses so zu bewerten ist, als ob es in das Betriebsvermögen eingelegt wird. Dadurch wird effektiv sichergestellt, dass nur die im Inland erzielten Wertsteigerungen steuerlich erfasst werden.

Zu Art. 52 - Umstrukturierungen (Art. 52 VV)

Betriebswirtschaftlich zweckmässige Reorganisationen sollen nicht durch steuerliche Konsequenzen behindert werden. Gleichzeitig gilt, wie auch Art. 51 zeigt, dass durch Reorganisationen Steuersubstrat nicht definitiv der Besteuerung entzogen werden darf. Die Steuerneutralität einer Umstrukturierung darf lediglich Steueraufschub bedeuten. Solange aber eine spätere Besteuerung sichergestellt

ist, kann und sollte bei Umstrukturierungen auf eine Sofortbesteuerung verzichtet werden.

Dies setzt Art. 52 um, der aufgrund des Verweises in Art. 16 Abs. 6 grundsätzlich für Einzelunternehmen und Gesellschaften ohne Persönlichkeit als auch für juristische Personen gilt. Ein Besteuerungsaufschub setzt zum einen voraus, dass die Steuerpflicht im Land fortbesteht. Zum anderen sind die bisher für die Ertragssteuer massgeblichen Werte fortzuführen, sodass dieselben stillen Reserven wie bisher im Lande der Besteuerung unterliegen. Wegen der generellen Steuerbefreiung von Kapitalgewinnen bei Beteiligungen an juristischen Personen sind allerdings gesonderte Vorschriften erforderlich, um Umgehungen zu verhindern. Die hierzu vorgeschlagenen Vorschriften sind in Abs. 10 enthalten.

Die vorgeschlagene Regelung ist deutlich detaillierter als entsprechende Regelungen im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer oder die im Reformvorschlag 1990. Der Grund liegt darin, dass mit dem neuem Vorschlag zahlreiche Nebenfolgen einer Umstrukturierung geregelt werden, um auch insoweit das Ziel eines Steueraufschubs bei gleichzeitiger Sicherung des Steuersubstrats zu erreichen.

Durch Abs. 1 werden die steuerbegünstigten Umstrukturierungstatbestände aufgezählt und gleichzeitig die beiden zentralen Voraussetzungen für die Steuerneutralität (Steuerwertsubstitution bzw. Steuerwertübertragung einerseits und Steuerverhaftung in Liechtenstein andererseits) festgelegt.

In Abs. 2 wird klarstellend aufgenommen, dass handelsrechtlich abweichende Wertansätze steuerlich nicht bindend sind.

Abs. 3 hält die Folgen bei grenzüberschreitenden Umstrukturierungen, bei denen das liechtensteinische Besteuerungsrecht untergeht, fest. In solchen Fällen ist die Steuerfolge zwar zu berechnen, aber nicht unmittelbar zu bezahlen. Durch den

Verweis auf Art. 51 Abs. 2 wird die entsprechende Stundungsregel auch bei Umstrukturierungen angewendet, sodass die Steuer erst bei nachfolgender tatsächlicher Realisation fällig wird.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung regt an, die steuerneutrale Umstrukturierung auf grenzüberschreitende Transaktionen auszudehnen.

Dies wurde mit der Einfügung von Abs. 3 umgesetzt.

Abs. 4 bildet die Rechtsgrundlage für den Eintritt in die steuerliche Rechtsstellung bei Umstrukturierungen in den Fällen der Gesamtrechtsnachfolge. Auch ein steuerlicher Verlustvortrag geht auf das übernehmende Unternehmen über. Dasselbe gilt hinsichtlich der Nachbesteuerungspflichten bei Verlusten ausländischer Betriebsstätten, die im Inland berücksichtigt wurden. Da die Einbringung von Betrieben und Teilbetrieben sowie der Anteilstausch Umstrukturierungen im Wege der Einzelrechtsnachfolge sind, ist insoweit kein Eintritt in die steuerliche Rechtsstellung vorgesehen.

Abs. 5 regelt die steuerliche Behandlung von Umstrukturierungen, bei denen neben Anteilen des übertragenden Unternehmens auch andere Gegenleistungen gewährt werden. Derartige Gegenleistungen (z.B. Ausgleichszahlungen o.ä.) sind für die Steuerneutralität unschädlich, soweit sie den Buchwert der eingebrachten Wirtschaftsgüter nicht übersteigen. Übersteigen sie diesen Wert, sind die stillen Reserven anteilig aufzudecken.

Abs. 6 betrifft die Behandlung von Umstrukturierungen, in denen das übernehmende Unternehmen vor der Umstrukturierung an den übertragenden Unternehmen beteiligt war. Dies ist beispielsweise bei upstream-Verschmelzungen der Fall, wenn die Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft absorbiert wird. Die Muttergesellschaft muss in diesem Fall die Beteiligung an der Tochtergesellschaft ausbuchen und die erhaltenen Wirtschaftsgüter einbuchen. Auch insoweit

muss die Steuerneutralität sichergestellt werden, ausser wenn früher eine steuerwirksame Abschreibung auf die Anteile vorgenommen wurde. Ein echter Fusionsverlust soll jedoch steuerlich abzugsfähig sein. Ein solcher entsteht in den Büchern der Muttergesellschaft, wenn der wirkliche Wert der übernommenen Aktiven (inkl. Goodwill) und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft tiefer ist als der Buchwert der Beteiligung in der Bilanz der Muttergesellschaft. Echte Buchverluste haben ihren Grund in der Überbewertung der Beteiligung und sind steuerlich ebenso abziehbar wie die Wertberichtigung auf einer überbewerteten Beteiligung. Die Abschreibung eines bei der Fusion entstehenden Goodwills (unechter Fusionsverlust) ist steuerlich nicht abzugsfähig.

Abs. 7 sieht dagegen für Konfusionsgewinne eine Steuerpflicht vor. Hat beispielsweise die Muttergesellschaft eine Forderung gegenüber ihrer Tochtergesellschaft steuerwirksam auf einen niedrigeren Wert abgeschrieben, kommt es im Fall einer Verschmelzung der beiden Gesellschaften zum Ausweis eines Konfusionsgewinns, da die Tochtergesellschaft die Verbindlichkeit zum Nennwert passiviert hat. Die Konfusion führt zum Wegfall beider Posten und damit zu einem Buchgewinn, der nicht zu dem sonstigen (steuerfreien) Fusionsgewinn zählt. Eine Besteuerung darf zwar zeitlich gestreckt erfolgen, aber eine weitergehende Begünstigung wäre nicht zu rechtfertigen, da Gewinne, die durch die Konfusion von Forderungen und Verbindlichkeiten entstehen, dauerhaft unbesteuert blieben.

Abs. 8 regelt die Besteuerung der Anteilseigner. Durch die Veräusserungs- und Anschaffungsfiktion wird sichergestellt, dass vergangene Abschreibungen steuerlich wieder aufgeholt werden, soweit dies wirtschaftlich begründet ist. Auch insoweit wäre eine Steuerfreistellung nicht zu rechtfertigen, da sich die Abschreibung in vergangenen Steuerjahren auf das Ergebnis ausgewirkt hat.

Abs. 9 beinhaltet eine eigenständige Rückwirkungsregel, die sich an den entsprechenden Vorschriften des PGR orientiert.

Abs. 10 enthält eine gesonderte Missbrauchsvorschrift für Umstrukturierungen. Sie konkretisiert die allgemeine Missbrauchsvorschrift, ohne diese allerdings zu verdrängen. Bei den erfassten Sachverhalten handelt es sich grundsätzlich um Umgehungstatbestände, die in besonders gelagerten Fällen auch durch die neue allgemeine Missbrauchsvorschrift erfasst werden können. Um in diesen Bereichen aber eine einheitliche Rechtsentwicklung sicherzustellen und die legitimen Interessen des Staates an der Gleichmässigkeit der Steuererhebung und der Steuerpflichtigen, die insbesondere bei Umstrukturierungen ein erhöhtes Mass an Rechtssicherheit für ihre Planungen benötigen, auszugleichen, wurde eine spezielle Vorschrift vorgesehen. Diese steht der Anwendung der allgemeinen Vorschrift aber nicht entgegen, wenn der Steuerpflichtige durch einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten die Anwendung der speziellen Vorschriften umgehen möchte. Erfasst werden Gestaltungen, bei denen der Steuerpflichtige die Steuerneutralität von Umstrukturierungen nutzt. Liquidiert ein Steuerpflichtiger sein Einzelunternehmen, so hat er den Liquidationsgewinn (Auflösung stiller Reserven) zu versteuern. Auf der anderen Seite wird ihm durch Art. 16 Abs. 6 bzw. Art. 52 aber ermöglicht, sein Einzelunternehmen in eine Verbandsperson einzubringen, ohne dass die Übertragung zu einer Besteuerung führt. Verkauft er nach Umwandlung die Aktien, so kann er die noch nicht erfassten Gewinnanteile des Einzelunternehmens steuerfrei realisieren, da der Gewinn aus dem Verkauf der Aktien steuerfrei ist. Eine zeitnahe Veräusserung nach einer derartigen Einbringung lässt daher auf einen Missbrauch schliessen; gleichwohl ist aber nicht auszuschliessen, dass die Veräusserung wirtschaftlichen Erwägungen folgt. Aus diesem Grund sieht Abs. 10 vor, dass die stillen Reserven, die im Zeitpunkt der Einbringung vorhanden waren, bei einer zeitnahen (das heisst: innerhalb von fünf Jahren stattfindenden) Veräusserung nachträglich besteuert werden.

Gleichzeitig erhöhen sich selbstverständlich die für die Ertragssteuer massgeblichen Werte beim übernehmenden Unternehmen, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Da mit Zeitablauf die Wahrscheinlichkeit, dass Steuerumgehung zu vermuten ist, abnimmt, sind für jedes abgelaufene Jahr seit Einbringung ein Fünftel der übertragenen stillen Reserven endgültig steuerneutral übergangen; nach fünf Jahren erfolgt somit keine Nachbesteuerung mehr.

Gegenüber dem Vorschlag 1990 geht diese Vorlage deutlich weiter. Der Vorschlag 1990 sah noch eine 15-jährige Sperrfrist ohne Abschmelzung vor. Eine weitergehende Variante ist aber auch dadurch gerechtfertigt, dass sie nur die steuerfreie Betriebsveräusserung in Missbrauchsfällen erfassen will. Die in die juristische Person eingebrachten stillen Reserven unterliegen aber beim übernehmenden Unternehmen weiterhin der Besteuerung; auch nach fünf Jahren liegt insoweit nur ein Besteuerungsaufschub vor, da es zu keiner endgültigen Steuerfreiheit dieser stillen Reserven kommt.

Zu Art. 53 - Abschreibungen und Wertberichtigungen bei dauerhafter Wertminderung von Beteiligungen (Art. 53 VV)

Kapitalgewinne auf Beteiligungen sind grundsätzlich steuerfrei, weshalb auch Verluste aus Wertminderungen von Beteiligungen steuerfrei, mithin steuerlich nicht abzugsfähig sind. Um die Berücksichtigung des Verlusts der investierten Beträge zu ermöglichen, wird den Steuerpflichtigen in Abs. 1 gestattet, dauerhafte und realisierte Wertminderungen aus Beteiligungen steuerwirksam geltend zu machen.

Nach Auffassung der Fortschrittlichen Bürgerpartei müsse in Abs. 1 der Terminus „auf Beteiligung im Anlagevermögen“ ergänzt werden.

Hierzu sei ausgeführt, dass Art. 53 auch für Anteile gilt, die im Umlaufvermögen gehalten werden.

Durch Abs. 2 wird eine Steuerpflicht von allfälligen Wertaufholungen in späteren Geschäftsjahren verankert. Eine steuerwirksame Abschreibung ist steuerwirksam rückgängig zu machen, d.h. es erhöht sich der steuerpflichtige Ertrag im Jahr der Zuschreibung.

Durch Abs. 3 wird die Steuerfreiheit von Kapitalgewinnen begrenzt. Soweit die Beteiligung zwischenzeitlich steuerwirksam abgeschrieben und nicht wieder zugeschrieben wurde, ist der resultierende Kapitalgewinn nicht steuerfrei. Bei nahe stehenden Personen bedeutet dies, dass sich der Veräusserer die Abschreibungen, die eine andere nahe stehende Person in der Vergangenheit steuerlich geltend gemacht und nicht wieder zugeschrieben hat, anrechnen lassen muss und entsprechend den steuerfreien Kapitalgewinn reduziert. Mit dieser Bestimmung wird sichergestellt, dass nicht Abschreibungen steuerlich geltend gemacht und anschliessend steuerfreie Kapitalgewinne realisiert werden.

Durch Abs. 4 werden symmetrisch zur Behandlung von Kapitalgewinnen nach vorangegangener Umstrukturierung Umgehungstatbestände erfasst, die die Steuerwirksamkeit von Abschreibungen auf Beteiligungen ausnutzen wollen. In besonders gelagerten Fällen können diese Gestaltungen auch unter die neue allgemeine Missbrauchsvorschrift fallen. Um in diesen Bereichen aber eine einheitliche Rechtsentwicklung sicherzustellen und die Interessen des Staates und der Steuerpflichtigen auszugleichen, wurde eine spezielle Vorschrift vorgesehen. Diese steht der Anwendung der allgemeinen Vorschrift aber nicht entgegen, wenn der Steuerpflichtige durch einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten die Anwendung der speziellen Vorschriften umgeht. Die neue Vorschrift wird durch die Möglichkeit einer steuerwirksamen Abschreibung bei gleichzeitiger Steuerfreiheit von Veräusserungsgewinnen bei Beteiligungen erforderlich. Während die Steuerpflicht von Wertaufholungen in Abs. 2 und 3 geregelt wurde, zielt Abs. 4 auf eine andere Umgehungsgestaltung. Durch die volle Steuerfreiheit der

Veräusserungsgewinne ist es möglich, Beteiligungen steuerfrei zu verkaufen. Für den Käufer ergeben sich somit bei einer zwischenzeitlich eingetretenen Wertsteigerung neue Anschaffungskosten, die die Ausgangsgrösse für allfällige Abschreibungen wären. Dadurch wäre es innerhalb des Konzerns möglich, steuerfrei erhöhte Anschaffungskosten als Abschreibungsbasis zu generieren (steuerfreier step-up). Um dies zu verhindern, sieht Abs. 4 vor, dass die Anschaffungskosten nur bei Erwerb von unabhängigen Dritten sofort die Abschreibungsbasis darstellen. Erfolgt der Erwerb dagegen von nahe stehenden Personen (beispielsweise von Konzernunternehmen), so verändert sich zunächst die Abschreibungsbasis nicht, d.h. eine steuerwirksame Abschreibung ist erst dann möglich, wenn der Wert der Beteiligung unter die Anschaffungskosten der nahe stehenden Person sinkt.

Nach Ansicht des Versicherungsverbandes ist die Missbrauchsvorschrift nur bei konzerninternen Beteiligungserwerben zu einem überhöhten Preis erforderlich. Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung findet die Missbrauchsbestimmung zu detailliert und regt eine offenere Formulierung an.

Nach Auffassung der Regierung ist eine klare Missbrauchsbestimmung in diesem Bereich sehr wichtig. Auch in Fällen eines konzerninternen Beteiligungserwerbs zum fremdüblichen Preis soll diese Bestimmung Anwendung finden, um eine doppelte Verlustnutzung im Konzern zu verhindern.

Abs. 5 hält fest, dass die Bestimmungen von Art. 53 nicht massgebend sind für den Handelsbestand von Banken.

Die Fortschrittliche Bürgerpartei regt an, Abs. 5 ersatzlos zu streichen.

Nach Ansicht der Regierung sollen Gewinne und Verluste aus dem kurzfristigen Aktienhandel der Banken steuerneutral sein, weshalb an dieser Bestimmung festgehalten werden soll.

Zu Art. 54 - Eigenkapital-Zinsabzug (Art. 54 VV)

Nach der Steuerreform wird für Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform ein Eigenkapital-Zinsabzug in Höhe des einheitlich definierten standardisierten Sollertrags (beispielsweise 4 %) des bilanziellen, um bestimmte Faktoren bereinigten Eigenkapitals gewährt. Der Eigenkapitalzinsabzug stellt steuerlich einen geschäftsmässig begründeten Aufwand dar, der die Bemessungsgrundlage für die Ertragssteuer mindert.

Art. 54 Abs. 1 definiert die angemessene Verzinsung des modifizierten Eigenkapitals als geschäftsmässig begründeten Aufwand. Diese Aufwandsposition wird mit Hilfe einer Legaldefinition als „Eigenkapital-Zinsabzug“ bezeichnet. Sie berechnet sich durch Multiplikation des modifizierten Eigenkapitals, das in Abs. 2 definiert wird, mit dem Sollertrag, der in Art. 5 mittels Finanzgesetz festgelegt wird. Klarstellend bestimmt Satz 2, dass diese neue Aufwandsposition des Eigenkapital-Zinsabzugs auch dazu führen kann, dass ein laufender Verlust entsteht oder sich erhöht. Hierdurch wird sichergestellt, dass ein Eigenkapital-Zinsabzug auch in ertragsschwachen Jahren zur Geltung kommt.

Durch Abs. 2 wird das modifizierte Eigenkapital definiert. Ausgangsgrösse ist zunächst das steuerlich modifizierte bilanzielle Eigenkapital. Die Modifikationen sollen sicherstellen, dass ein Eigenkapital-Zinsabzug nur hinsichtlich des betriebsnotwendigen Kapitals und auch innerhalb eines Konzerns letztlich nur einmalig in Anspruch genommen wird. Die Kürzung um Anteile an anderen Gesellschaften führt dazu, dass vorrangig Tochtergesellschaften den Eigenkapital-Zinsabzug beanspruchen können, während die Muttergesellschaft ihr Eigenkapital entsprechend zu kürzen hat. Anteile an Investmentunternehmen stellen in der Regel keine Beteiligungen dar (siehe Ausführungen zu Art. 48 Abs. 1 Bst. e). Des Weiteren werden ausländische Vermögensteile (das Reinvermögen in ausländischen Betriebsstätten und ausländisches Grundvermögen sowie Anteile an

ausländischen Tochtergesellschaften) von der Bemessungsgrundlage ausgenommen. Insoweit erhebt Liechtenstein keinen Besteuerungsanspruch, sodass auch keine Gewährung des Eigenkapital-Zinsabzugs angezeigt ist. Technisch gesehen erfolgt die Bewertung auf den Beginn des Geschäftsjahres, wobei ein negatives modifiziertes Eigenkapital nicht zu einem Ertrag aus dem Eigenkapital-Zinsabzug führt, da der letzte Satz in Abs. 2 insoweit als Bemessungsgrundlage den Wert Null vorsieht.

Schliesslich werden Umgehungsgestaltungen, die durch Zuführungen von Eigenkapital kurz vor dem Stichtag die Bemessungsgrundlage des Eigenkapital-Zinsabzugs missbräuchlich erhöhen wollen, verhindert, indem ein 12-Monats-Betrachtungszeitraum definiert wird, innerhalb dessen Eigenkapitalzuführungen und Eigenkapitalminderungen saldiert werden.

Nach Auffassung von Prof. Manfred Rose sei die Vorkehrung gegen missbräuchliche Aufblähungen des Eigenkapitals rudimentär und führe nicht zu einer ökonomisch zutreffenden Bestimmung des Eigenkapitalbestands im Unternehmen. Er schlägt daher eine pro-rata Ermittlung, bis hin zu einer monatlichen Erfassung des modifizierten Eigenkapitals vor.

Zwar ist es richtig, dass dem ökonomischen Charakter einer Eigenkapitalverzinsung eine möglichst genaue zeitliche Erfassung von Veränderungen sinnvoll wäre. Die Attraktivität eines Steuersystems bestimmt sich aber auch nach dessen Einfachheit und nicht zuletzt muss das System noch administrierbar sein. Um jedoch möglichen Extremsituationen – insbesondere bei Beteiligungen an juristischen Personen - Rechnung tragen zu können, wurde in Abs. 2 die Berücksichtigung von Zu- und Abgängen mit aufgenommen.

Nach Auffassung des Versicherungsverbandes läuft der Abzug von ausländischen Grundstücken und ausländischem Betriebsstättenvermögen von der Bemes-

sungsgrundlage für den Eigenkapital-Zinsabzug der Finanzierungsneutralität entgegen und führt dazu, dass ausländische Vermögenswerte nicht mit Eigenkapital, sondern mit Fremdkapital finanziert werden.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung und die Fortschrittliche Bürgerpartei halten fest, dass direkt einem Vermögenswert - welcher nicht zum Eigenkapital-Zinsabzug qualifiziert - zuzurechnendes Fremdkapital berücksichtigt werden soll. Auch die Liechtensteinische Treuhändervereinigung stellt die Frage, wie das modifizierte Eigenkapital zu ermitteln ist, wenn die Zinsen auf dem Fremdkapital deutlich über dem Sollertrag liegen.

Die Regierung ist der Ansicht, dass im Ausland eingesetztes Eigenkapital auch allenfalls im Ausland steuerlich zu berücksichtigen ist. Gewinne aus ausländischen Grundstücken oder ausländischen Betriebsstätten werden im Allgemeinen im Ausland besteuert; daher erfolgt kein Eigenkapital-Zinsabzug in Liechtenstein. Weiters ist anzumerken, dass der Finanzierungszusammenhang zu einem bestimmten Wirtschaftsgut irrelevant ist; d.h. die Beteiligung wird jedenfalls nach Abs. 2 von der Bemessungsgrundlage abgezogen, unabhängig davon, ob sie eigen- oder fremdfinanziert ist.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer stellen die Frage, wie das nicht betriebsnotwendige Vermögen nach Abs. 2 Satz 2 definiert wird.

Diese Bestimmung soll insbesondere der Bekämpfung von offenbaren Missbräuchen dienen, weshalb eine klare Definition schwierig ist. Als generelle Regel gilt: Vermögenswerte, die veräussert werden könnten, ohne die operative Tätigkeit des Unternehmens zu beeinträchtigen, sind nicht betriebsnotwendig. Auch Anlagen, die keine periodischen Erträge generieren wie z.B. Luxusautos, Kunstsammlungen etc. stellen in der Regel nicht betriebsnotwendiges Vermögen dar.

Zu Art. 55 - Abzug für Patenteinkünfte (Art. 55 VV)

Durch den neuen Art. 55 wird die Möglichkeit geschaffen, auf dem Verordnungswege eine begünstigte Besteuerung von Einkünften aus Forschung und Entwicklung zu erlassen. Derartige Sondersteuerregime sind in einigen EU-Mitgliedstaaten (namentlich Belgien und Luxemburg) als sogenannte „IP-Box" (Intellectual Property-Box) zur Förderung von Forschung und Entwicklung eingeführt worden. Die besondere Bedeutung von Forschung und Entwicklung für den zukünftigen Wohlstand in Europa hat die Europäische Union in ihrer Lissabon-Agenda im Jahr 2000 hervorgehoben. Insbesondere für kleine, ressourcenarme Länder wie Liechtenstein ist die nachhaltige Zukunftssicherung durch Forschung und Entwicklung lebenswichtig. Um dem europäischen Trend Rechnung zu tragen, wird daher durch den Sonderabzug von 80% der positiven Patenteinkünfte – also des Reinertrags aus der Nutzung oder Verwertung der einzelnen Patente – ein steuerlicher Anreiz geschaffen, der den Standort auch insoweit attraktiv halten soll.

Nach Auffassung der Fortschrittlichen Bürgerpartei, der Liechtensteinischen Wirtschaftsprüfer-Vereinigung und des Advokaturbüros Marxer & Partner soll der sachliche Umfang des Art. 55 von Patenteinkünften auf alle anderen Einkünfte aus geistigem Eigentum bzw. aus Immaterialgüterrechten erweitert werden.

Die genaue Abgrenzung der Patenteinkünfte und die sonstigen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Begünstigung sollen im Verordnungswege geregelt werden. In Luxemburg, welches eine ähnliche Bestimmung kennt, fallen beispielsweise Copyright auf EDV-Programme, Patente, Markenzeichen, Domain Namen, Designs sowie Modelle darunter.

Zu Art. 56 - Handelsschiffe (Art. 56 VV)

Durch den neuen Art. 56 wird zukünftig die Möglichkeit geschaffen, auf dem Verordnungswege ein Besteuerungsregime für Handelsschiffe zu schaffen. Derar-

tige Besteuerungsregime, bei denen die Besteuerung beispielsweise pauschaliert auf Basis der Bruttoregistertonnen der betriebenen Schiffe erfolgt, sind in den OECD- und EU-Mitgliedstaaten üblich.

Zu Art. 57 - Verluste (Art. 57 VV)

Art. 57 beinhaltet die Regelungen zur steuerlichen Verlustberücksichtigung.

In Abs. 1 ist ein zeitlich und der Höhe nach unbegrenzter Verlustvortrag vorgesehen. Verluste eines Steuerjahres bilden den Verlustvortrag und können mit Gewinnen des folgenden Steuerjahres verrechnet werden. Soweit im folgenden Jahr nicht ausreichend Gewinn erzielt wird, verbleibt ein Verlustvortrag, der in den folgenden Jahren verrechnet werden kann.

Verluste, die aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stammen und bei Inkrafttreten des Steuergesetzes noch nicht untergegangen sind („Altverluste“ nach der bisherigen Verlustvortragssystematik), sind unbegrenzt vortragsfähig.

Abs. 2 regelt neu eine Berücksichtigung von Verlusten, die in ausländischen Betriebsstätten entstanden sind. Diese Regelung entspricht der österreichischen oder der schweizerischen Regelung, nach der – trotz einer Freistellung von Betriebsstättengewinnen – eine Berücksichtigung von Betriebsstättenverlusten möglich ist. Abs. 2 sieht eine zeitlich begrenzte Verlustberücksichtigung im Inland vor, die einerseits an die Bedingung geknüpft ist, dass die Verluste im Ausland unberücksichtigt bleiben und andererseits mit einer Nachbesteuerungsregel verbunden ist. Erzielt die Betriebsstätte in zukünftigen Perioden wieder Gewinne, so sind die bisher im Inland berücksichtigten Verluste wieder aufzuholen. Sowohl für die Verlustberücksichtigung als auch für die Nachbesteuerung sind liechtensteinische Gewinnermittlungsvorschriften massgeblich.

Nach Auffassung des Versicherungsverbandes widerspricht die Regelung, dass mit der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht die noch nicht ausgeglichenen Verluste automatisch hinzuzurechnen seien, dem Leistungsfähigkeitsprinzip und sei ersatzlos zu streichen. Auch wäre eine Beschränkung der Hinzurechnung in zeitlicher Hinsicht zu begrüssen.

Eine zeitliche Beschränkung der Nachbesteuerung würde zur Steuerplanung einladen. Ausserdem ist die Nachbesteuerung im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht der inländischen Gesellschaft systematisch notwendig; die Übernahme der Auslandsverluste soll grundsätzlich nur eine provisorische sein. Bei Liquidation der inländischen Gesellschaft erfolgt dann eine endgültige Berücksichtigung, wenn der Nachbesteuerungsbetrag in einem Liquidationsverlust Deckung findet.

Prof. Manfred Rose schlägt eine Verzinsung des Verlustvortrags mit dem Zinssatz, der auch für den Eigenkapitalzinsabzug zur Anwendung kommt, vor.

Eine Verzinsung des Verlustvortrags ist international unüblich. Sie ist administrativ schwerfällig und wurde daher nicht umgesetzt.

Zu Art. 58 - Gruppenbesteuerung (Art. 58 VV)

Durch die Steuerreform führt Liechtenstein ein modernes Gruppenbesteuerungssystem ein. Das Ziel von Gruppenbesteuerungssystemen liegt darin, steuerlich die Konzernbildung (Betrieb eines Unternehmens durch mehrere rechtlich selbständige Gesellschaften, regelmässig in verschiedenen Ländern) neutral zu gestalten. Gegenüber der Vernehmlassungsvorlage wurden dahingehend Änderungen vorgenommen, dass die Gruppenbesteuerung erweitert und flexibler gestaltet wurde, um den Anregungen im Rahmen der Vernehmlassung Rechnung zu tragen, insbesondere um auch im Falle von Holdingstrukturen eine Anwendung sicherzustellen. Das liechtensteinische Gruppenbesteuerungssystem ist ausser-

dem so gestaltet, dass Steuerausgleichsvereinbarungen zwischen den gruppenzugehörigen Gesellschaften nicht erforderlich sind. Nimmt eine Gesellschaft an einer Unternehmensgruppe teil, darf sie nicht höher besteuert werden, als wenn sie an der Gruppenbildung nicht teilnimmt (stand-alone-Fall).

Verbundene juristische Personen können zukünftig eine Gruppe bilden und auf Antrag Verluste ausgleichen (Abs. 1). Dieser Antrag ist dann möglich, wenn eine juristische Person mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Inland (Gruppenträger) unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit der Anteile an einer oder mehreren in- oder ausländischen juristischen Personen (Gruppenmitglieder) besitzt (Abs. 2). Ausländische Gruppenmitglieder ohne Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Inland können ebenfalls Gruppenmitglied sein, die Wirkung der Gruppenbesteuerung ist insoweit auch nicht von der Existenz oder Ausgestaltung eines Doppelbesteuerungsabkommens abhängig. Als Gruppenträger kommen ausländische juristische Personen nur in Frage, wenn sie im Inland eine eingetragene Zweigniederlassung unterhalten, der die Anteile zuzurechnen sind (Abs. 2).

Um die Gefahr von Missbräuchen zu reduzieren hält Abs. 2 (letzter Satz) fest, dass nur tätige Gesellschaften Gruppenträger oder Gruppenmitglied sein können.

Für die Gruppenbildung muss sowohl hinsichtlich der Stimmrechte als auch hinsichtlich der Anteile am Gesellschaftskapital das Mehrheitserfordernis erfüllt sein. Für die Beurteilung des Mehrheitserfordernisses werden auch mittelbare Beteiligungen berücksichtigt, die Verlustzurechnung erfolgt aber anteilig nach der unmittelbaren Beteiligung am Kapital. De facto ist damit eine Verlustzurechnung nur bei direkten Beteiligungen möglich. Da aber ein Gruppenträger gleichzeitig Gruppenmitglied einer weiteren Gruppe sein kann, ist in Konzernen auch die Erfassung mehrstufiger inländischer Beteiligungsstrukturen möglich.

Gewinne werden – entgegen beispielsweise der Behandlung inländischer Gruppenmitglieder in der österreichischen Gruppenbesteuerung – nicht zugerechnet; es kommt ebenfalls nicht zu einer steuerlichen Konsolidierung der Gruppe. Soweit nach Verrechnung der zuzurechnenden Verluste mit dem steuerpflichtigen Reinertrag des Gruppenträgers ein Verlust resultiert, kann dieser einem Gruppenmitglied, das in Liechtenstein unbeschränkt steuerpflichtig ist, zugewiesen werden (Abs. 1). Tatsächliche Zahlungen sind grundsätzlich ebenfalls nicht zu leisten, d.h. es werden nur die steuerlichen Verluste zugerechnet. Ausserdem regelt Abs. 1, dass die Verlustzurechnung zum Gruppenmitglied insgesamt auf den der Beteiligungsquote entsprechenden Anteil des Reinertrages dieses Gruppenmitglieds begrenzt ist. Zu beachten ist, dass auch innerhalb einer Unternehmensgruppe die Mindestertragssteuerpflicht der einzelnen gruppenzugehörigen Gesellschaften weiterhin besteht.

Abs. 3 regelt die Details des Antrags auf Gruppenbesteuerung. Im Antrag an die Steuerverwaltung sind sämtliche an der Gruppenbesteuerung teilnehmenden Gesellschaften im In- und Ausland aufzuführen. Es ist nicht erforderlich, dass alle Gesellschaften, welche die Voraussetzungen gemäss Abs. 2 erfüllen, auch an der Gruppenbesteuerung teilnehmen. Es können also einzelne Gesellschaften, beispielsweise solche, bei denen ohnehin in Kürze eine Veräusserung geplant ist, von der Gruppenbesteuerung ausgenommen werden. Zur Vereinfachung der Ergebniszurechnung muss die Unternehmensgruppe ein einheitliches Geschäftsjahr haben.

Die Verlustzurechnung bemisst sich – auch bei ausländischen Gruppengesellschaften – nach den inländischen Gewinnermittlungsvorschriften (Abs. 4).

Durch die Gruppenbesteuerung soll es ausschliesslich zu einer möglichst phasengleichen Verlustberücksichtigung innerhalb einer Unternehmensgruppe kommen. Keinesfalls soll sie dazu führen, dass Verluste innerhalb der Unternehmens-

gruppe doppelt genutzt werden können. Aus diesem Grund sehen die Absätze 5 bis 8 Nachbesteuerungstatbestände vor; die einzelnen Nachbesteuerungstatbestände sind zueinander subsidiär und daher in der Reihenfolge der Absätze im Gesetz zu prüfen, soweit es nicht – beispielsweise durch unterjähriges Ausscheiden einer Gesellschaft im Falle des Abs. 8 – zu einer eindeutigen zeitlichen Rangfolge kommt.

Nach Abs. 5 kommt es zu einer Nachbesteuerung, wenn eine steuerwirksame Abschreibung an der Beteiligung an einem verlustverursachenden Gruppenmitglied vorgenommen wird. Ursache für eine derartige Abschreibung sind regelmässig die Verluste des Gruppenmitglieds, die aber auf Ebene des Gruppenträgers bereits im Wege der Verlustzurechnung berücksichtigt wurden. Um eine doppelte Verlustberücksichtigung auszuschliessen, gleichzeitig aber der steuerlichen Selbständigkeit des Gruppenträgers gerecht zu werden, ist die Abschreibung bei ihm nach den allgemeinen Regeln des Art. 53 Abs. 1 steuerwirksam, löst jedoch eine Nachbesteuerung in Höhe von maximal dieser steuerwirksamen Abschreibung aus. Die Nachbesteuerung trifft jene Gesellschaft, welcher in früheren Geschäftsjahren Verluste des betreffenden Gruppenmitglieds zugerechnet worden sind; das kann auch der Gruppenträger sein.

Generell ist anzumerken, dass die Verlustzurechnung im Rahmen der Gruppenbesteuerung den Verlustvortrag der verlusterzielenden Gruppengesellschaft nicht beseitigt. Dieser Verlustvortrag kann in Folgejahren bei der entsprechenden Gesellschaft eigenständig genutzt werden, wenn diese wieder Gewinne erzielt. Um eine Doppelverwertung derselben Verluste zu verhindern, kommt es nach Abs. 6 zu einer Nachbesteuerung, wenn ein Gruppenmitglied oder der Gruppenträger in der Vergangenheit (aber während der Dauer der Gruppenzugehörigkeit) erzielte Verluste mit eigenen steuerpflichtigen Reinerträgen verrechnen kann oder könnte. Die Nachbesteuerung erfolgt abermals bei jener Ge-

sellschaft, der in früheren Geschäftsjahren die Verluste steuerwirksam zugerechnet worden sind. Die Nachbesteuerung erfolgt regelmässig in derselben Höhe, in der der Verlustvortrag durch das Gruppenmitglied genutzt werden kann, soweit allerdings aus anderen Gründen – insbesondere aufgrund von Wertminderungen (Abs. 5) – bereits teilweise eine Nachbesteuerung erfolgt ist, ist die Nachbesteuerung nach Abs. 6 betragsmässig begrenzt.

Abs. 7 Satz 1 enthält eine Nachbesteuerung im Zeitpunkt des Ausscheidens jenes Gruppenmitglieds aus der Gruppe, das die zugerechneten Verluste erzielt hat. Für inländische Gruppenmitglieder kennt auch das zukünftige Steuergesetz keine „change-in-ownership"-Regeln, nach denen Verlustvorträge bei Anteilseignerwechseln untergehen. Für ausländische Gruppenmitglieder muss spätestens bei Ausscheiden aus der Gruppe ein „Verlustimport" verhindert werden. Das Ausscheiden kann insbesondere auf eine Liquidation, eine Beteiligungsveräusserung oder auf eine Nichteinbeziehung in den Gruppenantrag zurückzuführen sein. Die Nachbesteuerung erfolgt abermals bei jener Gesellschaft, der in früheren Geschäftsjahren die Verluste des nunmehr ausscheidenden Gruppenmitglieds steuerwirksam zugerechnet worden sind.

Abs. 7 Satz 2 normiert eine Nachbesteuerung, falls es zu einem kompletten Wegfall der Unternehmensgruppe kommt; das passiert insbesondere dann, wenn der Gruppenträger aus der Gruppe ausscheidet. In einem derartigen Fall werden bei jenen Gesellschaften, bei denen die Verlustzurechnungen in den vergangenen Jahren steuerwirksam geworden sind, sämtliche zugerechneten Verluste nachbesteuert. Im Ergebnis werden nach Abs. 7 Satz 2 sämtliche Wirkungen der Gruppenbesteuerung rückgängig gemacht.

Die Nachbesteuerung nach Abs. 5 bis 7 ist stets bei jener Gesellschaft vorzunehmen, die von der Verlustzurechnung in den vergangenen Jahren profitieren konnte. Für den Fall, dass diese (verlustempfangende) Gesellschaft in dem Zeit-

punkt nicht mehr existent oder nicht mehr gruppenzugehörig ist, in dem die Ereignisse der Abs. 5 bis 7 eintreten, schafft Abs. 8 eine Lösung: Demnach sind beim Ausscheiden des verlustempfangenden Gruppenmitglieds die Verluste bei diesem Gruppenmitglied selbst nachzuversteuern. Da Abs. 8 gegenüber der Nachbesteuerung nach Abs. 5 bis 7 subsidiär ist, kommt Abs. 8 nur zum Zug, wenn das verlustempfangende Gruppenmitglied zu einem früheren Zeitpunkt als die verlusterzielende Gesellschaft ausscheidet; im umgekehrten Fall ist Abs. 7 anzuwenden. Durch Satz 2 wird sichergestellt, dass eine Nachbesteuerung nur in dem Umfang erfolgt, in dem in der Gruppe insgesamt Gewinne erzielt wurden.

Gemäss Abs. 9 ist der Steuerpflichtige der Steuerverwaltung gegenüber nachweispflichtig, dass diese Nachbesteuerungstatbestände nicht erfüllt sind. Durch diese Beweislastumkehr soll verhindert werden, dass die Steuerverwaltung umfangreiche Überprüfungen durchführen muss, um eine Nachbesteuerung zu begründen. Der Steuerpflichtige wird nämlich ohne grössere Schwierigkeiten in der Lage sein, die geforderten Nachweise zu liefern.

Die Grupppenbesteuerung ist ein sehr komplexes Themagebiet, weshalb das Nähere gemäss Abs. 10 in einer Verordnung geregelt wird.

Zu Art. 59 - Besondere Rechnungslegungsvorschriften (Art. 59 VV)

Art. 59 ist im Vergleich zu Art. 77a des bisherigen Steuergesetzes weitgehend unverändert übernommen worden.

Zu Art. 60 - Steuerbegünstigte Rückstellungen (Art. 60 VV)

Art. 60 entspricht weitgehend Art. 78 des bisherigen Steuergesetzes. Im Zuge redaktioneller Anpassungen ist künftig von steuerbegünstigten Rückstellungen statt von Rücklagen die Rede. Zwar handelt es sich bei dem bilanziellen Charakter dieser Posten um Eigenkapital (allenfalls abzüglich eines latenten Steueranteils),

dennoch bleibt das Steuergesetz traditionell bei der üblichen Bezeichnung als Rückstellung.

Kapitel 3. - Steuerberechnung

Zu Art. 61 - Steuersatz der Ertragssteuer (Art. 61 VV)

Art. 61 ersetzt die bisherige Steuersatzberechnung der Ertragssteuer durch einen einheitlichen Tarif in Höhe von 12,5 %. Die bisherige komplexe Progression in Abhängigkeit der Ertragsintensität wird aufgegeben, eine indirekte Progression resultiert aus dem Eigenkapital-Zinsabzug. Die zusätzliche Belastung von Ausschüttungen durch den Ausschüttungszuschlag und die Couponsteuer wird abgeschafft.

Zu Art. 62 - Mindestertragssteuer (Art. 62 VV)

Zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sieht Art. 62 eine Mindestertragssteuer vor. Um eine ungebührliche Belastung der Steuerpflichtigen zu vermeiden, ist diese Mindestertragssteuer auf die auf Basis des steuerpflichtigen Ertrags erhobene Ertragssteuer anrechenbar. Soweit – beispielsweise in Verlustjahren – keine Ertragssteuer fällig ist, stellt die Mindestertragssteuer eine definitive Belastung dar.

Die Mindestertragssteuer bemisst sich nach der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund-, Stamm- oder Anteilkapitals, wobei für inländische juristische Personen von dem in Franken ausgedrückten Wert auszugehen ist, selbst wenn beispielsweise nach Art. 122 Abs. 1a PGR ein Ausweis in Dollar oder Euro gewählt wurde. Sie beträgt allerdings mindestens CHF 1'800, auch bei juristischen Personen, die kein Grund- oder Stammkapital haben.

Nach Auffassung der Liechtensteinischen Treuhändervereinigung soll die Mindestertragssteuer bei nicht veranlagten Steuerpflichtigen nicht im voraus zu bezahlen sein.

Die Regierung weist darauf hin, dass dies schon der bisherigen Regelung für besondere Gesellschaftssteuern bei Sitz- und Holdingunternehmen entspricht.

Durch Abs. 3 soll verhindert werden, dass Betriebe aus dem Kleingewerbe, die in der Rechtsform einer juristischen Person organisiert sind, aber nachhaltig geringe Erträge erwirtschaften, über Gebühr durch die Mindestertragssteuer belastet werden. Bei einer Bilanzsumme, die im Durchschnitt der letzten drei Jahre CHF 500'000 nicht übersteigt, wird die Mindestertragssteuer nicht erhoben.

Nach Auffassung der Wirtschaftskammer wäre es zu begrüssen, wenn die Steuerbefreiung des Abs. 3 gestrichen werden könnte. Das neue Steuersystem solle für alle Betriebe gelten.

Bei Abs. 3 handelt es sich nicht um eine generelle Steuerbefreiung, sondern nur um eine Befreiung von der Mindestertragssteuer.

Zu Art. 63 - Vermeidung der Doppelbesteuerung (Art. 63 VV)

Durch den Verweis auf Art. 22 wird klargestellt, dass die insoweit vorgesehenen Möglichkeiten, die Doppelbesteuerung zu vermeiden, auch auf die Besteuerung von juristischen Personen nach Art. 44 Abs. 1 Anwendung finden.

Kapitel 4. - Privatvermögensstrukturen

Für den Finanzplatz Liechtenstein ist die Attraktivität als Standort für vermögensverwaltende Strukturen weiterhin von zentraler Bedeutung. Besonderes Augenmerk gebührt der Besteuerung verschiedener Ausprägungen vermögensverwaltender Strukturen. Derartige juristische Personen können als Privatvermögens-

strukturen (PVS) qualifiziert werden, wenn sie ausschliesslich für Privatpersonen vermögensverwaltend tätig werden und keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Dasselbe gilt für ausländische juristische Personen. Treuunternehmen ohne Persönlichkeit sowie die Treuhänderschaft (Trust) werden hingegen nicht selbstständig besteuert (Ertragssteuer) und unterliegen somit auch nicht der Mindestertragssteuer für PVS.

Zu erwähnen ist, dass in der Vernehmlassungsvorlage diese Rechtseinheiten noch als Privatvermögensgesellschaften bezeichnet wurden. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine spezielle Gesellschaftsform, sondern um einen Steuerstatus, weshalb der Begriff „Privatvermögensgesellschaft“ (PVG) zu Verwirrungen führen kann. Neu wird deshalb der Begriff „Privatvermögensstruktur“ (PVS) verwendet.

Zu Art. 64 - Anforderungen und Besteuerung (Art. 64 und 65 VV)

Abs. 1: Die Qualifikation als PVS ist nach Abs. 1 für juristische Personen unabhängig der Rechtsform möglich, wenn sie die in Art. 64 enthaltenen Voraussetzungen erfüllen.

Gemäss Bst. a dürfen PVS nicht wirtschaftlich tätig sein. Sie dürfen nur „bankable assets“, liquide Gelder sowie Beteiligungen an juristischen Personen halten und verwalten. Die zulässigen Anlageobjekte werden durch den Verweis auf Art. 4 Abs. 1 Bst. g des Vermögensverwaltungsgesetzes im Ergebnis in Übereinstimmung mit dem Begriff der Finanzinstrumente der MiFiD-Richtlinie definiert.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung, die Fortschrittliche Bürgerpartei sowie das Advokaturbüro Marxer & Partner merken an, dass der Anwendungsbereich der PVS sehr eng oder gar zu eng sei. So führt das Advokaturbüro Marxer & Partner aus, dass es in der Praxis eher selten sei, dass Gesellschaften oder Vermögenswidmungen ausschliesslich Finanzinstrumente gemäss Art. 4 Abs.

1 Bst. g Vermögensverwaltungsgesetz halten würden. Vielmehr zählten heutzutage verschiedene andere Vermögenswerte zu den Aktiven einer Gesellschaft oder Vermögenswidmung (z.B. Kunstwerke, Grundstücke, Edelmetalle, Anteile an Kommanditgesellschaften/Limited Partnerships). Die Art des Investments habe keinen Einfluss auf die Frage der wirtschaftlichen Tätigkeit einer Rechtseinheit im Sinne des Beihilfeverbotes; vielmehr sei die Ausübung der Kontrolle durch mittelbare oder unmittelbare Einflussnahme auf die Verwaltung einer Beteiligung oder eines Produktionszweiges das entscheidende Kriterium, ob die PVS gegen das Beihilfeverbot verstosse oder nicht. Prof. Manfred Rose regt an, den Begriff Finanzkapitalanlagen bereits in Art. 2 zu definieren und daneben nicht eine „wirtschaftliche", sondern eine „unternehmerische" Tätigkeit auszuschließen.

Entgegen der Auffassung des Advokaturbüros Marxer & Partner hat die Art des Investments sehr wohl einen Einfluss auf die Frage der wirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne des Beihilfeverbots. So gilt das Halten und Vermieten von Grundstücken bereits als wirtschaftliche Tätigkeit, aus diesem Grund ist auch der von Prof. Manfred Rose vorgeschlagene Begriff der „unternehmerischen Tätigkeit" nicht geeignet. Der Begriff der „wirtschaftlichen Tätigkeit" im Beihilferecht folgt insoweit dem europäischen Mehrwertsteuerrecht. Hier gilt die Vermietung von Grundstücken und Gebäuden als wirtschaftliche Tätigkeit, die erzielten Einnahmen sind allerdings regelmässig von der Mehrwertsteuer befreit. Eine Beteiligung ein einer Kommanditgesellschaft wiederum würde ebenfalls in aller Regel als wirtschaftliche Tätigkeit qualifizieren. Um einen Verstoss des PVS-Regimes gegen das Beihilfeverbot auszuschliessen, wurde die Art des Investments auf beihilfekonforme Produkte begrenzt. Das liechtensteinische Gesetz ist hierbei im Übrigen nicht strenger als die vergleichbare Regelung in Luxemburg zur SPF.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer erachten die Formulierung „Zweck" als irreführend. Damit könn-

te gemeint sein, dass der Erwerb und Besitz von bankable assets im Stiftungszweck oder Anstaltszweck liegen müsse. Vielleicht sollte hier stattdessen von „Tätigkeit" gesprochen werden.

Diesen Bedenken wurde Rechnung getragen und Bst. a wurde dahingehend abgeändert, dass es heisst: „welche in Verfolgung ihres Zweckes".

Gemäss Bst. b dürfen PVS zudem nicht börsennotiert sein, da es mit dem Charakter einer privaten Vermögensverwaltung nicht vereinbar wäre, wenn mit den Anteilen an der PVS gehandelt werden würde.

Gemäss Bst. c gilt als weitere Voraussetzung, um den PVS-Status erlangen zu können, dass die juristische Person nicht um Anteilseigner wirbt und noch von diesen oder von Dritten Vergütungen oder Kostenerstattungen für ihre Tätigkeit erhält.

Zu Bst. d bringen die Liechtensteinische Treuhändervereinigung, die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung, die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer sowie das Advokaturbüro Marxer & Partner vor, dass in der Vernehmlassungsvorlage vorgesehen sei, dass in den Statuten ausdrücklich festgelegt sein müsse, dass die entsprechenden juristischen Personen den Beschränkungen für PVS unterlägen. Für Gesellschaften, die nach Inkrafttreten des Gesetzes errichtet würden, könne dies durchaus angehen. Für bestehende scheine dies übertrieben zu sein. In der Praxis würde dies dazu führen, dass mehrere tausend Stiftungsstatuten angepasst werden müssten, was mit einem immensen administrativen Aufwand verbunden sei.

Diesen Bedenken wurde insoweit Rechnung getragen, dass Bst. d dahingehend geändert wurde, dass in den Statuten nicht ausdrücklich festgelegt werden muss, dass die juristische Person den PVS-Beschränkungen unterliegt; aus den Statuten muss aber ersichtlich sein, dass keinerlei wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird.

Insbesondere wird auch durch die Übergangsvorschriften in Art. 158 verhindert, dass die existierenden Strukturen ihre Statuten anpassen müssen, um als PVS zu qualifizieren. Nach Art. 158 Abs. 8 gilt bei juristischen Personen, die vor Inkrafttreten des neuen Steuergesetzes nach Art. 31 Abs. 1 Bst. c oder Art. 82 bis 88 des bisherigen Rechts besteuert wurden, das Erfordernis nach Art. 64 Abs. 1 Bst. d als erfüllt, wenn die Statuten dieser juristischen Personen einen kaufmännischen Betrieb ausschliessen und diese juristischen Personen die sonstigen Voraussetzungen des Art. 64 erfüllen. Somit entfällt bei bestehenden Strukturen die Notwendigkeit einer Anpassung der Statuten, um den PVS-Status zu erfüllen. Aus Gründen der Handhabbarkeit der PVS-Qualifikation wurde aber grundsätzlich die Notwendigkeit entsprechender Statuten beibehalten.

Abs. 2: Eine Beteiligung an anderen Gesellschaften wie beispielsweise Aktiengesellschaften ist der PVS grundsätzlich erlaubt. Da sie dabei aber nur im Rahmen privater Vermögensverwaltung handeln darf, ist eine derartige Beteiligung nur unter der Bedingung zulässig, dass weder die PVS noch ihre Anteilseigner oder Begünstigten in irgendeiner Form Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nehmen. Entscheidend ist, dass die PVS und ihre Anteilseigner oder Begünstigten insoweit nur als normale Aktionäre auftreten und nur die den Aktionären zustehenden Rechte ausüben. GmbH-Anteile zählen zwar nicht zu den bankable assets nach Abs. 1 Bst. a, sind aber nunmehr (anders als in der Vernehmlassungsvorlage) dennoch als zulässiges Anlageobjekt unter den genannten Voraussetzungen zulässig, da auch in Bezug auf eine Beteiligung an einer GmbH keine wirtschaftliche Tätigkeit der PVS vorliegt, wenn sie sich auf die Ausübung der Gesellschafterrechte beschränkt und keinen Einfluss auf die Gesellschaft ausübt. Insbesondere bei nur geringfügigen Beteiligungen an börsenkotierten Aktiengesellschaften oder sehr geringen Anteilen an einer GmbH wird diese Bedingung regelmässig erfüllt sein. Ist die PVS aber in qualifiziertem Umfang beteiligt oder hat sie gar Sperrminoritäten oder Stimmrechtsmehrheiten inne, besteht insoweit ei-

ne erhöhte Nachweispflicht, dass kein Einfluss auf die Verwaltung der Gesellschaft genommen wird. Es ist zwar zutreffend, dass die Überprüfung dieser Voraussetzung – wie vereinzelt angemerkt wurde – in der Praxis schwierig zu kontrollieren sein wird, aus beihilferechtlicher Sicht sind diese Voraussetzungen jedoch zwingend. Soweit Steuerpflichtige ein Interesse an der Gewährung des PVS-Status haben, werden sie aus eigenem Interesse heraus entsprechende Nachweise liefern.

Das Advokaturbüro Marxer & Partner führt aus, dass ein Verstoss gegen das Beihilfeverbot nicht zur Debatte stehe, wenn lediglich die Begünstigten, welche keinen Einfluss auf die Verwaltung der Stiftung hätten, in dem von der Stiftung gehaltenen Unternehmen verwaltend tätig seien. Es schlägt deshalb vor, dass das Verbot der Einflussnahme der Begünstigten einer PVS auf ein wirtschaftlich tätiges Unternehmen, an welcher die PVS beteiligt sei, gestrichen werde. Zudem solle das Verbot bezüglich der Einflussnahme der Organe der PVS auf nicht wirtschaftlich tätige Beteiligungen beseitigt werden.

Die PVS darf weder selbst noch durch Unternehmen, die durch sie kontrolliert werden, einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Aus diesem Grund konnte auch nicht Vorschlägen entsprochen werden, die es den Beteiligten/Begünstigten einer PVS gestatten wollen, auf die von der PVS gehaltenen Unternehmen Einfluss zu nehmen. Da die Steuerbegünstigung der PVS im Ergebnis ihren Beteiligten/Begünstigten zu Gute kommt, würde nämlich in diesen Fällen ein möglicher beihilferechtlich relevanter Steuervorteil einem wirtschaftlich tätigen Gebilde vermittelt werden.

Abs. 3: Diese Bestimmung regelt, wer Investor einer PVS sein kann. Mit dem Charakter der privaten Vermögensverwaltung ist es nicht vereinbar, wenn andere als natürliche Personen im Rahmen ihrer privaten Vermögensverwaltung an einer PVS beteiligt (oder durch diese begünstigt) sind. Neben der direkten Beteiligung

natürlicher Personen erlaubt diese Bestimmung aber auch die Beteiligung natürlicher Personen über eine andere Vermögensstruktur oder eine Zwischenperson.

Das Advokaturbüro Marxer & Partner ist der Auffassung, dass die gewählte Definition des Investors den Zweck nicht erfülle. So könne aufgrund der Definition des Investors nicht davon ausgegangen werden, dass Stiftungen und Trusts als PVS qualifiziert werden könnten, da grundsätzlich weder eine Stiftung noch ein Trust die Verwaltung eines Privatvermögens einer natürlichen Person bezwecke, diese keine Vermögensstruktur darstellten, die ausschliesslich im Interesse des „Privatvermögens" einer oder mehrerer natürlichen Personen handle oder eine Zwischenperson, die auf Rechnung der vorgenannten Personen handle. Weiters führt das Advokaturbüro aus, dass es nicht ersichtlich sei, weshalb die PVS aus Sicht der Beihilfeproblematik auf Investoren als Begünstigte einer PVS eingeschränkt werde. Weder der EGV in Art. 87 noch die Rechtssprechung des EuGH verlange eine solche Einschränkung, um eine juristische Person nicht als Unternehmen zu qualifizieren.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Abs. 1 Bst. a verändert wurde und es insoweit nur mehr darauf ankommt, dass die vermögensverwaltende Tätigkeit „in der Verfolgung ihres Zwecks" ausgeübt wird. Schliesslich ist sicherzustellen, dass wirtschaftlich tätige Gebilde, gleich welcher Rechtsform, nicht an einer PVS beteiligt sind. Die in Abs. 3 gewählte Formulierung lehnt sich im Übrigen an das SPF-Regime in Luxemburg an, jede weitergehende Formulierung würde daher die PVS einem erhöhten Risiko des Verstosses gegen das Beihilfeverbot aussetzen.

Die Abs. 4 bis 7 regeln die verfahrensrechtlichen Vorschriften zur Kontrolle des Steuerstatus einer PVS. Insoweit ist sicherzustellen, dass nur tatsächlich nicht wirtschaftlich tätige Gesellschaften den Status einer PVS eingeräumt bekommen. Insbesondere hat die Steuerverwaltung den Status als Privatvermögensstruktur zu verweigern, wenn die PVS als solches wirtschaftlich tätig ist oder andere als

natürliche Personen an der PVS beteiligt sind. Eine Bestätigung der Voraussetzungen gegenüber der Steuerverwaltung hat jedenfalls bei Gründung einer PVS zu erfolgen, danach bei wesentlichen Änderungen, also insbesondere bei Änderung der Statuten sowie bei Veränderungen im Stiftungs- oder Unternehmenszweck. Sinnvollerweise wird eine solche Bestätigung auch eingereicht werden, wenn neu eine Sperrminorität oder gar eine Kontrollbeteiligung an einer Gesellschaft gehalten wird, aber weiterhin keine Kontrolle ausgeübt wird. Einzelheiten hinsichtlich des Überprüfungs- und Überwachungsverfahrens, insbesondere Fristen für die Einreichung und die Form der Bestätigung werden durch eine Regierungsverordnung festgelegt.

In der Vernehmlassungsvorlage war vorgesehen, dass das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt für die Prüfung des Antrages, ob eine juristische Person die Voraussetzungen für die Erlangung des PVS-Status erfüllt, zu prüfen hat. Das Advokaturbüro Marxer & Partner führte aus, dass die Prüfung durch die Steuerverwaltung vorzunehmen sei. Eine Übertragung dieser Kompetenz auf eine andere Behörde sei nicht systemkonform und auch nicht zielführend.

Dieser Anregung wurde entsprochen und wie bereits oben ausgeführt, ist in der Gesetzesvorlage vorgesehen, dass die Prüfung dieses Antrages durch die Steuerverwaltung erfolgt.

Abs. 8: Qualifizierte PVS unterliegen nach der Steuerreform einheitlich der Mindestertragssteuer, die 6% der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund- oder Stammkapitals etc., mindestens aber CHF 1'800 beträgt. Die Mindestertragssteuer soll im Ergebnis also mindestens CHF 1'800 betragen, während die PVS von der Ertragssteuer gemäss Art. 61 generell befreit sind. Die Befreiung von der Mindestertragssteuer bei niedriger Bilanzsumme wird bei PVS allerdings nicht gewährt.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung schlägt vor, den Verweis auf Art. 62 Abs. 2 zu beschränken.

Zumindest der Verweis auf Art. 62 Abs. 1 ist ebenfalls erforderlich, da Abs. 1 konstitutiv regelt, dass unbeschränkt steuerpflichtige juristische Personen der Mindestertragssteuer unterliegen; Abs. 2 bestimmt nur die Höhe, nicht dagegen die grundsätzliche Steuerpflicht. Auch eine PVS ist dem Grunde nach eine unbeschränkt steuerpflichtige juristische Person, die somit von der in Art. 62 Abs. 1 angelegten Steuerpflicht erfasst wird. Ein Verweis auf Abs. 2 würde somit gesetzessystematisch zu kurz greifen. Dagegen kann Art. 62 Abs. 3 für Privatvermögensstrukturen nicht greifen, da der Zweck einer Privatvermögensstruktur niemals „ausschliesslich auf den Betrieb eines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes gerichtet“ sein kann. Im Sinne einer Klarstellung wird der Verweis auf Art. 62 Abs. 1 und 2 ergänzt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die genannten Voraussetzungen sichergestellt wird, dass eine PVS weder selbst wirtschaftlich tätig ist, noch ihr die wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens zugerechnet wird, noch wirtschaftlich tätige Einheiten an einer PVS beteiligt sind. Dies ist erforderlich, da das Beihilfeverbot des EWRA jede Begünstigung, auch steuerlicher Art, bestimmter wirtschaftlich tätiger Einheiten („Unternehmen") verbietet. Die Rechtsprechung des EuGH hat hierbei im Ergebnis nur die private Vermögensanlage durch natürliche Personen, die sich bei Beteiligung an anderen Gesellschaften strikt auf die Ausübung regulärer Aktionärsrechte beschränken und keinen Einfluss auf die anderen Gesellschaften genommen, nicht als wirtschaftliche Tätigkeit angesehen. Aus diesem Grund steht fest, dass nur die oben beschriebenen Einschränkungen bei der Qualifikation als PVS sicher ausschliessen können, dass die vorgesehene Regelung zu keiner unzulässigen Begünstigung wirtschaftlich tätiger Einheiten führt. Umgekehrt ist aber nach dem EuGH-Urteil in der

Rechtssache C-222/04 (Cassa di Risparmio di Firenze) für die Anleger insoweit Rechtssicherheit gegeben, als die reine Vermögensverwaltung als nicht wirtschaftliche Tätigkeit nicht den Beihilfevorschriften unterliegt. Dementsprechend ist das vorgeschlagene Besteuerungsregime für rein vermögensverwaltende PVS nach Ansicht der Regierung mit dem Beihilfeverbot des EWRA vereinbar.

Kapitel 5. – Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit

Zu Art. 65

In der Vernehmlassungsvorlage war noch vorgesehen, dass besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit (Trusts) den Bestimmungen über die Ertragssteuer unterliegen. Eine nochmalige Prüfung des Geltungsbereiches der Ertragssteuerpflicht (Art. 44) hat ergeben, dass es sachlich sinnvoll ist, bei der Ertragssteuerpflicht am Kriterium der Rechtspersönlichkeit anzuknüpfen. Der Ertragssteuer sollen somit nur juristische Personen unterstellt werden.

Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit sollen gemäss dem vorliegenden Gesetzesvorschlag nicht der Ertragssteuer unterliegen. Bei diesen wird jedoch – im Sinne einer gewissen Gleichbehandlung mit Stiftungen – eine Mindestertragssteuer erhoben. Die Mindestertragssteuer wird erhoben bei besonderen Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung in Liechtenstein sowie bei ausländischen besonderen Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit, die in Liechtenstein Erträge gemäss Art. 44 Abs. 3 erzielen.

Titel F. - Gründungsabgabe und Abgabe auf Versicherungsprämien

Gemäss Zollanschlussvertrag vom 29. März 1923 findet das eidgenössische Bundesgesetz über die Stempelabgaben auch in Liechtenstein Anwendung. Die Eidgenössische Steuerverwaltung ist für den Vollzug sämtlicher stempelrechtlicher

und erhebungstechnischer Belange auf dem Hoheitsgebiet Liechtensteins zuständig.

Die eidgenössischen Stempelabgaben sind Steuern auf dem Rechtsverkehr mit bestimmten Urkunden. Dabei werden drei Abgaben unterschieden, nämlich die Emissionsabgabe, die Umsatzabgabe und die Abgabe auf Versicherungsprämien.

Die Gründungsabgabe sowie die Abgabe auf Versicherungsprämien gemäss Steuergesetz sollen in jenen Fällen erhoben werden, in denen die Emissionsabgabe bzw. Abgabe auf Versicherungsprämien gemäss Stempelgesetzgebung keine Anwendung finden, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die Gründungsabgabe wird in Liechtenstein schon lange erhoben, war jedoch bislang im Finanzgesetz geregelt. Nun sollen diese Bestimmungen ins Steuergesetz überführt werden. Die Bestimmungen über die Abgabe auf Versicherungsprämien sind hingegen neu im liechtensteinischen Rechtsbestand.

Derzeit wird in der Schweiz über Änderungen im Bereich der Stempelgesetzgebung (insbesondere Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen) diskutiert. Sollten diese Änderungen erfolgen, werden die Bestimmungen, die nun in Anlehnung an die eidgenössische Stempelgesetzgebung ins Steuergesetz übernommen werden, entsprechend angepasst werden.

Kapitel 1. - Gründungsabgabe

Die Verschiedenheiten der schweizerischen und der liechtensteinischen Privatrechtsordnung führen dazu, dass die Emissionsabgabe gemäss eidgenössischer Stempelgesetzgebung nur auf einen Teil der liechtensteinischen Gesellschaften Anwendung findet.

Für die nicht der eidgenössischen Stempelgesetzgebung unterliegenden Gesellschaftsformen (z.B. Anstalt mit nicht in Anteile zerlegtem Kapital) hat der liech-

tensteinische Gesetzgeber aus Gründen der Wettbewerbsneutralität schon seit vielen Jahren analoge Regelungen geschaffen, welche ins jährliche Finanzgesetz Eingang gefunden haben. In formaler Hinsicht gehören diese Bestimmungen ins Steuergesetz.

Zu Art. 66 - Gegenstand und Höhe (Art. 66 VV)

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen der geltenden Regelung im jährlichen Finanzgesetz (im Finanzgesetz für das Jahr 2010 befindet sich diese Regelung in Art. 4.)

Der Gründungsabgabe gemäss Abs. 1 unterliegen – sofern die Stempelgesetzgebung keine Anwendung findet – juristische Personen gemäss Art. 44, soweit die Spezialregelung nach Abs. 3 nicht zur Anwendung gelangt. Aufgrund des Vorbehaltes zugunsten der Stempelgesetzgebung sowie des Abs. 3 kommt diese Bestimmung insbesondere zur Anwendung bei Anstalten sowie Treuunternehmen mit Rechtspersönlichkeit. Nachdem Gesellschaften ohne Persönlichkeit transparent besteuert und damit auf Ebene der Gesellschaft nicht besteuert werden, sollen diese neu auch nicht mehr der Gründungsabgabe unterliegen. Auch ist die Anzahl der Gesellschaften ohne Persönlichkeit, die in der Vergangenheit eine Gründungsabgabe zu leisten hatten, sehr gering.

Gegenüber der geltenden Regelung im Finanzgesetz wurde eine Präzisierung dahingehend vorgenommen, dass auf das statutarische Kapital abgestellt wird.

Abs. 2: Entspricht im Wesentlichen der geltenden Regelung.

Abs. 3: Die Spezialregelung, dass eine Gründungsabgabe in der Höhe von 2 ‰, mindestens aber Franken 200 erhoben wird, gilt gemäss Finanzgesetz für kirchliche, gemeinnützige und Familienstiftungen sowie Stiftungen und besondere Vermögenswidmungen, deren Zweck ausschliesslich in der Vermögensverwaltung, in der Beteiligung oder dauernden Verwaltung von Beteiligungen an Unter-

nehmen besteht und die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. In der Praxis kam diese Regelung bei fast allen Stiftungen und Trusts zur Anwendung. Abs. 3 wird somit – entsprechend der heutigen Praxis – dahingehend formuliert, dass dieser auf Stiftungen und Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit zur Anwendung gelangt.

Abs. 4 und 5 von Art. 4 des Finanzgesetzes, welche Verfahrensbestimmungen beinhalten, werden in Art. 106 geregelt.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung, die Liechtensteinische Treuhändervereinigung sowie die ReviTrust Treuhand Anstalt schlagen vor, Sanierungszuschüsse bis zu CHF 10 Mio. - analog zur Befreiung von der Emissionsabgabe in der Schweiz - von der Gründungsabgabe zu befreien.

Sanierungszuschüsse unterlagen bereits nach der geltenden Regelung in Art. 4 des Finanzgesetzes nicht der Gründungsabgabe und werden dies auch gemäss der vorgeschlagenen Regelung nicht.

Der Versicherungsverband empfiehlt, Art. 66 ersatzlos zu streichen.

Die Regierung teilt diese Auffassung nicht. Die Beibehaltung der Gründungsabgabe ist im Sinne einer Wettbewerbsneutralität zwischen den verschiedenen Rechtsformen – insbesondere Aktiengesellschaft und Anstalt - wichtig und sinnvoll.

Kapitel 2. - Abgabe auf Versicherungsprämien

Eine ähnlich spezifisch liechtensteinische Problematik wie bei der Emissionsabgabe stellt sich bei der Abgabe auf Versicherungsprämien. Gemäss dem Versicherungsaufsichtsgesetz kann das Versicherungsgeschäft in Liechtenstein grundsätzlich auf drei verschiedene Arten betrieben werden, nämlich über den Sitz in

Liechtenstein, über eine Niederlassung in Liechtenstein oder im sogenannten grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr.

Das Tätigwerden auf dem Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs ist dem schweizerischen – im Unterschied zum liechtensteinischen – Versicherungsaufsichtsgesetz jedoch grundsätzlich fremd, weshalb die Erhebung der Versicherungsabgabe auf den im Wege des Dienstleistungsverkehrs in Liechtenstein abgeschlossenen Versicherungsverträgen mit dem eidgenössischen Stempelrecht nicht vollzogen werden kann.

Mit Blick auf das EWR-Recht (Richtlinie 92/49/EWG) ist bei Nichtlebensversicherungen jener Staat, in welchem das versicherte Risiko belegen ist, jedoch allein befugt, auf solche Versicherungsverträge eine indirekte Steuer – wie dies die eidgenössische Versicherungsabgabe darstellt – zu erheben.

Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität unter sämtlichen in Liechtenstein das Versicherungsgeschäft betreibenden Versicherungsunternehmen ist es deshalb angezeigt, im liechtensteinischen Steuergesetz den schweizerischen Regelungen über die Abgabe auf Versicherungsprämien (Art. 21 ff. des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben) entsprechende Bestimmungen vorzusehen, wonach auch beim grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr eine Abgabe erhoben wird.

Der Versicherungsverband wendet ein, dass die Abgabepflicht nach dem Schweizer Recht im Unterschied zum europäischen Recht nicht beim versicherten Risiko, sondern beim Versicherungsnehmer anknüpft. Dieser systematische Unterschied könne im internationalen Verhältnis zur Doppelbesteuerung oder zur Nichtbesteuerung der Versicherungsprämie führen. Da mit dem vorgeschlagenen Wortlaut der Art. 67 bis 71 dieses Problem nicht gelöst werde und wegen der unterschiedlichen Abgrenzungen im Verhältnis Schweiz-Liechtenstein, werde eine ersatzlose Streichung der Art. 67 bis 71 vorgeschlagen.

Die Regierung weist darauf hin, dass die Art. 67 bis 71 nur dann zur Anwendung kommen, wenn die eidgenössische Stempelgesetzgebung nicht zur Anwendung kommt. Aufgrund der Subsidiarität der Art. 67 bis 71 des Steuergesetzes gegenüber dem Bundesgesetz über die Stempelabgaben ist weder eine Doppelbesteuerung noch eine Nichtbesteuerung möglich. Bei inländischem Versicherungsnehmer wird die Versicherungsabgabe nach dem Bundesgesetz über die Stempelabgaben erhoben; die Art. 67 bis 71 des Steuergesetzes kommen aufgrund der Subsidiarität nicht zur Anwendung. Liegt bei einem ausländischen Versicherungsnehmer das versicherte Risiko im Inland, ist das Bundesgesetz über die Stempelabgaben nicht anwendbar; die Versicherungsabgabe wird nach den Art. 67 bis 71 des Steuergesetzes erhoben.

Zu Art. 67 - Geltungsbereich (Art. 67 VV)

Die Bestimmungen über die Abgabe auf Versicherungsprämien finden auf Versicherungsprämien Anwendung, die nicht der eidgenössischen Stempelgesetzgebung unterliegen. Hier handelt es sich um Prämien auf den von ausländischen Versicherungen im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs in Liechtenstein abgeschlossenen Versicherungsverträgen.

Zu Art. 68 - Gegenstand der Abgabe (Art. 68 VV)

Die Abgabe wird auf Prämienzahlungen erhoben, sofern das versicherte Risiko in Liechtenstein belegen ist.

Zu Art. 69 - Ausnahmen (Art. 69 VV)

Diese Bestimmung regelt sodann, auf welche Prämienzahlungen keine Abgabe erhoben wird. Die Ausnahmen entsprechen jenen des Art. 22 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben.

Zu Art. 70 - Abgabepflicht (Art. 70 VV)

Abgabepflichtig ist das ausländische Versicherungsunternehmen, das im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr das Versicherungsgeschäft betreibt.

Zu Art. 71 - Abgabesätze und Berechnungsgrundlage (Art. 71 VV)

Diese Bestimmung regelt die Höhe der Abgabesätze. Sie beträgt grundsätzlich 5 % der Barprämie. Eine Ausnahme bildet die Prämie bei Lebensversicherung; hier beträgt die Abgabe 2.5 % der Barprämie. Die Abgabesätze entsprechen jenen des Art. 24 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben.

Zu Art. 72 - Rückerstattung

Nach Art. 72 ist die Versicherungsabgabe dann an den Versicherer rückzuerstatten, wenn ihre Erhebung gegen EWR-Recht verstösst. Nach Art. 46 Abs. 2 der RL 92/49/EWG hat für Nicht-Lebensversicherungen ausschliesslich jener EWR-Mitgliedstaat das Recht zur Erhebung einer indirekten Steuer oder steuerähnlichen Abgabe auf die Versicherungsprämien, in dem das versicherte Risiko belegen ist. Das aufgrund des Zollvertrages auch für Liechtenstein anwendbare Bundesgesetz über die Stempelabgaben knüpft jedoch für die Abgabepflicht nach Art. 21 an einen inländischen Versicherer oder an einen inländischen Versicherungsnehmer an. Liegt in derartigen Fällen das versicherte Risiko nicht in Liechtenstein, sondern in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, hat Liechtenstein nach der RL 92/49/EWG kein Besteuerungsrecht und erstattet deshalb die Versicherungsabgabe zurück. Das gleiche Regelungsanliegen gilt auch in Bezug auf Lebensversicherungen; nach Art. 1 Abs. 1 Bst. g i.V.m. Art. 50 Abs. 1 der RL 2002/83/EG hat bei Lebensversicherungen ausschliesslich jener EWR-Mitgliedstaat das Besteuerungsrecht für die Versicherungsprämien, in dem der Versicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat bzw. wenn eine juristische Person Versicherungsnehmer ist, jener EWR-Mitgliedstaat, in dem sich die Niederlassung der juristischen Person befindet. Daher liegt bei einem Lebensver-

sicherungsvertrag mit einem inländischen Versicherer und einem EWR-ausländischen Versicherungsnehmer das Besteuerungsrecht nach der RL 2002/83/EG beim jeweiligen EWR-Mitgliedstaat des Versicherungsnehmers, sodass diesfalls eine Erstattung der Versicherungsabgabe in Liechtenstein erfolgt. Erhebt der zur Besteuerung befugte EWR-Mitgliedstaat ebenfalls eine Versicherungsabgabe oder eine ähnliche Abgabe auf den Versicherungsprämien, wird durch die Rückerstattung der liechtensteinischen Versicherungsabgabe ausserdem eine Doppelbesteuerung beseitigt.

Teil III. - Gemeindesteuern

Bei den Gemeindesteuern wurden die Bestimmungen über den Anteil der Gemeinden an den Landessteuern sowie über den Gemeindezuschlag zur Vermögens- und Erwerbsteuer des Landes aus dem geltenden Steuergesetz übernommen.

Keinen Eingang ins neue Steuergesetz gefunden haben die Bestimmungen über die Billettsteuer, Haushaltsumlage und Hundesteuer.

Die Billettsteuer (Art. 133 bis 137 des geltenden Steuergesetzes) sowie die Haushaltsumlage (Art. 143 des geltenden Steuergesetzes) werden von den Gemeinden schon seit Jahren nicht mehr erhoben, weshalb diese Bestimmungen ersatzlos gestrichen werden. Bereits in der Steuergesetzesvorlage aus dem Jahre 1990 war vorgesehen, die Bestimmungen über die Billetsteuer sowie die Haushaltsumlage zu streichen. Da in Art. 115 Abs. 1 des Gemeindegesetzes auf die Haushaltsumlage des Steuergesetzes verwiesen wird, ist diese Bestimmung ebenfalls aufzuheben.

Die Bestimmungen über die Hundesteuer sollen neu im Hundegesetz geregelt werden. Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine spezielle Objektsteuer, die sachlich besser ins Hundegesetz passt.

Titel A. - Anteil der Gemeinden an den Landessteuern

Wie oben ausgeführt, wurden die Bestimmungen über die Festlegung des Anteils der Gemeinden an den Landessteuern ohne Änderungen vom geltenden Steuergesetz übernommen.

Zu Art. 73 - Grundstücksgewinnsteuer

Diese Bestimmung entspricht wörtlich Art. 124 des geltenden Steuergeseztes. Wie bis anhin erhält somit eine Gemeinde zwei Drittel der Grundstücksgewinnsteuer, welche bei der Veräusserung eines in ihrem Gemeindegebiet gelegenen Grundstückes erhoben wird.

Zu Art. 74 - Ertragssteuer

Diese Bestimmung entspricht Art. 126 des geltenden Steuergesetzes; lediglich in Abs. 1 wurde eine Regelung betreffend die Zuteilung der Mindestertragssteuer aufgenommen. Der geltende Art. 126 wurde im Rahmen der Neuregelung des Finanzausgleiches, welche ab dem Jahre 2008 zur Anwendung gelangt, neu formuliert.

Die Mindestertragssteuer der PVS und Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit (Art. 64 Abs. 8 und 65) kommt dem Land zu. Ebenso wird die Ertragssteuer der übrigen juristischen Personen (Art. 62), welche die Höhe der Mindestertragssteuer nicht überschreitet, dem Land zugeteilt; somit soll die Ertragssteuer von juristischen Personen bis zur Höhe der Mindestertragssteuer, d.h. auch von juristischen Personen, bei denen aufgrund ihrer Bilanzsumme die Mindestertragssteuer nicht erhoben wird (Art. 62 Abs. 3), dem Land zugeteilt werden. In den Fi-

nanzausgleich mit den Gemeinden fällt die Ertragssteuer juristischer Personen, welche die Höhe der Mindestertragssteuer überschreitet.

Titel B. - Gemeindezuschlag zur Vermögens- und Erwerbssteuer

Zu Art. 75 - Grundlage

Diese Bestimmung entspricht Art. 130 des geltenden Steuergesetzes.

Abs. 1 regelt die Grundlage für die Gemeinden zur Erhebung eines Zuschlages zur Vermögens- und Erwerbsteuer des Landes. Zwar ist die Widmungssteuer, als Ersatz für den Wegfall der Vermögenssteuer, im Kapitel über die Vermögens- und Erwerbssteuer geregelt, was bedeutet, dass auch auf die Widmungssteuer ein Gemeindezuschlag erhoben wird. Der Klarheit halber soll die Widmungssteuer jedoch ausdrücklich erwähnt werden. Neben der Vermögens- und Erwerbssteuer soll auch bei der Besteuerung nach Aufwand, welche anstelle der Vermögens- und Erwerbssteuer erhoben wird, ein Gemeindezuschlag erhoben werden.

Abs. 2: Auf die Quellensteuer wird kein Gemeindesteuerzuschlag erhoben. Nachdem die Quellensteuern im Kapitel über die Vermögens- und Erwerbssteuer geregelt sind, ist der Klarheit halber in dieser Bestimmung ausdrücklich festzuhalten, dass bei der Quellensteuer kein Zuschlag erhoben wird. Die Quellensteuern fallen zur Gänze dem Land zu, wie dies heute bereits bei den Quellensteuern auf dem Erwerb der österreichischen Grenzgängerinnen und Grenzgängern der Fall ist.

Beantragen die Steuerpflichtigen, welche dem Steuerabzug unterliegen, eine ordentliche Besteuerung, so kommt auf sie der Tarif nach Art. 19 zur Anwendung und es wird ein Gemeindezuschlag erhoben, der den entsprechenden Gemeinden zufällt. In den Fällen nach Art. 6 Abs. 5 Bst. e (Rentenleistungen) und Bst. f (Auflösung Freizügigkeitspolice bzw. Sperrkonto) wird anstelle des Gemeindezu-

schlages ein pauschaler Zuschlag von 200 % erhoben, welcher dem Land zufällt (vgl. Ausführungen zu Art. 23 Abs. 5).

Abs. 3 regelt den unteren (150%) und oberen Rahmen (250%), in dem sich der Zuschlag bewegen kann und Abs. 4 den Zeitpunkt der Fälligkeit und der Erhebung des Zuschlages. Diese beiden Absätze entsprechen der geltenden Regelung.

Zu Art. 76 - Steuerort (Art. 75 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 131 des geltenden Steuergesetzes. Sie regelt, welche Gemeinde für den Bezug der Gemeindesteuer (des Gemeindezuschlages) zuständig ist. Dies ist jene Gemeinde, welche bei der Veranlagung gemäss Art. 101 mitwirkt und somit für den Bezug der Landessteuer zuständig ist.

Zu Art. 77 - Teilung des Steuerbetrages (Art. 77 VV)

Diese Bestimmung regelt die Teilung des Steuerbetrages, wenn ein Steuerpflichtiger in unterschiedlichen Gemeinden Wohnsitz und Geschäftssitz hat oder Grundstücke besitzt.

Abs. 1 entspricht inhaltlich Art. 132 Abs. 2 des geltenden Steuergesetzes. Nachdem das Vermögen neu in Erwerb umgerechnet wird und somit mit dem Sollertrag der Erwerbssteuer (Art. 5 und Art. 14 Abs. 2 Bst. l) unterliegt, waren in Bst. a, b und d Anpassungen vorzunehmen. Anstelle auf das Vermögen wird in diesen Buchstaben auf den Erwerb gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. l verwiesen.

Abs. 2 und 3 entsprechen wörtlich Abs. 2 und 3 des geltenden Art. 132. Abs. 2 regelt, welche Gemeinde für den Bezug und die Verteilung des Zuschlags unter den verschiedenen Gemeinden zuständig ist. Zuständig ist die Gemeinde, die mit der Veranlagung und dem Bezug der Landessteuer gemäss Art. 101 betraut ist.

Teil IV. - Organisation und Durchführung

Titel A. - Organisation

Zu Art. 78 - Steuerbehörden und Aufsicht (Art. 77 VV)

In dieser Bestimmung wird festgelegt, wer die Steuerbehörden sind. Als Steuerbehörden fungieren wie bisher die Steuerverwaltung, die Gemeindesteuerkassen sowie die Landessteuerkommission. Die Gemeinden sind wie bis anhin und im gleichen Ausmass zur Mitwirkung beim Vollzug des Steuergesetzes verpflichtet.

Die Regierung ist wie im geltenden Recht Aufsichtsbehörde über das Steuerwesen. Diese Bestimmung entspricht wörtlich Art. 2 Satz 1 des geltenden Steuergesetzes.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung vertritt die Auffassung, dass die Streichung der Definition der Regierung als Aufsichtsbehörde im Steuergesetz nicht im Interesse des Rechtsanwenders sei.

Die Definition der Aufgaben der Regierung als Aufsichtsbehörde wurde nicht ins neue Steuergesetz übernommen, da bereits im Verwaltungsorganisationsgesetz festgelegt ist, was die Aufsicht der Regierung beinhaltet, nämlich *„die Prüfung der Gesetzmässigkeit, Zweckmässigkeit, Raschheit und Einfachheit der Aufgabenerfüllung, insbesondere auch bei selbständiger Geschäftserledigung im Sinne von Art. 78 Abs. 2 der Verfassung“* (vgl. Art. 16 Abs. 3 Verwaltungsorganisationsgesetz). Durch die Streichung im Steuergesetz sollen Doppelspurigkeiten vermieden werden.

Zu Art. 79 - Steuerverwaltung (Art. 78 VV)

Wie gemäss Art. 3 des geltenden Rechts ist die Steuerverwaltung für den Vollzug des Steuergesetzes zuständig, soweit nicht ausdrücklich bestimmte Aufgaben anderen Behörden übertragen sind.

Abs. 2 des geltenden Art. 3, wonach die Regierung mit Verordnung die Organisation der Steuerverwaltung regelt, wurde nicht mehr ins neue Steuergesetz übernommen. Gemäss heutiger Praxis wird die Organisation von Amtsstellen nicht mit Verordnung, sondern jeweils in einem Organigramm festgelegt, welches von der Regierung mit Regierungsbeschluss genehmigt wird.

Zu Art. 80 - Gemeindesteuerkasse (Art. 79 VV)

In dieser Bestimmung wird die Mitwirkung der Gemeindesteuerkassen bei der Veranlagung und dem Bezug der Vermögens- und Erwerbssteuer geregelt.

Da sich die heutige Aufgabenverteilung zwischen Steuerverwaltung und Gemeindesteuerkassen bei der Veranlagung und dem Bezug der Vermögens- und Erwerbssteuer bewährt hat, soll die geltende Regelung ohne Änderungen ins neue Steuergesetz übernommen werden.

Zu Art. 81 - Landessteuerkommission (Art. 80 VV)

Die Bestimmung über die Landessteuerkommission wurde in Anlehnung der Bestimmungen über die Beschwerdekommission in Verwaltungsangelegenheiten neu formuliert.

Abs. 1 regelt den Zuständigkeitsbereich der Landessteuerkommission. Sie ist zuständig für die Behandlung von Beschwerden in Steuersachen und zwar gegen Entscheidungen der Steuerverwaltung sowie im Falle von Sprungbeschwerden gegen Verfügungen (Art. 116 Abs. 4) sowie bei Beschwerden gegen Verwaltungsstrafbote, bei denen eine Busse unter CHF 2'000 verhängt wurde (Art. 151 Abs. 2).

Abs. 2 regelt, dass die Landessteuerkommission vom Landtag auf 4 Jahre gewählt wird. Die Mitglieder der Landessteuerkommission haben vor der Regierung einen Amtseid abzulegen.

Gemäss Abs. 3 besteht die Landessteuerkommission aus fünf ordentlichen Mitgliedern und 3 Ersatzmitgliedern. Neu wird gesetzlich vorgeschrieben, dass der Präsident und Vizepräsident rechtskundig sein müssen. Der Präsident und Vizepräsident werden vom Landtag bestimmt. Die Landesteuerkommission hat ihren Geschäftsgang in einer Geschäftsordnung zu regeln.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung führt aus, dass Rechtskundigkeit nicht unbedingt die vertiefte Kenntnis in Steuersachen miteinschliesse. Es wäre begrüssenswert, dass ein rechtskundiger Präsident und Vizepräsident durch ein auf steuerlichem Gebiet ausgebildetes Mitglied unterstützt würden.

Personen können in Gremien ihre Aufgaben nur wahrnehmen, wenn sie auch über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen. Es muss deshalb selbstverständlich sein, dass in die Landessteuerkommission nur Personen bestellt werden, die über Kenntnisse im Bereich Steuerrecht und Buchführung verfügen. Eine explizite Erwähnung dieser Erfordernisse an die Mitglieder der Landessteuerkommission ist deshalb nicht notwendig. Auch bei anderen Gremien werden im Gesetz – abgesehen von juristischen Kenntnissen (z.B. bei der Mehrheit der Mitglieder des Staatsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes, dem Präsidenten und Vizepräsidenten der Beschwerdekommission in Verwaltungsangelegenheiten) – keine spezifischen Fachkenntnisse für Mitglieder vorgeschrieben.

Abs. 4 regelt, dass von der Wahl in die Landessteuerkommission Mitglieder der Regierung ausgeschlossen sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Angestellte der Steuerverwaltung sowie der Gemeindesteuerkassen, da diese bei den von der Landessteuerkommission zu beurteilenden Verfügungen und Entscheidungen mitwirken.

Gemäss Abs. 5 finden wie bei der Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten auf die Mitglieder der Landessteuerkommission die Bestimmungen

des Landesverwaltungspflegegesetzes über den Ausstand und die Verantwortlichkeit Anwendung. Auf die Aufnahme des Verweises auf die Bestimmungen über das Verbot des Berichtens wurde verzichtet, da sich dieses Verbot aus Art. 83 ergibt.

Zu Art. 82 - Kosten (Art. 81 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 11 des geltenden Steuergesetzes; sie regelt die Kostentragung für die Steuerbehörden. Die Kosten der Steuerverwaltung und der Landessteuerkommission trägt das Land, die Kosten für die Mitwirkung der Gemeindeorgane beim Vollzug des Steuergesetzes trägt die jeweilige Gemeinde.

Titel B. - Allgemeine Verfahrensgrundsätze

Kapitel 1. - Amtspflichten

Zu Art. 83 - Amtsgeheimnis (Art. 82 VV)

Abs. 1 regelt die Schweigepflicht der Behörden. Diese Bestimmung entspricht Art. 7 Abs. 1 des geltenden Steuergesetzes. Neu ist lediglich der letzte Satzteil, dass Dritten der Einblick in amtliche Akten zu verweigern ist. Damit soll klar festgehalten werden, dass sich die Schweigepflicht nicht nur auf Auskünfte, sondern auch auf den Einblick in Akten bezieht.

Abs. 2 regelt, in welchen Fällen das Amtsgeheimnis durchbrochen werden kann. Eine Durchbrechung ist möglich bei der Leistung von Verwaltungshilfe gemäss Art. 84 Abs. 1, 3 und 4 sowie bei Anzeigepflicht gemäss Art. 85 Abs. 2.

Zu Art. 84 - Verwaltungshilfe (Art. 83 VV)

Abs. 1 und 2 entspricht Art. 8 Abs. 1 und 2 des geltenden Steuergesetzes. Abs. 3 entspricht Abs. 3 des geltenden Art. 8 mit der Änderung, dass die Auskunftspflicht der Steuerbehörden an die Gemeindevorsteher gestrichen wurde. Diese

Änderung wurde vorgenommen, da Gemeindevorsteher für die Erfüllung ihrer Tätigkeit diese Auskünfte nicht benötigen.

Abs. 4 regelt die Auskunftspflicht gegenüber anderen Verwaltungsbehörden. Diesen gegenüber kann die Steuerverwaltung nur Auskünfte erteilen, wenn hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht und die ersuchenden Stellen diese Auskünfte zur Erfüllung ihrer amtlichen Tätigkeit benötigen. Solche gesetzlichen Grundlagen befinden in anderen Gesetzen (z.B. Art. 25 Gewerbegesetz; Art. 54 Gesundheitsgesetz; Art. 30 Wohnbauförderungsgesetz; Art. 15 Gesetz über Mietbeiträge für Familien; Art. 32 Stipendiengesetz; Art. 14 Statistikgesetz).

Verschiedene Gesetze stellen bei der Gewährung von Subventionen bzw. Beiträgen auf steuerliche Tatbestände ab (z.B. Art. 3 des Gesetzes über die Ausrichtung einer Mutterschaftszulage stellt auf den steuerlichen Erwerb der Ehegatten bzw. der alleinstehenden Wöchnerin ab; Art. 24b des Gesetzes über die Krankenversicherung stellt betreffend die Gewährung von Prämienverbilligungen auf den steuerlichen Erwerb der Versicherten bzw. Ehegatten ab). Diese Amtsstellen sind deshalb darauf angewiesen, dass ihnen seitens der Steuerbehörden diese steuerlichen Tatbestände mitgeteilt werden. In den entsprechenden Gesetzen wird nun eine ausdrückliche Grundlage geschaffen, damit die Steuerbehörden diesen Behörden die für den Gesetzesvollzug erforderlichen Auskünfte erteilen können.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung führt aus, dass gemäss dieser Bestimmung das Amtsgeheimnis dann durchbrochen werden könne, wenn es eine gesetzliche Grundlage dafür gebe. Dies gelte für landesinterne Amtshilfe, wie auch für die Amtshilfe gegenüber ausländischen Behörden, welche ausdrücklich nicht ausgeschlossen sei.

Diese Bestimmung regelt die landesinterne Amtshilfe. Die Amtshilfe gegenüber ausländischen Behörden wird in den Abkommen mit ausländischen Staaten (In-

formationsaustauschabkommen; Doppelbesteuerungsabkommen) sowie wie in den Ausführungsgesetzen zu diesen Abkommen geregelt. In den Abkommen bzw. Ausführungsgesetzen ist festgehalten, unter welchen Voraussetzungen Amtshilfe an ausländische Behörden geleistet wird.

Zu Art. 85 - Anzeigepflicht (Art. 85 VV)

Abs. 1 entspricht Art. 10 des geltenden Steuergesetzes, wobei „Behörden und Beamten“ durch „Gerichte“ und „Verwaltungsbehörden“ ersetzt wurden. Diese sind verpflichtet, die Steuerverwaltung darauf aufmerksam zu machen, wenn sie bei Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit feststellen, dass eine Widerhandlung gegen die Vorschriften des Steuergesetzes begangen wurde.

Bei der Anzeige sind Berufsgeheimnisse zu wahren. Dies bedeutet, dass Behörden im Rahmen der Anzeigepflicht keine Informationen übermitteln dürfen, die dem Geheimhaltungsbereich der gesetzlich geschützten Berufsgeheimnisse (z.B. Anwaltsgeheimnis, Arztgeheimnis usw.) unterliegen.

Die AHV/IV/FAK-Anstalten führen aus, dass gemäss Vernehmlassungsvorlage keine Anzeigepflicht der AHV/IV/FAK-Anstalten vorgesehen sei. Die Einführung einer solchen Pflicht erscheine auch nicht unbedingt angezeigt, jedoch sollte den AHV/IV/FAK-Anstalten die Möglichkeit eingeräumt werden, Widerhandlungen gegen das Steuergesetz der Steuerverwaltung anzuzeigen.

Der Lohn unterliegt sowohl der AHV-Beitragspflicht wie auch der Steuerpflicht. Aufgrund der Tatsache, dass beide Behörden auf die gleiche Basis betreffend die Festsetzung der Beitrags- und Steuerpflicht abstellen, ist es sinnvoll, wenn die AHV/IV/FAK-Anstalten verpflichtet werden, der Steuerverwaltung anzuzeigen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit Widerhandlungen gegen das Steuergesetz feststellen. Diese Bestimmung wurde gegenüber der Vernehmlassungsvorlage entsprechend ergänzt.

Abs. 2 ist gegenüber der geltenden Regelung neu. Gemäss dieser Bestimmung soll der Steuerverwaltung eine Anzeigepflicht zukommen, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit feststellt, dass Steuerpflichtige ungerechtfertigt staatliche Unterstützungsleistungen (z.B. Prämienverbilligungen, Mietbeihilfen, Stipendien) beziehen könnten bzw. bezogen haben. Bei diesen Unterstützungsleistungen wird in der Regel auf das Vermögen bzw. den Erwerb gemäss Steuerveranlagung abgestellt. Stellt die Steuerverwaltung in einem späteren Zeitpunkt fest, dass ein Steuerpflichtiger in der Steuererklärung zu wenig Vermögen bzw. Erwerb deklariert hat und ihm Unterstützungsleistungen in einer Höhe ausbezahlt wurden, die ihm bei richtiger Deklaration nicht gewährt worden wären, so muss die Steuerverwaltung das Recht und die Pflicht haben, dies dem zuständigen Amt mitteilen zu können. Das zuständige Amt kann dann die ungerechtfertigen Unterstützungsleistungen zurückfordern.

Zu Art. 86 - Datenbearbeitung (Art. 84 VV)

Mit dieser Bestimmung sollen die gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten durch die Steuerbehörden geschaffen und die Anforderungen nach Art. 21 Abs. 2 und Art. 23 Abs. 3 des Datenschutzgesetzes erfüllt werden. Das Datenschutzgesetz verlangt, dass jegliche Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten oder von Persönlichkeitsprofilen durch Behörden in einem formellen Gesetz festgelegt ist. Dasselbe gilt für den Fall, dass Daten über ein Abrufverfahren zugänglich gemacht werden.

Zu den besonders schützenswerten Personendaten gehören gemäss Datenschutzgesetz Daten über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. Der Begriff Persönlichkeitsprofile umfasst eine Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt. Ein Persönlichkeitsprofil entsteht somit regelmässig

dort, wo mehrere Einzeldaten in einer Datenbearbeitung zusammengeführt werden.

Abs. 1: Die Steuerverwaltung und die Gemeindesteuerkassen müssen für die Veranlagung der Steuern über eine Vielzahl von Angaben über die einzelnen Personen verfügen. Die Angaben ergeben sich insbesondere aus den Angaben der Steuerpflichtigen in ihren Steuererklärungen. Diese Angaben werden in einer Datenbank erfasst. Ebenso sind in dieser Datenbank die administrativen und strafrechtlichen Sanktionen im steuerlichen Bereich erfasst.

Abs. 2 regelt die Bekanntgabe der Daten, die gemäss Art. 84 und 85 an andere Stellen weitergegeben werden; die Weitergabe erfolgt schriftlich oder mündlich. Aufgrund des Datenschutzgesetzes ist eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, wenn die Weitergabe aufgrund eines Abrufverfahrens erfolgt; ein Abrufverfahren ist nur zulässig, wenn eine regelmässige Übermittlung notwendig ist.

In Abs. 3 soll der Regierung mit Verordnungskompetenz die Möglichkeit gegeben werden, die Einzelheiten in Bezug auf das Informationssystem zu regeln, z.B. Kategorien der zu erfassenden Daten.

Kapitel 2. - Verfahrensrechtliche Stellung der Ehegatten

Zu Art. 87 - Ehegatten (Art. 86 VV)

Abs. 1 regelt die verfahrensrechtliche Behandlung von Ehegatten, die gemeinsam veranlagt werden.

Gemäss Abs. 1 Bst. a üben die Ehegatten die Verfahrensrechte und -pflichten gemeinsam aus; dies bedeutet jedoch nicht, dass sie jede Handlung zu zweit vornehmen müssen (Ausnahme: gemeinsame Unterzeichnung der Steuererklärung). Die gemeinsam zu veranlagenden Ehegatten können angesichts ihrer rechtlichen Stellung als selbständige Steuerpflichtige und (solidarisch haftende) Steuer-

schuldner selbständig gültig handeln. Bst. c verdeutlicht denn auch, dass nicht nur Rechtsmittel, sondern ganz allgemein „andere Eingaben“ rechtzeitig eingereicht sind, wenn ein Ehegatte innert Frist handelt. Die Gültigkeit der Verfahrenshandlungen hängt nicht vom gemeinsamen Handeln der Ehegatten ab. Jeder Ehegatte kann somit die Verfahrenrechte selbständig wahrnehmen; seine Handlungen binden den anderen Ehegatten.

Die Steuererklärung ist gemäss Bst. b durch die Ehegatten gemeinsam zu unterzeichnen.

Behördliche Mitteilungen werden gemäss Bst. d an die Ehegatten gemeinsam gerichtet. Dies bedeutet, dass Mitteilungen auf den Namen beider Ehegatten zu lauten haben.

In der Vernehmlassungsvorlage war vorgesehen, dass in dem Fall, in welchem die Steuererklärung nur von einem Ehegatten unterzeichnet ist, vertragliche Vertretung angenommen wird. Diese Regelung wurde vorgeschlagen, da in der Praxis viele Steuererklärungen nur von einem Ehegatten unterzeichnet sind und die Einholung der Unterschrift des anderen Ehegatten mit administrativem Aufwand verbunden ist. Das Frauennetz Liechtenstein, das Landgericht sowie der Liechtensteiner ArbeitnehmerInnenverband vertreten die Auffassung, dass aus familienpolitischen Gründen an der Unterschrift beider Ehegatten festzuhalten sei. In Familien mit traditionellem Rollenmuster würden mit der vorgeschlagenen Änderung insbesondere Frauen benachteiligt. Oft hätten sie keinen Einblick in die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Familie, hingegen bleibe die Solidarhaftung bestehen. Dies führe v.a. in Trennungs- und Scheidungssituationen für Frauen zu sehr schwierigen Situationen, da sie die finanzielle Situation nicht kennen würden.

Den Bedenken der Vernehmlassungsteilnehmer wird Rechnung getragen und die in Art. 86 Abs. 1 Bst. b VV enthaltene gesetzliche Vermutung, dass bei Nichtunterzeichnung beider Ehegatten vertragliche Vertretung anzunehmen ist, wurde gestrichen.

Abs. 2 regelt die verfahrensrechtliche Stellung von Ehegatten, die getrennt veranlagt werden, sei dies weil sie in rechtlich oder tatsächlich getrennter Ehe leben oder weil sie eine getrennte Veranlagung beantragten (Art. 8 Abs. 5).

Ehegatten, die getrennt veranlagt werden, üben ihre Rechte und Pflichten im Verfahren selbständig aus. Mitteilungen haben an jeden Ehegatten gesondert zu erfolgen.

Kapitel 3. - Verfahrensrechte der Steuerpflichtigen

Zu Art. 88 - Akteneinsicht (Art. 87 VV)

Das Akteneinsichtsrecht der Steuerpflichtigen war bis anhin nicht speziell im Steuergesetz geregelt, bildet jedoch einen wichtigen Bestandteil des rechtlichen Gehörs.

Gemäss Abs. 1 ist zur Einsichtnahme der Steuerpflichtige (und sein Vertreter) berechtigt. Bei gemeinsam veranlagten Ehegatten ist jeder Ehegatte allein einsichtsberechtigt. Das Akteneinsichtsrecht erstreckt sich dabei grundsätzlich auf die gesamten Akten, also auch auf diejenigen des andern Ehegatten, ausser schützenswerte private Interessen stehen dem entgegen (Abs. 2).

Bei juristischen Personen steht das Akteneinsichtsrecht den Organen zu. Kein Akteneinsichtsrecht haben etwa ein einzelner Aktionär oder ein Angestellter einer juristischen Person.

Jederzeit eingesehen werden können Akten, die der Steuerpflichtige eingereicht oder unterzeichnet hat (z.B. Steuererklärung).

Bei den übrigen Akten gemäss Abs. 2 kann es sich um Protokolle der Befragungen des Steuerpflichtigen, Meldungen anderer Behörden, Auskünften von Behörden oder Dritten handeln. Die Einsichtnahme des Steuerpflichtigen in die übrigen Akten ist in zweierlei Hinsicht eingeschränkt: Einerseits stehen diese erst nach Abschluss der Ermittlung des Sachverhalts zur Einsicht offen. Damit soll verhindert werden, dass der Steuerpflichtige durch vorzeitige Akteneinsicht den Untersuchungszweck vereiteln kann. Andererseits ist eine Einsicht nur insoweit zu gewähren, soweit nicht öffentliche oder private Interessen die Geheimhaltung erfordern.

Ist ein Aktenstück der Einsichtnahme entzogen, darf sich die Behörde in ihrer Entscheidung zwar auch zum Nachteil des Steuerpflichtigen auf das vertrauliche Dokument stützen, sie hat ihm jedoch dessen wesentlichen Inhalt bekannt zu geben, damit er sich dazu äussern und allfällige Gegenbeweise bezeichnen kann.

Zu Art. 89 - Beweisaufnahme (Art. 88 VV)

Der Beweisaufnahmeanspruch war bis anhin ebenfalls nicht speziell im Steuergesetz geregelt; auch dieser ergibt sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör. Dem Steuerpflichtigen wird das Recht eingeräumt, Beweismassnahmen zu beantragen, wie auf der anderen Seite die Veranlagungsbehörde verpflichtet wird, rechtzeitig angebotene Beweismittel zu behaupteten Tatsachen aufzunehmen. Das Recht auf Beweisaufnahme ist jedoch nicht unbeschränkt. Die offerierten Beweismittel müssen sich auf eine rechtserhebliche Tatsache beziehen. Die Beweismittel müssen zudem geeignet sein, das Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsache zu beweisen.

Der Anregung des Landgerichtes, den Sachtitel von „Beweisabnahme“ in „Beweisaufnahme“ zu ändern, wurde entsprochen.

Zu Art. 90 - Vertragliche Vertretung (Art. 89 VV)

Der Steuerpflichtige kann sich vor den Steuerbehörden vertreten lassen. Ausgeschlossen ist jedoch eine Vertretung, soweit die persönliche Mitwirkung des Steuerpflichtigen im Verlauf des Verfahrens erforderlich ist. Dies ist beispielsweise bei der persönlichen Befragung der Fall, wie auch die Steuererklärung persönlich zu unterzeichnen ist. Verlangt wird, dass sich der Vertreter gegenüber der Behörde durch schriftliche Vollmacht ausweist. Der Ausweis kann in der Steuererklärung selbst enthalten sein, indem der Steuerpflichtige dort einen Vertreter bezeichnet.

Diese Bestimmung entspricht Art. 12a Abs. 1 des geltenden Steuergesetzes mit der Änderung, dass sich der Vertreter ohne Aufforderung mit Vollmacht auszuweisen hat und nicht – wie nach geltendem Recht – erst auf Aufforderung der Steuerverwaltung hin. Zur Wahrung des Steuergeheimnisses verlangt die Steuerverwaltung immer eine Vollmacht. Aus Gründen der Verfahrensökonomie sollen sich die Vertreter gleich ausweisen und nicht erst von der Steuerverwaltung aufgefordert werden müssen.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung bringt vor, dass entsprechend § 38 ZPO eine Regelung aufzunehmen sei, dass bei dringlichen Prozesshandlungen die Möglichkeit bestehe, die Vollmacht nachzureichen.

Auf die Aufnahme einer solchen Regelung kann verzichtet werden. Ist es dem Vertreter nicht möglich, die Vollmacht gleichzeitig mit der Prozesshandlung beizubringen, wird ihm von den Steuerbehörden eine Nachfrist gewährt. Diese Vorgehensweise entspricht auch der heutigen Praxis.

Abs. 2 von Art. 12a des geltenden Steuergesetzes, wonach bei Ehegatten, die keinen gemeinsamen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten bestellt haben, sämtliche Zustellungen an die Ehegatten gemeinsam ergehen, wurde ersatzlos gestrichen, da diese Bestimmung überflüssig ist. Bereits in Art. 86 Bst. d ist der Grundsatz festgehalten, dass Zustellungen an gemeinsam zu veranlagende Ehegatten an die Ehegatten gemeinsam zu richten sind. Wie jedem anderen Steuerpflichtigen ist es Ehegatten unbenommen, einen Vertreter zu benennen.

Das Frauennetz Liechtenstein führt aus, dass auf eine vertragliche Vertretung bei Ehegatten zu verzichten sei. Wenn angenommen werde, dass bei einer Steuererklärung, die nur von einem Ehegatten unterzeichnet sei, der andere vertraglich vertreten werde, bedeute dies auch, dass die nicht unterzeichnende Person solidarisch hafte.

Diesem Anliegen wurde durch Abänderung von Art. 87 bereits entsprochen. Beide Ehegatten haben die Steuererklärung zu unterzeichnen. Hierzu sei auf die Ausführungen zu Art. 87 verwiesen.

Zu Art. 91 - Notwendige Vertretung (Art. 90 VV)

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen Art. 12b des geltenden Steuergesetzes.

Amtliche Zustellungen ins Ausland können nicht oder nur mit erheblichem Aufwand erfolgen. Zur Verhinderung, dass steuerliche Verfahren wegen der Undurchführbarkeit von verfahrensrechtlichen Handlungen der Steuerbehörden (wegen Unzustellbarkeit von Mitteilungen und Veranlagungen) eingestellt werden müssen, sind Steuerpflichtige mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland verpflichtet, einen in Liechtenstein wohnhaften Vertreter zu bezeichnen (Abs. 1). Dabei reicht es aus, dass die Bevollmächtigung nur die Zustellung von Mitteilungen, Verfü-

gungen bzw. Entscheidungen umfasst, d.h. dass es sich beim Vertreter um einen blossen Zustellungsbevollmächtigten handelt.

Bezeichnet der Steuerpflichtige keinen Vertreter oder ist der Aufenthalt eines Steuerpflichtigen unbekannt, so können gemäss Abs. 2 Zustellungen an diesen durch öffentliche Bekanntmachungen im Sinne des Zustellgesetzes (Art. 28 Zustellgesetz) erfolgen. Art. 28 Zustellgesetz sieht vor, dass auf der Webseite der Behörde veröffentlicht wird, dass ein zuzustellendes Dokument zur Ausfolgung bereit liegt. Die Behörde kann die öffentliche Bekanntmachung in anderer geeigneter Weise, insbesondere durch Publikation in den amtlichen Kundmachungsorganen, ergänzen.

Zu Art. 92 - Vertretung von Kindern, Bevormundeten und Personen, denen ein Sachwalter bestellt ist (Art. 91 VV)

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 16 des geltenden Steuergesetzes. Sie wurde um Personen, denen ein Sachwalter bestellt wurde, erweitert.

Titel C. - Veranlagung im ordentlichen Verfahren

Kapitel 1. - Verfahrenspflichten

Abschnitt a) - Aufgaben der Steuerbehörden

Zu Art. 93 - Sachverhaltsfeststellung (Art. 92 VV)

Abs. 1: Die verwaltungsmässige Feststellung der Steuerforderung erfolgt durch ein gesetzmässig geordnetes Zusammenwirken der Steuerbehörde und des Steuerpflichtigen.

Zwar geht auch das Steuerrecht vom Untersuchungsgrundsatz und einer umfassenden Untersuchungspflicht der Steuerbehörden aus, es gibt den Behörden jedoch nur relativ beschränkte Untersuchungsmittel in die Hand. Damit die Behör-

de ihrer Untersuchungspflicht nachkommen kann, ist der Steuerpflichtige kraft der ihm obliegenden Verfahrenspflichten verpflichtet, an der Untersuchung der Steuerbehörden mitzuwirken.

Abs. 2: Die Bestimmung regelt sodann die Beweismittel, welche die Steuerbehörden zur Feststellung des Sachverhaltes einholen können. So können sie Sachverständige beiziehen, Augenscheine durchführen, vom Steuerpflichtigen schriftlich oder mündlich Auskünfte oder Bescheinigungen verlangen und in dessen Geschäftsbücher und Belege Einsicht nehmen.

Das Pendant zu dieser Bestimmung bilden die Bestimmungen über die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen (Art. 94ff.) sowie Dritter (Art. 99 ff). Das Recht der Steuerbehörden, Einsicht in die Unterlagen zu erlangen, wird bei Berufsgeheimnisträgern eingeschränkt. Diese Einschränkung ist in Art. 97 Abs. 3 geregelt und zwar im Zusammenhang mit der Vorlagepflicht der Steuerpflichtigen. Auch die Bescheinigungspflicht Dritter wird in Art. 99 Abs. 2 bei Berufsgeheimnisträgern eingeschränkt.

Abschnitt b) - Pflichten der Steuerpflichtigen

Zu Art. 94 - Steuererklärung (Art. 93 VV)

Abs. 1: Die Steuererklärungs- oder Deklarationspflicht ist die wichtigste Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen. Die Steuerpflichtigen, die der Vermögens- und Erwerbsteuer oder der Ertragssteuer unterliegen, werden durch öffentliche Kundmachung und durch Zustellung des Steuerformulars zur Einreichung der Steuererklärung aufgefordert.

Erhält der Steuerpflichtige – aus welchen Gründen auch immer – kein Steuererklärungsformular zugeschickt, hat er von sich aus eine Steuererklärung zu verlangen und einzureichen. Massgebend ist nämlich die öffentliche Kundmachung zur

Einreichung einer Steuererklärung; die Pflicht zur Einreichung einer Steuererklärung ist somit auch ohne persönliche Aufforderung zu erfüllen.

Abs. 2: Der Steuerpflichtige hat die Steuererklärung samt ihren Hilfsformularen und Beilagen vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen und persönlich zu unterzeichnen. In der Verordnung soll festgelegt werden, welche Beilagen der Steuerpflichtige einzureichen hat.

Abs. 3: Die in Abs. 2 genannten Unterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Verlangen die Steuerbehörden im Rahmen der weiteren Sachverhaltsabklärung weitere Unterlagen (z.B. Verträge) und sind diese in einer anderen als der deutschen Sprache abgefasst, können die Steuerbehörden eine Übersetzung dieser Unterlagen verlangen oder auf Kosten des Steuerpflichten eine Übersetzung erstellen lassen.

Abs. 4: Hat der Steuerpflichtige die Steuererklärung samt Hilfsformularen nicht oder nicht vollständig ausgefüllt, die erforderlichen Beilagen nicht beigelegt oder die Steuerklärung nicht persönlich unterzeichnet, wird er von den Steuerbehörden aufgefordert, dies innert angemessener Frist nachzuholen.

Zu Art. 95 - Einreichung der Steuererklärung (Art. 94 VV)

Die ordentliche Frist für die Einreichung wird jährlich von der Steuerverwaltung bestimmt (Abs. 1).

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung bringt vor, dass gemäss Ausführungen in der Vernehmlassungsvorlage die Frist für die Einreichung der Steuererklärung nicht mehr öffentlich angezeigt werde, sondern lediglich in der Steuererklärung. Es sei nicht nachvollziehbar, was gegen eine Weiterführung der öffentlichen Anzeige der Frist spreche.

Gegenüber der heutigen Regelung soll lediglich darauf verzichtet werden, auf Gesetzesstufe festzuhalten, wann frühestens der Termin für die Einreichung der Steuererklärung angesetzt werden kann. An der öffentlichen Kundmachung der Frist für die Einreichung der Steuererklärung wird festgehalten. Gemäss Art. 94 Abs. 1 werden die Steuerpflichtigen durch öffentliche Kundmachung sowie durch Zustellung der Steuererklärung zur Abgabe der Steuererklärung aufgefordert; in der Kundmachung wie auf der zugestellten Steuererklärung wird auf die Abgabefrist hingewiesen.

Abs. 2: Eine abweichende Frist gilt für wegziehende steuerpflichtige Personen; diese haben vor ihrem Wegzug die Steuererklärung einzureichen, damit die für sie angefallene Steuer berechnet werden kann. Sie haben spätestens am Tage des Wegzugs die Steuer zu entrichten (Art. 114 Abs. 2).

Die Gemeinden merken an, dass diese Bestimmung dahingehend zu präzisieren sei, dass sie nur beim Wegzug von Personen ins Ausland, nicht jedoch in eine andere Gemeinde, zur Anwendung gelange.

Dieser Anregung wurde entsprochen.

Die Eingabefrist kann gemäss Abs. 3 erstreckt werden. Die konkreten Voraussetzungen für eine Fristverlängerung sollen auf Verordnungsstufe festgehalten werden.

Art. 96 - Anzeigepflicht

Die Bestimmung über die Anzeigepflicht (Art. 111 VV) wurde gegenüber der Vernehmlassungsvorlage gänzlich überarbeitet. Art. 111 VV, welcher im Wortlaut Art. 102 des geltenden Steuergesetzes ident war, sah eine Anzeigepflicht von Erben, Vermächtnisnehmern, auf das Erbe Verzichtenden, Nacherben sowie Beschenkten und Erbvorempfängern vor.

Gemäss der nun vorgeschlagenen Regelung soll die Anzeigepflicht im Zusammenhang mit Erbschaften bzw. Vermächtnissen durch eine Meldepflicht der Gemeinden und des Landgerichtes ersetzt werden. Diese Meldepflicht wird in Art. 100 Abs. 3 und 4 geregelt.

Die Anzeigepflicht im Zusammenhang mit Schenkungen bzw. Erbschaften sowie Vermächtnissen aus dem Ausland (gemäss Art. 102 Abs. 2 Bst. e des geltenden Steuergesetzes) wird in diesem Artikel geregelt. Dieser sieht vor, dass Schenkgeber und Schenknehmer in ihren Steuererklärungen anzugeben haben, welche Schenkungen sie im Steuerjahr getätigt bzw. erhalten haben. Zudem haben Empfänger von Erbschaften bzw. Vermächtnissen aus dem Ausland in der Steuererklärung die von ihnen empfangenen Erbschaften bzw. Vermächtnisse anzugeben. Diese Angaben haben rein deklaratorische Funktionen, nachdem mit dieser Gesetzesvorlage die Schenkungssteuer abgeschafft wird. Die Angaben dienen jedoch dazu, Vermögensdeklarationen in den Steuererklärungen von Schenkgebern und Schenknehmern sowie von Empfängern von Erbschaften bzw. Vermächtnissen aus dem Ausland nachzuvollziehen bzw. zu prüfen.

Zu Art. 97 - Weitere Mitwirkungspflichten (Art. 95 VV)

Abs. 1: Damit die Steuerbehörde ihrer Untersuchungspflicht nachkommen kann, ist der Steuerpflichtige kraft der ihm obliegenden Verfahrensvorschriften verpflichtet, an der Untersuchung der Veranlagungsbehörde mitzuwirken und hierbei alles ihm Zumutbare zu tun, um eine gesetzmässige – nämlich vollständige und richtige – Veranlagung zu ermöglichen. In dieser Bestimmung wird eine allgemeine Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen statuiert, welche in verschiedener Hinsicht in weiteren Bestimmungen konkretisiert wird (z.B. Deklarationspflicht samt Beilagepflicht gemäss Art. 94; Auskunftspflicht und Beweismittelvorlagepflicht gemäss Art. 97 Abs. 2; Einholung von Bescheinigungen bei Dritten gemäss Art. 99 Abs. 1).

Abs. 2 regelt die Auskunftspflicht und Beweismittelvorlagepflicht des Steuerpflichtigen. Er ist verpflichtet, die Fragen der Steuerbehörden zu beantworten, wobei es im Ermessen der Steuerbehörden liegt, ob die Auskunft schriftlich oder mündlich (persönliche Befragung) zu erfolgen hat.

Aufgrund der Beweis(mittelvorlage)pflicht ist der Steuerpflichtige verpflichtet, Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen und Urkunden den Steuerbehörden vorzulegen. Der Steuerpflichtige hat durch diese Urkunden die Richtigkeit der Angaben in seiner Steuererklärung zu beweisen.

Abs. 3: Die Auskunfts- und Beweismittelvorlagepflicht wird durch das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis eingeschränkt. Zwar treffen den an eine Geheimnispflicht gebundenen Steuerpflichtigen grundsätzlich die gleichen Mitwirkungspflichten wie jeden anderen Steuerpflichtigen (Deklaration von Einkünften; Zurverfügungstellung von Unterlagen). Der Mitwirkungspflicht des Berufsgeheimnisträgers erwachsen jedoch Schranken aus seiner Geheimhaltungspflicht. Der Geheimnisträger hat über die ihm in seiner Funktion als Geheimnisträger anvertrauten Tatsachen Stillschweigen zu bewahren, weshalb ihn diesbezüglich keine Auskunfts- und Beweismittelvorlagepflicht trifft. Diese Bestimmung sieht deshalb vor, dass Berufsgeheimnisträger bei Vorlage ihrer Geschäftsbücher, Belege und Unterlagen die Personendaten der Klienten unkenntlich machen oder durch Codes ersetzen dürfen. Sensible Klientenunterlagen wie z.B. Krankenakten, Sorgfaltspflichtakten etc. unterstehen nicht der Auskunfts- und Beweismittelvorlagepflicht.

Die Geheimhaltungspflicht beschränkt sich jedoch nur auf die berufsspezifische Tätigkeit. So ist etwa ein Anwalt nur in seiner anwaltlichen Tätigkeit geheimhaltungspflichtig, nicht aber was seinen Kanzleibetrieb betrifft (z. B. berufliche Aufwendungen wie Miete, Löhne, Versicherungen).

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung fragt, welche weiteren Berufsgeheimnisse abgesehen von den ausdrücklich erwähnten Berufsgeheimnissen unter diese Bestimmung fallen würden. Sie regt sodann an, eine genaue Definition der Berufsgeheimnisträger aufzunehmen. Weiters wirft sie wie auch die Liechtensteinische Treuhändervereinung die Frage auf, ob auch die Tätigkeit nach Art. 180a PGR unter diese Bestimmung falle.

Nur das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis ist von dieser Bestimmung erfasst. Träger eines Berufsgeheimnisses sind einerseits Personen, welche die in § 121 StGB erfassten Berufe ausüben (Arzt oder anderer Gesundheitsberuf gemäss Art. 6 des Gesundheitsgesetzes; Rechtsanwalt, Rechtsagent, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer oder Patentanwalt; Jugend-, Ehe- und Familienberater oder in der Sozialhilfe tätige Person; berufsmässig mit Aufgaben der Verwaltung einer Krankenanstalt oder mit Aufgaben der Kranken-, Unfall-, Lebens- oder Sozialversicherung Beschäftigte) sowie andererseits die dem Bankgeheimnis gemäss Art. 14 Bankengesetz unterworfenen Personen. Die Erwähnung all dieser Berufsgeheimnisse würde diese Bestimmung unnötig aufblähen, weshalb in dieser Bestimmung beispielhaft lediglich jene Berufsgeheimnisse aufgezählt werden sollen, denen im Zusammenhang mit Steuererhebungen grössere Relevanz zukommt.

Die Tätigkeit nach Art. 180a PGR unterliegt nicht einem gesetzlich geschützten Berufsgeheimnis, weshalb diese Bestimmung auf Personen, die eine Tätigkeit nach Art. 180a PGR ausüben, nicht zur Anwendung gelangt.

Der Verband kaufmännisch Befähigter bringt vor, dass es wichtig sei, dass auch die Informationen bzw. Unterlagen, die der Sorgfaltspflicht unterstehen würden, der Steuerverwaltung gegenüber nicht offen gelegt werden müssten.

Wie aus den obigen Erläuterungen zu dieser Bestimmung hervorgeht, müssen Sorgfaltspflichtakten durch Berufsgeheimnisträger nicht offen gelegt werden.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bittet um Erläuterungen, wie die Regelung zu verstehen sei, dass die Möglichkeit bestehe, einen neutralen Wirtschaftsprüfer beizuziehen.

Wie oben ausgeführt, könnten Berufsgeheimnisträger dem Berufsgeheimnis unterstehende Personendaten unkenntlich machen. Stellt sich für die Steuerverwaltung beispielsweise die Frage, ob eine Leistung gegenüber dem wirtschaftlich Berechtigten erfolgte, vom Berufsgeheimnisträger der Steuerverwaltung gegenüber die Sorgfaltspflichtakten jedoch nicht offen zu legen sind, so besteht durch diese Regelung die Möglichkeit, dass vom Präsidenten der Landessteuerkommission ein neutraler Wirtschaftsprüfer eingesetzt wird. Der Wirtschaftsprüfer hat in einem solchen Fall durch Einblick in die Sorgfaltspflichtakten zu bestätigen, ob eine Leistung an den wirtschaftlich Berechtigten erfolgte oder nicht.

In der Vernehmlassungsvorlage war noch vorgesehen, dass der neutrale Wirtschaftsprüfer durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes bestellt wird. Wie im Mehrwertsteuergesetz soll neu die Bestellung durch den Präsidenten der Landessteuerkommission erfolgen.

Abs. 4: Bei juristischen Personen sind die Mitglieder der Organe zur Mitwirkung verpflichtet; d.h. sie haben die Steuererklärung (samt Beilagen) zu unterzeichnen und einzureichen, die Beweismittel vorzulegen oder den Steuerbehörden Auskünfte zu erteilen. Ihrer Beweismittelvorlage- und Auskunftspflicht sind Schranken gesetzt, sofern es sich bei ihnen um Geheimnisträger handelt und sie dadurch ein von ihnen zu wahrendes Geheimnis verletzen würden. So ist ein Treuhänder, welcher bei einer juristischen Person oder Vermögenswidmung eine Organfunktion ausübt, grundsätzlich zur Herausgabe der Geschäftsbücher, Belege und Unterlagen verpflichtet. Dem Berufsgeheimnis unterstehende Informationen dürfen unkenntlich gemacht werden.

Zu Art. 98 - Elektronischer Datenaustausch (Art. 96 VV)

Diese Bestimmung bildet die Grundlage, dass der Schriftverkehr mit den Steuerpflichtigen – insbesondere das Einreichen von Steuererklärungen – rasch und flexibel den Entwicklungen auf dem Gebiet der Informatik und Telekommunikation angepasst werden kann. Die Details betreffend die Regelung des elektronischen Datenaustausches sollen auf Verordnungsebene geregelt werden. Beim elektronischen Datenaustausch sind im Sinne des Art. 9 des Datenschutzgesetzes entsprechende technische Massnahmen zu treffen, um die Datensicherheit zu gewährleisten.

Abschnitt c) - Bescheinigungs- und Meldepflicht Dritter

Da die Mitwirkung des Steuerpflichtigen am Veranlagungsverfahren häufig allein nicht ausreicht, ist zur Ermittlung des für die gesetzmässige Steuererhebung notwendigen Sachverhalts die Mitwirkung Dritter erforderlich. Damit der Steuerpflichtige seinen Verpflichtungen (Erteilung von Auskünften; Einreichung von Aufstellungen und Beweismitteln) nachkommen kann, werden deshalb auch Dritte verpflichtet, am Veranlagungsverfahren des Steuerpflichtigen mitzuwirken, oder die Dritten müssen sogar mitwirken, wenn der Steuerpflichtige selbst nicht mitwirkt.

Dritte sind solche natürliche und juristische Personen, die nicht als Steuerpflichtige in das konkrete Veranlagungsverfahren einbezogen sind, sowie auch Behörden.

Dritte haben keine allgemeine Mitwirkungspflicht am Veranlagungsverfahren des Steuerpflichtigen, sondern nur die im Gesetz abschliessend auferlegten Mitwirkungspflichten.

Zu Art. 99 - Bescheinigungspflicht (Art. 97 VV)

Abs. 1: Die Bescheinigungspflicht bedeutet, dass der Dritte eine schriftliche Bescheinigung zu erstellen und auszuhändigen hat. Die Aushändigungspflicht besteht primär gegenüber dem Steuerpflichtigen, damit dieser seiner Mitwirkungspflicht (gemäss Art. 94ff.) nachkommen kann.

Bescheinigungspflichtig sind folgende Personen bezüglich folgender Sachverhalte:

a) Die Arbeitgeber haben ihre Leistungen an Arbeitnehmer zu bescheinigen. Dies geschieht in Form des Lohnausweises. Diese Bescheinigung dient dem Steuerpflichtigen, seinen Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit zu deklarieren.

b) Juristische Personen, Gesellschaften ohne Persönlichkeit und besondere Vermögenswidmungen haben ihre Leistungen an die Mitglieder der Verwaltung, andere Organe sowie Begünstigte zu bescheinigen. Diese Bescheinigung dient diesen Steuerpflichtigen, ihren Erwerb aus Sitzungsgeldern, festen Entschädigungen, Tantiemen und andere Vergütungen zu deklarieren.

c) Gläubiger und Schuldner des Steuerpflichtigen sind verpflichtet, das zwischen ihnen bestehende Forderungsverhältnis zu bestätigen; sie haben dabei eine Bescheinigung auszustellen über den Bestand, die Höhe und Verzinsung der Forderung. Diese Bescheinigung dient dem Steuerpflichtigen bei seiner Vermögensdeklaration (inkl. Schulden).

d) Die Versicherer sind verpflichtet, den Rückkaufswert von Versicherungen zu bescheinigen. Ebenso sind Versicherer verpflichtet, die von ihnen ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen (z.B. Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen über geleistete Renten- bzw. Taggeldzahlungen sowie Kapi-

talabfindungen) zu bescheinigen. Diese Bescheinigung dient den Steuerpflichtigen, den Wert dieser rückkauffähigen Versicherungen bei ihrem Vermögen bzw. Leistungen der Versicherer beim Erwerb zu deklarieren.

e) Gesellschaften ohne Persönlichkeit bzw. besondere Vermögenswidmungen haben ihren Teilhabern, den Errichtern sowie Begünstigten eine Bescheinigung auszustellen über ihren Anteil am Erwerb und Vermögen der Gesellschaft ohne Persönlichkeit bzw. besonderen Vermögenswidmung. Die steuerpflichtigen Teilhaber haben ihren Anteil an der Gesellschaft ohne Persönlichkeit in der persönlichen Steuererklärung zu deklarieren. Dasselbe gilt entsprechend für den Errichter bzw. die Begünstigten einer besonderen Vermögenswidmung, sofern nicht die besondere Vermögenswidmung für diese die Steuer entrichtet.

Abs. 2: Reicht der Steuerpflichtige die Bescheinigung nach Abs. 1 trotz Mahnung nicht bei der Steuerbehörde ein, kann diese die Bescheinigung vom Dritten direkt einfordern. Der Dritte ist in diesem Fall direkt gegenüber der Steuerbehörde zur Aushändigung der Bescheinigung verpflichtet. Den Berufgeheimnisträger kann die Steuerbehörde hingegen nicht zur direkten Auskunft ihr gegenüber verpflichten. Dem Berufsgeheimnis unterliegen dabei selbstverständlich nur die dem Geheimnisträger in seiner spezifischen Berufstätigkeit anvertrauten Tatsachen; so kommt das Berufsgeheimnis z.B. nicht zum Tragen, wenn der Geheimnisträger als Arbeitgeber auftritt.

Zu Art. 100 - Meldepflicht (Art. 98 VV)

Bei der Meldepflicht besteht die Bescheinigungspflicht des meldepflichtigen Dritten – im Gegensatz zur Bescheinigungspflicht nach Art. 99 – direkt gegenüber der Steuerverwaltung:

Gemäss Abs. 1 sind meldepflichtig:

a) Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge sowie Pensionsfonds haben den Steuerbehörden für jedes Steuerjahr eine Bescheinigung über die den Vorsorgenehmern oder Begünstigten erbrachten Leistungen zu übermitteln.

b) Versicherungseinrichtungen bzw. Banken haben den Steuerbehörden eine Meldung einzureichen über die den Begünstigten aus Auflösung von Freizügigkeitspolicen bzw. Sperrkonten erbrachten Leistungen, welche in Verwendung von Freizügigkeitsleistungen der betrieblichen Personalvorsorge errichtet wurden.

Der Liechtensteiner Versicherungsverband regt an, in Abs. 1 „den zuständigen Steuerbehörden" durch „den zuständigen liechtensteinischen Steuerbehörden" zu ersetzten. Weiters empfiehlt er, die Meldepflicht auf die in Liechtenstein ansässigen Personen zu beschränken.

Eine nochmalige Prüfung hat ergeben, dass es für die Meldepflichtigen administrativ einfacher ist, wenn sie die Meldung an die Steuerverwaltung erstatten und die Steuerverwaltung die Meldungen an die entsprechenden Gemeinden weiterleitet. „Zuständigen Steuerbehörden" wird deshalb durch „Steuerverwaltung" ersetzt.

Aufgrund der Tatsache, dass Leistungen aus der betrieblichen Vorsorge sowie aus Pensionsfonds, die aufgrund eines früheren inländischen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses an Personen im Ausland ausgerichtet werden, neu der Quellensteuer unterliegen, haben die Versicherungen auch Leistungen an diese Personen im Ausland der Steuerverwaltung zu melden. Dem Vorschlag, die Meldepflicht auf in Liechtenstein ansässige Personen zu beschränken, kann deshalb nicht entsprochen werden.

Abs. 3 und 4: Wie oben zu Art. 96 ausgeführt, wurde Art. 111 VV gänzlich überarbeitet. Gemäss der nun vorgeschlagenen Regelung in Abs. 3 soll bei Erbschaften bzw. Vermächtnissen im Inland die Anzeigepflicht der Erben und Vermächtnisnehmer wegfallen. Stattdessen sollen die Gemeinden verpflichtet werden, der Steuerverwaltung binnen 30 Tagen ab Erstellung der Todesfallaufnahme bzw. des Inventars gemäss Ausserstreitgesetz eine Kopie der Todesfallaufnahme bzw. des Inventars zuzustellen. Gemäss Abs. 4 soll das Landgericht verpflichtet werden, der Steuerverwaltung binnen 30 Tagen ab Rechtskraft eine Kopie der Einantwortungsurkunden zuzustellen.

Aufgrund der Todesfallaufnahme bzw. des Inventars sowie der Einantwortungsurkunde kann die Steuerverwaltung die Besteuerung des ruhenden Nachlasses vornehmen. Diese Informationen dienen der Steuerverwaltung zudem dazu, Vermögensdeklarationen in den Steuererklärungen von Erben und Vermächtnisnehmern nachzuvollziehen bzw. zu prüfen.

Kapitel 2. - Veranlagungsverfahren

Zu Art. 101 - Zuständigkeit (Art. 99 VV)

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen Art. 35 des geltenden Steuergesetzes, wobei die Bestimmungen bezüglich juristischer Personen gestrichen wurden.

Sie regelt die für die Veranlagung zuständigen Behörden. Zuständig für die Veranlagung ist die Steuerverwaltung, wobei sie von den Gemeindesteuerkassen unterstützt wird. Die Gemeindesteuerkassen haben mitzuwirken, wenn es um die Veranlagung der Vermögens- und Erwerbsteuer geht. In Bst. a bis c wird festgelegt, welche Gemeindesteuerkasse jeweils mitzuwirken hat. Die Veranlagung der Ertragssteuer erfolgt durch die Steuerverwaltung ohne Mitwirkung der Gemeindesteuerkassen.

Zu Art. 102 - Durchführung der Veranlagung (Art. 100 VV)

Abs. 1: Die Steuerbehörde hat den für die Veranlagungsverfügung rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Zur Feststellung des Sachverhaltes stehen der Steuerbehörde verschiedene Mittel zur Verfügung; in erster Linie die Steuererklärung des Steuerpflichtigen. Als weitere Mittel können Aufzeichnungen und Auskünfte des Steuerpflichtigen wie auch Bescheinigungen Dritter beigezogen werden. Schliesslich kann die Steuerbehörde auch eigene Tatsachenwahrnehmungen (Augenscheine) und allgemein bekannte Tatsachen wie auch Erfahrungssätze (Erfahrungszahlen) mitberücksichtigen.

Abs. 2: Kann der für die Steuerfestlegung massgebende Sachverhalt mangels (zuverlässiger) Unterlagen nicht einwandfrei ermittelt werden, wird eine Ermessensveranlagung vorgenommen. Einerseits kann dies daran liegen, dass der Steuerpflichtige seinen Verfahrenspflichten nicht nachgekommen und somit keine Steuererklärung eingereicht hat. Andererseits kann dies darauf zurückzuführen sein, dass die vorliegenden Unterlagen nicht zuverlässig oder unvollständig sind.

Die Steuerverwaltung nimmt eine Einschätzung nach pflichtgemässem Ermessen vor. Die Ermessensveranlagung besteht in einer Schätzung der Steuerfaktoren oder einzelner Vermögens-, Erwerbs- und Ertragsbestandteile; sie beruht auf einer Sachverhaltsfeststellung durch Wahrscheinlichkeitsschluss, die der Wirklichkeit möglichst nahe kommen soll. Pflichtgemäss ist eine Einschätzung, wenn sie auf das Ziel einer bestmöglichen Annäherung an den wirklichen Sachverhalt ausgerichtet ist. Als Schätzungsmethoden kommen u.a. Erfahrungszahlen, die Vermögensentwicklung sowie der Lebensaufwand des Steuerpflichtigen in Betracht.

Möchte sich ein Steuerpflichtiger gegen eine Ermessenseinschätzung zur Wehr setzten, so hat er nachzuweisen, dass die Einschätzung der Steuerverwaltung nicht richtig war; er hat die entsprechenden Nachweise zu erbringen, z.B. durch

eine vollständig ausgefüllte Steuererklärung, Buchhaltungsunterlagen oder Belege.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung bringt vor, dass aufgrund der Untersuchungsmittel die Ermessensveranlagung erst als letzte Möglichkeit zu sehen und am Ende eines möglichst vollständigen Verfahrens zu stehen habe. Dies ergebe sich nicht zweifelsfrei aus dem vorgeschlagenen Text, weshalb eine entsprechende Anpassung notwendig sei.

Aus dem Aufbau dieser Bestimmung geht klar hervor, dass die Steuerbehörden in einem ersten Schritt die erforderlichen Untersuchungsmassnahmen (z.B. Aufforderung zur Nachreichung von Unterlagen) durchzuführen haben (Abs. 1). Wenn aufgrund dieser Untersuchungsmassnahmen die Steuerbemessungsgrundlage nicht ermittelt werden kann, kommt die Regelung nach Abs. 2 zum Tragen, dass die Steuerbehörden eine Ermessenseinschätzung vornehmen. Eine Ergänzung dieser Bestimmung ist somit nicht notwendig.

Zu Art. 103 - Veranlagungsverfügung (Art. 101 VV)

Die Veranlagung beinhaltet die Festlegung der Steuerbemessungsgrundlage (steuerpflichtiges Vermögen, steuerpflichtiger Erwerb, steuerpflichtiger Ertrag), des Steuersatzes sowie des Steuerbetrages. In der Veranlagungsverfügung werden diese Elemente festgesetzt.

Nimmt die Steuerbehörde gegenüber der Steuererklärung eine wesentliche Abweichung vor, hat sie dies in der Veranlagungsverfügung bekannt zu geben.

Der Anregung der Liechtensteinischen Treuhändervereinigung sowie der Liechtensteinischen Wirtschaftsprüfer-Vereinigung, den Sachtitel in „Veranlagungsverfügung“ zu ändern, wurde entsprochen.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung merkt des Weiteren an, dass es wichtig sei, dass zukünftig allfällige Änderungen gegenüber der Steuererklärung explizit auf der Veranlagungsverfügung bekannt gegeben würden. Dies sei ein wichtiger Bestandteil des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs und gebe dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, sein Beschwerderecht überhaupt wahrzunehmen.

Die Gemeinden bringen vor, dass nach dieser Bestimmung alle Änderungen dem Steuerpflichtigen bekannt gegeben werden müssten, auch wenn dies keinen Einfluss auf die zu zahlende Steuer habe. Diese Bestimmung sollte in der Weise abgeschwächt werden, dass Korrekturen nur auf Wunsch mitgeteilt werden müssten.

Nach einem allgemeinen Grundsatz des liechtensteinischen Verwaltungsrechts sind Entscheidungen zu begründen. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 31 Abs. 1 LV) sowie aus dem Beschwerderecht (Art. 43 Satz 2 LV). Wesentliche Abweichungen von der Selbstdeklaration sind deshalb in der Veranlagungsverfügung bekannt zu geben. Nur wenn dem Steuerpflichtigen bekannt gegeben wird, in welchen Punkten die Steuerbehörden Änderungen gegenüber seiner Deklaration vorgenommen haben, kann er auch beurteilen, ob er ein Rechtsmittel erheben soll.

Die Bekanntgabe der Änderungen ermöglicht dem Steuerpflichtigen auch festzustellen, wo er Fehler in der Deklaration gemacht hat, dass er diese bei der nächsten Deklaration vermeiden kann.

Titel D. - Übrige Veranlagungsverfahren

Kapitel 1. - Grundstücksgewinnsteuer

Zu Art. 104 - Veranlagung (Art. 102 VV)

Mit dieser Bestimmung wird die geltende Praxis bei der Veranlagung der Grundstücksgewinnsteuer kodifiziert.

Verträge über den Erwerb von Grundstücken sind in der Regel der Grundverkehrsbehörde der jeweiligen Gemeinde vorzulegen. Die Grundverkehrsbehörde übermittelt jeweils ein Exemplar der Verträge an die Steuerverwaltung. Aufgrund dieser Vorgehensweise erlangt die Steuerverwaltung Kenntnis von den Grundstücksveräusserungen, welche den Grundverkehrsbehörden vorzulegen sind. Dies bildet den weit überwiegenden Teil der Grundstücksveräusserungsgeschäfte gemäss Art. 35.

In den Fällen, in denen Grundstücksveräusserungsgeschäfte nicht den Grundverkehrsbehörden vorzulegen sind, was z. B. bei diversen wirtschaftlichen Handänderungen der Fall ist, ist vom Übertragenden innerhalb von 30 Tagen ab der Übertragung eine Anzeige an die Steuerverwaltung zu erstatten.

Die Steuerverwaltung stellt der aufgrund des Grundverkehrsgeschäfts steuerpflichtigen Person eine Steuererklärung zu. Sollte es die Steuerverwaltung aus irgendeinem Versehen unterlassen, eine Steuererklärung zuzustellen, so entbindet dies nicht von der Steuerpflicht. Die steuerpflichtige Person hat in diesem Fall ein Formular bei der Steuerverwaltung einzufordern.

Nach Eingang der Steuererklärung veranlagt die Steuerverwaltung die Grundstücksgewinnsteuer. Die Bestimmungen über die allgemeinen Verfahrensgrundsätze sowie die Veranlagung im ordentlichen Verfahren finden sinngemäss Anwendung.

Kapitel 2. - Widmungsbesteuerung

Zu Art. 105 - Veranlagung (Art. 103 VV)

Wird Vermögen, das bislang der Vermögenssteuer unterlag, übertragen und hat die Übertragung zur Folge, dass dieses Vermögen nicht mehr der Vermögenssteuer unterliegt, so fällt gemäss Art. 13 die Widmungssteuer an. Der Übertragende hat dies binnen 30 Tagen nach der Übertragung des Vermögens der Steuerverwaltung mitzuteilen. Die Steuerverwaltung veranlagt die Widmungssteuer und stellt dem Übertragenden eine Veranlagungsverfügung zu.

Die Gemeinden regen an, dass bei der Widmungssteuer ein Gemeindeanteil von zwei Dritteln vorzusehen sei.

Diesem Anliegen wurde insoweit entsprochen, dass bei der Widmungssteuer ein Gemeindezuschlag erhoben wird. Art. 75, der den Gemeindezuschlag regelt, wurde entsprechend ergänzt.

Zu Art. 104 VV - Veranlagung (Besteuerung nach Aufwand)

Art. 104 VV sah vor, dass die Steuerverwaltung die Steuer nach Aufwand veranlagt. Der Betrag der Rentnersteuer wird in der Steuervorschreibung gemäss Art. 34 festgelegt. Wie in der geltenden Praxis sollen die Steuerpflichtigen auch künftig verpflichtet werden, jährlich im voraus den in der Steuervorschreibung festgelegten Betrag der Steuerverwaltung ohne Aufforderung zu überweisen. Nachdem somit keine Veranlagung erfolgt, konnte Art. 104 VV ersatzlos gestrichen werden.

Die Gemeinden schlagen vor, dass ein Gemeindeanteil (analog Vermögens- und Erwerbssteuer) vorzusehen sei.

Diesem Anliegen wurde entsprochen. Art. 75, der den Gemeindezuschlag regelt, wurde entsprechend ergänzt.

Kapitel 3. - Gründungsabgabe

Zu Art. 106 - Veranlagung (Art. 105 VV)

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 4 Abs. 4 und 5 des jährlichen Finanzgesetzes.

Kapitel 4. - Abgabe auf Versicherungsprämien

Zu Art. 107 - Fiskalvertreter (Art. 106 VV)

Abs. 1: Die korrekte Abführung der Versicherungsabgabe soll damit gewährleistet werden, dass von den im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr in Liechtenstein tätigen ausländischen Versicherern die Benennung eines inländischen Steuervertreters verlangt wird, wie dies in der EU zur Erhebung der Versicherungssteuer seit langem gemacht wird. Dem Fiskalvertreter kommen die abgabenrechtlichen Rechte und Pflichten des Versicherers zu. Der Versicherer hat der Steuerverwaltung gegenüber den Fiskalvertreter zu benennen.

Abs. 2: Als Fiskalvertreter können dabei nur besonders befähigte Personen in Frage kommen wie etwa Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder inländische Versicherungsunternehmen.

Abs. 3: Der Fiskalvertreter haftet gegenüber der Steuerverwaltung für die Entrichtung der Abgabe.

Zu Art. 108 - Auskunftspflicht (Art. 107 VV)

Diese Bestimmung regelt die Auskunftspflicht der Versicherer, Versicherungsunternehmen sowie der Fiskalvertreter gegenüber der Steuerverwaltung sowie des Versicherers gegenüber dem Fiskalvertreter.

Zu Art. 109 - Ablieferung (Art. 108 VV)

Abs. 1: Der Versicherer hat auf einem amtlichen Formular eine Abrechnung zu erstellen, welche Prämien er im letzten Halbjahr vereinnahmt hat. Der Versicherer hat sodann aufgrund dieser Abrechnung der Steuerverwaltung binnen 30 Tagen nach Ablauf des Halbjahres unaufgefordert die Abgabe zu entrichten.

Abs. 2: Sollte dieses Abrechungsverfahren für den Versicherer unverhältnismässige Umtriebe verursachen, kann ihm die Steuerverwaltung ein hiervon abweichendes Abrechnungsverfahren gestatten.

Zu Art. 110 - Weisungen, Verfügungen und Entscheidungen (Art. 109 VV)

Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Erhebung der Abgabe. Sie wird Weisungen, Verfügungen und Entscheidungen betreffend die Erhebung der Abgabe erlassen.

Titel E. gemäss VV - Inventar

Zu Art. 110 VV - Amtliche Inventarisation

Die Vernehmlassungsvorlage enthielt in Art. 110 eine Bestimmung über die amtliche Inventarisation, welche in Anlehnung an die Regelung der Inventarisation im geltenden Steuergesetz formuliert war.

Die Erhebung des Vermögens im Todesfall wird im neu zu schaffenden Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten ausser Streitsachen (Ausserstreitgesetz) geregelt. Im Ausserstreitgesetz wird unterschieden zwischen Todesfallaufnahme und Inventar. Der Regelfall bildet die Todesfallaufnahme; bei Vorliegen von speziellen Voraussetzung wird ein Inventar erstellt. Ziel der Todesfallaufnahme wie auch des Inventars ist, das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten des Erblassers aufzunehmen.

Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, soll die Regelung über die amtliche Inventarisation im Steuergesetz gestrichen werden. Aufgrund der Tatsache, dass mit dem neuen Steuergesetz die Nachlass- und Erbanfallssteuer aufgehoben werden, verliert im Bereich des Steuerrechts die Inventarisation auch an Bedeutung. Soweit im Steuerbereich trotzdem Kenntnisse über das Vermögen bzw. die Verbindlichkeiten des Erblassers notwendig sind, wie etwa bei der Besteuerung des ruhenden Nachlasses, soll auf die Todesfallaufnahme bzw. Inventarisation gemäss Ausserstreitgesetz abgestellt werden.

Zu Art. 111 VV - Anzeigepflicht

Die Bestimmung über die Anzeigepflicht wurde gegenüber der Vernehmlassungsvorlage gänzlich überarbeitet. Art. 111 VV, welcher im Wortlaut mit der Regelung im geltenden Steuergesetz ident war, sah eine Anzeigepflicht von Erben, Vermächtnisnehmern, auf das Erbe Verzichtenden, Nacherben sowie Beschenkten und Erbvorempfängern vor.

Gemäss der nun vorgeschlagenen Regelung soll bei Erbschaften bzw. Vermächtnissen im Inland die Anzeigepflicht der Erben und Vermächtnisnehmer wegfallen. Stattdessen sieht diese Vorlage eine Meldepflicht von Gemeinden und dem Landgericht bezüglich Todesfallaufnahme, Inventar sowie Einantwortung vor. Diese Regelung ist in Art. 100 aufgenommen.

Art. 96 regelt die Anzeigepflicht von Schenknehmern und Schenkgebern sowie von Empfänger von Erbschaften bzw. Vermächtnissen aus dem Ausland.

Titel E. - Steuerforderung

Zu Art. 111 - Mithaftung (Art. 112 VV)

Abs. 1 regelt die solidarische Haftung der gemeinsam veranlagten Ehegatten. Diese Haftungsregelung entspricht Art. 12 Abs. 4 Satz 1 und 2 des geltenden Steuergesetzes.

Abs. 2: Die Bestimmung, dass für Ehegatten, die getrennt veranlagt werden, die Solidarschuld entfällt, und zwar auch für alle noch offenen Steuerschulden, entspricht Art. 12 Abs. 4 Satz 3 des geltenden Steuergesetzes. Gemäss dieser Bestimmung besteht keine Solidarschuld für die Steuerschuld des anderen Ehegatten, wenn die Ehegatten getrennt veranlagt werden, sei dies weil sie in rechtlich oder tatsächlich getrennter Ehe leben oder weil sie eine getrennte Veranlagung beantragt haben (Art. 8 Abs. 5).

Abs. 3: Diese Bestimmung entspricht Art. 14 des geltenden Steuergesetzes mit folgenden Änderungen:

Bst. a: „Verwaltetes Vermögen“ wurde durch „Reinvermögen“ ersetzt, da dieser Begriff gebräuchlicher ist. Zudem wird die Bestimmung auch auf faktische Liquidationen ausgeweitet.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung merkt an, dass die Formulierung in der Vernehmlassungsvorlage missverständlich sei. Gemäss dieser hafte nur eine Person, die sowohl mit der Verwaltung als auch mit der Liquidation beauftragt sei. Weiters führt sie aus, dass die Bestimmung nur bei Inlandssachverhalten Sinn mache. Durch die ordentliche Besteuerung der Gesellschaften, die heute den besonderen Gesellschaftssteuern unterliegen würden, nehme die Anzahl der steuerpflichtigen juristischen Personen mit Auslandsbezug oder gar der Verwaltung im Ausland um ein Mehrfaches zu. Es sei deshalb zweifelhaft, ob die gegenständliche Formulierung Sinn mache.

In die gleiche Richtung äussert sich die Liechtensteinische Treuhändervereinigung. Sie spricht sich sodann für die Streichung dieser Bestimmung aus. Sie wirft zudem die Frage auf, wie eine Teilliquidation zu beurteilen sei?

Der Verband kaufmännisch Befähigter erachtet die Solidarhaftung der Organe ebenfalls als nicht gerechtfertigt. Der Staat solle behandelt werden wie alle anderen Gläubiger und seine Forderungen mit denen im Geschäftsverkehr üblichen Mittel durchsetzen. Im Konkursfall solle er aus der Masse bedient werden. Nur bei einem gerichtlich festgestellten Fehlverhalten sollen die fehlbaren Organe haften.

Die Bestimmung wurde dahingehen präzisiert, dass sowohl die mit der Verwaltung betrauten Personen wie auch die mit der Liquidation betrauten Personen solidarisch für die Steuerschuld der liquidierten juristischen Person haften.

Unwesentlich ist, ob die juristische Person im In- oder Ausland Tätigkeiten ausübte. Diese Bestimmung greift, solange im Inland eine mit der Verwaltung bzw. mit der Liquidation betraute Person vorhanden ist. Sind alle mit der Verwaltung bzw. Liquidation betrauten Personen im Ausland, greift diese Bestimmung nicht. Diese Tatsache rechtfertigt jedoch nicht, gänzlich auf die Solidarhaftung der Organe zu verzichten. Die Regelung der Solidarhaftung der mit der Verwaltung bzw. der Liquidation betrauten Personen besteht bereits im geltenden Gesetz. Auch das Mehrwertsteuergesetz wie ausländische Steuergesetze, z.B. in der Schweiz, kennen eine solche Solidarhaftung.

Die Haftungsregelung soll die haftenden Personen zwingen, für eine ordnungsgemässe Erfüllung der Steuerpflicht besorgt zu sein. Neu gegenüber der geltenden Regelung ist, dass den Haftenden die Möglichkeit der Exkulpation eingeräumt wird. Weist der Haftende nach, dass er jede nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, entfällt die Haftung. Diese Regelung lehnt sich an die entsprechende Regelung im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer an.

Solange eine Teilliquidation nur eine Teilliquidation und keine faktische Liquidation darstellt, kommt diese Bestimmung nicht zum Tragen.

Bst. b: „Reines Vermögen“ wurde durch „Reinvermögen“ ersetzt. Zudem wurde die Sitzverlegung auf das Gebiet ausserhalb des EWR und der Schweiz beschränkt. Die geltende Regelung, wonach bei Sitzverlegungen in den EWR eine Solidarhaftung der Organe eintreten soll, verstösst gegen das Diskriminierungsverbot gemäss EWR-Abkommen.

Auch hier wurde die Möglichkeit der Exkulpation geschaffen.

Bst d: Der Begriff „Steuerpflichtigen mit ausländischem Wohnsitz“ wurde gegenüber der geltenden Regelung durch „beschränkt Steuerpflichtigen“ ersetzt.

Bst. e: *Das Landgericht regte an, die Wendung „unter der elterlichen Gewalt stehende Kinder“ durch „minderjährige, unter der Obsorge des Steuerpflichtigen stehende Kinder“ zu ersetzen“.*

Dieser Anregung wurde entsprochen.

Bst. f des geltenden Art. 14 wurde nicht aufgenommen, da sich diese Regelung bereits aus dem Abs. 1 ergibt.

Zu Art. 112 - Steuernachfolge (Art. 113 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 15 Bst. a des geltenden Steuergesetzes.

Zu Art. 113 - Entstehung und Fälligkeit der Steuerforderung (Art. 114 VV)

Abs. 1: Diese Bestimmung entspricht Art. 19 Abs. 1 des geltenden Steuergesetzes. Sie regelt den Grundsatz, dass die Steuerforderung in dem Zeitpunkt entsteht, in welchem die steuerrechtliche Zugehörigkeit des Steuerpflichtigen gegeben und der steuerpflichtige Tatbestand erfüllt ist.

Abs. 2 bis 6 bestimmen sodann die Fälligkeit der Steuerforderung. Steuern können erst bezogen werden, wenn sie fällig sind.

Abs. 2: Dieser Absatz regelt den Grundsatz, dass die Steuerforderung mit der Zustellung der Veranlagungsverfügung fällig wird. Mit der Zustellung der Veranlagungsverfügung werden fällig: die Vermögens- und Erwerbssteuer (ausser bei selbständig Erwerbenden), die Widmungssteuer sowie die Grundstücksgewinnsteuer, sofern kein Tatbestand gemäss Abs. 4 gegeben ist, bei dem der Fälligkeitstermin abweichend geregelt ist.

Abs. 3: Dieser Absatz enthält eine Ausnahme zu Abs. 2, nämlich in welchen Fällen die Fälligkeit nicht mit der Zustellung der Veranlagungsverfügung, sondern zum allgemein festgesetzten Fälligkeitstermin entsteht.

Diese Regelung ist neu gegenüber der heutigen Regelung. Für die Vermögens- und Erwerbsteuer von selbständig Erwerbenden und für die Ertragssteuer von juristischen Personen wird von der Steuerverwaltung jährlich ein allgemeiner Fälligkeitstermin festgelegt. Ab dem Fälligkeitstermin ist die Steuerforderung zur Zahlung fällig. Die Zahlungsfrist beträgt gemäss Art. 114 30 Tage. Die Verzugszinspflicht beginnt nach Ablauf der Zahlungsfrist.

Die heutige Regelung, dass die Steuer erst mit der Zustellung der Steuerveranlagung fällig wird, führt dazu, dass Steuerpflichtige, die früh veranlagt werden, einen Nachteil gegenüber denjenigen Steuerpflichtigen haben, die – sei es weil sie die Steuererklärung oder die erforderlichen Zusatzunterlagen später einreichen oder die Steuerverwaltung die Veranlagungen aus zeitlichen Gründen noch nicht vornehmen konnte – später veranlagt werden. Diejenigen, die später veranlagt werden und bei denen aufgrund der Veranlagung eine Steuerzahllast resultiert, können bis zu diesem Zeitpunkt über ihr Geld verfügen und dieses zinsbringend anlegen.

Bei den unselbständig Erwerbenden sowie weiteren Personen, bei denen ein Steuerabzug an der Quelle vorgenommen wird, wird darauf verzichtet, einen allgemeinen Fälligkeitstermin festzulegen, da diese Personen aufgrund des Steuerabzuges bereits einen Grossteil ihrer Steuern entrichtet haben.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung führt aus, dass ein allgemeiner Fälligkeitstermin die Arbeitsbelastung auf ein spezielles Datum hin kumuliere und damit zwangsläufig zu Engpässen führe, welche unter Umständen zu Verzugszinsen führten.

In die gleiche Richtung äussert sich die Liechtensteinische Treuhändervereinigung. Aufgrund der Regelung im neuen Steuergesetz würde die Anzahl der ordentlich zu veranlagenden Gesellschaften um ein Mehrfaches ansteigen. Der weit überwiegende Teil dieser Gesellschaften weise Ausland-Sachverhalte auf. Weder die Behörden noch die Treuhänder könnten eine solche Menge auf einen bestimmten Stichtag bewältigen, z.B. 1. Juli, wie er im Vernehmlassungsbericht angedacht sei. Wenn somit ein Stichtag (Fälligkeitstermin) Eingang finden müsse, so müsse jener allein schon aus Kapazitätsgründen lauten „Gründungsstichtag plus 4 Monate". Nur so könne sich der beflissene Treuhänder um die ausländische Kundschaft entsprechend kümmern und die notwendigen Vorkehrungen treffen. Mit einer Staffelung der Fristen könnten sich die Treuhänder und Organe nach Art. 180a PGR ferner die jährliche Buchführung und/oder Erstellung der Steuererklärung zeitlich einteilen und den Arbeitsaufwand auch bewältigen. Mit der jetzigen Formulierung sei die Bearbeitung der zu erwartenden Masse schlichtweg unrealistisch und führe dazu, dass die Finanzintermediäre mit einer Vielzahl von Verzugszinsen begrüsst würden.

Bei der weit überwiegenden Anzahl der juristischen Personen (rund 97 %), die heute der ordentlichen Besteuerung unterliegen, stimmen Geschäftsjahr und Kalenderjahr überein. Bei den juristischen Personen, die heute den besonderen Ge-

sellschaftssteuern unterliegen und bilanzpflichtig sind, stimmen Geschäftsjahr und Kalenderjahr in fast 99 % der Fälle überein.

Dies bedeutet somit, dass praktisch alle juristischen Personen, die der Ertragssteuer unterliegen, ab Januar mit der Erstellung der Jahresrechnung beginnen können. Wie bis anhin soll am 1. Juli als Stichtag für die Einreichung der Steuererklärung festgehalten werden.

Steuerpflichtigen, die die Steuererklärung nicht fristgerecht einreichen, wird eine provisorische Rechnung aufgrund der letzten rechtskräftigen Veranlagung oder des mutmasslich geschuldeten Steuerbetrages erstellt. Die Steuerverwaltung hat sicherzustellen, dass allen Steuerpflichtigen bis zum Fälligkeitstermin eine definitive oder provisorische Rechnung vorliegt.

Aufgrund den von den Vernehmlassungsteilnehmern aufgezeigten Schwierigkeiten, die mit einem zu frühen Fälligkeitstermin verbunden sind, wird dieser in der Praxis nicht zu früh angesetzt werden.

Dem Anliegen der Treuhändervereinigung als Stichtag für die Einreichung der Steuererklärung auf das Gründungsdatum zuzüglich 4 Monate abzustellen, kann nicht entsprochen werden. Einerseits würde damit nicht dem Ziel entsprochen, einen für alle steuerpflichtigen juristischen Personen gemeinsamen Stichtag zu haben, da der Stichtag dadurch individuell festgelegt würde. Andererseits steht das Gründungsdatum in keinem Zusammenhang mit der Erstellung der für die Steuererklärung erforderlichen Unterlagen (Bilanzstichtag) und somit auch nicht mit der Einreichung der Steuererklärung.

Die Gemeinden führen an, dass Steuerpflichtige, welche die Steuererklärung zwar rechtzeitig abgegeben hätten, aber durch Abklärungen durch die Steuerbehörden die Steuerrechnung sehr spät erhalten würden, sich dann zu Recht gegen die Bezahlung von Verzugszinsen wehren würden.

Wenn der Steuerpflichtige seine Steuererklärung fristgerecht einreicht und die provisorische oder definitive Steuerrechnung fristgerecht bezahlt, entstehen auch keine Verzugszinsen.

Abs. 4: Dieser Absatz enthält Ausnahmen von Abs. 2 und 3, nämlich Ausnahmen vom Grundsatz, dass die Fälligkeit mit der Zustellung der Veranlagungsverfügung beginnt, und Ausnahmen von der Regelung, dass die Fälligkeit mit dem allgemeinen Fälligkeitstermin beginnt.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer sprechen sich dafür aus, dass wie bis anhin auf das Gründungsdatum als Stichtag für die Vorauszahlung der Mindestertragssteuer abgestellt wird.

Dieser Anregung wurde entsprochen.

Gemäss Abs. 5 bleibt der in Abs. 2 bis 4 definierte Fälligkeitstermin unverändert, auch wenn gegen die Veranlagung Einsprache oder Beschwerde erhoben wurde.

Abs. 6: Einer Sonderregelung bedarf es betreffend die Entstehung und Fälligkeit der Abgabeforderung auf Versicherungsprämien.

Zu Art. 114 - Zahlung der Steuerforderung und Verzugszins (Art. 115 VV)

Abs. 1: Die Zahlung der Steuer muss in der Regel innert 30 Tagen nach Fälligkeit geleistet werden. Abweichungen ergeben sich, wenn Zahlungserleichterungen gemäss Art. 131 gewährt wurden, d.h. wenn eine Stundung, Ratenzahlung oder andere Zahlungserleichterung bewilligt wurde.

Abs. 2: Im Falle des Wegzugs hat der Steuerpflichtige die Steuer spätestens am Tage des Wegzugs zu entrichten.

Abs. 3: Für Zahlungen, die nicht fristgerecht, d.h. innert 30 Tagen ab Fälligkeit, entrichtet werden, ist ein Verzugszins zu bezahlen. Die Zinspflicht beginnt somit ab dem 31. Tag nach Eintritt der Fälligkeit. Die Höhe des Zinses soll nicht mehr wie bis anhin im Steuergesetz festgelegt werden, sondern von der Regierung mit Verordnung. Damit wird die Flexibilität für die Anpassung des Zinssatzes erhöht.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung schlägt vor, der Verzugszins solle maximal auf den Betrag der Vorjahressteuer zu bezahlen sein.

Verzugszinsen sind geschuldet für eine verspätete Zahlung einer Forderung. Der Verzugszins bemisst sich nach der Höhe der offenen Forderung. Eine Bemessung des Verzugszinses maximal auf den Betrag der Vorjahressteuer ist nicht sachgerecht.

Die Gemeinden regen an, dass Verzugszinsen erst ab einer Untergrenze von CHF 20 zu bezahlen sind.

Dieser Anregung wurde insoweit entsprochen, dass in Art. 126 Abs. 1 festgehalten wird, dass die Steuerverwaltung jährlich eine Mindestbezugsgrenze für den Verzugszins festlegt.

Abs. 4: Hat der Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Fälligkeit noch keine (provisorische oder definitive) Steuerrechnung erhalten und hat er die Tatsache, dass er in diesem Zeitpunkt keine Steuerrechnung erhalten hat, nicht selber zu verantworten, so tritt die Verzugszinspflicht nicht bereits am 31. Tag nach der Fälligkeit ein. Einem solchen Steuerpflichtigen wird eine ungekürzte Zahlungsfrist von 30 Tagen eingeräumt, d.h. die Zinspflicht beginnt 30 Tage nach Ablauf der Zustellung der Veranlagungsverfügung.

Zu Art. 115 - Veranlagungsverjährung (Art. 116 VV)

Neu wird zwischen Veranlagungsverjährung, d.h. der Frist innert welcher eine Veranlagung vorzunehmen ist, und Bezugsverjährung (Art. 128), d.h. innert welcher Frist eine rechtskräftige Steuerforderung zu beziehen ist, unterschieden.

Abs. 1: Das Recht, eine Steuer zu veranlagen, verjährt innert 5 Jahren. Für den Beginn des Fristenlaufes wird zwischen periodisch geschuldeten (z.B. Vermögens- und Erwerbsteuer; Ertragssteuer) und nicht periodisch geschuldeten Steuern (z.B. Grundstücksgewinnsteuer; Widmungssteuer) unterschieden.

Die Verjährungsfrist für die Veranlagung von periodisch geschuldeten Steuern beginnt mit Ablauf des Steuerjahres, auf die sie sich bezieht. Die Frist beginnt somit am ersten Tag nach Ablauf des in Frage stehenden Steuerjahres.

Die Verjährungsfrist für die Veranlagung von nicht periodisch geschuldeten Steuern beginnt mit Ablauf des Steuerjahres, in welchem das steuerpflichtige Ereignis stattgefunden hat. Die Frist beginnt somit am ersten Tag nach Ablauf des in Frage stehenden Steuerjahres.

Abs. 2 und 3: Die Frist von 5 Jahren kann stillstehen oder unterbrochen werden. Die beiden Absätze regeln sodann die Fälle, in denen die Verjährung still steht bzw. unterbrochen wird.

Abs. 4: Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer, die Liechtensteinische Treuhändervereinigung sowie die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung erachten die Formulierung in der Vernehmlassungsvorlage als missverständlich. Gemäss dieser Formulierung betrage die absolute Verjährungsfrist 15 Jahre.

Diesen Bedenken wurde Rechnung getragen und die Bestimmung wurde entsprechend klarer formuliert. Die absolute Verjährungsfrist beträgt 10 Jahre und beginnt im gleichen Zeitpunkt zu laufen wie die Verjährungsfrist gemäss Abs. 1.

Titel F.- Rechtsmittel

Zu Art. 116 - Einsprache an die Steuerverwaltung (Art. 117 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 23 des geltenden Steuergesetzes mit folgenden Änderungen:

- Die Bestimmungen über die Einsprache in Strafverfahren wurden gestrichen. Das Rechtsmittelverfahren im Strafsachen wird neu unter den Bestimmungen über das Strafverfahren geregelt.
- Bis anhin lag es im Ermessen der Steuerverwaltung, ob sie eine Einsprache als Beschwerde (Sprungbeschwerde) behandeln möchte. Neu hat der Einsprecher ein Antragsrecht auf Behandlung der Einsprache als Beschwerde an die Landessteuerkommission. Neu ist auch, dass die Steuerverwaltung, sofern sie eine Einsprache als Sprungbeschwerde behandeln möchte, hierfür die Zustimmung des Einsprechers einzuholen hat. Diese Bestimmung entspricht der Regelung im Mehrwertsteuergesetz.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung führt aus, dass im Bereich der Mehrwertsteuer ein Entscheid des Verwaltungsgerichtshofes beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden könne. Es sei unbedingt zu klären, ob ein solches Rechtsmittel bei den direkten Steuern ebenfalls möglich sei.

Das Rechtsmittel an das Schweizerische Bundesgericht ist im Bereich der direkten Steuern nicht gegeben. Dieses Rechtsmittel ist nur im Bereich der Mehrwertsteuer vorgesehen; die Grundlage hierfür ist im Mehrwertsteuervertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft aus dem Jahre 1994 verankert.

Zu Art. 117 - Beschwerde an die Landessteuerkommission (Art. 118 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 24 des geltenden Steuergesetzes. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat die Landessteuerkommission die gleichen Befugnisse wie die Steuerbehörden des Veranlagungsverfahrens.

Zu Abs. 7: Nach Ansicht der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer macht es Sinn, dass im Rahmen des Einspracheverfahrens vor der Steuerverwaltung keine Parteienvertretungskosten zugesprochen werden. Als nicht nachvollziehbar erachtet sie hingegen, dass vor der Landessteuerkommission keine Parteienvertretungskosten zugesprochen werden sollten. Hier gehe es ausschliesslich um finanzielle Belangen, wo normalerweise entsprechende Parteienvertretungskosten ersetzt werden sollten.

Die Regelung, dass im Verfahren vor der Landessteuerkommission keine Parteikosten zugesprochen werden, entspricht der geltenden Regelung. Auch im Bereich der Mehrwertsteuer werden im Verfahren vor der Landessteuerkommission keine Parteikosten zugesprochen. Nach Ansicht der Regierung sollte diese Regelung auch ins neue Steuergesetz übernommen werden.

Abs. 8 wurde gegenüber dem geltenden Recht neu eingefügt. Für das Verfahren vor der Landessteuerkommission wird ergänzend auf die Bestimmungen des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG) verwiesen.

Zu Art. 118 - Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof (Art. 119 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 25 des geltenden Steuergesetzes.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer stellte die Fragen, wieso die Steuerverwaltung durchgehend ein Beschwerderecht gegen Entscheidungen der Landessteuerkommission haben solle.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung spricht sich gegen die Einräumung des Beschwerderechts an die Steuerverwaltung aus. Durch den dauernden Weiterzug innerhalb der Landesverwaltung entstünden dem Land Liechtenstein Kosten; ferner diene diese Möglichkeit nicht der Rechtssicherheit. Es mache aus Optik des Steuerpflichtigen wenig Sinn, wenn die Steuerverwaltung einen ihr nicht genehmen Entscheid eines staatlichen Organs weiterziehe.

Das liechtensteinische Recht kennt das Behördenbeschwerderecht neben dem Steuergesetz auch in anderen Gesetzen, wie etwa im Grundverkehrsrecht. Den Behörden wird die Beschwerdebefugnis eingeräumt, um auf dem Rechtsmittelweg öffentliche Interessen zu verfolgen (vgl. Kley: Grundriss des liechtensteinischen Verwaltungsrechts, Vaduz 1988, S. 307).

Dass der Steuerverwaltung ein Beschwerderecht zukommt, hat in Liechtenstein Tradition. Bereits das Steuergesetz aus dem Jahre 1923 kannte das Beschwerderecht der Steuerverwaltung, welches in das heute geltende Steuergesetz übernommen wurde. Ebenso wird im Bereich der Mehrwertsteuer der Steuerverwaltung ein Beschwerderecht eingeräumt. In gleicher Weise steht der Eidgenössischen Steuerverwaltung sowohl bei den direkten Bundessteuern wie im Mehrwertsteuerrecht ein Beschwerderecht zu. Das Beschwerderecht der Steuerverwaltung hat sich in der Vergangenheit bewährt und an diesem sollte festgehalten werden. Damit wird gemäss Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes sichergestellt, dass potentiell sämtliche Anwendungsfälle des Steuergesetzes bis zum Verwaltungsgerichtshof als dem in diesem Bereich letztinstanzlichen Fachgericht gelangen können.

Titel G. - Änderung rechtskräftiger Veranlagungen

Unter diesem Titel werden die Verfahren geregelt, nach denen rechtskräftige Veranlagungen abgeändert werden können. Die Verfahrensarten unterscheiden

sich darin, zu wessen Gunsten sie wirken: das Nachsteuerverfahren zugunsten der Steuerbehörden; die Revision zugunsten des Steuerpflichtigen. Die Revision bildet das Gegenstück zur Nachsteuer: Mit der Revision wird eine Überbesteuerung; mit der Nachsteuer eine Unterbesteuerung korrigiert. Die Abänderung aufgrund einer Verständigungsvereinbarung oder eines Schiedsspruchs sowie die Berichtigung nehmen eine Mittelstellung ein und können in beide Richtungen wirken.

Das geltende Steuergesetz kennt das Nachsteuerverfahren sowie die Berichtigung; neu gegenüber dem geltenden Steuergesetz ist die Revision sowie die Abänderung aufgrund einer Verständigungsvereinbarung oder eines Schiedsspruchs.

Zu Art. 119 - Grundsatz (Art. 120 VV)

Dieser Artikel regelt das Verhältnis zu den Bestimmungen des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG), welche eine Änderung rechtskräftiger Verfügungen und Entscheidungen vorsehen, z.B. Art. 104 LVG (Wiederherstellung auf Parteiantrag); Art. 105 LVG (Wiederaufnahme von Amtes wegen); Art. 89 LVG (Wiedererwägung bei rechtskräftigen Verfügungen/Entscheidungen). Im Bereich des Verfahrens in Steuerangelegenheiten finden diese Bestimmungen des LVG keine Anwendungen; rechtskräftige Verfügungen und Entscheidungen können nur aufgrund von Art. 120 bis 125 des Steuergesetzes geändert werden.

Zu Art. 120 - Nachsteuer: a) Voraussetzung (Art. 121 VV)

Die Nachsteuer wird, als Folge einer Unterbesteuerung, mit dem Zweck erhoben, einen Steuerausfall auszugleichen. Ein Verschulden des Steuerpflichtigen für die Unterbesteuerung wird nicht vorausgesetzt.

Ist die Unterbesteuerung darauf zurückzuführen, dass der Steuerpflichtige etwa Verfahrensvorschriften verletzt, Steuern hinterzogen oder einen Steuerbetrug

begangen hat, so findet zudem ein Verfahren wegen Verletzung dieser Strafbestimmungen statt.

Abs. 1: Damit eine Nachsteuer erhoben werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- die in Frage stehende Veranlagung muss rechtskräftig sein;
- die in Frage stehende Veranlagung muss ungenügend ausgefallen sein (Unterbesteuerung); und
- die ungenügende Veranlagung muss auf im Veranlagungszeitpunkt nicht bekannte Tatsachen oder Beweismittel zurückzuführen sein.

Liegt eine Unterbesteuerung vor, so wird die Nachsteuer eingefordert. Die Nachsteuer ist zu verzinsen. Der Zinssatz entspricht dem jeweils aktuellen Verzugszinssatz.

Abs. 2: Hat der Steuerpflichtige die steuerpflichtigen Leistungen und Werte in seiner Steuererklärung vollständig und genau deklariert, kann wegen ungenügender Bewertung auf die entsprechende Veranlagung nicht zurückgekommen werden.

Zu Art. 121 - b) Verwirkung (Art. 122)

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer stellt die Frage, wieso im Zusammenhang mit der Nachsteuer von „Verwirkung" gesprochen werde. Sie schlägt sodann vor, auch hier von Verjährung zu sprechen.

Bei diesen Fristen handelt es sich um Verwirkungsfristen und nicht um Verjährungsfristen. Im Gegensatz zu Verjährungsfristen können Verwirkungsfristen grundsätzlich weder gehemmt noch unterbrochen werden und sind stets von Amtes wegen zu berücksichtigen.

Abs. 1: Die Frist zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens beträgt wie bei der Veranlagungsverjährung 5 Jahre. Ebenso wird der Beginn der Verwirkungsfrist gleich wie bei der Veranlagungsverjährung geregelt (vgl. Art. 115 Abs. 1).

Abs. 2: Die Selbstanzeige und die Eröffnung eines Strafverfahrens gelten zugleich als Einleitung des Nachsteuerverfahrens. Für die Prüfung der Frage nach der Einhaltung der Verwirkungsfrist nach Abs. 1 ist in diesen Fällen demnach der Zeitpunkt der Selbstanzeige bzw. Eröffnung des Strafverfahrens massgebend.

Abs. 3: Ist das Verfahren rechtzeitig eingeleitet, ist zudem eine zehnjährige Frist zu beachten, innerhalb derer die Nachsteuer zu veranlagen ist. Diese absolute Frist von 10 Jahren stimmt mit der absoluten Verjährungsfrist für die Veranlagung überein (vgl. Art. 115 Abs. 4).

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer sowie die Liechtensteinische Treuhändervereinigen führen aus, dass dieser Absatz – wie Art. 116 Abs. 4 VV – unglücklich formuliert sei. Gemäss der Formulierung in der Vernehmlassungsvorlage betrage die absolute Frist 15 Jahre.

Diesen Bedenken wurde Rechnung getragen und die Bestimmung wurde entsprechend klarer formuliert. Die Frist für die Festsetzung der Nachsteuer (Abs. 3) beträgt 10 Jahre und beginnt im gleichen Zeitpunkt zu laufen wie die Frist gemäss Abs. 1.

Zu Art. 122 - c) Verfahren bei Tod des Steuerpflichtigen (Art. 123 VV)

Das Verfahren, das bei Tod des Steuerpflichtigen noch nicht eingeleitet oder noch nicht abgeschlossen ist, wird – vor Einantwortung der Erbschaft – gegenüber dem ruhenden Nachlass und – nach Einantwortung der Erbschaft – gegen die Erben eingeleitet bzw. fortgesetzt.

Zu Art. 123 - Revision (Art. 124 VV)

Die Revision als ausserordentliches Rechtsmittel dient der ausnahmsweise zulässigen Aufhebung oder Abänderung einer rechtskräftigen Veranlagung zugunsten des Steuerpflichtigen.

Abs. 1: Voraussetzungen für eine Revision sind:

- es erfolgte eine Überbesteuerung, d.h. der Steuerpflichtige hat zu viel versteuert;
- es liegt eine rechtskräftige Veranlagung (rechtskräftige Verfügung oder Entscheidung) vor; und
- es muss ein Revisionsgrund vorliegen (Entdeckung erheblicher Tatsachen oder Beweismittel (Bst. a); Verletzung wesentlicher Verfahrensgrundsätze Bst. b)).

Abs. 2: Eine Revision ist ausgeschlossen, wenn der Steuerpflichtige die fraglichen Umstände (Tatsachen, Beweismittel) bei zumutbarer Sorgfalt bereits im ordentlichen Veranlagungs- bzw. im Rechtsmittelverfahren hätte vorbringen können.

Abs. 3 regelt die Frist, in welcher das Revisionsbegehren einzubringen ist. Es besteht eine relative Frist von 90 Tagen und eine absolute Frist von 10 Jahren. Die relative Frist von 90 Tagen läuft ab Entdeckung des Revisionsgrundes; sie beginnt zu laufen, wenn der Antragsteller die nötigen sicheren Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Revisionsgrundes gewonnen hat. Die absolute Frist von 10 Jahren beginnt mit der Mitteilung der Veranlagungsverfügung bzw. des Rechtsmittelentscheides zu laufen.

Die Gemeinden regen an, die Frist dahingehend zu ändern, dass ein Revisionsbegehren spätestens fünf Jahre nach Zustellung der Verfügung oder Entscheidung gestellt werden muss.

Zugunsten der Steuerpflichtigen soll an der 10-jährigen Frist für die Geltendmachung der Revision festgehalten werden. Insbesondere bei internationalen Sachverhalten kann sich das Problem stellen, dass Veranlagungen bzw. Verfahren im Ausland zu Korrekturen der inländischen Veranlagung führen können. Bis solche Verfahren abgeschlossen sind, kann es länger dauern.

Abs. 4 und 5: Zuständig für die Behandlung des Revisionsbegehrens ist diejenige Behörde, welche die Verfügung bzw. Entscheidung erlassen hat, die revidiert werden soll. Weiters wird geregelt, welchen Inhalt das Revisionsbegehren aufzuweisen hat und dass die Beweismittel dem Revisionsbegehren beizulegen sind.

Abs. 6: Der Revisionsentscheid kann mit demselben Rechtsmittel angefochten werden, wie die seinerzeitige Verfügung bzw. Entscheidung.

Zu Art. 124 - Verständigungsvereinbarung und Schiedsspruch

Durch Art. 124 wird sichergestellt, dass sogenannte Verständigungsvereinbarungen bzw. Schiedssprüche, deren Grundlage in Doppelbesteuerungsabkommen liegt, auch verfahrensrechtlich umgesetzt werden können. Bestehen in einem grenzüberschreitenden Sachverhalt z.B. Streitigkeiten über Verrechnungspreise, die zu einer Doppelbesteuerung führen, kann, sofern dies in einem Doppelbesteuerungsabkommen vereinbart wurde und der Steuerpflichtige dies beantragt, ein Verständigungsverfahren zwischen den beiden Vertragsstaaten eingeleitet werden. Dieses wird durch eine Verständigungsvereinbarung und, falls keine Verständigung zustande kommt und von der betroffenen Person ein Schiedsverfahren beantragt wird, durch einen Schiedsspruch abgeschlossen.

Bezieht beispielsweise eine liechtensteinische Gesellschaft halbfertige Produkte von ihrer ausländischen Tochtergesellschaft und veräussert sie selbst fertige Produkte an eine weitere ausländische Vertriebsgesellschaft, die schliesslich an Endkunden liefert, können Streitigkeiten über die angemessenen Verrechnungs-

preise dazu führen, dass derselbe Gewinn mehrfach besteuert wird. Erkennt beispielsweise die ausländische Steuerbehörde einen Preis von CHF 100 für die halbfertigen Produkte als angemessen an, die liechtensteinische Steuerverwaltung aber nur von CHF 80, so würde die Margendifferenz von CHF 20 zunächst in beiden Ländern besteuert. Durch eine Verständigungsvereinbarung kann sichergestellt werden, dass sich die ausländische und die liechtensteinische Steuerbehörde verbindlich auf einen Wert einigen, der dann in beiden Ländern akzeptiert wird, dieser Wert kann beispielsweise bei CHF 90 liegen.

Nicht zuletzt weil entsprechende Vereinbarungen etwas Zeit benötigen, muss es möglich sein, die entsprechenden Veranlagungsverfügungen noch an die Verständigungsvereinbarung bzw. den Schiedsspruch anzupassen. Diese Möglichkeit wird durch Art. 124 geschaffen.

Zu Art. 125 - Berichtigung von Rechnungsfehlern und Schreibversehen (Art. 125 VV)

Mit der Berichtigung können Rechnungsfehler und Schreibversehen in rechtskräftigen Verfügungen und Entscheidungen korrigiert werden. Der Sinn der Berichtigung besteht darin, Verfügungen und Entscheidungen, die den wirklichen Willen der Steuerbehörden infolge eines Erklärungsfehlers nicht richtig wiedergeben, trotz mittlerweile eingetretener formeller Rechtskraft, möglichst informell korrigieren zu können.

Der Berichtigungsentscheid kann mit demselben Rechtsmittel angefochten werden wie die seinerzeitige Verfügung bzw. Entscheidung.

Titel H. - Steuerbezug und Steuersicherung

Zu Art. 126 - Grundsatz (Art. 126 VV)

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 26 des geltenden Steuergesetzes.

Abs. 1 regelt, welche Behörde für den Bezug welcher Steuern zuständig ist. Für den Bezug der Vermögens- und Erwerbsteuer ist die Gemeindesteuerkasse, für den Bezug der übrigen Steuern (Ertragssteuer, Grundstücksgewinnsteuer, Widmungssteuer, Quellensteuern, Gründungsabgabe und Abgabe auf Versicherungsprämien) die Steuerverwaltung zuständig.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung und die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer werfen die Frage auf, was darunter zu verstehen sei, die Steuerverwaltung lege jährlich die Mindestbezugsgrenze fest.

Damit ist eine Bagatellgrenze gemeint, unter welcher die Steuern bzw. Verzugszinsen nicht erhoben werden.

Abs. 2 legt sodann fest, welche Aufgaben der mit dem Bezug betrauten Behörden zukommen.

Zu Art. 127 - Provisorischer und definitiver Bezug (Art. 127 VV)

Die Gemeinden sprechen sich gegen provisorische Rechnungen aus und empfehlen eine zügige Bearbeitung von Problemfällen. Mit der Einführung von provisorischen Rechnungen seien folglich diverse Zinsberechnungen durchzuführen, welche mit einem höheren Aufwand verbunden seien. Mit diesem Artikel sei keine Vereinfachung der Handhabung in Sicht.

Die Regelung über den provisorischen Bezug steht im Zusammenhang mit der Einführung eines allgemeinen Fälligkeitstermins für selbständig Erwerbende und juristische Personen. Unselbständig Erwerbende werden keine provisorischen Rechnungen erhalten. Damit soll sichergestellt werden, dass für all diese Steuerpflichtigen zum gleichen Zeitpunkt die Zahlungspflicht entsteht. Durch IT-mässige Unterstützung wird sich der Aufwand für provisorische Rechnungen sowie die Erstellung von Zinsrechnungen in Grenzen halten. Diese Vorgehensweise hat sich in der Schweiz bewährt.

Abs. 1: Grundlage für den Bezug der Steuer ist in der Regel die Veranlagung.

Wie in den Ausführungen zu Art. 113 festgehalten, wird für selbständig Erwerbende und juristische Personen ein allgemeiner Fälligkeitstermin festgesetzt. Die Steuer wird zu diesem Zeitpunkt zur Bezahlung fällig und kann somit eingefordert werden. Im Zeitpunkt des Fälligkeitstermins liegt den Steuerpflichtigen eine definitive oder provisorische Steuerrechnung vor.

Im Folgenden sei kurz dargestellt, wie künftig die Veranlagung der Steuer für juristische Personen und selbständig Erwerbende erfolgt:

Reichen die Steuerpflichtigen eine Steuererklärung ein, erhalten sie gestützt auf diese vorerst eine provisorische Rechnung, ohne dass die Deklaration überprüft wurde. In einem späteren Zeitpunkt erfolgt die Kontrolle der Steuererklärung und die definitive Veranlagung und mit einer definitiven Rechnung.

Steuerpflichtige, die bis kurz vor dem allgemeinen Fälligkeitstermin die Steuererklärung nicht eingereicht haben, erhalten eine provisorische Steuerrechnung gestützt auf die letzte Veranlagung oder den mutmasslich geschuldeten Steuerbetrag. Reichen diese in der Folge bis nach Ablauf der letztgesetzten Frist die Steuererklärung ein, erfolgt die definitive Veranlagung nach Prüfung dieser Steuererklärung. Steuerpflichtige, die trotz letzter Aufforderung keine Steuererklärung einreichen, werden eingeschätzt.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung bringt vor, dass sich die in der Vernehmlassung vorgeschlagene Lösung zur bestehenden schweizerischen Lösung darin unterscheide, dass in Liechtenstein der provisorische Bezug nur als „Kann-Bestimmung" ausgestaltet sei. Damit bleibe die volle Verantwortung für eine provisorische Veranlagung beim Steuerpflichtigen. Dies sei unzumutbar und bringe im Endeffekt auch für die Steuerverwaltung einen bedeutenden Mehraufwand, da jede falsche provisorische Veranlagung zu einem Verzugszins führe,

welcher auch wieder geltend gemacht werden müsse. Die nun angedachte Regelung sei nur dann praktikabel, wenn die Steuerverwaltung dazu verpflichtet sei, eine provisorische Veranlagung vorzunehmen.

Der Anregung wird entsprochen und die Bestimmung wird dahingehend formuliert, dass die Steuer provisorisch bezogen wird, falls eine definitive Veranlagung noch nicht vorgenommen wurde.

Abs. 4: Die provisorisch bezogenen Steuern werden an den definitiven Bezug angerechnet. Wenn der provisorisch bezogene Steuerbetrag niedriger ist als der Steuerbetrag gemäss definitiver Veranlagung, fordert die Steuerbehörde den zu wenig erhobenen Betrag nach. Umgekehrt hat aber auch der Steuerpflichtige einen Anspruch darauf, dass ihm zuviel bezahlte Beträge zurückerstattet werden.

Das genaue Vorgehen für den provisorischen Bezug und inwieweit die Differenzbeträge zwischen provisorischer und definitiver Rechnung verzinst werden, wird durch Verordnung geregelt. Die Regierung wird während einer Übergangsfrist – bis sich das neue Vorgehen eingespielt hat – auf eine Verzinsung der Differenzbeträge verzichten.

Zu Art. 128 - Bezugsverjährung a) Allgemein (Art. 128 VV)

Für das Bezugsverfahren gilt eine relative Verjährungsfrist von 5 Jahren und eine absolute von 10 Jahren. Die relative Verjährungsfrist wird taggenau berechnet; sie beginnt am ersten Tag nach Eintritt der Rechtskraft zu laufen. Die absolute Verjährungsfrist hingegen stellt auf das Ende des Kalenderjahres ab, in dem die rechtskräftige Veranlagung erfolgt ist.

Die Gründe für einen Stillstand oder eine Unterbrechung der Bezugsverjährung sind dieselben wie bei der Veranlagungsverjährung (vgl. Art. 115 Abs. 2).

Die Bezugsverjährung gilt für Steuerforderungen samt Zinsen, nicht jedoch für Bussen. Die Vollzugsverjährung von Bussen ist in Art. 145 geregelt.

Zu Art. 129 - b) Abgabe auf Versicherungsprämien (Art. 129 VV)

Die Verjährung der Abgabe auf Versicherungsprämien wurde in einem besonderen Artikel geregelt, weil hier die Verjährung unterschiedlich zu Art. 128 zu laufen beginnt. Abweichend zu Art. 128 ist ebenfalls, dass die Hemmung und Unterbrechung gegenüber allen Zahlungspflichtigen wirkt.

Zu Art. 130 - Rückforderung bezahlter Steuern (Art. 130 VV)

Dem Steuerpflichtigen steht das Recht zu, von ihm zuviel bezahlte Steuerbeträge zurückzufordern, wenn eine nicht geschuldete Steuer (irrtümlicherweise) entrichtet wurde.

Nicht geschuldet sind diejenigen Steuerbeträge, für die es im Zeitpunkt der Rückforderung keine rechtskräftige Veranlagung gibt und auch nicht mehr geben wird (zur Abgrenzung von Rückerstattungen gemäss Art. 127 (definitive Veranlagung)). Wird die Rechtskraft einer Veranlagung später ganz oder teilweise beseitigt (z.B. infolge Revision oder Berichtigung von Schreibfehlern oder Schreibversehen), ist im entsprechenden Ausmass eine Rückforderung gegeben, da in diesem Umfang eine rechtskräftige Veranlagung nicht (mehr) gegeben ist.

Der Steuerpflichtige hat seinen Rückerstattungsanspruch innert 5 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Zahlung geleistet wurde, einzureichen.

Der Rückerstattungsbetrag wird verzinst, wobei der Zinssatz von der Regierung mit Verordnung festgelegt wird. Keine Verzinsung erfolgt, wenn zwischen dem (irrtümlichen) Zahlungseingang und der Rückerstattung weniger als 30 Tage liegen, die Rückerstattung also sogleich erfolgt.

Zu Art. 131 - Zahlungserleichterungen (Art. 131 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 27 des geltenden Steuergesetzes mit der Änderung, dass in Abs. 1 klar festgelegt wird, bei welchen Forderungen eine Zahlungserleichterung beantragt und gewährt werden kann. Es soll bei den gleichen Forderungen eine Zahlungserleichterung gewährt werden können, bei denen auch ein Steuernachlass gewährt werden kann. Dies sind: Steuern, Nachsteuern, Zinsen und Kosten (z.B. Verfahrenskosten) sowie Bussen bei Übertretungen (Ordnungs- und Verfahrenswidrigkeit; Abgabegefährdung; Steuerhinterziehung). Nicht darunter fallen Strafen wegen Steuervergehen.

Zahlungserleichterungen dienen der Überbrückung vorübergehender Notlagen des Steuerpflichtigen und sind zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen wegfallen oder die Bedingungen, die an die Zahlungserleichterungen geknüpft waren (z.B. Ratenzahlungen werden nicht fristgerecht geleistet), nicht erfüllt werden.

Ein Rechtsmittel gegen den Entscheid über die Zahlungserleichterung besteht nicht.

Zu Art. 132 - Steuernachlass (Art. 132 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 28 des geltenden Steuergesetzes.

Der Steuernachlass soll zu einer langfristigen und dauernden Sanierung der wirtschaftlichen Lage des Gesuchstellers beitragen.

Voraussetzung für einen Steuernachlass ist, dass die geschuldete Zahlung für den Zahlungspflichtigen eine unzumutbare Härte bedeuten würde.

Gegen den Entscheid über eine gänzliche oder teilweise Ablehnung des Erlassgesuches steht das Rechtsmittel an die Regierung offen.

Zu Art. 133 - Steuersicherung (Art. 133 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 146 des geltenden Steuergesetzes.

Zu Art. 134 - Grundbucheintragung (Art. 134 VV)

Abs. 1 und 2 entsprechen Art. 30 des geltenden Steuergesetzes.

Die Eintragung der Eigentumsübertragung eines Grundstückes darf erst verbüchert werden, nachdem die Grundstücksgewinnsteuer bezahlt ist. Durch diese Massnahme wird bei Grundstückveräusserungen, die im Grundbuch einzutragen sind, die Bezahlung der Grundstücksgewinnsteuer sichergestellt. Leistet der Steuerpflichtige für die Bezahlung der Grundstücksgewinnsteuer andere, hinreichende Sicherheiten (z.B. Depotzahlung), kann die Steuerverwaltung die Bewilligung erteilen, dass die Grundbucheintragung vor Veranlagung und Bezahlung der Grundstücksgewinnsteuer erfolgt.

Neu ist Abs. 3. Bei einer Zwangsversteigerung eines Grundstücks geht das Eigentum ohne Grundbucheintragung auf den Erwerber über (Art. 38 Sachenrecht), weshalb Abs. 1 nicht zum Tragen kommt. Damit auch bei einem Übergang im Rahmen einer Zwangsversteigerung die Grundstücksgewinnsteuer sichergestellt ist, wird vorgeschrieben, dass die Steuer aus dem Meistgebot bzw. Versteigerungserlös zu bezahlen ist.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung führt aus, dass diese Unterscheidung unnötig sei, da der neue Eigentümer erst dann über das Grundstück verfügen könne, wenn es im Grundbuch eintragen sei.

Die Grundstückgewinnsteuer fällt aufgrund der Eigentumsübertragung an. Somit ist es folgerichtig, wenn bei einer Eigentumsübertragung im Rahmen einer Zwangsversteigerung die Bezahlung der Steuer auch beim Übergang und nicht erst wenn der Eigentümer darüber verfügen möchte, sichergestellt wird.

Der Grundstücksgewinnsteuer liegt der Gedanke zu Grunde, dass derjenige, der bei einer Übertragung eines Grundstückes einen Gewinn erzielt, die Grundstücksgewinnsteuer zu entrichten hat. Dies rechtfertigt ebenfalls, dass die

Grundstücksgewinnsteuer aus dem Meistbot bzw. Versteigerungserlös bezahlt wird.

Teil V. - Strafbestimmungen

Titel A. - Übertretungen

Kapitel 1. - Verletzung von Verfahrenspflichten und Abgabegefährdung

Zu Art. 135 - Verletzung von Verfahrenspflichten (Art. 135 VV)

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 144 des geltenden Steuergesetzes mit der Änderung, dass der Bussenrahmen, welcher seit dem Erlass des Steuergesetzes im Jahre 1961 unverändert geblieben ist, den heutigen Gegebenheiten angepasst wurde.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer ist der Ansicht, dass es nur schwer nachvollziehbar sei, wieso die Verletzung von Verfahrenspflichten gemäss Art. 135 plötzlich mit Busse bis zu CHF 5'000 bzw. sogar CHF 10’000 zu bestrafen sein soll. Es spreche nichts dagegen, die bisherigen Bussenansätze zu erhöhen, doch sollte dies moderat geschehen. Dabei dürfe durchaus von den üblichen Schemata des Strafrechtsanpassungsgesetzes abgewichen werden. Steuerdelikte seien von den gemeinen Vermögens- und Betrugsdelikten zu unterscheiden.

Der Anregung wird insoweit entsprochen, dass der Bussenrahmen für „normale“ Verfahrensverletzungen, d.h. wenn keine schweren Fälle vorliegen, auf CHF 1'000 festgelegt wird. An der oberen Bussengrenze von CHF 10'000 für schwere Fälle soll hingegen – in Anlehnung an die Regelung im neuen Mehrwertsteuergesetz – festgehalten werden. Nachdem Verfahrensverletzungen im Bereich der Mehrwehrwertsteuer und der direkten Steuer einen vergleichbaren Unrechtsge-

halt aufweisen, rechtfertigt sich, den gleichen oberen Bussenrahmen festzulegen.

Zu Art. 136 - Abgabegefährdung (Art. 136 VV)

Der Tatbestand der Abgabegefährdung wird neu eingeführt. Er steht im Zusammenhang mit der Übernahme der Bestimmungen über die Gründungsabgabe vom Finanzgesetz ins Steuergesetz sowie mit der Einführung der Abgabepflicht auf Versicherungsprämien.

Nachdem die Gründungsabgabe sowie die Abgabe auf Versicherungsprämien ergänzende Tatbestände zu den Bestimmungen nach dem Stempelsteuergesetz bilden, erfolgt auch die Formulierung des Straftatbestandes der Abgabegefährdung in Anlehnung an die Abgabegefährdung gemäss schweizerischer Stempelgesetzgebung.

Kapitel 2. - Steuerhinterziehung

Zu Art. 137 - Steuerhinterziehung (Art. 137 VV)

Der Straftatbestand nach Abs. 1 Bst. a entspricht dem Tatbestand nach Art. 145 Abs. 1 des geltenden Steuergesetzes. Neu sind die Tatbestandsvarianten nach Abs. 1 Bst. b bis d, welche im Zusammenhang mit der Regelung über den Steuerabzug an der Quelle sowie der Gründungsabgabe und Abgabe auf Versicherungsprämien stehen.

Abs. 2: Neu geregelt wurde die Strafzumessung. Bis anhin wurde die Strafe ausschliesslich nach der Differenz zwischen der geschuldeten und der tatsächlich entrichteten Steuer bemessen und abgestuft.

Nach der neuen Regelung bildet ebenfalls die Höhe der hinterzogenen Steuer die Ausgangsbasis der Strafzumessung; bei der Festlegung der Höhe wird jedoch das Verschulden berücksichtigt, d.h. bei leichten Verschulden wird der Betrag ermäs-

sigt, bei schwerem Verschulden erhöht. In der Vernehmlassungsvorlage war eine Ermässigung auf die Hälfte der hinterzogenen und eine Erhöhung auf das Dreifache der hinterzogenen Steuer vorgesehen.

Die Rechtsanwaltskammer erachtet den Bussenrahmen als zu hoch. Man dürfe nicht vergessen, dass es hierbei darum gehe, dass jemand die Steuern entweder vorsätzlich oder fahrlässig hinterziehe. Wenn ein einfacher Bürger in Unkenntnis des Steuergesetzes etwas nicht angebe und erwischt werde, so sei es doch sehr heftig, wenn er dafür neben den Steuern nochmals die gleiche Summe als Busse zu zahlen habe. Sie schlägt deshalb vor:

- *Die Busse werde in Prozenten der hinterzogenen Steuer oder Abgabe berechnet; bei leichtem Verschulden betrage sie 25%, bei mittlerem Verschulden 50% und könne bei schwerem Verschulden auf das zweifache erhöht werden.*
- *In Fällen, bei denen offensichtlich eine entschuldbare Rechtsunkenntnis vorliege, und bei denen keinerlei Umstände erkennbar seien, dass ein Vorsatz vorliege könnte, könne auf eine Busse verzichtet werden.*

Strafbar sind vorsätzliche und fahrlässige Steuerhinterziehung. Der von der Rechtsanwaltskammer vorgeschlagenen Regelung, dass von einer Busse abgesehen werden könne, wenn offenbar kein Vorsatz vorliege, kann somit nicht entsprochen werden. Es gilt dann immer noch zu prüfen, ob Fahrlässigkeit vorliegt. Lediglich in dem Fall, dass auch keine Fahrlässigkeit gegeben ist, ist von einer Bestrafung Abstand zu nehmen.

Der Anregung der Rechtsanwaltskammer wird insoweit entsprochen, dass der untere Bussenrahmen auf einen Drittel gesenkt wird. Dieser untere Bussenrahmen entspricht auch dem unteren Bussenrahmen wie er in der Revisionsvorlage

1990 vorgesehen war und im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer für die Steuerhinterziehung vorgesehen ist.

Zu Art. 138 VV – Verheimlichung oder Beseiteschaffung von Nachlasswerten

In der Vernehmlassungsvorlage war der Straftatbestand der Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nachlasswerten vorgesehen. Nachdem gemäss neuem Steuergesetz die Nachlass- und Erbanfallssteuer nicht mehr erhoben werden und gemäss vorliegendem Entwurf – gegenüber der Vernehmlassung – auch die Inventarisation nicht mehr im Steuergesetz geregelt werden soll, hat die Bedeutung dieses Straftatbestandes an Bedeutung verloren, und wurde deshalb aus der Vorlage gestrichen.

Zu Art. 138 - Versuch (Art. 139 VV)

Bereits das Steuergesetz aus dem Jahre 1961 sah in Art. 148 vor, dass der Versuch bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug strafbar ist. Im Rahmen der Schaffung des Strafgesetzbuches sowie des Strafrechtsanpassungsgesetzes im Jahre 1988 wurde Art. 148 aufgehoben, ohne dass in den Materialien eine entsprechende Begründung vorhanden ist. Voraussichtlich wurde davon ausgegangen, dass der Versuch – sowohl bei Übertretungen (Steuerhinterziehung) wie auch Vergehen (Steuerbetrug) – aufgrund der allgemeinen strafgesetzlichen Bestimmungen strafbar ist. Die strafgesetzlichen Bestimmungen kommen jedoch lediglich bei Verfahren vor den Gerichten, was auf den Steuerbetrug zutrifft, nicht jedoch vor den Verwaltungsbehörden zur Anwendung.

Deshalb soll wieder eine Bestimmung ins Steuergesetz aufgenommen werden, wonach der Versuch der Steuerhinterziehung geregelt wird. Zu erwähnen ist, dass auch im Mehrwertsteuerrecht der Versuch der Steuerhinterziehung strafbar ist.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung bringt vor, dass der Vernehmlassungsbericht keine Auskunft darüber gebe, weshalb der Versuch an Steuerhinterziehung und Steuerbetrug wieder eingeführt werde, nachdem er im Jahre 1988 aufgehoben worden sei.

Der Versuch zum Steuerbetrug wurde nie aufgehoben. Bis 1988 wurde dessen Strafbarkeit im Steuergesetz geregelt; seit 1988 ergibt sich dessen Strafbarkeit aus dem Strafanpassungsgesetz in Verbindung mit dem Strafgesetzbuch.

Die Aufhebung des Versuchs der Steuerhinterziehung ist – wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist – wohl auf ein Versehen zurück zu führen. Zu erwähnen ist, dass auch die Revisionsvorlage 1990 eine Bestrafung des Versuches vorsah.

Selbst nach Streichung dieser Bestimmung stellt sich die Frage, ob der Versuch zur Steuerhinterziehung nicht aufgrund von Art. 139 Abs. 2 des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG) strafbar wäre. Diese Bestimmung erklärt die Grundsätze des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung für das Verwaltungsstrafrecht als anwendbar.

Die Bestrafung der versuchten Steuerhinterziehung rechtfertigt sich dadurch, dass sie einen ähnlichen Unrechtsgehalt wie die vollendete Steuerhinterziehung aufweist. Sie unterscheidet sich von der vollendeten Steuerhinterziehung lediglich darin, dass die strafbare Handlung nicht zu Ende geführt wird oder dass der Taterfolg ausbleibt (z.B. weil die Behörde das Fehlverhalten des Täters entdeckt).

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung führt aus, dass der Versuch zur Verletzung von Verfahrensvorschriften nicht strafbar sein dürfe.

Der Versuch zur Verletzung von Verfahrensvorschriften ist nicht strafbar. Art. 139, welcher den Versuch regelt, bezieht sich lediglich auf die Steuerhinterziehung.

Zu Art. 139 - Beteiligte (Art. 140 VV)

Das Steuergesetz aus dem Jahre 1961 sah auch vor, dass Anstiftung und Gehilfenschaft bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug strafbar sind. Diese Bestimmung wurde ebenfalls ohne Begründung im Rahmen der Schaffung des Strafgesetzbuches sowie Strafanpassungsgesetzes gestrichen.

Es soll deshalb wieder eine Bestimmung über die Strafbarkeit der Beteiligung bei Steuerhinterziehung aufgenommen werden. Auch im Bereich der Mehrwertsteuer ist die Beteiligung strafbar.

Gegenüber der Vernehmlassungsvorlage wurde der Tatbestand der Beteiligung wie im neuen Mehrwertsteuergesetz formuliert. Diese Formulierung entspricht auch der Formulierung in § 12 Strafgesetzbuch.

Strafbar ist nur die vorsätzliche Beteiligung.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer und die Liechtensteinische Treuhändervereinigung erachten den Beteiligungstatbestand im Zusammenhang mit der Verletzung von Verfahrenspflichten und mit der Steuerhinterziehung als verfehlt und schlagen die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung vor. Die Treuhändervereinigung meint, dass die Streichung der Art. 148 des geltenden Steuergesetzes beabsichtigt gewesen sei, aber möglicherweise nicht entsprechend kommentiert worden sei. Des Weiteren gibt sie zu bedenken, dass die Konsequenzen dieser Bestimmung bei Auslandssachverhalten nicht abschätzbar seien.

Ebenfalls für die Streichung des Beteiligungstatbestandes spricht sich die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung aus. Sie führt an, dass eine Wieder-

einführung auch im Hinblick auf Auslandssachverhalte nicht notwendig sei. Wie das US-Amtshilfegesetz zeige, sei die inländische Strafbarkeit ohnehin keine Bedingung für die Leistung von Rechts- und Amtshilfe mehr. Diese Entwicklungen auf Gesetzesebene vor den entsprechenden Verhandlungen schon vorweg zu nehmen, sei nicht sinnvoll.

Die Beteiligung bei Verletzung von Verfahrensvorschriften ist nicht strafbar. Art. 139, welcher die Beteiligung regelt, bezieht sich lediglich auf die Steuerhinterziehung.

Wie oben ausgeführt, enthielt das Steuergesetz aus dem Jahre 1961 Regelungen über die Strafbarkeit der Beteiligung bei Steuerhinterziehung, welche jedoch im Rahmen der Schaffung des Strafgesetzbuches sowie Strafanpassungsgesetzes gestrichen wurden. Ob es sich hierbei um eine bewusste Streichung oder um ein Versehen handelt, ist den Materialien nicht eindeutig zu entnehmen. Selbst nach Streichung dieser Bestimmung stellt sich die Frage, ob die Beteiligung an Steuerhinterziehung nicht aufgrund von Art. 139 Abs. 2 des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG), welcher die Grundsätze des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung für das Verwaltungsstrafrecht als anwendbar erklärt, strafbar wäre. Mit Art. 139 soll nun Klarheit geschaffen werden, dass die Beteiligung bei Steuerhinterziehung strafbar ist.

Diese Regelung findet nur Anwendung, wenn eine Beteiligung bei einer Hinterziehung von Steuern gegenüber den liechtensteinischen Steuerbehörden vorliegt, d.h. bei der Hinterziehung von liechtensteinischen Steuern. Sie findet jedoch keine Anwendung bei Auslandssachverhalten, d.h. bei der Hinterziehung von ausländischen Steuern; in diesem Fall steht den liechtensteinischen Behörden kein Sanktionsrecht zu.

Weder im Steuerabkommen mit den USA noch in den anderen zwischenzeitlich abgeschlossenen Steuerabkommen bildet die gegenseitige Strafbarkeit Voraussetzung für die Leistung von Amtshilfe. Im Hinblick auf diese Steuerabkommen hat somit die Strafbarkeit der Beteiligung im liechtensteinischen Steuerrecht keine Auswirkungen.

Zu Art. 141 VV - Ergänzende Bestimmungen

Art. 141 VV enthielt eine Regelung, in der sie Bestimmungen des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches im Verwaltungsstrafverfahren als sinngemäss anwendbar erklärte.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer bringt in ihrer Stellungnahme vor, dass der Verweis für die §§ 1 bis 12 sowie 14 und 15 StGB Sinn mache. Die §§ 12 und 14 würden eben die Frage betreffen, wer neben dem eigentlichen Täter noch zu bestrafen sein solle. Diese seien aus Konsequenz der Streichung von Art. 140 VV auch zu streichen.

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung stellt in Frage, ob es zur Klarstellung der Verweise auf §§ 1 bis 16 StGB bedürfe. Querverweise seien gefährlich und eröffneten Interpretationsmöglichkeiten. Die notwendigen Bestimmungen sollten ins Steuergesetz hineingeschrieben werden und nicht mittels Querverweisen geregelt werden. Es sei bekanntlich unbestritten, dass Steuervergehen ins StGB keinen Eingang gefunden hätten.

Aufgrund der vorgebrachten Bedenken gegenüber dieser Bestimmung und der Tatsache, dass auch in anderen Verwaltungsgesetzen nicht direkt auf die Bestimmungen des Strafgesetzbuches verwiesen wird, wurde diese Bestimmung gestrichen. Erwähnt sei, dass im Steuerstrafverfahren vor den Verwaltungsbehörden die allgemeinen Bestimmungen gemäss Art. 139 ff. des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG) über das Verwaltungsstrafverfahren zur Anwendung

gelangen. Diese verweisen teilweise auf Bestimmungen des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung. Von einem Verweis im Steuergesetz auf diese Bestimmungen des LVG wurde abgesehen, nachdem sich bereits aus Art. 139 Abs. 1 LVG ergibt, dass diese Bestimmungen subsidiär zur Anwendung gelangen, d.h. soweit das Steuergesetz keine abweichenden Regelungen enthält. Ebenfalls wurde davon abgesehen, die anwendbaren strafgesetzlichen Bestimmungen ins Steuergesetz hineinzuschreiben, da dies das Gesetz unnötig aufblähen würde.

Titel B. - Vergehen

Zu Art. 140 - Steuerbetrug (Art. 142 VV)

Diese Bestimmung entspricht wörtlich Art. 146 des geltenden Steuergesetzes mit der Änderung, dass das Landgericht als zuständige Behörde gestrichen wurde, da sich dessen Zuständigkeit bereits aus Art. 148 ergibt.

Zu Art. 141 - Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern (Art. 143 VV)

Dieser Tatbestand wurde neu ins Steuergesetz aufgenommen. Diese Regelung steht im Zusammenhang mit der Einführung der Bestimmung über den Steuerabzug an der Quelle. Die Veruntreuung von Quellensteuern ist aufgrund ihres Unrechtsgehalts als Vergehen zu qualifizieren.

Titel C. - Gemeinsame Bestimmungen

Zu Art. 142 - Selbstanzeige (Art. 144 VV)

Gemäss geltendem Recht ist der Täter, Mitschuldige oder Teilnehmer, der eine Selbstanzeige erstattet, straffrei und hat lediglich die Nachsteuer samt Zuschlag zu entrichten. Diese Bestimmung wirft Fragen auf, ob z.B. jeder – der Täter, Mitschuldige, Teilnehmer – der eine Selbstanzeige erstattet, die Nachsteuer samt Zuschlag zu entrichten hat, oder haben sie die Nachsteuer samt Zuschlag – z.B.

wenn Täter und Teilnehmer gemeinsam eine Selbstanzeige erstatten - gemeinsam zu entrichten.

Neu soll nunmehr der Steuerpflichtige, der eine Selbstanzeige erstattet, die Nachsteuer samt Zuschlag entrichten.

Zeigt ein Beteiligter eine Steuerhinterziehung oder einen Steuerbetrug an, ohne dazu durch eine unmittelbare Gefahr der Entdeckung veranlasst zu sein, so soll er straffrei sein. Er soll auch nicht zur Zahlung der Nachsteuer samt Zuschlag verpflichtet sein.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer erachtet den 25%-Zuschlag als stossend. Man müsse sich vor Augen führen, dass jemand, der fahrlässig und in Unkenntnis der Steuerpflicht irgendwann erfahre, dass er etwas versteuern hätte sollen, für seine Ehrlichkeit mit einem 25%-Zuschlag bestraft werde. Im Bereich der Mehrwertsteuer werde auch kein Zuschlag erhoben.

Diesen Anregungen wird insoweit entsprochen, dass der Zuschlag auf 10% festgelegt wird. Von einer gänzlichen Streichung des Zuschlages wird abgesehen, weil dies eine Bevorzugung des Steuerpflichtigen, der über Jahre zuwenig deklariert hat und sich dann zur Selbstanzeige entschliesst, gegenüber demjenigen Steuerpflichtigen bedeuten würde, der immer korrekt deklarierte. Die Nachsteuer kann nämlich nur für die letzten fünf Jahre erhoben werden.

Es sei auch erwähnt, dass der von der Rechtsanwaltskammer erwähnte Fall, dass eine Falsch- bzw. Nichtdeklaration auf Unkenntnis des Steuerpflichtigen zurückzuführen ist, den Ausnahmefall bildet. In der Regel erfolgen Falsch- bzw. Nichtdeklarationen vorsätzlich oder die Steuerpflichtigen hätten zumindest bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt (z.B. Studium der Wegleitung zur Steuererklärung) feststellen können, was sie alles zu deklarieren haben.

Zu Art. 143 - Verantwortlichkeit bei juristischen Personen (Art. 145 VV)

Bei der Regelung der Verantwortlichkeit bei juristischen Personen wird gegenüber der heutigen Regelung ein neuer Ansatz gewählt. Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen richtet sich heute nach Art. 139 Abs. 4 des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG). Gemäss dieser Bestimmung sind bei Verbandspersonen die satzungsgemäss zur Vertretung nach aussen berufenen Organe verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Neu soll bei Übertretungen - Verletzung von Verfahrenspflichten (Art. 135); Abgabegefährdung (Art. 136) sowie Steuerhinterziehung (Art. 137) - die juristische Person anstelle des für sie handelnden Organs bestraft werden.

Das Prinzip, dass bei Übertretungen im Bereich der Steuern die juristische Person anstelle des für sie handelnden Organs bestraft wird, findet sich auch im schweizerischen Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer.

Im Mehrwertsteuergesetz gilt dieses Prinzip ebenfalls. So sieht das Mehrwertsteuergesetz vor, dass bei Bussen von höchstens CHF 100'000 anstelle des handelnden Organs die juristische Person belangt werden kann (Art. 91 Mehrwertsteuergesetz).

Abs. 1: Weil die juristische Person als solche nicht selbst handeln kann, wird ihr das Handeln ihrer Organe zugerechnet. Begeht ein Organ – indem es für die juristische Person handelt – eine Übertretung nach Art. 135 bis 137 oder einen Versuch zu einer Übertretung nach Art. 137, so wird dieses Handeln der juristischen Person zugerechnet und diese wird gebüsst.

Abs. 2: Ebenso werden Teilnahmehandlungen (Art. 139) durch Organe der juristischen Person an Steuerhinterziehungen Dritter (Art. 137) der juristischen Person zugerechnet.

Abs. 3: Wie aus Abs. 1 und 2 hervorgeht, wird die Busse gegen die juristische Person verhängt und ist von dieser zu bezahlen. Ist die juristische Person zahlungsunfähig, haftet das handelnde Organ für die Bezahlung der Busse.

Abs. 4: Bei Steuerbetrug (Art. 140) oder Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern (Art. 141) wird nicht die juristische Person, sondern das handelnde Organ belangt.

Zu Art. 144 - Haftung in Vertretungsfällen (Art. 146 VV)

Diese Bestimmung entspricht Art. 151 Abs. 2 des geltenden Steuergesetzes.

Zu Art. 145 - Verjährung (Art. 147 VV)

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 152 des geltenden Steuergesetzes mit der Erweiterung dieser Bestimmung um die Tatbestände der Abgabegefährdung sowie der Veruntreuung von an der Quelle einzuziehenden Steuern.

Zu Art. 146 - Bedingte Strafen (Art. 148 VV)

Wie gemäss Art. 153 des geltenden Steuergesetzes ist bei Bussen eine unbedingte Strafe auszusprechen. Die Regelung, dass auch bei Geldstrafen eine unbedingte Strafe zu verhängen ist, wurde gestrichen. Geldstrafen werden von den Gerichten verhängt. Für die Verhängung von Strafen durch die Gerichte sollen die Bestimmungen der StGB und der StPO zur Anwendung gelangen.

Zu Art. 147 - Verteilung der Bussen und Geldstrafen (Art. 149 VV)

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 154 des geltenden Steuergesetzes. Der Begriff „Strafsteuer“ wurde gestrichen, da dieser bei der Steuerhinterziehung nicht mehr verwendet wird. Stattdessen wird neu von Busse gesprochen.

Titel D. - Strafverfahren

Das Verfahrensrecht bei Strafverfahren war bisher nur rudimentär geregelt und soll im neuen Steuergesetz klarer und ausführlicher festlegt werden. Bei kleinen Bussenbeträgen soll das Verfahren abgekürzt werden; anstelle der Einsprache soll lediglich die Beschwerde an die nächst höhere Instanz möglich sein. Im Bereich des Verfahrens bei Steuerhinterziehung wird die verfahrensrechtliche Stellung der vom Verfahren betroffenen Person gestärkt. Schliesslich wird das Rechtsmittelverfahren im Strafverfahren separat und nicht mehr durch Verweise auf die Rechtsmittelbestimmungen im Veranlagungsverfahren geregelt, welche teils für das Strafverfahren nicht geeignet waren.

Die Neuregelung dieser Verfahrensbestimmungen erfolgt in Anlehnung an die Verfahrensregelungen im Bereich der Mehrwertsteuer.

Zu Art. 148 - Zuständigkeiten (Art. 150 VV)

Die Zuständigkeitsregelung entspricht der geltenden Regelung. Gemäss Abs. 1 wird die Bestrafung wegen Verletzung von Verfahrenspflichten von derjenigen Behörde durchgeführt, gegenüber welcher sie begangen worden ist. Dies bedeutet, dass für die Ahndung von Verfahrenspflichtverletzungen im Rahmen der Veranlagung der Vermögens- und Erwerbsteuer wie bis anhin die Gemeindesteuerkassen zuständig sind. Für Pflichtverletzungen im Rahmen der Veranlagung der übrigen Steuerarten ist die Steuerverwaltung zuständig.

Abs. 2: Die Bestrafung einer Abgabegefährdung oder Steuerhinterziehung erfolgt durch die Steuerverwaltung.

Abs. 3: In der Vernehmlassungsvorlage war vorgesehen, dass für die Bestrafung von Steuerbetrug und Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern das Schöffengericht zuständig sein soll, dies in Anlehnung an die Regelung im geltenden Steuergesetz.

Das Landgericht bringt vor, dass im Hinblick auf die Strafandrohung für die beiden Tatbestände Steuerbetrug und Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern (Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen) statt der Schöffengerichtszuständigkeit die Zuständigkeit des Einzelrichters zu normieren sei.

Dieser Anregung wurde entsprochen. Auch im neuen Mehrwertsteuergesetz fällt die Bestrafung von Steuerbetrug in die Zuständigkeit des Landgerichts.

Zu Art. 149 - Verfahren bei Verletzung von Verfahrenspflichten und Abgabegefährdung (Art. 151 VV)

Abs. 1: Ist die Sach- und Rechtslage klar, so kann im Verfahren wegen Verletzung von Verfahrenspflichten oder Abgabegefährdung anstelle einer Strafverfügung ein Verwaltungsstrafbot erlassen werden. Bezüglich des Verfahrens zum Erlass eines Verwaltungsstrafbotes gelangen die Art. 147 bis 149 des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG) sinngemäss zur Anwendung. Der Erlass eines Verwaltungsstrafbotes wird den Regelfall bilden, da die Sach- und Rechtslage bei Verfahren wegen Verletzung von Verfahrenspflichten oder Abgabegefährdungen meistens klar ist.

Abs. 2: Ist die Sach- und Rechtslage nicht klar, ist die Durchführung eines ordentlichen Verfahrens notwendig. Es ist ein Strafverfahren gemäss Art. 152 bis 159 Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG) durchzuführen, welches mit einer Strafverfügung abgeschlossen wird.

Zu Art. 150 - Verfahren bei Steuerhinterziehung (Art. 152 VV)

Die steuerpflichtige Person muss im Nachsteuerverfahren - wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren - für die Festsetzung der geschuldeten Steuer mit der Steuerverwaltung zusammenarbeiten. Diese kann unter Androhung einer Busse verlangen, dass Informationen beigebracht werden.

Beim Hinterziehungsverfahren sind hingegen wegen des Strafcharakters der Sanktion die Grundsätze eines Strafverfahrens - insbesondere Verteidigungsrechte - zu berücksichtigen. Die steuerpflichtige Person muss keine Auskünfte liefern, die sie selbst belasten könnten. Die Steuerverwaltung darf diese Auskünfte nicht unter Strafandrohung einfordern.

Da für Nachsteuerverfahren einerseits und Steuerhinterziehungsverfahren andererseits die gleiche Behörde zuständig ist, gilt es Grundsätze aufzustellen, welche unterschiedlichen Regeln in beiden Verfahren gelten und unter welchen Bedingungen die Beweise aus dem Nachsteuerverfahren im Strafverfahren verwendet werden dürfen.

Abs. 1: In Verfahren wegen Steuerhinterziehung ist ein Strafverfahren gemäss Art. 152 bis 159 des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG) durchzuführen.

Abs. 2: Die betroffene Person ist anzuhören. Zudem muss sie bei Eröffnung des Strafverfahrens darauf hingewiesen werden, dass sie in diesem Verfahren keine Aussagen machen muss, mit denen sie sich selbst belasten würde.

Abs. 3: Zudem ist vorgesehen, dass die Beweismittel aus einem Nachsteuerverfahren in einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung nur dann verwendet werden dürfen, wenn bei deren Beschaffung weder eine Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen mit Umkehr der Beweislast, noch eine Busse wegen Verletzung von Verfahrenspflichten angedroht wurde.

Abs. 4: Mit dieser Bestimmung soll klargestellt werden, dass auch bei Verfahren wegen Steuerhinterziehung die Berufsgeheimnisse – gleich wie im Veranlagungsverfahren – nicht durchbrochen werden können.

Zu Art. 151 - Rechtsmittelverfahren (Art. 153 VV)

Abs. 1: Gegen Strafverfügungen der Steuerverwaltung ist das Beschwerderecht an die Landesteuerkommission gegeben.

Abs. 2: Um bei Verwaltungsstrafbotsverfahren den Verfahrensweg zu vereinfachen, soll gegen Verwaltungsstrafbote mit einer Busse bis CHF 2'000 kein Einspruch an die Steuerverwaltung, sondern nur mehr das Rechtsmittel der Beschwerde an die Landessteuerkommission gegeben sein. Lediglich bei Bussen über CHF 2'000 ist der Einspruch an die Steuerverwaltung vorgesehen.

Abs. 3: Gegen Entscheidungen der Landessteuerkommission steht das Beschwerderecht an den Verwaltungsgerichtshof offen.

Die Rechtsmittelfrist beträgt in all diesen Verfahren 14 Tage, dies in Übereinstimmung mit dem Strafverfahren im Bereich der Mehrwertsteuer sowie dem Strafverfahren nach den Bestimmungen des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG).

Art. 153 Abs. 4 VV sah vor, dass betreffend die Kosten des Verfahrens sowie der Parteien für Verfahren vor der Steuerverwaltung und der Landessteuerkommission die Bestimmungen nach Art. 116 und 117 zur Anwendung gelangen. In der vorliegenden Gesetzesvorlage wurde auf eine Regelung der Verfahrens- und Parteikosten im Verwaltungsstrafverfahren verzichtet; die Kostenregelung soll sich nach dem Bestimmungen des Landesverwaltungspflegegesetzes (LVG) richten.

Zu Art. 152 - Strafgerichtliche Bestimmungen (Art. 154 VV)

Verfahren wegen Steuerbetrug oder Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern werden vom Landgericht durchgeführt. Für diese Verfahren kommen die strafgerichtlichen Bestimmungen zur Anwendung.

Teil VI. - Übergangs- und Schlussbestimmungen

Zu Art. 153 bis 155 (Art. 155 bis 157 VV)

Art. 153 ermächtigt die Regierung, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen zu erlassen. Art. 154 enthält eine Regelung betreffend die Frage, welche Bestimmungen auf hängige Verfahren Anwendung finden. Art. 155 regelt, dass die bisherigen Mitglieder der Landessteuerkommission bis zum Ablauf ihrer Amtsperiode im Amt bleiben.

Zu Art. 156 - Befristete Selbstanzeige

Diese Bestimmung sieht eine begünstigte Selbstanzeige innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des neuen Steuergesetzes vor. Wer innerhalb dieser Frist anzeigt, dass er eine strafbare Handlung gemäss den Bestimmungen des geltenden bzw. neuen Steuergesetzes begangen hat, z.B. dass er in der Vergangenheit zu wenig Vermögen, Erwerb, Ertrag deklariert hat, hat lediglich die Nachsteuer zu entrichten. Die Nachsteuer wird höchstens für die vergangenen 5 Jahre erhoben. Der Steuerpflichtige hat jedoch weder einen Verzugszins noch einen Zuschlag (im Sinne von Art. 142) zu entrichten. Er wird auch nicht wegen Verletzung von Strafbestimmungen des geltenden bzw. neuen Steuergesetzes bestraft.

Zu Art. 157 - Aufhebung bisherigen Rechts (Art. 159 VV)

Diese Bestimmung regelt, welche bisherigen Bestimmungen aufgehoben werden. Dieser Artikel gilt vorbehaltlich Art. 158, welcher vorsieht, dass bestimmte geltende Bestimmungen weiterhin Anwendung finden.

Zu Art. 158 - Weitergeltung bisherigen Rechts (Art. 160 VV)

In Art. 158 Abs. 1 bis 4 sind die Übergangsbestimmungen zur Couponsteuer enthalten. Von der Abschaffung der Couponsteuer sollen die bislang gebildeten, der Couponsteuer unterliegenden Reserven nicht betroffen sein. Für diese sogenannten Altreserven gelten die Bestimmungen des bisherigen Steuergesetzes

über die Couponsteuer weiter. Zukünftige Gewinnausschüttungen gelten vorrangig als aus Altreserven stammend, sodass die Altreserven mit zukünftigen Ausschüttungen verringert werden. Sind keine Altreserven mehr vorhanden, entfällt die Anwendung der Couponsteuer auf diejenigen Ausschüttungen, die aus Gewinnen stammen, die nach Inkrafttreten des neuen Steuergesetzes gebildet wurden.

Um den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, Ausschüttungen möglichst bald ohne Couponsteuerpflicht vornehmen zu können, wird es während der in Abs. 4 aufgeführten Übergangszeit möglich sein, Altreserven durch befreiende Zahlung einer reduzierten Couponsteuer von einer künftigen Couponsteuerpflicht zu befreien. Wird ein Antrag nach Abs. 3 gestellt, ist eine reduzierte Couponsteuer auch ohne Ausschüttung fällig, sodass künftige Ausschüttungen insoweit keine Steuerpflicht mehr auslösen können.

Die Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer beantragt die Ergänzung, dass der Steuerpflichtige die Entsteuerung der Altreserven mit oder ohne gesetzliche Reserven (Art. 309 PGR) vornehmen kann, da diese gesetzlichen Reserven beim Fortbestand des Unternehmens nie ausgeschüttet werden.

Der Steuerpflichtige kann wählen, welchen Betrag an Altreserven er im Sinne von Abs. 3 der Couponsteuer ohne Ausschüttung unterstellen will. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass spätere Ausschüttungen, auch wenn diese natürlich nicht aus den gesetzlichen Reserven getätigt werden, der Couponsteuer unterliegen, bis über sämtliche Altreserven im Sinne von Abs. 2 die Couponsteuer entrichtet wurde.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung hält fest, dass für die Ermittlung der Altreserven das handelsrechtliche Eigenkapital als Basis verwendet werden soll.

Basis für die Ermittlung der Altreserven ist das steuerlich massgebende Eigenkapital per 31. Dezember 2010, d.h. das handelsrechtliche Eigenkapital korrigiert um die steuerlichen Mehr- und Minderwerte wie übermässige Abschreibungen, übersetzte Rückstellungen usw. Für Geschäftsjahre, die nicht zum 31. Dezember enden, werden die Altreserven basierend auf der letzten Jahresrechnung vor dem 31. Dezember 2010 sowie einer linearen Aufteilung des steuerbaren Ergebnisses des Geschäftsjahres 2010/11 ermittelt. Alternativ kann auch ein Zwischenabschluss per 31. Dezember 2010 erstellt werden.

Die Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung schlägt vor, die in Abs. 4 vorgesehene reduzierte Couponsteuer im Sinne einer Gleichbehandlung für alle ausgeschütteten Altreserven anzuwenden.

Die Regierung will mit dieser Tarifgestaltung bewusst die Abrechnung der Altreserven fördern, um auch den administrativen Aufwand der Fortschreibung der Altreserven zu reduzieren. Zudem sollen die durch das neue Steuergesetz zu erwartenden Mindereinnahmen kompensiert werden.

Wie in Abs. 5 festgehalten, sollen juristische Personen, deren Liquidation bis zum 30. Juni 2011 abschlossen ist, aus administrativen Gründen (Bereitstellung der notwendigen IT-Applikationen) nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts besteuert werden.

Für bestimmte juristische Personen und Treuunternehmen, die bislang nach dem alten Steuergesetz der Vermögens- und Erwerbssteuer unterlagen, sieht Abs. 6 eine Übergangszeit von fünf Jahren vor. Während dieses Zeitraums werden diese Unternehmen nur auf Antrag nach dem neuen Steuergesetz besteuert; sie können sich wahlweise auch nach den bisher für sie geltenden Bestimmungen besteuern lassen. Nach Ablauf der fünfjährigen Übergangsfrist unterliegen sie ohne Wahlmöglichkeit der Besteuerung nach dem neuen Steuergesetz.

Juristische Personen und besondere Vermögenswidmungen, die bislang den besonderen Gesellschaftssteuern (Abs. 7) unterlagen, können für eine Übergangszeit von 5 Jahren ebenfalls an dieser Besteuerung festhalten. Aus Gründen der Gleichbehandlung mit juristischen Personen, die gemäss neuem Steuergesetz eine Mindestertragssteuer zu entrichten haben, soll für juristische Personen und besondere Vermögenswidmungen, die weiterhin nach bisherigem Recht besteuert werden wollen, die Mindeststeuer gemäss Art. 88 des bisherigen Rechts angehoben werden. Diese soll neu 6 % der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund-, Stamm- oder Anteilskapitals, mindestens aber CHF 1'800 betragen. Durch die Erhöhung der Mindeststeuer sollen Steuerausfälle, die mit der vorliegenden Reform insbesondere in der Anfangsphase verbunden sind, kompensiert werden. Während des fünfjährigen Zeitraums werden diese Unternehmen nur auf Antrag nach dem neuen Steuergesetz besteuert. Nach Ablauf der Übergangsfrist unterliegen sie ohne Wahlmöglichkeit der Besteuerung nach dem neuen Steuergesetz

Die Liechtensteinische Treuhändervereinigung stellt die Frage, ob juristische Personen, die nach den Bestimmungen von Abs. 6 bzw. 7 nach dem bisherigen Recht besteuert werden wollen, die Regelung i.S. Altreserven nach Abs. 3 und 4 beanspruchen können.

Diese Frage kann mit Ja beantwortet werden.

Abs. 8 stellt eine Vereinfachung dar. Es soll verhindert werden, dass nicht alle bestehenden juristischen Personen, die unter die Bestimmungen von Art. 64 fallen, die Statuten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 Bst. d ändern müssen.

Abs. 9 regelt die Behandlung im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehender Verlustvorträge.

Zu Art. 159 – Inkrafttreten (Art. 161 VV)

In Art. 159 werden schliesslich die Zeitpunkte des Inkrafttretens des neuen Steuergesetzes bestimmt.

5.1 Abänderung des Finanzausgleichsgesetzes

Der geltende Art. 6 Abs. 2 und 3 des Finanzausgleichsgesetzes hält fest, dass sich die standardisierte Steuerkraft u.a. aus 70 % der Gemeindeanteile an der Kapital- und Ertragssteuer zusammensetzt. Nachdem das neue Steuergesetz keine Kapitalsteuer mehr vorsieht, waren diese Bestimmungen entsprechend anzupassen.

5.2 Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes

Der geltende Art. 31 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes befreit die FMA u.a. von der Kapital- und Ertragsteuer. Nachdem das neue Steuergesetz keine Kapitalsteuer mehr vorsieht, ist Art. 31 entsprechend anzupassen.

5.3 Abänderung des Gemeindegesetzes

Der geltende Art. 115 Abs. 1 des Gemeindegesetzes sieht vor, dass die Gemeinden zur Bestreitung der durch andere Einkünfte nicht gedeckten Ausgaben der Gemeinde die Einhebung von Umlagen im Sinne des Steuergesetzes beschliessen können. Das geltende Steuergesetz sieht in Art. 143 die Einhebung einer Haushaltsumlage vor. Wie oben unter den Erläuterungen zu den Gemeindesteuern festgehalten, wird diese Haushaltsumlage von den Gemeinden jedoch schon seit Jahren nicht mehr erhoben, weshalb diese keinen Eingang ins neue Steuergesetz findet. Art. 115 Abs. 1 des Gemeindegesetzes kann deshalb ersatzlos gestrichen werden.

5.4 Abänderung des Gewerbegesetzes

Art. 7 Abs. 3 (neu): Die Regierung kann mit Verordnung für die Ausübung eines einfachen Gewerbes Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorsehen. Eine solche Ausnahme soll für Unternehmungen gelten, die ein einfaches Gewerbe führen und ihre Umsatztätigkeit ausschliesslich im Ausland ausüben, beispielsweise Holdinggesellschaften. Diese Regelung mit Verordnungskompetenz ist neu. Anstelle der Bewilligungspflicht soll hier eine Deklarationspflicht erfolgen, wobei mit Verordnung die notwendigen Einzelheiten geregelt werden.

Diese neue Bestimmung ist deshalb notwendig, weil das Gewerbegesetz bisher bei den Bewilligungsvoraussetzungen in Art. 8 auf den Begriff der „Sitzunternehmen“ im Steuergesetz verwiesen hat. Der bislang im Steuergesetz gebräuchliche Begriff „Sitzunternehmen“ ist im neuen Steuergesetz jedoch nicht mehr vorgesehen, weshalb der letzte Satz von Art. 8 Abs. 2 ersatzlos gestrichen werden kann.

5.5 Abänderung des Hundegesetzes

Wie in den Erläuterungen zu den Bestimmungen über die Gemeindesteuern festgehalten, wurden die Bestimmungen über die Hundesteuer nicht ins neue Steuergesetz übernommen, sondern sollen ins Hundgesetz integriert werden.

Das Hundegesetz wird um das Kapitel „IIIa. Hundesteuer“ ergänzt. Die neu eingefügten Art. 10a bis 10e des Hundegesetzes entsprechen Art. 138 bis 142 des geltenden Steuergesetzes. Lediglich das Rechtsmittelverfahren soll neu geregelt werden.

Für die Neuregelung des Rechtsmittelverfahrens sprechen folgende Überlegungen: Art. 142 Abs. 5 des geltenden Steuergesetzes sieht vor, dass gegen die Steu-

errechnung und Veranlagungsverfügung der Gemeindesteuerkasse Einsprache an die Gemeindesteuerkasse erhoben werden kann. Des Weiteren werden Art. 23 bis Art. 25 des Steuergesetzes als anwendbar erklärt. Diese sinngemässe Anwendbarerklärung ist dahingehend zu verstehen, dass die Gemeindesteuerkasse einen Einspracheentscheid zu erlassen hat und gegen diese Beschwerde an die Landessteuerkommission und gegen den Entscheid der Landessteuerkommission Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden kann.

Im Verwaltungsverfahren ist die Regelung, dass einem untergeordneten Gemeindeorgan (Gemeindesteuerkasse) sowohl die Verfügungskompetenz wie Einsprachekompetenz zukommen soll, einzigartig.

Um den Rechtsmittelweg bei Verfügungen aufgrund des Hundegesetzes möglichst einheitlich zu gestalten, wird vorgeschlagen, dass für Einsprachen gegen Steuerrechungen/Veranlagungsverfügungen der Gemeindesteuerkasse die Regierung und in der Folge für Beschwerden gegen Entscheidungen der Regierung der Verwaltungsgerichtshof zuständig sein soll. Art. 11 des Hundegesetzes wurde entsprechend angepasst.

Nachdem die Bestimmungen über die Hundesteuer aus dem Steuergesetz herausgenommen wurden und somit die Strafbestimmungen des Steuergesetzes bei Verletzung der Vorschriften über die Hundesteuer nicht mehr zur Anwendung gelangen, wurde in Art. 12 Abs. 1a des Hundegesetzes eine Strafnorm bei Nichtentrichtung der Hundesteuer aufgenommen.

5.6 Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung

Der geltende Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Krankenversicherung regelt, dass die Kassen und der Krankenkassenverband u.a. von der Kapital- und Ertrags-

steuer befreit sind. Nachdem das neue Steuergesetz keine Kapitalsteuer mehr vorsieht, war Art. 6 Abs. 1 entsprechend anzupassen.

Bei der Gewährung von Prämienverbilligungen an einkommensschwache Versicherte wird gemäss Art. 24b des Gesetzes über die Krankenversicherung auf den steuerpflichtigen Erwerb des Versicherten bzw. der Ehegatten abgestellt. Im neuen Steuergesetz wird der Begriff des steuerpflichtigen Erwerbs nicht mehr im gleichen Sinn wie im geltenden Steuergesetz verwendet. Das Pendant zum steuerpflichtigen Erwerb gemäss geltendem Steuergesetz ist im neuen Steuergesetz der Gesamterwerb ohne Sollertrag des Vermögens gemäss Art. 14. Art. 24b wurde entsprechend angepasst.

Damit das Amt für Gesundheitswesen die Angaben des Versicherten betreffend seinen Erwerb sowie sein Vermögen prüfen kann, muss es bei den Steuerbehörden diese Angaben überprüfen lassen können. Mit Art. 26c soll die ausdrückliche gesetzliche Grundlage (im Sinne von Art. 84 Abs. 4 des neuen Steuergesetzes) geschaffen werden, dass die Steuerbehörden bei Anfragen des Amtes für Gesundheitswesen den Erwerb bzw. das Vermögen des Versicherten bzw. der Ehegatten mitteilen können.

5.7 Abänderung des Gesetzes über die Befreiung des Landesfürsten und des Erbprinzen von der Abgabenpflicht

Art. 3 dieses Gesetzes lautet wie folgt: „Alle mit diesem Gesetz in Widerspruch stehenden gesetzlichen Bestimmungen sind hiermit aufgehoben; vorbehalten bleiben die Art. 93 Bst. a und 94 Abs. 1 Bst. a des Steuergesetzes."

Art. 93 Bst. a und 94 Abs. 1 Bst. a des geltenden Steuergesetzes regeln die Befreiung des Nachlasses des Landesfürsten sowie der Mitglieder des Fürstlichen Hauses von der Nachlasssteuer sowie die Befreiung dieses Personenkreises von

der Erbanfall- und Schenkungssteuer. Nachdem die Nachlass-, Erbanfall- und Schenkungssteuer gemäss dem neuen Steuergesetz nicht mehr erhoben werden, kann der Vorbehalt in Art. 3 des Gesetzes über die Befreiung des Landesfürsten und des Erbprinzen von der Abgabepflicht gestrichen werden.

5.8 Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes

Das Landwirtschaftsgesetz sieht verschiedene Förderungsmassnahmen vor. Teils wird bei diesen Förderung u.a. auf die finanziellen Verhältnisse des Antragstellers abgestellt, z.B. bei Förderungsleistungen für Infrastrukturen von Landwirtschaftsbetrieben oder bei Förderungsleistungen für den Ausstieg aus der Landwirtschaft.

Damit das Landwirtschaftsamt die Angaben des Antragstellers prüfen kann, muss es bei den Steuerbehörden diese Angaben überprüfen lassen können. Mit dieser Bestimmung soll die ausdrückliche gesetzliche Grundlage (im Sinne von Art. 84 Abs. 4 des neuen Steuergesetzes) geschaffen werden, dass die Steuerbehörden bei Anfragen des Landwirtschaftsamtes diesem Auskünfte über die finanziellen Verhältnisse des Antragstellers erteilen können.

5.9 Abänderung des Mehrwertsteuergesetzes

Gemäss Art. 11 Abs. 2 des Mehrwertsteuergesetzes können Treuhandverhältnisse gemäss Art. 897ff. PGR sowie Gesellschaften nach Art. 83 und 84 des geltenden Steuergesetzes, mit Ausnahme von Holdinggesellschaften, nicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht verzichten. Bei der Qualifizierung von Gesellschaften nach Art. 83 und 84 des geltenden Steuergesetzes handelt es sich um eine direktsteuerliche Qualifizierung.

Nachdem mit dem neuen Steuergesetz Art. 83 und 84 des geltenden Steuergesetzes aufgehoben werden und das neue Steuergesetz nicht mehr zwischen Sitzunternehmen und ordentlich besteuerten Gesellschaften unterscheidet, kann auch im Mehrwertsteuerbereich nicht mehr auf diese Unterscheidung zurückgegriffen werden. Art. 11 Abs. 2 ist deshalb ersatzlos zu streichen.

Die Tatsache, dass Sitzunternehmen nicht mehr von der Mehrwertsteuerpflicht ausgenommen sind, führt dazu, dass die Anzahl der Mehrwertsteuerpflichtigen in Liechtenstein voraussichtlich stark ansteigen wird. Auch muss davon ausgegangen werden, dass die Sitzunternehmen, die künftig steuerpflichtig werden bzw. für die Steuerpflicht optieren, einen grossen Vorsteuerüberhang ausweisen werden.

In Art. 71 und 72 des Mehrwertsteuergesetzes wird bezüglich dem Verfahren vor der Landesteuerkommission sowie dem Verwaltungsgerichtshof auf Bestimmungen des Steuergesetzes verwiesen. Nachdem sich diese Bestimmungen über das Verfahren vor der Landesteuerkommission sowie Verwaltungsgerichtshof im neuen Steuergesetz in anderen Artikeln befinden, sind Art. 71 und 72 des Mehrwertsteuergesetzes anzupassen. Damit bei allfälligen späteren Revisionen des Steuergesetzes nicht jeweils wieder die Verweisnormen angepasst werden müssen, wird in Art. 71 und 72 des Mehrwertsteuergesetzes auf die Bestimmungen des Steuergesetzes über das Verfahren vor der Landessteuerkommission bzw. dem Verwaltungsgerichtshof verwiesen, ohne die Artikelnummern zu nennen.

In Art. 83 Abs. 7 des Mehrwertsteuergesetzes wird bezüglich des Verfahrens zur Sicherung der Steuern, Zinsen und Kosten auf die Bestimmungen des Steuergesetzes verwiesen. Der Verweis wurde entsprechend angepasst.

Übergangsbestimmung: Gemäss Art. 158 Abs. 6 des neuen Steuergesetzes unterliegen Gesellschaften nach Art. 83 und 84 des geltenden Steuergesetzes für wei-

tere fünf Jahre der Besteuerung nach Art. 82 bis 88 des geltenden Steuergesetzes, sofern sie keinen Antrag auf Besteuerung nach dem neuen Steuergesetz stellen. Solange diese Gesellschaften der Besteuerung nach Art. 82 bis 88 des geltenden Steuergesetzes unterliegen, sollen sie auch nicht auf die Befreiung von der Mehrsteuerpflicht verzichten können.

5.10 Abänderung des Gesetzes über die Mietbeiträge für Familien

Bei der Gewährung von Mietbeihilfen wird gemäss Art. 5 Abs. 3 des Gesetzes über Mietbeiträge für Familien u.a. auf den steuerpflichtigen Erwerb des Antragstellers abgestellt. Im neuen Steuergesetz wird der Begriff des steuerpflichtigen Erwerbs nicht mehr im gleichen Sinn wie im geltenden Steuergesetz verwendet. Das Pendant zum steuerpflichtigen Erwerb gemäss geltendem Steuergesetz ist im neuen Steuergesetz der Gesamterwerb ohne Sollertrag des Vermögens gemäss Art. 14. Art. 5 Abs. 3 wurde entsprechend angepasst.

5.11 Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung einer Mutterschaftszulage

Im Gesetz über die Ausrichtung einer Mutterschaftszulage wird in Art. 3 und 4 für die Festlegung der Mutterschaftszulage auf den steuerpflichtigen sowie steuerbaren Erwerb gemäss geltendem Steuergesetz abgestellt.

Im neuen Steuergesetz wird der Begriff des steuerpflichtigen Erwerbs nicht mehr im gleichen Sinne wie im geltenden Steuergesetz verwendet und der Begriff steuerbarer Erwerb existiert nicht mehr.

Das Pendant zum steuerpflichtigen Erwerb gemäss geltendem Steuergesetz ist im neuen Steuergesetz der Gesamterwerb ohne Sollertrag des Vermögens gemäss Art. 14.

Das Pendant zum steuerbaren Erwerb – wie er im Mutterschaftszulagengesetz verwendet wird – bildet gemäss neuem Steuergesetz der steuerpflichtige Erwerb nach Art. 16 Abs. 2.

Art. 3 und 4 des Mutterschaftszulagengesetzes waren entsprechend anzupassen.

Nachdem bei der Festlegung der Höhe der Mutterschaftszulage auf den Erwerb nach dem Steuergesetz abgestellt wird, muss das Amt für Gesundheitswesen, welches für die Gewährung der Mutterschaftszulagen zuständig ist, die Angaben betreffend den Erwerb überprüfen können. Mit dieser Bestimmung soll die ausdrückliche gesetzliche Grundlage (im Sinne von Art. 84 Abs. 4 des neuen Steuergesetzes) geschaffen werden, dass die Steuerbehörden bei Anfragen des Amtes für Gesundheitswesen den Erwerb der Ehegatten bzw. Wöchnerinnen mitteilen können.

5.12 Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts

Für Sitzunternehmungen gelten in verschiedenen Bestimmungen des PGR spezielle Regelungen. Dabei hält Art. 957 Abs. 3 PGR fest, dass für die Beurteilung eines Unternehmens als Sitzunternehmung Art. 84 des (geltenden) Steuergesetzes Anwendung finden soll.

Der bislang im Steuergesetz gebräuchliche Begriff „Sitzunternehmen“ wird allerdings nicht mehr verwendet, sodass Art. 84 des geltenden Steuergesetzes in seiner derzeitigen Ausgestaltung obsolet wird. Ferner ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass der steuerrechtlich relevante Status als Privatvermögensstruktur eingeführt wird. Aus diesen Gründen ist es erforderlich, im PGR in Bezug auf Sitzunternehmen und deren rechtliche Behandlung entsprechende Änderungen vorzunehmen.

Angesichts der Ausgestaltung und Funktion von Privatvermögensstrukturen nach Art. 64 scheint es angemessen, bezüglich der Änderung der auf Sitzunternehmen anzuwendenden Bestimmungen des PGR an Art. 107 Abs. 3 PGR anzuknüpfen. Gemäss dieser Bestimmung stellen insbesondere die Anlage und Verwaltung von Vermögen oder das Halten von Beteiligungen oder anderen Rechten kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe dar, es sei denn, dass Art und Umfang des Unternehmens einen kaufmännischen Betrieb und eine geordnete Buchführung erfordern. Im Hinblick auf die Kriterien für Privatvermögensstrukturen und unter Anknüpfung an Art. 107 Abs. 3 PGR basieren die Anpassungen somit auf dem Gedanken, dass die im PGR für Sitzunternehmen vorgesehenen Bestimmungen grundsätzlich auf juristische Personen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, Anwendung finden. In diesem Sinne erfolgt eine Anpassung in den Artikeln 135, 210, 231, 291, 308, 394 538, 573, 690, 932a §15, 1014, 1023, 1025, 1032a, 1049 sowie SchlT § 68 PGR.

Aufgrund des Gesagten kann Art. 957 Abs. 3 PGR ersatzlos gestrichen werden, zumal das Kriterium der Führung eines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes im PGR hinreichend definiert ist (vgl. insbesondere Art. 107 Abs. 3 PGR) bzw. diesem Kriterium eine geradezu zentrale Rolle zukommt. Die Überschrift von Art. 957 und Art. 958 wird entsprechend angepasst. Art. 958 und 958a werden zusammengefasst und erfahren eine redaktionelle Anpassung und Vereinfachung. Art. 958a entfällt deshalb. Ebenso entfällt SchlT § 52, da es sich um eine alte Übergangsbestimmung aus dem Jahre 1928 handelt.

5.13 Abänderung des Stipendiengesetzes

Bei der Gewährung von Stipendien wird gemäss Art. 21 des Stipendiengesetzes u.a. auf den steuerpflichtigen Erwerb des Antragstellers abgestellt. Im neuen Steuergesetz wird der Begriff des steuerpflichtigen Erwerbs nicht mehr im glei-

chen Sinn wie im geltenden Steuergesetz verwendet. Das Pendant zum steuerpflichtigen Erwerb gemäss geltendem Steuergesetz ist im neuen Steuergesetz der Gesamterwerb ohne Sollertrag des Vermögens gemäss Art. 14. Art. 21 des Stipendiengesetzes wurde entsprechend angepasst

5.14 Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes

Der letzte Satz von Art. 5 Abs. 2 des geltenden Strassentransportgesetzes lautet: „Sitzunternehmen im Sinne des Steuergesetzes wird keine Bewilligung erteilt". Wie bereits erläutert, wird der bislang im Steuergesetz gebräuchliche Begriff „Sitzunternehmen" nicht mehr verwendet wird, weshalb der letzte Satz von Absatz 2 ersatzlos gestrichen werden kann. Die Bestimmungen von Art. 5 Abs. 1 regeln ausreichend, dass die Bewilligung nur bei Erfüllung einer Reihe von Voraussetzungen erteilt wird, u.a. wenn der Antragsteller über eine inländische Betriebsstätte und das erforderliche Personal verfügt sowie eine inländische Zustelladresse bezeichnet hat.

5.15 Abänderung des Wohnbauförderungsgesetzes

Bei der Gewährung von Wohnbauförderungsmittel wird gemäss Art. 19 Abs. 2 des Wohnbauförderungsgesetzes u.a. auf den steuerpflichtigen Erwerb des Antragstellers abgestellt. Im neuen Steuergesetz wird der Begriff des steuerpflichtigen Erwerbs nicht mehr im gleichen Sinne wie im geltenden Steuergesetz verwendet. Das Pendant zum steuerpflichtigen Erwerb gemäss geltendem Steuergesetz ist im neuen Steuergesetz der Gesamterwerb ohne Sollertrag des Vermögens gemäss Art. 14. Art. 19 Abs. 2 des Wohnbauförderungsgesetzes wurde entsprechend angepasst.

5.16 Abänderung des Zinsbesteuerungsgesetzes

Im Zinsbesteuerungsgesetz wird in Art. 8 bezüglich der Verjährung, in Art. 9 bezüglich der Sachverhaltsabklärung und in Art. 10 bezüglich den Rechtsmitteln bzw. dem Rechtsmittelverfahren auf Bestimmungen des Steuergesetzes verwiesen. Nachdem sich die Bestimmungen über die Verjährung, Sachverhaltsabklärung und Rechtsmittel im neuen Steuergesetz in anderen Artikeln befinden, waren die Verweise entsprechend anzupassen. Damit bei allfälligen späteren Revisionen des Steuergesetzes nicht die Verweisnormen angepasst werden müssen, wird jeweils auf die entsprechenden Bestimmungen des Steuergesetzes verwiesen, ohne die Artikelnummern zu nennen.

5.17 Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes

Durch die Abänderung des Art. 99b des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) wird die bestehende gesetzliche Grundlage der Zusammenarbeit mit Behörden erweitert. Weiter wird der Wortlaut an die modernen Gegebenheiten angepasst, so wird im Abs. 3 deutlich ausgeführt, welche Stellen direkt auf die Datenbasis der Motorfahrzeugkontrolle Zugriff haben, um Abklärungen zu tätigen. Diese Online-Abfragemöglichkeit ist eine Anpassung an die technischen Entwicklungen und eine effizientere Form der Zusammenarbeit.

6. MOTION ZUR UMWANDLUNG DES KINDERFREIBETRAGES IN EINEN ABZUG VON DER STEUERSCHULD

6.1 Motion

Mit Datum 23. Oktober 2007 haben die Landtagsabgeordneten Pepo Frick, Andrea Matt und Paul Vogt eine Motion mit folgendem Wortlaut eingereicht:

„Die Regierung wird beauftragt, dem Landtag einen Vorschlag zur Abänderung des Steuergesetzes zu unterbreiten. Der Kinderfreibetrag soll derart umgewandelt werden, dass er künftig nicht mehr auf das zu versteuernde Einkommen, sondern auf die Steuerschuld gewährt wird. Die Umstellung des Kinderfreibetrages soll haushaltsneutral erfolgen."

Die Motion wurde wie folgt begründet:

Heute wird der Kinderfreibetrag vom ermittelten steuerbaren Erwerb abgezogen. Dies führt dazu, dass die Steuer mit einer niedrigeren Progressionsstufe berechnet wird. Die Steuerentlastung fällt dabei umso höher aus, je höher das Einkommen ist. Vom gleichen Kinderfreibetrag profitieren somit höhere Einkommen deutlich mehr als niedrigere Einkommen. Dies führt zu einer Ungerechtigkeit. Wird der Kinderfreibetrag jedoch zu einem Kinderabzug von der Steuerschuld umgewandelt, wird von allen Einkommen auch den niedrigen der gleiche Betrag abgezogen. Dies ist gerechter, da die Kinderkosten grundsätzlich unabhängig vom Einkommen anfallen.

Ergebnis der Umwandlung wird sein, dass Familien mit einem niedrigeren Einkommen stärker als bisher entlastet werden und somit das politische Anliegen einer gerechten, kinderfreundlichen Besteuerung der Familien besser umgesetzt wird.

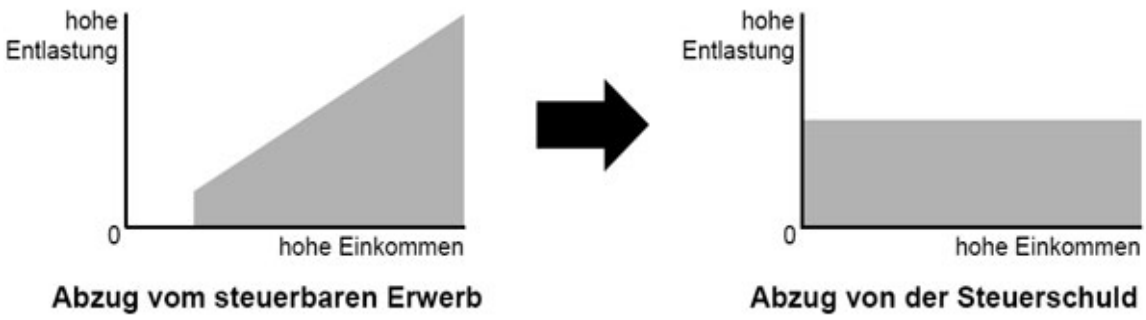


Abbildung: schematische Darstellung des Umwandlungsprinzips

Stellungnahme der Regierung Nr. 96/2007

In der Stellungnahme der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zur formulierten Initiative vom 28. Mai 2007 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) untersucht die Regierung die Auswirkungen der Erhöhung von Sozialabzügen und stellt auf Seite 24 fest: "Freibeträge erhöhen gemäss den getätigten Berechnungen wegen der Progression des Einkommensteuertarifs eher die soziale Ungleichheit, es sei denn, sie würden nicht auf das zu versteuernde Einkommen, sondern die Steuerschuld gewährt und, falls eine solche gar nicht besteht, in eine Gutschrift umgewandelt und ausbezahlt (...). Wie das Beispiel zeigt, führt eine Erhöhung des Kinderabzugs nicht zielgerichtet zu einer Entlastung der Familien sondern zu einer Entlastung einkommensstarker Familien. Dies verwundert kaum, da mit dem geltenden Abzug bereits ein gut funktionierendes Systemelement besteht, welches die Herstellung von Steuergerechtigkeit garantiert. Weiters muss bedacht werden, dass eine weitere Erhöhung der Bedarfsgerechtigkeit widerspricht. Schliesslich ist der Grundbedarf des Kindes unabhängig vom Einkommen der Eltern." Die Berechnungen in der Stellungnahme zeigen klar auf, dass die Entlastungen bei Erhöhung der Abzüge höhere Einkommen in absoluten Beträgen betrachtet stärker entlasten als niedrigere. Beispielsweise werden Ehepaare mit zwei Kindern und einem Einkommen unter 58'427 Franken durch die Erhöhung der Kinder- und der Versicherungs-Freibeträge nicht weiter entlastet, da sie schon bisher keine Steuern zahlen. Ehepaare mit zwei Kindern und einem Einkommen von 150'000 Franken werden hingegen um weitere 935 Franken und solche mit einem Einkommen von 200'000 Franken sogar um zusätzlich 1’837 Franken entlastet.

Kein Systemwechsel

Das Liechtensteinische Steuergesetz kennt bereits Abzüge von der Steuerschuld: den Verheiratetenabzug und den Alleinerziehendenabzug. Diese beiden Abzüge werden von der sich für das Land ergebenden Vermögens- und Erwerbssteuer, also der Steuerschuld, gewährt. Die Umwandlung des Kinderfreibetrages soll analog zu diesen beiden Abzügen erfolgen. Sie stellt somit keinen grundsätzlichen Systemwechsel dar, sondern verschiebt den Kinderfreibetrag aus der Kategorie der Abzüge vom steuerbaren Erwerb in die Kategorie der Abzüge von der Steuerschuld.

Gutschrift vom Staat?

Bei niedrigen Einkommen kann es zu einem Negativbetrag kommen, wenn der Kinderabzug grösser ist als die Steuerschuld. Dies würde bedeuten, dass Steuerpflichtige unter Umständen eine Gutschrift vom Staat erhalten würden. Da dies einen Systemwechsel bedeuten würde, enthält die Motion hierzu keine Verpflichtung. Die Regierung ist somit frei, entsprechende Abklärungen zu treffen und zu prüfen, ob in den Fällen, in denen keine oder nur eine geringe Steuerschuld besteht, der Kinderfreibetrag in eine Gutschrift umgewandelt und ausbezahlt werden kann.

Haushaltsneutrale Umstellung

Da der Kinderfreibetrag gerade erst angepasst wurde, soll die Umstellung haushaltneutral erfolgen.

Die Motion wurde an der Landtagssitzung vom 21. November 2007 behandelt und der Überweisung an die Regierung wurde zugestimmt. Die Debatte im Landtag wurde dahingehend geführt, dass eine Umsetzung im Rahmen der Steuerreform erfolgen soll und nicht in einem separaten Bericht und Antrag.

6.2 Motionsbeantwortung

6.2.1 Auswirkungen der unterschiedlichen Ausgestaltung des Kinderfreibetrages

Das bisher geltende Steuergesetz sieht über den Progressionszuschlag einen Anstieg des Steuersatzes mit steigender Bemessungsgrundlage vor. Der Stufentarif nach dem Steuerreformkonzept sieht in den verschiedenen Tarifstufen einen Anstieg des Grenzsteuersatzes der Landessteuer vor und führt so ebenfalls zu einem Anstieg des Steuersatzes mit steigender Bemessungsgrundlage. Beide Tarife wirken damit im Ergebnis direkt progressiv.

Folge direkt progressiver Tarife ist einerseits, dass ein höherer Erwerb einem höheren Steuersatz unterliegt. Anderseits wirken Freibeträge und Abzüge vom steuerbaren Erwerb, wie beispielsweise der Kinderabzug, mit steigender Bemessungsgrundlage stärker entlastend, d.h. der Kinderabzug führt bei einer hohen Bemessungsgrundlage zu einer absolut höheren Steuerentlastung als bei einer niedrigen Bemessungsgrundlage. Abzüge von der Steuerschuld erfolgen dagegen in absoluten Grössen, sodass eine gleiche Entlastung je Kind unabhängig von der Bemessungsgrundlage, also unabhängig von der Höhe des Erwerbs, erreicht wird. Hier dominiert die Umverteilungszielsetzung: Familien mit niedrigem Erwerb werden mit gleichen absoluten Beträgen und damit relativ höher entlastet.

Beide Ansätze stehen für verschiedene Werturteile: Einerseits wird unter Berufung auf die steigende Leistungsfähigkeit bei hohem Erwerb häufig gefordert, dass ein zusätzlicher Erwerb progressiv besteuert wird. Dies wird durch das bisherige Steuergesetz (Progressionszuschlag) und durch den Steuerreformvorschlag (Stufentarif) umgesetzt. Dies führt aber immer dazu, dass Vorgänge, die den steuerpflichtigen Erwerb verringern, also zusätzliche Abzüge (z.B. pauschaler Kinderabzug) auch progressiv entlastend wirken (Symmetriegebot). Dies ent-

spricht dem Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit, wonach Steuerpflichtige mit gleicher Leistungsfähigkeit gleich hoch zu besteuern sind. Das Umverteilungsziel wird dementsprechend weniger stark betont als bei einem Abzug von der Steuerschuld, da wohlhabende Haushalte mit Kindern in absoluten Zahlen stärker entlastet werden als ärmere Haushalte.

Damit ist letztendlich ein Werturteil über die Gewichtung der Prinzipien der Leistungsfähigkeit und der steuerlichen Umverteilung zu treffen. Die gegenständliche Motion, die vorschlägt, den Kinderabzug durch einen Abzug von der Steuerschuld zu ersetzen, führt somit zu einer erhöhten Gewichtung des Umverteilungsziels im Vergleich zum steuerlichen Leistungsfähigkeitsprinzip.

Eine Transformation des bisherigen Kinderabzugs in einen Abzug von der Steuerschuld soll gemäss Motion aufkommensneutral erfolgen. Auf Basis der Veranlagungsdaten für das Jahr 2005 wurde berechnet, dass der bisherige Kinderabzug in Höhe von 9'000 Franken einem Steuerausfall in Höhe von ca. 6,4 Mio. Franken entspricht. Umgerechnet auf die Anzahl der in diesem Jahr zum Abzug berechtigenden Kinder (9'148) hätte dies bedeutet, dass ein Kinderabzug von der Steuerschuld in Höhe von 695 Franken auf Grundlage des Reformvorschlags aufkommensneutral wäre bei entsprechender Vergütung.

Von einer solchen Änderung generell nicht betroffen wären 80 % der Haushalte, da in diesen Fällen kein Kinderabzug gewährt wurde (Alleinstehende und Ehepaare ohne Kinder, für welche gemäss Steuergesetz ein Abzug vorgesehen ist). Insgesamt würde der Wechsel zu einem Abzug von der Steuerschuld damit nur zu Verschiebungen innerhalb der Gruppe der Familien mit Kindern führen. Diejenigen Familien, die bislang nicht von der Entlastungswirkung des Abzugs von der Bemessungsgrundlage profitieren konnten, da sie keine Steuerschuld hatten, haben auch keinen Vorteil von einem Direktabzug von der Steuerschuld. Sie würden nur dann profitieren, wenn ein Überschuss erstattet wird.

Die vorgeschlagene Steuerreform führt durch die Absenkung des Eingangssteuersatzes und den hohen Grundfreibetrag zu einer Entlastung bei den einkommensschwachen Haushalten und durch einen niedrigeren Sollertrag zu einer Entlastung bei vermögenden Haushalten. Besonders entlastet werden die Alleinerziehenden durch den doppelten Grundfreibetrag sowie den flacheren Tarifverlauf. Insgesamt ist die Steuerreform so gestaltet, dass es praktisch keine systembedingten Verlierer gibt. In Bezug auf die Einführung eines Direktabzuges wurde durch Rückrechnungen auf das Steuerjahr 2005 ermittelt, dass ein solcher Direktabzug auf dieser Basis dazu führen würde, dass 164 Familien stärker belastet werden, und zwar hauptsächlich verheiratete Paare mit zwei und mehr Kindern. Die Erklärung dafür ist, dass Freibeträge (z.B. Kinderabzug von CHF 9'000) bei einem progressiven Tarif bei steigendem steuerpflichtigen Erwerb stärker entlasten als ein Direktabzug bei den Steuern.

Beispiel: Zwei Kinder führen in der 3. Tarifstufe bei einem Kinderfreibetrag von CHF 9'000 zu einer Entlastung von CHF 2'160, berechnet aus der Höhe des Kinderabzuges (2x CHF 9'000) x 12 % (Steuertarif 4 % plus 200 % Gemeindesteuerzuschlag). Bei einem Direktabzug wäre der Betrag lediglich CHF 1'390 (je Kind CHF 695), also um CHF 770 geringer. Selbst in der tieferen 2. Tarifstufe führt der Direktabzug zu einer höheren Steuerbelastung, da der Entlastungseffekt des Kinderabzugs mit CHF 1'620 (CHF 18'000 x 9% = CHF 1'620) eine stärkere Entlastung bewirkt als der Direktabzug von CHF 1'390.

Die nachteiligen Folgen eines Direktabzuges nach Berechnungen auf der dargestellten Grundlage würden 164 Familien betreffen, das sind 3,4 % der Gesamtzahl an Familien im Sinne des Steuerrechts. Hierbei handelt es sich insbesondere um Familien im mittleren Einkommensbereich mit 2 und mehr Kindern. Das ist aus Sicht der Regierung ein Argument, welches gegen einen Direktabzug spricht. Die Steuerreformkonzeption führt durch den hohen Grundfreibetrag und die

verbesserte Tarifierung bereits zu einer Entlastung der einkommensschwachen Haushalte. Die neue Tarifierung ist so gestaltet, dass es nur in ganz wenigen Ausnahmefällen beim Alleinstehendentarif zu einer kleinen Mehrbelastung kommen kann. Mit der Einführung eines Direktabzugs würde jedoch eine Reihe von Familien mit zwei und mehr Kindern rein systembedingt zu den Verlierern der Steuerreform werden.

Das Werturteil, ob eine verstärkte Gewichtung des Umverteilungsziels gegenüber dem Leistungsfähigkeitsprinzip vorgenommen werden soll, muss ausserdem den Gesamtzusammenhang der Familienförderung berücksichtigen. Die Familienförderung ist derzeit nicht nur im Steuergesetz verankert. Auch und vor allem in anderen Rechtsgebieten finden sich diverse Regelungen, die die Förderung von Eltern und Familie zum Ziel haben. Bei den AHV-Leistungen werden beispielsweise Erziehungsgutschriften zur Anrechung auf das rentenrelevante Erwerbseinkommen gewährt. Daneben werden eine Kinderzulage und eine Geburtszulage ausbezahlt. Dies sind Förderungen, die in absoluten Beträgen ausbezahlt werden, während alle Massnahmen zur Familienförderung im Steuerrecht als Abzüge von der Bemessungsgrundlage ausgestaltet sind. Neben dem Kinderabzug gilt dies für die Abzüge für Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und Kinder sowie die Abzugsfähigkeit von Ausbildungs-, Versicherungs-, und Krankheitskosten der Kinder.

6.2.2 Alternativer Gesetzesvorschlag

Der vorliegende Gesetzesvorschlag sieht wie das heutige Steuergesetz vor, dass der Kinderfreibetrag vom Einkommen und nicht von der Steuerschuld abzuziehen ist. Alternativ wurde jedoch ein Vorschlag ausgearbeitet, wie das neue Steuergesetz auszugestalten wäre, wenn entsprechend dem Begehren der Motionäre der Kinderfreibetrag von der Steuerschuld abgezogen werden soll.

Der Alternativvorschlag führt insbesondere zu einer Änderung von Art. 16, der Schaffung eines neuen Art. 19a sowie zu kleineren Änderungen in Art. 6.

Zu Art 6 - Persönliche Steuerpflicht

Für Fälle, in denen die beschränkt Steuerpflichtigen praktisch ihren gesamten Erwerb in Liechtenstein erzielen (beispielsweise Grenzgänger), könnte sich aus dem EWR-Abkommen eine Verpflichtung ergeben, den Kinderabzug in diesen Fällen auch bei beschränkter Steuerpflicht zu gewähren (EuGH, Rs. C-279/93 *Schumacker*). Die Umsetzung dieser Verpflichtung lässt sich nicht in das in der Steuerreform vorgeschlagene, mit dem EWR-Abkommen kompatible Konzept der Antragsveranlagung mit Progressionsvorbehalt bei beschränkter Steuerpflicht integrieren (Art. 23). Dementsprechend wurde in Anlehnung an die in Deutschland (betroffener EU-Mitgliedstaat im *Schumacker*-Urteil) bestehende Regelung die Möglichkeit vorgesehen, dass ein beschränkt Steuerpflichtiger, der praktisch ausschliesslich in Liechtenstein steuerpflichtigen Erwerb erzielt, auf Antrag als unbeschränkt steuerpflichtig gilt. Hierzu wurde ein neuer Abs. 2a in Art. 6 eingefügt. Nach diesem Absatz kann ein beschränkt Steuerpflichtiger auf Antrag als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden, wenn er entweder mit 90% seines weltweiten Erwerbs im Inland steuerpflichtig ist oder wenn sein ausländischer Erwerb weniger als 15'000 Franken (Grundfreibetrag) ist.

Zu Art 16 - Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbes

Der Kinderabzug müsste aus den Vorschriften, welche die Ermittlung der Bemessungsgrundlage (steuerpflichtiger Erwerb) regeln, entfernt werden. Ein Abzug von der Steuerschuld setzt systematisch erst später an. Dementsprechend müsste in Art. 16 Abs. 3 der Bst. a gestrichen werden, der den ansonsten gewährten Abzug von der Bemessungsgrundlage beinhaltet. In Art. 16 Abs. 3 Bst. d wäre der Verweis auf den Kinderabzug entsprechend anzupassen.

Zu Art 19a - Kinderabzug

Da der Vorschlag eines Abzugs von der Steuerschuld systematisch nach Berechnung der Steuerschuld ansetzt, sollte der Kinderabzug erst nach der zentralen Tarifvorschrift des Art. 19 geregelt werden. Gleichzeitig muss der Kinderabzug an die Landes- und Gemeindesteuerschuld anknüpfen und damit die gesamte Steuerschuld mindern. Würde ein Kinderabzug nur die Landessteuer mindern, wäre die Entlastungswirkung abhängig vom Gemeindezuschlag nach Art. 75. Dies würde der Zielsetzung widersprechen, eine einheitliche Entlastung für alle Kinder zu erreichen. Die Regelung eines modifizierten Kinderabzugs im Sinne der Motionäre lässt sich daher nicht vollständig systematisch in den Aufbau des Steuergesetzes integrieren. Eine denkbare Variante wäre daher, wie hier vorgesehen, die Vorschrift zum Abzug von der Steuerschuld direkt im Anschluss an Art. 19 als Art. 19a zu formulieren.

Abs. 1 des vorgeschlagenen neuen Art. 19a regelt den Kinderabzug als Abzug von der Steuerschuld. Durch die Begrenzung auf unbeschränkt Steuerpflichtige soll klargestellt werden, dass ein Kinderabzug auf die Steuerschuld bei beschränkter Steuerpflicht nicht gewährt wird. Als typischer sozialer Abzugsbetrag ist für diesen Abzug regelmässig nur der Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen verantwortlich. Die sich möglicherweise aus dem EWRA ergebenden Verpflichtungen zur Gleichbehandlung werden in Art. 6 berücksichtigt. Die Voraussetzungen des Kinderabzugs stimmen mit denjenigen des Kinderabzugs von der Bemessungsgrundlage nach Art. 16 Abs. 3 Bst. a der Regierungsvorlage zum neuen Steuergesetz bzw. Art. 47 Abs. 2 Bst. b des bisherigen Steuergesetzes überein. Ein pauschaler Kinderabzug wird nicht gewährt, wenn der Steuerpflichtige die tatsächlich geleisteten Unterhaltszahlungen nach Art. 16 Abs. 3 Bst. b des Steuergesetzentwurfs (Art. 47 Abs. 2 Bst. c des bisherigen Steuergesetzes) in Abzug bringt.

Dem bisherigen Abzug in Höhe von 9'000 Franken von der Bemessungsgrundlage entspricht gemäss Berechnungsmodell ein Abzug von 695 Franken von der Steuerschuld. Die sich für den Steuerpflichtigen ergebende Steuerschuld (Landes- und Gemeindesteuer) ist um diesen Betrag zu verringern. Ist die Steuerschuld geringer als dieser Abzug, wird ein entsprechender Differenzbetrag dem Steuerpflichtigen nicht erstattet.

Art. 19a Abs. 2 regelt wie Art. 16 Abs. 3 Bst. a letzter Halbsatz der Regierungsvorlage zum neuen Steuergesetz, dass bei tatsächlicher gemeinsamer Obsorge durch Eltern, die getrennt veranlagt werden, der Abzug den beiden Elternteilen je zur Hälfte zusteht. Dementsprechend könnte jeder Elternteil einen Abzug in Höhe von 347 Franken von seiner Steuerschuld beanspruchen.

7. POSTULAT BETREFFEND „PAKETLÖSUNG“ BEI DEN BESONDEREN GESELLSCHAFTSSTEUERN

7.1 Postulat

Mit Datum 20. Dezember 1993 haben die Landtagsabgeordneten Klaus Wanger, Rudolf Lampert, Alois Beck, Dr. Renate Wohlwend, Johannes Matt, Dr. Gabriel Marxer, Werner Ospelt, Xaver Hoch, Otmar Hasler und Gebhard Hoch ein Postulat mit folgendem Wortlaut eingereicht:

„Die Regierung wird eingeladen zu prüfen, ob die Möglichkeit einer „Paketlösung“ dergestalt besteht, dass die jetzt angestrebte Erhöhung der besonderen Gesellschaftssteuer im Zusammenhang mit der künftig auf Dienstleistungen zu erhebenden Mehrwertsteuer, allerdings unter Berücksichtigung der Couponsteuer, einer gemeinsamen Lösung zugeführt werden. Dabei sind auch die finan-

ziellen, personellen und politischen Auswirkungen der europäischen Integration zu beachten."

Das Postulat wurde wie folgt begründet:

„Die Regierung unterbreitet dem Landtag eine Vorlage zur Anpassung der besonderen Gesellschaftssteuern um 20 %. Damit errechnet die Regierung Mehreinnahmen, die eine ausgeglichene Rechnung ermöglichen. Beschlossen wurde diese Gesetzesvorlage ohne vorangegangenes Vernehmlassungsverfahren, also auch ohne Konsultation der Interessensverbände.

Es ist unbestritten, dass der Finanzdienstleistungssektor einer der tragenden Wirtschaftszweige unseres Landes ist. Aus dieser Branche stammen ca. 50% des Einkommens und des Steuer- sowie Abgabenertrages.

In den letzten Jahren konnte sich der Staat durch Gebührenerhöhungen, die v.a. das Gesellschaftswesen treffen, weitere Einnahmen beschaffen. Eine Steuerbelastung würde die Abhängigkeit der Staatsfinanzen vom Finanzdienstleistungssektor weiter erhöhen.

Die unterzeichneten Abgeordneten erachten es als sinnvoll, die Frage der Erhöhung der besonderen Gesellschaftssteuer einer Überprüfung unter Einbezug anderer Steuern zuzuführen, und dem Landtag eine entsprechende neue Vorlage zu unterbreiten."

7.2 Postulatsbeantwortung

Die vorliegende Totalrevision des Steuergesetzes sieht aus EWR-rechtlichen Gründen die Abschaffung der Besonderen Gesellschaftssteuern vor. Gesellschaften, die heute den Besonderen Gesellschaftssteuern unterliegen, werden nach dem neuen Steuergesetz entweder der ordentlichen Besteuerung oder der PVS-

Besteuerung unterliegen. Nachdem die Besonderen Gesellschaftssteuern mit dieser Vorlage abgeschafft werden sollen, wird das Anliegen der Postulanten, welche die Prüfung einer Erhöhung der Besonderen Gesellschaftssteuern unter Einbezug anderer Steuern beantragen, gegenstandslos.

8. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES

Dieser Gesetzesvorlage stehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken entgegen.

9. PERSONELLE, FINANZIELLE UND RÄUMLICHE AUSWIRKUNGEN

Die Steuerverwaltung steht in den kommenden Jahren vor grossen Herausforderungen. Einerseits müssen die gesetzlich bedingten Änderungen im Bereich der direkten und indirekten Steuern in den bestehenden Informatiklösungen angepasst werden, andererseits müssen ausreichend Ressourcen für die fristgerechte Umsetzung der Steuergeschäfte sowie zur administrativen Bewältigung des ansteigenden Arbeitsvolumens zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund werden zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen benötigt, deren Umfang stark von der zusätzlichen Anzahl an ordentlichen Veranlagungsverfahren unter dem neuen Steuergesetz abhängt.

Es kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden, wie viele der bestehenden Sitz- und Holdinggesellschaften unter dem neuen Steuergesetz in ein ordentliches Veranlagungsverfahren wechseln werden. Die aktuellen Entwicklungen zur Änderung der Zinsbesteuerungsrichtlinie zwecks Schliessung von Schlupflöchern und Verhinderung von Steuerflucht dürften unter anderem eine allgemeine Tendenz zur ordentlichen Veranlagung begründen.

Gegenwärtig werden in Liechtenstein rund 65’000 Sitz- und Holdinggesellschaften verwaltet. Sofern unter dem neuen Steuergesetz nur 20 % dieser Sitz- und

Holdinggesellschaften in ein ordentliches Veranlagungsverfahren wechseln, steigt die Anzahl an steuerpflichtigen Personen im Bereich der Ertragssteuer von derzeit rund 4’000 auf insgesamt rund 17’000 an. Es ist ferner davon auszugehen, dass jene Sitz- und Holdinggesellschaften, welche unter dem neuen Steuergesetz in ein ordentliches Veranlagungsverfahren wechseln, sich auch der Mehrwertsteuerpflicht unterstellen werden. Folglich ist ebenfalls mit einem signifikanten Anstieg an mehrwertsteuerpflichtigen Personen zu rechnen. Der Zuwachs an steuerpflichtigen Personen wird ausserdem unmittelbar proportionale Auswirkungen auf die personellen Ressourcen weiterer Abteilungen wie Rechtsdienst oder Steuerbezug und Register haben.

Die bestehenden IT-Systeme können die vorhersehbaren Volumenausweitungen nicht ohne weiteres verkraften. Um einer zu grossen Ausweitung des Personalbestandes entgegenzuwirken, sind die steuerlichen IT-Systeme insbesondere unter dem Blickwinkel der Automatisierung bzw. Veranlagungsunterstützung anzupassen. Dieser Umstand wird Investitionskosten von mehreren Millionen Franken verursachen und bedingt die unmittelbare Anstellung von zwei qualifizierten Personen für die Abteilung Juristische Personen sowie – mit Blick auf die Einführung von Privatvermögensstrukturen – einer weiteren Person für die Abteilung Steuerbezug und Register.

Darüber hinaus hat die Regierung bzw. der Landtag mittelfristig die Schaffung von zusätzlichen Stellen für die Steuerverwaltung zu gewährleisten, sofern die Notwendigkeit einer Erhöhung des Stellenplans in Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Steuergesetzes steht.

Schliesslich erfordert die Gebäudesituation der Steuerverwaltung die unmittelbare Umsetzung von entsprechenden Massnahmen, da unter anderem die Kapazitätsgrenzen des Verwaltungsgebäudes Lettstrasse 37 bereits seit einiger Zeit überschritten sind.

Zu den finanziellen Auswirkungen der Steuergesetzesreform auf die Steuereinnahmen sei auf die Ausführungen unter Ziff. 3.9 verwiesen.

II. ANTRAG DER REGIERUNG

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Landtag den

A n t r a g ,

der Hohe Landtag wolle

- diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die beiliegenden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen;
- die Motion vom 23. Oktober 2007 zur Umwandlung des Kinderfreibetrages in einen Abzug von der Steuerschuld abschreiben;
- das Postulat vom 20. Dezember 1993 betreffend „Paketlösung“ bei den besonderen Gesellschaftssteuern abschreiben.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung.

REGIERUNG DES
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

III. REGIERUNGSVORLAGEN

1. TOTALREVISION DES GESETZES ÜBER DIE LANDES- UND GEMEINDESTEUERN (STEUERGESETZ)

Gesetz

vom …

über die Landes- und Gemeindesteuern

(Steuergesetz; SteG)

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand

Dieses Gesetz regelt die Erhebung:

a) der Vermögens- und Erwerbssteuer;

b) der Steuer nach dem Aufwand;

c) der Grundstücksgewinnsteuer;

d) der Ertragssteuer;

e) der Gründungsabgabe und der Abgabe auf Versicherungsprämien.

Art. 2

Begriffe und Bezeichnungen

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:

a) „Betriebsstätte“: jede feste Geschäftseinrichtung, durch die die wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens oder eines freien Berufes ganz oder teilweise ausgeübt wird. Betriebsstätten sind insbesondere:

1. der Ort der tatsächlichen Verwaltung;
2. eine Zweigniederlassung;
3. eine Geschäftsstelle;
4. eine Fabrikationsstätte;
5. eine Ein- oder Verkaufsstelle;
6. eine Werkstätte;
7. eine Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen;
8. eine Stätte der Nutzbarmachung von Wasserkräften;
9. eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer sechs Monate überschreitet.

Ein Versicherungsunternehmen verfügt auch dann über eine inländische Betriebsstätte, wenn es im Inland Prämieneinnahmen erzielt;

b) „Wohnsitz“: der Ort, an dem eine Person sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält;

c) „gewöhnlicher Aufenthalt“: der Ort oder das Gebiet, an dem eine Person nicht nur vorübergehend verweilt. Als gewöhnlicher Aufenthalt ist stets und von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen; kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt. Der Aufenthalt zum Zwecke des Besuches einer Lehranstalt und die Unterbringung in einer Erziehungs-, Versorgungs- oder Heilanstalt sowie der Kur- und Ferienaufenthalt bis zu zwölf Monaten begründen keinen gewöhnlichen Aufenthalt und keinen Wohnsitz;

d) „Ort der tatsächlichen Verwaltung“: der Ort, an dem sich der Mittelpunkt der unternehmerischen Oberleitung befindet;

e) „Sitz“: bei juristischen Personen der Ort, der durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Statuten oder dergleichen bestimmt ist. Fehlt es an einer solchen Bestimmung, so gilt als Sitz der Ort der tatsächlichen Verwaltung.

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind Angehörige des männlichen und weiblichen Geschlechts zu verstehen.

Art. 3

Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten

1) Rechtliche oder tatsächliche Gestaltungen, die den wirtschaftlichen Gegebenheiten unangemessen erscheinen und deren einziger wirtschaftlicher Zweck in der Erlangung von Steuervorteilen besteht, sind missbräuchlich, wenn:

a) die Gewährung dieses Steuervorteils gegen Sinn und Zweck dieses Gesetzes verstossen würde; und

b) der Steuerpflichtige keine wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen Gründe für die Wahl dieser Gestaltung vorbringen kann und die Gestaltung keine eigenständigen wirtschaftlichen Folgen zeitigt.

2) Liegt ein Missbrauch im Sinne von Abs. 1 vor, so sind die Steuern so zu erheben, wie sie bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben wären.

II. Landessteuern

A. Allgemeines

Art. 4

Ausnahmen von der Steuerpflicht

1) Von der Steuerpflicht sind ausgenommen:

a) der Landesfürst, der Erbprinz, die fürstliche Domäne und die Stiftungen, welche gemäss statutarischer Zweckbestimmung dem Landesfürsten zur Erfüllung seiner Obliegenheiten dienen;

b) das Land, die Gemeinden, die Fonds von Land und Gemeinden, die Zweckverbände der Gemeinden sowie die nicht wirtschaftlich tätigen öffentlichen Unternehmen gemäss dem Öffentliche-Unternehmen-Steuerungs-Gesetz;

c) Personen, welche kraft völkerrechtlicher Übung Steuerfreiheit geniessen;

d) Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge.

2) Die Steuerverwaltung nimmt auf Antrag juristische Personen, die ausschliesslich und unwiderruflich gemeinnützige Zwecke, Kultuszwecke oder ideelle Zwecke ohne Erwerbsabsicht verfolgen, von der Steuerpflicht aus. Über den Antrag entscheidet die Steuerverwaltung. Die Steuerbefreiung gilt nicht für Reinerträge aus von ihnen unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, sofern durch diese Einnahmen in Höhe von insgesamt mehr als 200 000 Franken erzielt werden.

Art. 5

Standardisierter Vermögensertrag

Die Höhe des Zinssatzes zur Ermittlung des standardisierten Vermögensertrages (Sollertrag) wird jährlich durch das Finanzgesetz bestimmt.

B. Vermögens- und Erwerbssteuer

1. Gemeinsame Bestimmungen

Art. 6

Persönliche Steuerpflicht

1) Natürliche Personen sind mit ihrem gesamten Vermögen und gesamten Erwerb unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sie:

a) Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben; oder

b) Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und dort mit Rücksicht auf ein Arbeitsverhältnis zum Land aufgrund eines Vertrages oder völkerrechtlicher Übung von den Steuern befreit sind (Diplomaten).

2) Natürliche Personen, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, sind mit ihrem inländischen Vermögen und ihrem inländischen Erwerb beschränkt steuerpflichtig.

3) Den natürlichen Personen gleichgestellt ist der ruhende Nachlass.

4) Als inländisches Vermögen nach Abs. 2 gelten im Inland gelegene Grundstücke und im Inland gelegene Betriebsstätten.

5) Als inländischer Erwerb nach Abs. 2 gelten:

a) der Erwerb aus der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter inländischer Grundstücke sowie aus jeder anderen land- und forstwirtschaftlichen Produktion im Inland;

b) der Erwerb aus im Inland gelegenen Betriebsstätten;

c) der Erwerb aus im Inland ausgeübter unselbständiger Tätigkeit im Sinne des Art. 14 Abs. 2 Bst. d sowie Ersatzeinkünfte im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Bst. f, welche im Zusammenhang mit einem inländischen Arbeitsverhältnis stehen und von einer inländischen Versicherung geleistet werden. Als im Inland ausgeübt gilt auch eine unselbständige Tätigkeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im internationalen Verkehr betrieben wird, oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschifffahrt dient, ausgeübt wird, wenn sich der Ort der tatsächlichen Verwaltung des betreibenden Unternehmens im Inland befindet;

d) Sitzungsgelder, feste Entschädigungen, Tantiemen und andere Vergütungen, die die Mitglieder der Verwaltung sowie die Organe der Geschäftsführung von juristischen Personen und besonderen Vermögenswidmungen erhalten, wenn sich ihr Sitz oder der Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung im Inland befindet;

e) Leistungen aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, einer Einrichtung der betrieblichen Personalvorsorge oder eines Pensionsfonds aufgrund eines früheren inländischen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses;

f) Leistungen aufgrund der Auflösung einer Freizügigkeitspolice oder eines Sperrkontos, welche in Verwendung von Freizügigkeitsleistungen der betrieblichen Personalvorsorge im Inland errichtet wurden;

g) der Sollertrag im Sinne von Art. 5 des inländischen, steuerpflichtigen Vermögens nach Abs. 4.

Art. 7

Zeitliche Begrenzung der Steuerpflicht

1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Tag, an dem der Steuerpflichtige:

a) im Inland Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nimmt (unbeschränkte Steuerpflicht); oder

b) über inländisches Vermögen verfügt oder einen inländischen Erwerb erzielt (beschränkte Steuerpflicht).

2) Die Steuerpflicht endet:

a) mit dem Tod des Steuerpflichtigen oder dem Wegzug des Steuerpflichtigen ins Ausland (unbeschränkte Steuerpflicht); oder

b) mit dem Zeitpunkt des Wegfalls inländischen Vermögens oder inländischen Erwerbs (beschränkte Steuerpflicht).

3) Der ruhende Nachlass führt bis zur Einantwortung die bisherige Steuerpflicht des Erblassers fort.

Art. 8

Zusammenrechnung

1) Vermögen und Erwerb von Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, werden unter jedem Güterstand zusammengerechnet und gemeinsam veranlagt.

2) Vermögen und Erwerb von minderjährigen Kindern, die in häuslicher Gemeinschaft mit den Eltern leben, werden – vorbehaltlich Abs. 4 – den Eltern zugerechnet. Die Eltern haben das Vermögen und den Erwerb der minderjährigen Kinder in ihrer Steuerklärung zu deklarieren.

3) Falls die Eltern getrennt oder geschieden sind, oder ein Elternteil gestorben ist, werden – vorbehaltlich Abs. 4 – Vermögen und Erwerb von minderjährigen Kindern demjenigen Elternteil zugerechnet, bei welchem die Kinder in häuslicher Gemeinschaft leben. Dieser Elternteil hat das Vermögen und den Erwerb der minderjährigen Kinder in seiner Steuererklärung zu deklarieren. Leben die Kinder nicht in häuslicher Gemeinschaft mit einem Elternteil oder sind beide Elternteile verstorben, so werden die Kinder für Vermögen und Erwerb selbständig veranlagt.

4) Für aus Erwerbstätigkeit stammenden Erwerb werden die minderjährigen Kinder, die in häuslicher Gemeinschaft mit den Eltern oder einem Elternteil leben, auf jeden Fall selbständig veranlagt, soweit dieser Erwerb den Betrag nach Art. 15 Abs. 2 Bst. i übersteigt.

5) Abweichend von Abs. 1 können Ehegatten auf gemeinsamen Antrag getrennt veranlagt werden. Abs. 2 ist mit der Massgabe anzuwenden, dass eine Zurechnung zu beiden Elternteilen jeweils zur Hälfte erfolgt. Soweit nichts anderes bestimmt ist, stehen den Ehegatten die Abzugsbeträge, die gemeinsam zu veranlagenden Ehegatten gewährten werden, je zur Hälfte zu.

2. Vermögenssteuer

Art. 9

Sachliche Steuerpflicht

1) Gegenstand der Vermögenssteuer ist das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen des Steuerpflichtigen.

2) Das Vermögen der Gesellschaften ohne Persönlichkeit ist den beteiligten Gesellschaftern zuzurechnen und von diesen zusammen mit ihrem übrigen Vermögen zu versteuern.

3) Auf Antrag eines Begünstigten oder mehrerer Begünstigter und mit Zustimmung des für Ausschüttungen zuständigen Organs unterliegt das Vermögen von unwiderruflichen Stiftungen, besonderen Vermögenswidmungen und stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalten eigenständig der Vermögenssteuer. Die Veranlagung der entsprechenden Vermögenssteuer erfolgt in diesem Fall stellvertretend für die ansonsten von den Begünstigten zu entrichtenden Vermögens- oder Erwerbssteuer.

4) Das Vermögen von widerruflichen Stiftungen, besonderen Vermögenswidmungen und stiftungsähnlich ausgestalteten Anstalten ist dem Errichter zuzurechnen und von diesem zu versteuern. Abs. 3 gilt entsprechend mit der Massgabe, dass die Steuer nach dem Steuersatz zu entrichten ist, der dem gesamten Vermögen und dem gesamten Erwerb des Errichters einschliesslich des nach Abs. 3 eigenständig besteuerten Vermögens entspricht.

Art. 10

Steuerfreies Vermögen

Von der Vermögenssteuer sind befreit und bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens nicht zu berücksichtigen:

a) der Hausrat und persönliche Gebrauchsgegenstände sowie die privat genutzten Motorfahrzeuge des Steuerpflichtigen, soweit ihr Wert insgesamt den Betrag von 25 000 Franken, bei gemeinsam zu veranlagenden Ehegatten den Betrag von 50 000 Franken, nicht überschreitet;

b) die für die Ausübung einer landwirtschaftlichen oder gewerblichen Erwerbstätigkeit oder zur sonstigen Ausübung eines Berufes erforderlichen Geräte und Werkzeuge, soweit ihr Wert insgesamt den Betrag von 2 000 Franken nicht überschreitet;

c) Sammlungen von künstlerischer, historischer oder ähnlicher Bedeutung, die ohne Erwerbsabsicht des Eigentümers einer regelmässigen öffentlichen Besichtigung zugänglich gemacht sind und der Volksbildung dienen oder geeignet sind, den Fremdenverkehr zu fördern;

d) das Vermögen an landwirtschaftlichen Produkten, wie Heu, Getreide, Früchte, gemäss Nachweis des Steuerpflichtigen;

e) die im Ausland gelegenen Grundstücke;

f) die im Ausland gelegenen Betriebsstätten.

Art. 11

Schuldenabzug

1) Bei der Ermittlung des reinen Vermögens dürfen von den Aktiven die Schulden und sonstigen Lasten abgezogen werden, für welche der Steuerpflichti-

ge als Hauptschuldner verpflichtet ist. Ist er mit anderen Personen für eine Schuld mitverpflichtet, so kann nur der auf ihn entfallende Teil abgezogen werden.

2) Der volle Abzug der Schulden ist nur gestattet, wenn der Steuerpflichtige sein ganzes Vermögen im Inland versteuert. Wird ein Vermögen nur teilweise im Inland versteuert, so ist der Schuldenabzug nur nach dem Verhältnis des im Inland versteuerten Vermögensteils zum Gesamtvermögen zulässig.

Art. 12

Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens

1) Für die Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens ist der Verkehrswert der Vermögensteile zu Beginn des Steuerjahres oder zu Beginn der Steuerpflicht massgebend. Hierbei, wie auch bei der Bewertung von Schulden und sonstiger Lasten, sind die nachfolgenden Bewertungsgrundsätze zu beachten:

a) Gebäude und Grundstücke sind grundsätzlich nach dem Ertragswert, mindestens mit dem Steuerschätzwert, zu bewerten.

b) Die Viehhabe ist nach dem Verkehrswert einzuschätzen.

c) Wasserkräfte sind nach dem Verkehrswert zu bewerten, unter Berücksichtigung aller massgebenden Faktoren, wie Grösse und Kontinuität der konzedierten Kraft, Lage des Werkes, Kosten und Schwierigkeiten seiner Anlage und seines Betriebes.

d) Wertpapiere, welche eine Kursnotiz haben, sind nach diesem Kurs zu bewerten.

e) Wertpapiere, die keine Kursnotiz haben, sowie Rechte und Forderungen, welche nicht in Wertpapieren verbrieft sind, einschliesslich wertmässig bestimmbarer Begünstigungen, soweit sie nicht unter Bst. f fallen, sind nach dem Verkehrswert zu bewerten, der in der Regel nicht unter dem Nominalwert anzusetzen ist, es sei denn, dass der Steuerpflichtige nachweist, dass der Nominalwert dem Verkehrswert nicht entspricht; bei der Bewertung bestrittener oder nachweisbar unsicherer Forderungen ist dem Grade der Wahrscheinlichkeit ihrer Einbringlichkeit Rechnung zu tragen.

f) Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen, insbesondere laufende Leibrenten, Verpfründungen, Wohnrechte, Begünstigungen und Nutzniessungen, sind mit dem Betrag zu bewerten, um welchen eine gleichwertige Leistung von nicht nahestehenden Personen erworben werden könnte; ist die wiederkehrende Leistung nicht auf Lebenszeit verliehen, so ist sie in der Vermögensbewertung mit der Summe der Werte der einzelnen Jahresleistungen einzusetzen, höchstens aber mit dem fünfzehnfachen Betrag einer Jahresleistung; Pensionen, welche aufgrund eines früheren Amtes oder eines Dienstverhältnisses ausgerichtet werden, sind bei der Vermögensbewertung nicht zu berücksichtigen.

g) Ansprüche aus rückkaufsfähigen Lebensversicherungen sind bis zum Fälligkeitstermin nach dem Rückkaufswert einschliesslich der Überschussanteile zu bewerten; die Pflicht zur Mitberücksichtigung dieses Rückkaufswertes wird durch die Bezeichnung eines Dritten als Begünstigten nicht aufgehoben.

2) Geschäftsvermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen und Wertberichtigungen, zu bewerten.

Art. 13

Widmungsbesteuerung

1) Soweit durch Übertragung von Vermögen auf eine nicht nach Art. 4 Abs. 2 von der Steuerpflicht ausgenommene juristische Person oder besondere Vermögenswidmung dieses Vermögen nicht mehr der Vermögenssteuer unterliegt und nicht Begünstigungen oder Anteile vermögenssteuerpflichtig werden, hat der Übertragende eine Steuer in Höhe von 2,5 % des vermögenssteuerlichen Wertes der Zuwendung zu entrichten.

2) Bei späteren Änderungen der Verhältnisse, die zum Wegfall einer anderweitig fortbestehenden Vermögenssteuerpflicht von Begünstigungen oder Anteilen führen, sowie bei Widerruf des Antrags nach Art. 9 Abs. 3 ist Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

3. Erwerbssteuer

Art. 14

Sachliche Steuerpflicht

1) Gegenstand der Erwerbssteuer sind alle in Geld oder Geldeswert bestehenden Einkünfte.

2) Zum Erwerb gehören insbesondere:

a) der Erwerb aus der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke sowie aus jeder anderen land- und forstwirtschaftlichen Produktion;

b) jeder Erwerb aus einer selbständigen Tätigkeit in Gewerbe, Handel und Industrie;

c) jeder Erwerb aus einer anderen als unter Bst. a und b genannten selbständigen Tätigkeit;

d) alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis (unselbständige Tätigkeit) mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen und andere geldwerte Leistungen. Ist der Inhaber einer nach Art. 44 steuerpflichtigen juristischen Person in dieser tätig, so hat er ein angemessenes Gehalt zu deklarieren. Dabei sind der Umfang der Arbeit, die Stellung und die damit verbundene Verantwortung, die berufliche Fähigkeit, die Grösse des Betriebes sowie die sonstigen Besoldungsverhältnisse im Betrieb zu berücksichtigen. Diese Vorschrift gilt auch für in solchen Betrieben tätige Personen, die am Kapital der juristischen Person massgebend beteiligt sind und dadurch einen entscheidenden Einfluss auf deren Führung ausüben können;

e) Einkünfte (Renten und Kapitalleistungen) aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, aus obligatorischer Unfallversicherung, aus Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge, aus Pensionsfonds sowie einmalige und wiederkehrende Zahlungen bei Tod oder für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile;

f) alle anderen Einkünfte, die an Stelle des Einkommens aus Erwerbstätigkeit treten, wie beispielsweise Taggelder aus Arbeitslosen-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherungen nach Abzug der nicht durch andere Versicherungsleistungen gedeckten ausserordentlichen Ausgaben;

g) Einkünfte aus Geldspielen, sofern auf dieselben nicht schon eine Geldspielabgabe nach dem Geldspielgesetz oder eine ausländische Steuer erhoben wurde;

h) Entschädigungen für die Aufgabe, Ablösung oder Nichtausübung einer Tätigkeit oder eines Rechts;

i) Unterhaltsbeiträge, die ein Steuerpflichtiger bei Scheidung, gerichtlicher oder tatsächlicher Trennung für sich erhält, sowie Unterhaltsbeiträge, die ein Elternteil für die unter seiner Obsorge stehenden Kinder erhält;

k) Zuwendungen, die der Steuerpflichtige als Begünstigter erhält, soweit die Begünstigung nicht nach Art. 12 Abs. 1 Bst. e oder f oder Art. 9 Abs. 3 der Vermögenssteuer unterliegt;

l) der Sollertrag im Sinne von Art. 5 des steuerpflichtigen Vermögens nach Art. 6 Abs. 1.

3) Naturalbezüge jeglicher Art gelten gleich den Geldbezügen als Erwerb.

4) Der Erwerb der Gesellschaften ohne Persönlichkeit ist den beteiligten Gesellschaftern zuzurechnen und von diesen zusammen mit ihrem übrigen Erwerb zu versteuern.

5) Die Erwerbssteuer ist eine Jahressteuer. Die Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein Kalenderjahr (Steuerjahr) zu ermitteln. Besteht die unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht nicht während eines ganzen Kalenderjahrs, so tritt an die Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der jeweiligen Steuerpflicht. Steuerpflichtige mit einem Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. b und c, die ihre Rechnungen nicht mit dem Kalenderjahr abschliessen, haben den steuerpflichtigen Erwerb nach den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres zu erklären.

Art. 15

Steuerfreier Erwerb

1) Der Erwerbssteuer unterstehen aufgrund der Vermögensbesteuerung nicht:

a) die Erträge des Vermögens, auf welches der Steuerpflichtige die Vermögenssteuer entrichtet;

b) diejenigen vom Steuerpflichtigen bezogenen wiederkehrenden Leistungen, welche nach Art. 12 Abs. 1 Bst. f bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens berücksichtigt sind.

2) Der Erwerbsteuer unterstehen zudem nicht:

a) Erwerb aus der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter ausländischer Grundstücke sowie aus jeder anderen land- und forstwirtschaftlichen Produktion im Ausland;

b) Erwerb aus im Ausland gelegenen Betriebsstätten;

c) einmalige Vermögensanfälle in Form von Erbschaften, Vermächtnissen und Schenkungen sowie aus güterrechtlicher Aufteilung;

d) Vermögensanfälle aus rückkaufsfähigen privaten Kapitalversicherungen, ausgenommen aus Freizügigkeitspolicen und Sperrkonten;

e) Zahlungen zur Abgeltung eines erlittenen Schadens sowie die Zahlung von Genugtuungssummen;

f) Bezüge aus der Familienausgleichskasse sowie weitere Bezüge, die durch Gesetz von der Besteuerung befreit sind;

g) Bezüge des Steuerpflichtigen aus einer Kranken- und Unfallversicherung, soweit sie der Deckung von Arzt- und Spitalkosten, Arzneimitteln und sonstigen durch die Krankheit verursachten Unkosten dienen;

h) Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung, die als Unterstützungen wegen Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit oder zu Erziehungs- oder Ausbildungszwecken dienen;

i) der Erwerb nach Art. 14 von unbeschränkt Steuerpflichtigen, sofern er das Existenzminimum nicht übersteigt. Die Höhe des Existenzminimums wird von der Regierung – in Anlehnung an das pfändungsfreie Einkommen – mit Verordnung festgelegt. Ist nur ein Teil des Erwerbes im Inland steuerpflichtig, so ist der Gesamterwerb massgebend. Erstreckt sich die Steuerpflicht auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr, so ist der Gesamterwerb auf ein volles Jahr umzurechnen;

k) Kapitalzahlungen, die von einer Einrichtung der betrieblichen Personalvorsorge ausgerichtet werden, soweit diese auf einem Freizügigkeitskonto verbleiben oder zum Einkauf in eine Einrichtung der betrieblichen Personalvorsorge verwendet werden;

l) inländische Grundstücksgewinne des Geschäftsvermögens, soweit diese der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen, sowie Kapitalgewinne aus der Veräusserung von ausländischen Grundstücken;

m) Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Bestandteilen des beweglichen und unbeweglichen Privatvermögens;

n) Gewinnanteile aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen;

o) Kapitalgewinne aus der Veräusserung oder Liquidation von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen;

p) Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Freiwilligenarbeit. Die Regierung bestimmt die Tätigkeiten und die steuerfreie Entschädigungsgrenze mit Verordnung;

q) 30 % des Erwerbs aus der Veräusserung oder Aufgabe des Betriebs. Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige durch Veräusserung oder Aufgabe des gesamten Betriebs seine Erwerbstätigkeit insoweit endgültig einstellt.

Art. 16

Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs

1) Die Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbes erfolgt:

a) bei land- und forstwirtschaftlichem Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a aufgrund von Ertragseinheiten; die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. Sofern ein Steuerpflichtiger eine ordnungsgemässe Buchhaltung nach Art. 17 führt, kann er verlangen, dass der aufgrund der Jahresrechnung ermittelte Erwerb der Besteuerung zugrunde zu legen ist;

b) bei Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. b und c auf Grundlage der ordnungsgemässen Buchhaltung oder anderer geeigneter Aufzeichnungen nach Art. 17. Überführungen vom Geschäfts- in das Privatvermögen und umgekehrt sind mit dem Verkehrswert zu bewerten;

c) bei Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. d durch Abzug der Gewinnungskosten von den Einnahmen.

2) Zur Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbes dürfen abgezogen werden:

a) vom landwirtschaftlichen Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a 600 Franken bis zu einer Erwerbshöhe von 6 000 Franken, 10 % bei einem Erwerb von über 6 000 Franken;

b) vom Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. b und c:

1. sämtliche Gewinnungskosten, wie Material- und Warenaufwendungen, Lohn und Sozialkosten für die Arbeitnehmer, Patent- und Lizenzgebühren, die geschäftsmässig begründeten Abschreibungen sowie alle durch den Betrieb bedingten weiteren Aufwendungen;

2. eine angemessene Verzinsung des im Betrieb eingesetzten eigenen Kapitals in Höhe des Sollertrags nach Massgabe von Art. 5; Art. 12 Abs. 2 und Art. 54 Abs. 2 gelten entsprechend;

3. nachgewiesene Geschäftsverluste, der dem betreffenden Steuerjahr vorangegangenen Jahre, soweit sie bei der Berechnung des steuerpflichtigen Erwerbs dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten;

4. Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte, soweit diese Verluste im Betriebsstättenstaat nicht bereits berücksichtigt wurden. Verzeichnet diese Betriebsstätte in den folgenden Jahren Gewinne, so sind diese Gewinne höchstens im Ausmass der zuvor mit einem inländischen Erwerb verrechneten Verluste dem steuerpflichtigen Erwerb zuzurechnen; der Steuerpflichtige hat jährlich nachzuweisen, dass die Voraussetzungen für eine Nachversteuerung nicht erfüllt sind. Die dadurch noch nicht ausgeglichenen Verluste sind dem steuerpflichtigen Erwerb spätestens im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht zuzurechnen;

c) vom Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. d 1 500 Franken; vorbehalten bleibt die Geltendmachung von ausserordentlichen Gewinnungskosten. Die Regierung erlässt mit Verordnung entsprechende Vorschriften über Art, Umfang und Höhe der zulässigen Aufwendungen. In Bezug auf den Arbeitsweg legt die Regierung, unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel, unter Be-

rücksichtigung der Wegdistanz pauschale Abzüge durch Verordnung fest;

d) von den Einkünften nach Art. 14 Abs. 2 Bst. e:

1. 40 %, wenn die Leistungen (Einlagen, Beiträge, Prämienzahlungen), auf denen die periodischen Bezüge beruhen, ausschliesslich vom Steuerpflichtigen erbracht worden sind;

2. 35 %, wenn die Leistungen, auf denen die periodischen Bezüge beruhen, zu mehr als der Hälfte vom Steuerpflichtigen erbracht worden sind;

3. 70 %, wenn es sich um Renten der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung oder Invalidenrenten aus einer Unfallversicherung handelt;

4. 30 %, wenn die Leistungen, auf denen die periodischen Bezüge beruhen, zur Hälfte vom Steuerpflichtigen erbracht worden sind;

5. 25 %, wenn die Leistungen, auf denen die periodischen Bezüge beruhen, weniger als zur Hälfte, aber mindestens zu einem Viertel vom Steuerpflichtigen erbracht worden sind;

6. 20 % in allen übrigen Fällen.

3) Von dem nach Abs. 1 ermittelten steuerpflichtigen Erwerb dürfen abgezogen werden:

a) für jedes minderjährige, unter der Obsorge des Steuerpflichtigen stehende Kind und für jedes volljährige Kind, das in der schulischen oder beruflichen Ausbildung steht, wenn der Steuerpflichtige für dessen Unterhalt zur Hauptsache aufkommt und ihm kein Abzug nach nachstehendem Bst. b zusteht, ein Betrag von 9 000 Franken; bei tatsächlicher gemeinsamer Obsorge durch Eltern, die getrennt veranlagt werden, steht der Abzug den beiden Elternteilen je zur Hälfte zu;

b) die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für die unter dessen Obsorge stehenden Kinder sowie für jede Person, die der Steuerpflichtige aufgrund gesetzlicher Verpflichtung unterstützt;

c) die vom Steuerpflichtigen an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, an die Familienausgleichskasse, an die Arbeitslosenversicherung sowie an die obligatorische Unfallversicherung entrichteten, eigenen Beiträge;

d) die Beiträge und Prämien an private Lebensversicherungen, Krankenversicherungen und die nicht unter Bst. c fallenden Unfallversicherungen, im Umfang von höchstens 3 500 Franken für alle Steuerpflichtigen, höchstens 7 000 Franken für gemeinsam zu veranlagende Ehegatten sowie höchstens 2 100 Franken pro Kind, für das dem Steuerpflichtigen nach Bst. a ein Abzug zusteht;

e) die Beiträge und Prämien an anerkannte Pensionskassen, Pensionsfonds und ähnliche Einrichtungen der beruflichen Vorsorge: Einmalige Beiträge und Prämien in vollem Umfang; laufende Beiträge und Prämien höchstens bis 12 % des steuerpflichtigen Erwerbseinkommens des Steuerpflichtigen oder der gemeinsam zu veranlagenden Ehegatten;

f) die Ausbildungskosten für Kinder, ausser den Kosten der Primar-, Sekundar- und inländischen Musikschulen, bis zu einer Höhe von 12 000 Franken pro Kind jährlich. Nicht abzugsfähig sind Ausbildungskosten für Kinder, die dauernd erwerbstätig sind. Vom Gesamtbetrag der Ausbildungskosten sind die von den öffentlichen und privaten Institutionen gewährten Stipendien abzuziehen. Die Ausbildungskosten sind nachzuweisen;

g) die nicht durch Versicherungsleistungen gedeckten Krankheits-, Unfall- und Zahnarztkosten, die der Steuerpflichtige für sich und die in Bst. d genann-

ten Personen getragen hat, bis zu einem Betrag von 6 000 Franken pro Person. Die Kosten, welche den Gesamtbetrag von 300 Franken pro Person überschreiten, sind durch Belege nachzuweisen;

h) freiwillige Geldleistungen an juristische Personen und besondere Vermögenswidmungen mit Sitz im Inland, die im Hinblick auf ausschliesslich und unwiderruflich gemeinnützige Zwecke nach Art. 4 Abs. 2 von der Steuerpflicht ausgenommen sind, im Umfang von maximal 10 % des steuerpflichtigen Erwerbs vor Anwendung von Abs. 2 Bst. b Ziff. 3; ausgenommen sind Einzelzuwendungen unter 100 Franken. Dies gilt entsprechend in Bezug auf juristische Personen und besondere Vermögenswidmungen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz, welche im Hinblick auf ausschliesslich und unwiderruflich gemeinnützige Zwecke im Sitzstaat von der Steuerpflicht ausgenommen sind und insoweit die Voraussetzungen für einen Antrag nach Art. 4 Abs. 2 erfüllen.

4) Wenn sich bei einem Steuerpflichtigen die Steuerpflicht auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr erstreckt, so sind die frankenmässigen Abzüge nach Abs. 3 nur mit dem der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil vorzunehmen.

5) Vom steuerpflichtigen Erwerb sind insbesondere nicht abziehbar:

a) die Aufwendungen für den Lebensunterhalt des Steuerpflichtigen und seiner Familie;

b) die durch die berufliche Stellung des Steuerpflichtigen bedingten Standesauslagen;

c) die Beiträge und Prämien an private Schadensversicherungen;

d) sämtliche direkte und indirekte Steuern.

6) Art. 47 Abs. 3 Bst. i und k sowie Art. 49 bis 53, 55, 56 und 60 finden entsprechend Anwendung.

Art. 17

Buchführungs- und Aufbewahrungspflicht

1) Steuerpflichtige mit einem Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. b und c sind zur Führung einer ordnungsmässigen Buchhaltung oder anderer geeigneter Aufzeichnungen verpflichtet. Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung.

2) Die Bücher und Belege sind während zehn Jahren aufzubewahren.

4. Steuerberechnung

Art. 18

Grundlagen der Steuerberechnung

1) Soweit Vermögensbeträge vor Anwendung von Art. 14 Abs. 2 Bst. l nicht auf hundert Franken und Erwerbsbeträge nicht auf zehn Franken enden, sind diese auf hundert bzw. auf zehn Franken abzurunden.

2) Bei Steuerpflichtigen, deren Steuerpflicht sich auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr erstreckt, erfolgt die Berechnung aufgrund ihres während der Dauer der Steuerpflicht erzielten Erwerbs.

3) Bei Heirat werden die Ehegatten für das ganze Steuerjahr gemeinsam besteuert, sofern nicht eine getrennte Veranlagung gemäss Art. 8 Abs. 5 zur An-

wendung kommt.

4) Bei Scheidung und bei rechtlicher oder tatsächlicher Trennung der Ehe werden die Ehegatten für das ganze Steuerjahr getrennt besteuert. Die Abzüge nach Art. 16 Abs. 3 Bst. a und d können von den Ehegatten proportional geltend gemacht werden; die übrigen Abzüge können von demjenigen Ehegatten geltend gemacht werden, der die entsprechenden Leistungen tatsächlich erbracht hat.

5) Bei Tod eines Ehegatten werden die Ehegatten bis zum Todestag gemeinsam besteuert. Der Tod gilt als Beendigung der Steuerpflicht beider Ehegatten und als Beginn der Steuerpflicht des überlebenden Ehegatten; Art. 21 Abs. 2 gilt entsprechend.

6) Kapitalleistungen nach Art. 14 Abs. 2 Bst. e unterliegen unter Berücksichtigung des Abzugs nach Art. 16 Abs. 2 Bst. d getrennt vom restlichen steuerpflichtigen Erwerb der Besteuerung. Dabei ist der Tarif nach Art. 19 anzuwenden, der sich für eine nach der Lebenserwartung des Berechtigten zutreffende Rente ergeben würde.

Art. 19

Tarif

Die Landessteuer bemisst sich nach dem steuerpflichtigen Erwerb einschliesslich des nach Art. 14 Abs. 2 Bst. l in einen Erwerb umgerechneten Vermögens. Sie beträgt vorbehaltlich Art. 15 Abs. 2 Bst. i, Art. 21 und 22 für steuerpflichtige Erwerbe (x):

a) für alle Steuerpflichtigen, vorbehaltlich Bst. b und c:

bis 15 000 Franken (Grundfreibetrag): 0

von 15 001 Franken bis 25 000 Franken: 0,01 · x - 150

von 25 001 Franken bis 50 000 Franken: 0,03 · x - 650

von 50 001 Franken bis 80 000 Franken: 0,04 · x - 1 150

von 80 001 Franken bis 110 000 Franken: 0,05 · x - 1 950

von 110 001 Franken bis 140 000 Franken: 0,06 · x - 3 050

von 140 000 Franken bis 170 000 Franken: 0,065 · x - 3 750

über 170 000 Franken: 0,07 · x - 4 600;

b) für Alleinerziehende im Sinne des Familienzulagengesetzes:

bis 30 000 Franken (Grundfreibetrag): 0

von 30 001 Franken bis 37 500 Franken: 0,01 · x - 300

von 37 501 Franken bis 75 000 Franken: 0,03 · x - 1 050

von 75 001 Franken bis 120 000 Franken: 0,04 · x - 1 800

von 120 001 Franken bis 165 000 Franken: 0,05 · x - 3 000

von 165 001 Franken bis 210 000 Franken: 0,06 · x - 4 650

von 210 001 Franken bis 255 000 Franken: 0,065 · x - 5 700

über 255 000 Franken: 0,07 · x - 6 975;

c) für gemeinsam zu veranlagende Ehegatten:

bis 30 000 Franken (gemeinsamer Grundfreibetrag): 0

von 30 001 Franken bis 50 000 Franken: 0,01 · x - 300

von 50 001 Franken bis 100 000 Franken: 0,03 · x - 1 300

von 100 001 Franken bis 160 000 Franken: 0,04 · x - 2 300

von 160 001 Franken bis 220 000 Franken: 0,05 · x - 3 900

von 220 001 Franken bis 280 000 Franken: 0,06 · x - 6 100

von 280 001 Franken bis 340 000 Franken: 0,065 · x - 7 500

über 340 000 Franken: 0,07 · x - 9 200.

Art. 20

Ausgleich der Kalten Progression

1) Hat sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit dem letzten Ausgleich der Kalten Progression um 8 % erhöht, hat die Regierung dem Landtag darüber zu berichten. Massgeblich ist jeweils der Indexstand vor Beginn des Steuerjahres.

2) Die Regierung stellt dem Landtag zudem Antrag auf vollen oder teilweisen Ausgleich der Kalten Progression. Der Landtag beschliesst über den Ausgleich der Kalten Progression.

3) Der volle oder teilweise Ausgleich der Kalten Progression umfasst die Anpassung des Tarifs nach Art. 19 sowie die Anpassung der in Frankenbeträgen festgesetzten Limiten und Abzüge nach Art. 16.

Art. 21

Progressionsvorbehalt

1) Die Steuer ist nach dem Steuersatz zu entrichten, der dem gesamten Vermögen und dem gesamten Erwerb entspricht, wenn ein unbeschränkt Steuerpflichtiger:

a) Vermögen hat, das nach Art. 10 Bst. e und f oder nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei ist;

b) Erwerb bezogen hat, der nach Art. 15 Abs. 2 Bst. a und b oder nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei ist.

2) Wenn sich bei einem Steuerpflichtigen die Steuerpflicht auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr erstreckt, so ist auf den steuerpflichtigen Erwerb der Steuersatz anzuwenden, der sich errechnet, wenn der steuerpflichtige Erwerb multipliziert wird mit dem Verhältnis eines vollen Jahres zur Dauer der Steuerpflicht.

Art. 22

Vermeidung der Doppelbesteuerung

1) Ist das Vermögen in einem Staat belegen oder der Erwerb in einem Staat erzielt worden, mit dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen wurde, welches für dieses Vermögen oder diesen Erwerb eine Steuerfreistellung vorsieht, oder bei Gewährung von Gegenseitigkeit erfolgt eine Freistellung dieses Vermögens oder dieses Erwerbs; Art. 21 Abs. 1 bleibt unberührt.

2) Ist das Vermögen in einem Staat belegen oder der Erwerb in einem Staat erzielt worden, mit dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen wurde, welches für dieses Vermögen oder diesen Erwerb die Anrechnung einer ausländischen Steuer vorsieht, oder bei Gewährung von Gegenseitigkeit ist eine der Vermögens- und Erwerbsteuer entsprechende Steuer dieses Staates auf die Landes- und Gemeindesteuer anzurechnen, die auf dieses Vermögen und diesen Erwerb entfällt.

Art. 23

Besonderheiten bei beschränkter Steuerpflicht

1) Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist die Erwerbssteuer:

a) bei Erwerb im Sinne von Art. 6 Abs. 5 Bst. a, b und g mit einem Steuersatz von 4 % zuzüglich des jeweiligen Gemeindezuschlag nach Abs. 5 unter Berücksichtigung von Art. 16 Abs. 1 Bst. a und b vereinfacht zu veranlagen. Abs. 4 gilt entsprechend;

b) bei Erwerb im Sinne des Art. 6 Abs. 5 Bst. c bis f durch den Steuerabzug abgegolten.

2) Bei inländischem Erwerb im Sinne des Art. 6 Abs. 5 Bst. c und d ist der beschränkt Steuerpflichtige auf Antrag berechtigt, ausserordentliche Gewinnungskosten geltend zu machen (vereinfachte Veranlagung); Abs. 4 gilt entsprechend.

3) Auf den inländischen Erwerb von beschränkt Steuerpflichtigen ist auf Antrag abweichend von Abs. 1 und 2 der Tarif nach Art. 19 anzuwenden (ordentliche Veranlagung). In diesem Fall sind die nach Abs. 4 vom Abzug ausgeschlossenen Abzüge im Verhältnis des inländischen Erwerbs zum gesamten Erwerb des Steuerpflichtigen abzugsfähig. Auf den inländischen Erwerb ist in diesem Fall der Steuersatz anzuwenden, der dem gesamten Vermögen und dem gesamten Erwerb unter Berücksichtigung der gesamten nach Abs. 4 vom Abzug ausgeschlossenen Abzüge entspricht.

4) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Abzüge nach Art. 16 Abs. 2 Bst. b bis d nur insoweit geltend machen, als sie mit einem inländischen Erwerb nach Art. 6 Abs. 5 Bst. a bis e in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Andere Abzüge nach Art. 16 sind nicht zulässig.

5) Der Gemeindezuschlag wird erhoben:

a) bei Erwerb nach Art. 6 Abs. 5 Bst. a, b und g wird der Gemeindezuschlag jener Gemeinde erhoben, in dem das Grundstück bzw. die Betriebsstätte gelegen ist;

b) bei Erwerb nach Art. 6 Abs. 5 Bst. c der Gemeindezuschlag der Gemeinde, in der die Tätigkeit ausgeübt wird;

c) bei Erwerb nach Art. 6 Abs. 5 Bst. d der Gemeindezuschlag der Gemeinde, in der die juristische Person oder besondere Vermögenswidmung den Sitz oder die tatsächliche Verwaltung hat;

d) in den übrigen Fällen in Form eines pauschalen Zuschlages von 200 %.

5. Steuerabzug an der Quelle

Art. 24

Dem Steuerabzug unterliegender Erwerb

1) Dem Steuerabzug an der Quelle unterliegen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen der Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit (Art. 14 Abs. 2 Bst. d) sowie Ersatzeinkünfte, die anstelle des Erwerbs aus unselbständiger Tätigkeit treten (Art. 14 Abs. 2 Bst. f).

2) Dem Steuerabzug an der Quelle unterliegen bei beschränkt Steuerpflichtigen:

a) der Erwerb aus unselbständiger Tätigkeit sowie Ersatzeinkünfte, die anstelle des Erwerbs aus unselbständiger Tätigkeit treten (Art. 6 Abs. 5 Bst. c);

b) Sitzungsgelder, feste Entschädigungen, Tantiemen und andere Vergütungen, die die Mitglieder der Verwaltung sowie die Organe der Geschäftsführung von juristischen Personen und besonderen Vermögenswidmungen erhalten, wenn sich ihr Sitz oder der Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung im Inland befindet (Art. 6 Abs. 5 Bst. d);

c) Leistungen aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung oder einer Einrichtung der betrieblichen Personalvorsorge sowie eines Pensionsfonds aufgrund eines früheren inländischen öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses (Art. 6 Abs. 5 Bst. e);

d) Leistungen aufgrund der Auflösung einer Freizügigkeitspolice oder eines Sperrkontos, welche in Verwendung von Freizügigkeitsleistungen der betrieblichen Personalvorsorge im Inland errichtet wurden (Art. 6 Abs. 5 Bst. f).

Art. 25

Höhe des Steuerabzugs

1) Bemessungsgrundlage des Steuerabzugs ist der inländische Bruttoerwerb, bei steuerabzugspflichtigem Erwerb im Sinne des Art. 24 Abs. 2 Bst. c und d der inländische Bruttoerwerb unter Berücksichtigung von Art. 16 Abs. 2 Bst. d.

2) Bei steuerabzugspflichtigem Erwerb im Sinne des Art. 24 Abs. 1 und 2 Bst. a wird der Steuerabzug von der Steuerverwaltung bestimmt. Bei der Festsetzung des Steuerabzugs werden die Höhe des voraussichtlichen Jahreserwerbs, Pauschalen für Abzüge und die Familienverhältnisse berücksichtigt.

3) Der Steuerabzug beträgt bei steuerabzugspflichtigem Erwerb im Sinne des Art. 24 Abs. 2 Bst. b bis d 12 % des Erwerbs.

4) Ist der Steuerpflichtige oder der Vergütungsschuldner mit dem Steuerabzug nicht einverstanden, so kann er von der Steuerverwaltung eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen. Der Vergütungsschuldner bleibt bis zum rechtskräftigen Entscheid zum Steuerabzug verpflichtet.

Art. 26

Doppelbesteuerungsabkommen

1) Liegt nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung das Besteuerungsrecht für den in Art. 24 bezeichneten Erwerb ausschliesslich beim ausländischen Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen, bestätigt die Steuerverwaltung auf Antrag dem Vergütungsgläubiger die Steuerfreiheit. In diesem Fall darf der Vergütungsschuldner vom Steuerabzug absehen.

2) Wird durch ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die zulässige inländische Abzugssteuer auf einen bestimmten Satz begrenzt, bestätigt die Steuerverwaltung dem Vergütungsgläubiger auf Antrag den zulässigen Quellensteuerhöchstsatz. In diesem Fall darf der Vergütungsschuldner den Steuerabzug zu einem reduzierten Satz durchführen.

3) Wurde nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu viel Abzugssteuer einbehalten, erstattet die Steuerverwaltung dem Vergütungsgläubiger auf Antrag die nachweislich zuviel einbehaltenen Beträge. Die Frist für die Antragsstellung beträgt zwei Jahre seit Fälligkeit der Steuerabzugsbeträge.

Art. 27

Pflichten des Vergütungsschuldners

1) Der Vergütungsschuldner hat alle für die vollständige Steuererhebung notwendigen Massnahmen vorzukehren. Er ist insbesondere verpflichtet:

a) bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete Steuer zurückzuhalten und bei anderen Leistungen (insbesondere Naturalleistungen) die geschuldete Steuer vom Steuerpflichtigen einzufordern;

b) der Steuerverwaltung alle Personen zu melden, denen er Leistungen ausrichtet, die dem Steuerabzug unterliegen;

c) der Steuerverwaltung die periodischen Steuerabzugsbeträge abzuliefern sowie gemäss Art. 28 Abs. 3 eine Abrechung einzureichen und allfällige Differenzbeträge zu entrichten;

d) dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine Bestätigung über die Steuerabzugsbeträge auszustellen.

2) Der Vergütungsschuldner haftet für die Entrichtung der Steuerabzugsbeträge. Hat der Vergütungsschuldner den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, verfügt die Steuerverwaltung die Nachzahlung. Dem Vergütungsgläubiger ist in diesem Fall eine berichtigte Aufstellung oder Bestätigung auszustellen. Hat der Vergütungsschuldner einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen, so kann der Vergütungsgläubiger den Differenzbetrag von der Steuerverwaltung zurückfordern, wenn er ihm bescheinigt worden ist.

3) Der Vergütungsschuldner haftet nicht für Steuerabzugsbeträge, die er aufgrund der Vorlage einer Bescheinigung nach Art. 26 Abs. 1 oder 2, auf deren Richtigkeit er vertraut hat, nicht einbehalten hat. Dies gilt nicht, wenn dem Vergütungsschuldner bekannt war, oder aufgrund grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war, dass die Bescheinigung unrichtig ist.

Art. 28

Akonto- und Abschlusszahlungen

1) Arbeitgeber als Vergütungsschuldner bei Leistungen nach Art. 24 Abs. 1 und 2 Bst. a haben die Summe der von ihnen einbehaltenen Steuerabzugsbeträge vierteljährlich an die Steuerverwaltung abzuführen.

2) Vergütungsschuldner bei Leistungen nach Art. 24 Abs. 2 Bst. b bis d haben die Summe der von ihnen einbehaltenen Steuerabzugsbeträge halbjährlich an die Steuerverwaltung abzuführen.

3) Der Vergütungsschuldner reicht der Steuerverwaltung nach Ablauf des Kalenderjahres die Abrechnung über die abgezogenen Steuerabzüge ein und entrichtet einen allfälligen Differenzbetrag.

4) Die Frist für die Zahlung der Beträge nach Abs. 1 bis 3 sowie für die Einreichung der Abrechnung wird jährlich von der Steuerverwaltung festgesetzt. Bei verspäteter Zahlung des Differenzbetrages nach Abs. 3 wird ein Verzugszins erhoben.

Art. 29

Anrechnung und Erstattung

1) Bei ordentlicher und bei vereinfachter Veranlagung des Steuerpflichtigen ist der dem Steuerabzug unterliegende steuerpflichtige Erwerb ungeachtet des Steuerabzugs zu deklarieren.

2) Der bescheinigte Steuerabzug wird verzinst. Die Höhe des Zinssatzes wird durch die Regierung mit Verordnung festgelegt.

3) Die Steuerabzugsbeträge im Sinne des Abs. 2 werden auf die geschuldete Landes- und Gemeindesteuer angerechnet. Übersteigen die verzinsten Steuerabzugsbeträge die geschuldete Landes- und Gemeindesteuer, wird der Differenzbetrag dem Steuerpflichtigen erstattet.

C. Besteuerung nach dem Aufwand

Art. 30

Steuerpflicht und Steuergegenstand

1) Bei Personen, die erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Landesabwesenheit ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland nehmen, nicht die liechtensteinische Staatsangehörigkeit besitzen, keine Erwerbstätigkeit im Inland ausüben und vom Ertrag ihres Vermögens oder anderen ihnen aus dem Ausland zufliessenden Bezügen leben, kann auf Antrag anstelle der Vermögens- und Erwerbssteuer eine Steuer nach dem Aufwand erhoben werden.

2) Der Antrag nach Abs. 1 ist bei der Steuerverwaltung einzureichen. Der Antrag hat detaillierte Angaben über den Aufwand zu enthalten.

3) Im Inland liegendes Grundeigentum untersteht der Vermögenssteuer. Art. 10 und 11 finden keine Anwendung.

4) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung.

Art. 31

Prüfung des Antrags

Die Steuerverwaltung prüft den Antrag und entscheidet, ob der Steuerpflichtige der Besteuerung nach dem Aufwand unterstellt wird oder ob für ihn die Vermögens- und Erwerbssteuer nach dem ordentlichen Steuerverfahren vorzuschreiben ist.

Art. 32

Steuerbemessung

Die Bemessung der Besteuerung nach dem Aufwand richtet sich nach dem gesamten Aufwand des Steuerpflichtigen.

Art. 33

Steuersatz

Die Steuer nach dem Aufwand beträgt 5 % des Aufwands nach Art. 32 zuzüglich des Gemeindezuschlags nach Art. 75.

Art. 34

Steuervorschreibung

Nimmt die Steuerverwaltung den Antrag des Steuerpflichtigen an, so schreibt sie den Steuerbetrag unter Mitteilung eventueller Abänderungen dem Steuerpflichtigen vor. Die Festsetzung der Steuer nach dem Aufwand für mehrere Steuerjahre ist zulässig, sofern die Gleichmässigkeit in der Höhe des Aufwands vorausgesetzt werden kann.

D. Grundstücksgewinnsteuer

Art. 35

Steuerpflichtige

1) Wer bei einer Veräusserung von im Inland gelegenen Grundstücken im Sinne des Sachenrechtes oder von Teilen solcher, einen Gewinn erzielt, hat darauf die Grundstücksgewinnsteuer zu entrichten.

2) Steuerpflichtig ist der Veräusserer.

3) Der Veräusserung gleichgestellt sind:

a) die Übertragung eines Grundstückes durch Zwangsversteigerung oder Enteignung;

b) die wirtschaftliche Handänderung eines Grundstücks, insbesondere durch

1. Rechtsgeschäfte, die in Bezug auf die Verfügungsgewalt über ein Grundstück wirtschaftlich wie eine Veräusserung wirken;

2. die Belastung eines Grundstückes mit privatrechtlichen Dienstbarkeiten oder öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, wenn diese die unbeschränkte Bewirtschaftung oder den Veräusserungswert des Grundstückes dauernd und wesentlich beeinträchtigen und dafür ein Entgelt entrichtet wird;

3. die Übertragung von Beteiligungsrechten an juristischen Personen, deren Hauptzweck in dem Erwerb, dem Besitz, der Verwaltung und der Veräusserung von Immobilien besteht.

Art. 36

Steuerbefreiung und Steueraufschub

1) Von der Grundstücksgewinnsteuer sind befreit:

a) Inkonvenienzentschädigungen im Enteignungsverfahren;

b) Gewinne, die bei der Weiterveräusserung eines von einem Pfandgläubiger oder Bürgen im Zwangsvollstreckungsverfahren erworbenen Grundstückes erzielt werden, soweit der Gewinn den Verlust auf der pfandrechtlich sichergestellten oder verbürgten Forderung nicht übersteigt.

2) Die Besteuerung wird aufgeschoben bei:

a) Eigentumswechsel durch Vermögensübergang von Todes wegen, Erbvorbezug oder Schenkung;

b) Güterzusammenlegung, Baulandumlegungen oder Grenzbereinigungen, die nach Massgabe des öffentlichen Rechts durchgeführt werden.

3) Die Besteuerung wird auf Antrag aufgeschoben bei:

a) Umstrukturierungen, wenn sie nach Art. 52 steuerneutral erfolgen;

b) Eigentumswechsel unter Ehegatten, sofern die Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben. Der Antrag ist von beiden Ehegatten gemeinsam zu stellen;

c) Eigentumswechsel durch Übertragung von Grundstücken zur Abgeltung von güterrechtlichen oder unterhaltsrechtlichen Ansprüchen bzw. von Ansprüchen infolge Mitwirkung eines Ehegatten beim Erwerb durch den andern. Der Antrag ist von beiden Ehegatten gemeinsam zu stellen.

4) Beim Aufschub der Besteuerung nach Abs. 2 und 3 hat der Erwerber des Grundstücks die Anlagekosten des Veräusserers fortzuführen.

Art. 37

Grundstücksgewinn

1) Als Grundstücksgewinn gilt der Betrag, um den der Veräusserungserlös die Anlagekosten übersteigt.

2) Bei einem Tausch von Grundstücken gilt die Differenz zwischen dem Verkehrwert des Empfangenen (Sachwert und Aufgeld) und den Anlagekosten des abgegebenen Grundstücks als Grundstücksgewinn. Steuerpflichtig ist nur der realisierte Teil des Gewinns.

Art. 38

Anlagekosten

Als Anlagekosten gelten der amtliche Steuerschätzwert nach Art. 12 Abs. 1 Bst. a im Zeitpunkt der Veräusserung, vermehrt um:

a) den Erwerbspreis, soweit er den amtlichen Steuerschätzwert übersteigt, und

b) die wertvermehrenden Aufwendungen ohne die üblichen Werterhaltungskosten.

Art. 39

Veräusserungserlös

1) Bei einer Veräusserung durch Kaufvertrag gilt der Kaufpreis mit Einschluss aller weiteren Leistungen des Erwerbers als Veräusserungserlös. Steht der Kaufpreis in keinem Verhältnis zum handelsüblichen Verkehrswert, so gilt letzterer als Veräusserungserlös, sofern der Veräusserer mit dem Erwerber nicht in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad blutsverwandt oder der Ehegatte des Erwerbers ist.

2) Bei einer Übertragung eines Grundstückes durch Zwangsversteigerung oder Enteignung gilt der Versteigerungserlös bzw. der Entschädigungsbetrag als Veräusserungserlös.

Art. 40

Abzüge

Von dem sich aufgrund der Art. 37 bis 39 ergebenden Grundstücksgewinn können Verluste abgezogen werden, die der Steuerpflichtige in den vergangenen Jahren auf dem Grundstück erlitten hat, soweit solche Verluste nicht durch Versicherungsleistungen gedeckt wurden.

Art. 41

Steuerpflichtiger Grundstücksgewinn

Was nach Vornahme des Abzugs nach Art. 40 verbleibt, bildet den steuerpflichtigen Grundstücksgewinn.

Art. 42

Steuersatz

Auf den steuerpflichtigen Grundstücksgewinn findet der Tarif nach Art. 19 Bst. a Anwendung. Werden innerhalb von fünf Jahren mehrere Parzellen des gleichen Grundstückes oder Grundstücke, die vor fünf Jahren eine Grundstückseinheit bildeten, veräussert, so wird der Grundfreibetrag dem gleichen Steuerpflichtigen nur einmal zugebilligt.

Art. 43

Zuschläge

Auf den nach Art. 42 errechneten Betrag wird anstelle des Gemeindezuschlages ein Zuschlag in Höhe von 200 % erhoben.

E. Ertragssteuer

1. Steuerpflicht

Art. 44

Persönliche Steuerpflicht

1) Juristische Personen sind mit ihren gesamten Erträgen unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz oder der Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung im Inland befindet; als solche gelten insbesondere:

a) Körperschaften (Vereine, Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Anteilsgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit), Anstalten und Stiftungen;

b) Investmentunternehmen nach dem Gesetz über Investmentunternehmen;

c) Treuunternehmen mit Persönlichkeit.

2) Juristische Personen nach Abs. 1, die weder ihren Sitz noch den Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung im Inland haben, sind mit ihren inländischen Erträgen beschränkt steuerpflichtig.

3) Als inländische Erträge nach Abs. 2 gelten:

a) die Erträge aus der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter inländischer Grundstücke;

b) die Miet- und Pachterträge aus im Inland gelegenen Grundstücken;

c) der steuerpflichtige Reinertrag der im Inland gelegenen Betriebsstätten.

Art. 45

Persönliche Steuerbefreiungen

Von der Ertragssteuer werden von der Steuerverwaltung auf Antrag juristische Personen nach Art. 44 Abs. 1 befreit, wenn sie

a) die Ausrichtung von Gewinnanteilen auf den Sollertrag nach Art. 5 des nicht in Form von Spenden erhaltenen Kapitals beschränken;

b) die Ausrichtung von Tantiemen statutarisch ausschliessen;

c) unter Ausschluss jeder wirtschaftlichen Tätigkeit gemeinnützigen Aufgaben dienen; und

d) statutarisch für den Fall der Auflösung der juristischen Person den nach Rückzahlung des nicht in Form von Spenden erhaltenen Kapitals verbleibenden Rest des Vermögens ähnlichen Zwecken zuweisen.

Art. 46

Zeitliche Begrenzung der Steuerpflicht

1) Die Steuerpflicht beginnt:

a) mit der Gründung der juristischen Person oder mit der Verlegung ihres Sitzes oder des Ortes ihrer tatsächlichen Verwaltung ins Inland (unbeschränkte Steuerpflicht); oder

b) mit dem Zeitpunkt, zu dem inländische Erträge erzielt werden oder mit der Eintragung der Betriebsstätte ins Öffentlichkeitsregister (beschränkte Steuerpflicht).

2) Die Steuerpflicht endet:

a) mit dem Abschluss der Liquidation oder mit der Verlegung des Sitzes oder des Ortes ihrer tatsächlichen Verwaltung ins Ausland (unbeschränkte Steuerpflicht); oder

b) mit dem Wegfall inländischer Erträge oder mit der Löschung der Betriebsstätte im Öffentlichkeitsregister (beschränkte Steuerpflicht).

2. Ermittlung des steuerpflichtigen Reinertrags

Art. 47

Sachliche Steuerpflicht

1) Die Ertragssteuer bemisst sich nach dem steuerpflichtigen Reinertrag. Dieser ist nach Massgabe der nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht zu erstellenden Jahresrechnung unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen zu ermitteln.

2) Art. 14 Abs. 4 findet entsprechend Anwendung.

3) Der steuerpflichtige Reinertrag besteht vorbehaltlich Abs. 4 und 5 aus der Gesamtheit der um die geschäftsmässig begründeten Aufwendungen gekürzten Erträge. Zu dem steuerpflichtigen Reinertrag gehören insbesondere:

a) der Saldo der Erfolgsrechnung;

b) alle bei Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiedenen Teile des Geschäftsergebnisses, die nicht zur Deckung geschäftsmässig begründeter Aufwendungen verwendet werden;

c) Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen, soweit sie geschäftsmässig nicht begründet sind;

d) Zuweisungen an den Reservefonds, soweit sie geschäftsmässig nicht begründet sind, vorbehaltlich der allenfalls steuerbegünstigten Rückstellungen nach Art. 60;

e) die an die Mitglieder oder Gesellschafter des Unternehmens oder an Inhaber von nichtmitgliedschaftlichen Gewinnanteilsrechten (Genussscheine, Gründeranteile) oder diesen nahe stehende Personen verteilten Gewinne und verdeckten Gewinnausschüttungen;

f) Steueraufwand;

g) Vergütungen für die Überlassung von Fremdkapital an verbundene Unternehmen und Gesellschafter oder diesen nahe stehende Personen, soweit diese der Höhe nach nicht zumindest dem Fremdvergleichsgrundsatz nach Art. 49 entsprechen;

h) freiwillige Geldleistungen an juristische Personen und besondere Vermögenswidmungen mit Sitz im Inland, die im Hinblick auf ausschliesslich und unwiderruflich gemeinnützige Zwecke nach Art. 4 Abs. 2 von der Steuerpflicht ausgenommen sind, soweit sie 10 % des steuerpflichtigen Reinertrags vor Anwendung der Art. 57 und 58 übersteigen. Dies gilt entsprechend in Bezug auf juristische Personen und besondere Vermögenswidmungen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz, welche im Hinblick auf ausschliesslich und unwiderruflich gemeinnützige Zwecke im Sitzstaat von der Steuerpflicht ausgenommen sind und insoweit auch die Voraussetzungen für einen Antrag nach Art. 4 Abs. 2 erfüllen;

i) Bussen, Geldstrafen und vergleichbare Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, sofern der Strafcharakter überwiegt;

k) Vergütungen nach § 307 des Strafgesetzbuches.

4) Nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag zählen:

a) Kapitaleinlagen der Mitglieder von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, einschliesslich Aufgelder und Leistungen à fonds perdu;

b) Kapitalzuwachs aus Erbschaft, Vermächtnis oder Schenkung.

5) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Reinertrages Abzüge nur insoweit geltend machen, als sie mit inländischen Erträgen nach Art. 44 Abs. 3 in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.

6) Die Ertragssteuer ist eine Jahressteuer. Die Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein Kalenderjahr (Steuerjahr) zu ermitteln. Besteht die unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht nicht während eines ganzen Kalenderjahrs, so tritt an die Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der jeweiligen Steuerpflicht. Steuerpflichtige, die ihre Rechnungen nicht mit dem Kalenderjahr abschliessen, haben den steuerpflichtigen Reinertrag nach den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres zu erklären.

7) Die Regierung regelt das Nähere über den steuerpflichtigen Reinertrag mit Verordnung.

Art. 48

Steuerfreier Ertrag

1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen zählen nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag:

a) Erträge aus der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter ausländischer Grundstücke sowie aus jeder anderen land- und forstwirtschaftlichen Produktion im Ausland;

b) ausländische Betriebsstättenergebnisse;

c) Miet- und Pachterträge aus im Ausland gelegenen Grundstücken;

d) inländische Grundstücksgewinne, soweit diese im Inland der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen, sowie Kapitalgewinne aus der Veräusserung von ausländischen Grundstücken;

e) Gewinnanteile aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen;

f) Kapitalgewinne aus der Veräusserung oder Liquidation von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen;

g) Erträge aus dem verwalteten Vermögen von Investmentunternehmen nach dem Gesetz über Investmentunternehmen;

h) Erträge aus dem Nettovermögen von juristischen Personen, welche dem Pensionsfondsgesetz unterstehen, sofern dieses Vermögen ausschliesslich und unwiderruflich der betrieblichen Altersvorsorge zugeordnet ist.

2) Bei beschränkt Steuerpflichtigen zählen nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag:

a) inländische Grundstücksgewinne, soweit diese im Inland der Grundstücksgewinnsteuer unterliegen;

b) Gewinnanteile aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen;

c) Kapitalgewinne aus der Veräusserung oder Liquidation von Anteilen an in- oder ausländischen juristischen Personen.

Art. 49

Fremdvergleichsgrundsatz

Werden Erträge oder Aufwendungen eines Steuerpflichtigen aus einer Geschäftsbeziehung mit nahe stehenden Personen dadurch verändert, dass hierbei andere Bedingungen zugrunde gelegt wurden, als sie voneinander unabhängige Dritte unter sonst gleichen Verhältnissen vereinbart hätten, sind bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Reinertrags die Erträge und Aufwendungen so anzusetzen, wie sie bei einer Beziehung zwischen unabhängigen Dritten angefallen wären.

Art. 50

Ersatzbeschaffungen

1) Scheidet ein Vermögensgegenstand des betrieblichen Anlagevermögens aus dem Betriebsvermögen aus, können die stillen Reserven auf einen Vermögensgegenstand (Ersatzobjekt) übertragen werden, wenn:

a) es sich um einen Vermögensgegenstand des betriebsnotwendigen Anlagevermögens handelt, der dem Betrieb unmittelbar dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensgegenstände, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen, Beteiligungen sowie Grundstücke, soweit der Gewinn aus ihrer Veräusserung der Grundstücksgewinnsteuer unterliegt;

b) ein Ersatz des Vermögensgegenstandes aus wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen oder tatsächlichen Gründen erforderlich war; und

c) die stillen Reserven im Ersatzobjekt im Inland der Besteuerung unterliegen.

2) Findet die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr statt, so kann im Umfang der stillen Reserven eine Rückstellung gebildet werden. Diese Rückstellung ist innert angemessener Frist zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu verwenden oder zugunsten des steuerpflichtigen Reinertrags aufzulösen.

3) Erhält der Steuerpflichtige für einen Vermögensgegenstand des betrieblichen Anlagevermögens, der infolge höherer Gewalt oder eines behördlichen Eingriffs beschädigt worden ist, eine Entschädigung, kann in Höhe der Entschädigung eine Rückstellung gebildet werden, wenn der Vermögensgegenstand erst in einem späteren Geschäftsjahr repariert wird. Die Rückstellung ist im Zeitpunkt der Reparatur in voller Höhe zugunsten des steuerpflichtigen Reinertrags aufzulösen.

Art. 51

Abgrenzung des Besteuerungsrechts

1) Wird das inländische Besteuerungsrecht hinsichtlich des Gewinns aus der Veräusserung oder Nutzung eines Vermögensgegenstandes durch Massnahmen des Steuerpflichtigen ausgeschlossen oder beschränkt, gilt der Vermögensgegenstand als zum Fremdvergleichspreis veräussert oder überlassen.

2) Beruht der Ausschluss oder die Beschränkung des inländischen Besteuerungsrechtes auf der Überführung eines Vermögensgegenstandes in eine Betriebsstätte im Ausland oder auf dem Wegzug bzw. der Sitzverlegung des Steuerpflichtigen in das Ausland, ist die Steuer zinslos bis zur tatsächlichen Realisierung zu stunden, soweit die Durchsetzung des Steueranspruchs sichergestellt ist. Zwischenzeitlich eingetretene Wertminderungen sind höchstens im Umfang der Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 zu berücksichtigen und nur soweit diese nicht in einem anderen Staat berücksichtigt werden. Der Steuerpflichtige hat jährlich

nachzuweisen, dass die Voraussetzungen für die Stundung nach Satz 1 erfüllt sind; bei Eintritt einer Wertminderung bei tatsächlicher Veräusserung hat er nachzuweisen, dass eine Verlustberücksichtigung im Ausland nicht erfolgt.

3) Wird das inländische Besteuerungsrecht hinsichtlich des Gewinns aus der Veräusserung oder Nutzung eines Vermögensgegenstandes begründet, gilt der Vermögensgegenstand als zum Fremdvergleichspreis erworben oder genutzt.

Art. 52

Umstrukturierungen

1) Stille Reserven einer juristischen Person (Unternehmen) werden bei den nachstehend genannten Umstrukturierungen nicht besteuert, soweit das inländische Besteuerungsrecht fortbesteht und das übernehmende Unternehmen die bisher für die Ertragssteuer massgeblichen Werte fortführt. Als Umstrukturierungen im Sinne dieses Artikels gelten insbesondere:

a) die Umwandlung in eine andere juristische Person oder in eine Gesellschaft ohne Persönlichkeit (Formwechsel);

b) die Vermögensübertragung durch Auf- oder Abspaltung auf eine oder mehrere andere juristische Personen, sofern auf die übernehmenden Unternehmen jeweils ein Teilbetrieb übertragen wird und sofern bei Abspaltung ein Teilbetrieb bei dem übertragenden Unternehmen verbleibt;

c) die Fusion;

d) die Einbringung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie im betrieblichen Anlagevermögen gehaltene Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen.

2) Das übernehmende Unternehmen ist bei seinem Wertansatz nicht an den Wertansatz in seiner handelsrechtlichen Gewinnermittlung gebunden.

3) Soweit das inländische Besteuerungsrecht anlässlich einer Umstrukturierung nach Abs. 1 nicht fort besteht, gilt Art. 51 Abs. 2 entsprechend.

4) Das übernehmende Unternehmen tritt in den Fällen des Abs. 1 Bst. a bis c in die steuerliche Rechtsstellung des übertragenden Unternehmens ein; dies gilt auch hinsichtlich der Verlustberücksichtigung nach Art. 57. In den Fällen des Abs. 1 Bst. b geht ein Verlustvortrag des übertragenden Unternehmens im Verhältnis der übergehenden Vermögensteile über.

5) Wird in den Fällen des Abs. 1 Bst. c und d eine Gegenleistung erbracht, die nicht in Anteilen des übernehmenden Unternehmens besteht, so hat das übernehmende Unternehmen die eingebrachten Wirtschaftsgüter mindestens mit dem Wert der erbrachten Gegenleistung anzusetzen.

6) Beim übernehmenden Unternehmen bleibt ein Gewinn oder Verlust in Höhe des Unterschieds zwischen dem bisher für die Ertragssteuer massgeblichen Wert der Anteile an dem übertragenden Unternehmen und dem Übernahmewert der übergegangenen Aktiven und Passiven unberücksichtigt. Dies gilt nicht, soweit auf die Anteile an dem übertragenden Unternehmen in vorangegangenen Geschäftsjahren eine Abschreibung nach Art. 53 Abs. 1 vorgenommen wurde, die noch nicht nach Art. 53 Abs. 2 wieder aufgeholt wurde.

7) Erhöht sich der Gewinn des übernehmenden Unternehmens dadurch, dass der Vermögensübergang zum Erlöschen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen dem übertragenden und dem übernehmenden Unternehmen oder zur Auflösung von Rückstellungen führt, so darf das übernehmende Unter-

nehmen insoweit eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rückstellung bilden. Die Rückstellung ist in den auf ihre Bildung folgenden drei Geschäftsjahren mit mindestens je einem Drittel zugunsten des steuerpflichtigen Reinertrags aufzulösen.

8) Bei Anteilseignern des übertragenden Unternehmens, die anlässlich einer Umstrukturierung Anteilseigner des übernehmenden Unternehmens werden, gelten die Anteile an dem übertragenden Unternehmen als zu dem bisher für die Ertragssteuer massgeblichen Wert veräussert und die an ihre Stelle tretenden Anteile als mit diesem Wert angeschafft. Wurde auf die Anteile an dem übertragenden Unternehmen in vorangegangenen Geschäftsjahren eine Abschreibung nach Art. 53 Abs. 1 vorgenommen, die noch nicht nach Art. 53 Abs. 2 wieder aufgeholt wurde, gelten die Anteile als zu ihren Anschaffungskosten veräussert und die an ihre Stelle tretenden Anteile als mit diesem Wert angeschafft; Art. 53 ist anzuwenden. In den Fällen des Abs. 1 Bst. d sind die anlässlich der Einbringung erhaltenen Anteile vom Anteilseigner mit dem bisher für die Ertragssteuer massgeblichen Wert des eingebrachten Vermögens zu bewerten.

9) Der Ertrag und das Vermögen des übertragenden Unternehmens sowie des übernehmenden Unternehmens sind so zu ermitteln, als ob das Vermögen des übertragenden Unternehmens mit Ablauf des Stichtages der Bilanz, die der Übertragung zugrunde liegt, ganz oder teilweise auf das übernehmende Unternehmen übergegangen wäre. Dieser Stichtag darf höchstens acht Monate vor der Anmeldung der Umstrukturierung zur Eintragung in das Öffentlichkeitsregister oder, falls eine Eintragung nicht erforderlich ist, höchstens acht Monate vor dem Tag des Abschlusses des Einbringungsvertrags liegen.

10) Bei Veräusserung einer Beteiligung, die in den letzten fünf Jahren durch einen Vorgang nach Abs. 1 Bst. d zu einem unter dem damaligen Verkehrswert

liegenden Wert erworben wurde, werden die übertragenen stillen Reserven, gemindert um jeweils ein Fünftel für jedes volle Jahr nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag, nachträglich besteuert. Dies gilt entsprechend bei Vorgängen, die anders als durch Veräusserung aus wirtschaftlicher Sicht zu einer im Inland nicht steuerpflichtigen Realisierung der in den erhaltenen Anteilen ruhenden stillen Reserven führen, sowie bei Vorgängen im Sinne des Art. 51 Abs. 1, soweit nicht eine Stundung nach Art. 51 Abs. 2 zu gewähren ist. Der Anteilseigner hat jährlich nachzuweisen, dass die Voraussetzungen dieses Absatzes nicht erfüllt sind.

Art. 53

Abschreibungen und Wertberichtigungen bei dauerhafter Wertminderung von Beteiligungen

1) Auf Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen dürfen Abschreibungen oder Wertberichtigungen vorgenommen werden, sofern eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung vorliegt oder eine Wertminderung realisiert wurde.

2) Werden auf eine Beteiligung Abschreibungen oder Wertberichtigungen nach Abs. 1 vorgenommen und stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen, so ist im Umfang der Werterhöhung, maximal jedoch in Höhe der nach Abs. 1 vorgenommenen Abschreibungen oder Wertberichtigungen, eine Zuschreibung vorzunehmen. Diese Zuschreibung führt nur insoweit zu einer Erhöhung des steuerpflichtigen Reinertrags, als diese Abschreibungen oder Wertberichtigungen nach Abs. 4 steuerwirksam waren.

3) Soweit nach Abs. 1 vorgenommene Abschreibungen oder Wertberichtigungen, die nach Abs. 4 steuerwirksam waren, noch nicht nach Abs. 2 wieder aufgeholt wurden, sind Kapitalgewinne, die der Steuerpflichtige oder eine ihm nahe stehende Person aus dem Verkauf dieser Beteiligung erzielt, bis zur Höhe der noch nicht wieder aufgeholten Abschreibungen oder Wertberichtigungen nicht nach Art. 48 Abs. 1 Bst. f oder nach Art. 48 Abs. 2 Bst. c steuerbefreit.

4) Eine Abschreibung oder Wertberichtigung nach Abs. 1 führt nur insoweit zu einem steuerlich anzuerkennenden Aufwand, als der Wert der Beteiligung niedriger ist als der Wert, der sich nach diesem Absatz ergibt (Abschreibungsbasis). Wird die Beteiligung nicht von einer nahe stehenden Person erworben, sind die Anschaffungskosten die Abschreibungsbasis. Bei Erwerb von einer nahe stehenden Person ist die Abschreibungsbasis der nahe stehenden Person zu übernehmen, soweit diese die Anschaffungskosten nicht übersteigt.

5) Abs. 1 bis 4 sind nicht anzuwenden auf den Handelsbestand nach den Bestimmungen der Bankengesetzgebung.

Art. 54

Eigenkapital-Zinsabzug

1) Als geschäftsmässig begründete Aufwendung gilt auch die angemessene Verzinsung des modifzierten Eigenkapitals in Höhe des Sollertrags nach Massgabe des Art. 5 (Eigenkapital-Zinsabzug). Durch den Eigenkapital-Zinsabzug kann ein laufender Verlust entstehen oder sich erhöhen.

2) Das modifizierte Eigenkapital umfasst das einbezahlte Grund-, Stamm-, Anteils- oder Einlagekapital und die eigenes Vermögen darstellenden Reserven. Eigene Anteile, Beteiligungen an juristischen Personen, ausländische Grundstü-

cke und ausländisches Betriebsstättenreinvermögen sowie nicht betriebsnotwendiges Vermögen sind unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen in Abzug zu bringen. Die Bewertung erfolgt auf den Beginn des Geschäftsjahres. Dabei ist das Eigenkapital um Eigenkapitalerhöhungen der letzten sechs Monate vor dem massgeblichen Abschlussstichtag zu kürzen, soweit ihnen Eigenkapitalminderungen innerhalb der ersten sechs Monate nach dem massgeblichen Abschlussstichtag gegenüberstehen; Ausschüttungen, die den Gewinn des Vorjahres nicht übersteigen, sind nicht zu berücksichtigen. Ist das modifizierte Eigenkapital negativ, beträgt der Eigenkapital-Zinsabzug 0 Franken.

3) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung.

Art. 55

Abzug für Patenteinkünfte

Als geschäftsmässig begründete Aufwendung gilt auch ein Betrag in Höhe von 80 % der Summe der positiven Patenteinkünfte. Die Einzelheiten regelt die Regierung mit Verordnung.

Art. 56

Handelsschiffe

Auf Antrag kann bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Reinertrags, soweit er auf den Betrieb von Handelsschiffen entfällt, von den Bestimmungen dieses Kapitels abgewichen werden. Die Einzelheiten regelt die Regierung mit Verordnung.

Art. 57

Verluste

1) Ein positiver steuerpflichtiger Reinertrag des Jahres ist um den Verlustvortrag zu mindern. Der Verlustvortrag am Ende des Jahres ist der Verlustvortrag am Ende des Vorjahres, vermehrt um einen Verlust und vermindert um einen nach Satz 1 verrechneten Betrag.

2) Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte können mit dem steuerpflichtigen Reinertrag verrechnet werden, soweit diese Verluste im Betriebsstättenstaat oder einem anderen Staat nicht bereits berücksichtigt wurden. Verzeichnet diese Betriebsstätte in den folgenden Jahren Gewinne, so sind diese Gewinne, höchstens im Ausmass der zuvor mit einem steuerpflichtigen Reinertrag verrechneten Verluste, dem steuerpflichtigen Reinertrag zuzurechnen; der Steuerpflichtige hat jährlich nachzuweisen, dass die Voraussetzungen für eine Nachversteuerung nicht erfüllt sind. Die danach noch nicht ausgeglichenen Verluste sind dem steuerpflichtigen Reinertrag spätestens im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht zuzurechnen.

Art. 58

Gruppenbesteuerung

1) Auf Antrag können verbundene juristische Personen nach Massgabe des Abs. 2 eine Unternehmensgruppe bilden und die innerhalb eines Jahres entstandenen Verluste innerhalb der Unternehmensgruppe mit Gewinnen in demselben Jahr ausgleichen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der Verlustzurechnung von den Gruppenmitgliedern zum Gruppenträger oder – soweit nach Verrechnung allenfalls zuzurechnender Verluste mit dem steuerpflichtigen Reinertrag des Gruppenträgers ein Verlust vorliegt – vom Gruppenträger zu einem Gruppenmitglied, das

im Inland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Die Verlustzurechnung erfolgt anteilig in Höhe der jeweils bestehenden, einem inländischen Betriebsvermögen zuzurechnenden, unmittelbaren Beteiligung des Gruppenträgers am Grund-, Stamm-, Anteils- oder Einlagekapital des Gruppenmitglieds (Beteiligungsquote). Die einem Gruppenmitglied zurechenbaren Verluste sind begrenzt auf den der Beteiligungsquote entsprechenden Anteil des steuerpflichtigen Reinertrags dieses Gruppenmitglieds. Ein vor der Stellung des Antrags vorhandener Verlustvortrag eines Gruppenmitglieds kann nicht dem Gruppenträger oder einem Gruppenmitglied zugerechnet, sondern nur mit positiven steuerpflichtigen Reinerträgen des Gruppenmitglieds, welches die Verluste erlitten hat, verrechnet werden.

2) Juristische Personen gelten als verbunden, sofern eine juristische Person mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Inland (Gruppenträger) unmittelbar oder mittelbar mehr als 50 % der Stimmrechte und mehr als 50 % der Rechte am Gesellschaftskapital einer oder mehrerer anderer in- oder ausländischer juristischer Personen (Gruppenmitglieder) besitzt. Eine juristische Person, die weder Sitz noch tatsächliche Verwaltung im Inland hat, kann Gruppenträger sein, wenn sie im Inland eine eingetragene Zweigniederlassung unterhält, der die Anteile wirtschaftlich zuzurechnen sind; die Rechte und Pflichten aus der Gruppenbesteuerung treffen in diesem Fall die inländische Zweigniederlassung. Juristische Personen, die ihre Tätigkeit eingestellt haben, können weder Gruppenträger noch Gruppenmitglied sein.

3) Die Anmeldung zur Bildung einer Unternehmensgruppe muss den Gruppenträger und sämtliche einzubeziehenden Gruppenmitglieder bezeichnen. Es ist nicht erforderlich, dass sämtliche verbundenen juristischen Personen im Sinne des Abs. 2 zu Gruppenmitgliedern werden. Der Gruppenträger und die Gruppenmitglieder müssen ein einheitliches Geschäftsjahr haben.

4) Die Höhe des zurechenbaren Verlustes bemisst sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes zur Ermittlung des steuerpflichtigen Reinertrages.

5) Wird eine steuerwirksame Abschreibung im Sinne des Art. 53 Abs. 1 auf die Beteiligung an einem Gruppenmitglied vorgenommen, erhöht sich der steuerpflichtige Reinertrag derjenigen Gesellschaft, welcher in früheren Geschäftsjahren Verluste dieses Gruppenmitglieds steuerwirksam zugerechnet worden sind, um die Höhe der Abschreibung, höchstens bis zur Höhe der dieser Gesellschaft in früheren Geschäftsjahren steuerwirksam zugerechneten Verluste dieses Gruppenmitglieds.

6) Soweit ein Gruppenmitglied oder der Gruppenträger Verluste aus Vorjahren mit eigenen steuerpflichtigen Reinerträgen verrechnen kann oder könnte, erhöht sich der steuerpflichtige Reinertrag derjenigen Gesellschaft, welcher in früheren Geschäftsjahren diese Verluste steuerwirksam zugerechnet worden sind, bis zur Höhe dieser Verluste, soweit sie noch nicht nach Abs. 5 ausgeglichen worden sind.

7) Zugerechnete Verluste eines Gruppenmitglieds, das am Ende des Geschäftsjahres des Gruppenträgers nicht mehr Gruppenmitglied ist, sind dem steuerpflichtigen Reinertrag derjenigen Gesellschaft zuzurechnen, bei welcher die Verlustzurechnung steuerwirksam geworden ist, soweit sie noch nicht nach Abs. 5 oder 6 ausgeglichen wurden. In dem Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen der Gruppenbesteuerung nicht mehr gegeben sind, sind dem steuerpflichtigen Reinertrag derjenigen Gesellschaft, bei welcher die Verlustzurechnung steuerwirksam geworden ist, sämtliche zugerechneten Verluste der Gruppenmitglieder, soweit sie noch nicht nach Abs. 5 oder 6 oder Satz 1 ausgeglichen wurden, zuzurechnen.

8) Einem Gruppenmitglied zugerechnete Verluste, die noch nicht nach Abs. 5, 6 oder 7 ausgeglichen wurden, sind dem steuerpflichtigen Reinertrag dieser Gesellschaft zuzurechnen, sofern diese Gesellschaft am Ende des Geschäftsjahres des Gruppenträgers nicht mehr Gruppenmitglied ist. Der steuerpflichtige Reinertrag des Gruppenträgers ist um diesen Betrag zu verringern.

9) Der Gruppenträger hat gegenüber der Steuerverwaltung jährlich den Nachweis darüber zu erbringen, dass die Voraussetzungen von Abs. 5 bis 8 nicht erfüllt sind.

10) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung.

Art. 59

Besondere Rechnungslegungsvorschriften

1) Soweit die steuerneutrale Anwendung besonderer Rechnungslegungsvorschriften es erfordert, können für die Ermittlung des steuerpflichtigen Reinertrags auch Abschreibungen, Wertberichtigungen, Ersatzbeschaffungen, Wertansätze aufgrund von Umstrukturierungen und steuerbegünstigte Rückstellungen berücksichtigt werden, die nicht in der nach diesen Rechnungslegungsvorschriften erstellten Jahresrechnung verbucht werden können.

2) Die Regierung regelt mit Verordnung die Voraussetzungen und den Umfang dieser Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen sowie die Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen.

Art. 60

Steuerbegünstigte Rückstellungen

1) Soweit die wirtschaftlichen Verhältnisse es erfordern, kann die Regie-

rung mit Verordnung steuerbegünstigte Rückstellungen, die für den Zweck der Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven und Entwicklungs- und Forschungsfonds gebunden werden, ganz oder teilweise von der Ertragssteuer befreien.

2) Die näheren Bestimmungen über den Zweck, die Verwendung, Verwaltung und Kontrolle der steuerbegünstigten Rückstellungen sowie über deren zulässige Höhe und Verhältnis zum Ertrag regelt die Regierung mit Verordnung.

3. Steuerberechnung

Art. 61

Steuersatz

Die Ertragssteuer beträgt 12,5 % des steuerpflichtigen Reinertrags.

Art. 62

Mindestertragssteuer

1) Unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtige juristische Personen unterliegen einer Mindestertragssteuer. Diese ist in vollem Umfang auf die Ertragssteuer anrechenbar.

2) Die Mindestertragssteuer beträgt 6 % der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund-, Stamm- oder Anteilskapitals nach Art. 122 Abs. 1 PGR, mindestens aber 1 800 Franken. Die Mindestertragssteuer ist im Rahmen der Veranlagung zu entrichten. Bei Steuerpflichtigen, die nicht veranlagt werden, ist sie für ein Jahr im Voraus zu bezahlen.

3) Bei Steuerpflichtigen, deren Zweck ausschliesslich auf den Betrieb eines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes gerichtet ist und deren Bilanzsumme im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre 500 000 Franken nicht überschritten hat, wird die Mindestertragssteuer nicht erhoben.

Art. 63

Vermeidung der Doppelbesteuerung

Art. 22 findet entsprechend Anwendung.

4. Privatvermögensstrukturen

Art. 64

Anforderungen und Besteuerung

1) Als Privatvermögensstrukturen gelten alle juristischen Personen:

a) welche in der Verfolgung ihres Zwecks ausschliesslich Finanzinstrumente nach Art. 4 Abs. 1 Bst. g des Vermögensverwaltungsgesetzes sowie Beteiligungen an juristischen Personen, liquide Gelder und Bankkontoguthaben erwerben, besitzen, verwalten und veräussern und die keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben;

b) deren Aktien oder Anteile nicht öffentlich platziert wurden und nicht an einer Börse gehandelt werden und deren Besitz den in Abs. 3 genannten Investoren vorbehalten ist, oder bei denen keine anderen als die in Abs. 3 genannten Investoren begünstigt sind;

c) die weder um Anteilseigner und Anleger werben noch von diesen oder von Dritten Vergütungen oder Kostenerstattungen für ihre Tätigkeit nach Massgabe des Bst. a erhalten; und

d) aus deren Statuten sich ergibt, dass sie den Beschränkungen für Privatvermögensstrukturen unterliegen.

2) Eine Privatvermögensstruktur darf Beteiligungen im Sinne des Abs. 1 Bst. a nur unter der Bedingung halten, dass sie oder ihre Anteilseigner oder Begünstigten keinen Einfluss auf die Verwaltung dieser Gesellschaften nehmen.

3) Ein Investor im Sinne dieser Artikels ist:

a) eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handelt;

b) eine Vermögensstruktur, die ausschliesslich im Interesse des Privatvermögens einer oder mehrerer natürlichen Personen handelt; oder

c) eine zwischengeschaltete Person, die auf Rechnung von Investoren nach Bst. a oder b handelt.

4) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 bis 3 sind bei der Errichtung und danach bei wesentlichen Änderungen vom Steuerpflichtigen gegenüber der Steuerverwaltung zu bestätigen. Bei Privatvermögensstrukturen, die nach den Vorschriften des Personen- und Gesellschaftsrechts ihre Jahresrechnung von einer Revisionsstelle zu prüfen haben, kann diese Bestätigung durch die Revisionsstelle ausgestellt werden.

5) Nach Vorlage der erforderlichen Bestätigungen nach Abs. 4 entscheidet die Steuerverwaltung über den Status als Privatvermögensstruktur. Gegen diesen Entscheid kann der Steuerpflichtige innert 30 Tagen Beschwerde im Sinne von Art. 117 erheben.

6) Der Steuerverwaltung obliegt die Kontrolle des Status als Privatvermögensstruktur. Sie ist insbesondere dazu berechtigt und verpflichtet, die Einhaltung der Voraussetzungen nach Abs. 1 bis 3 zu kontrollieren. Die Steuerverwaltung kann die Prüfung der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 3 Dritten übertragen.

7) Die Regierung regelt die Einzelheiten, insbesondere die Fristen und die Form für die Einreichung der Bestätigung nach Abs. 4, das Vorgehen bei der Durchführung von Kontrollen nach Abs. 6 sowie die Erhebung von Gebühren, mit Verordnung.

8) Privatvermögensstrukturen unterliegen ausschliesslich der Mindestertragssteuer nach Massgabe von Art. 62 Abs. 1 und 2 und werden nicht veranlagt.

5. Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit

Art. 65

Besteuerung

Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit unterliegen ausschliesslich der Mindestertragssteuer nach Massgabe von Art. 62 Abs. 1 und 2 und werden nicht veranlagt, wenn sich ihr Sitz oder der Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung im Inland befindet oder sie inländische Erträge nach Art. 44 Abs. 3 erzielen.

F. Gründungsabgabe und Abgabe auf Versicherungsprämien

1. Gründungsabgabe

Art. 66

Gegenstand und Höhe

1) Bei der Gründung, Errichtung, Sitzverlegung ins Inland oder Erhöhung des Kapitals von juristischen Personen nach Art. 44 wird, sofern die schweizerische Stempelgesetzgebung keine Anwendung findet, eine Gründungsabgabe in Höhe von 1 % des Kapitals bei Anwendung einer generellen Freigrenze von 1 Million Franken erhoben. Sie ermässigt sich für das fünf Millionen Franken übersteigende Kapital auf 0,5 % und für das zehn Millionen Franken übersteigende Kapital auf 0,3 %. Massgebend ist jeweils das statutarisch bestimmte Kapital. Vorbehalten bleibt Abs. 3.

2) Die Gründungsabgabe wird auch erhoben bei der Handänderung von Beteiligungsrechten an juristischen Personen, die wirtschaftlich liquidiert oder in liquide Form gebracht worden sind.

3) Stiftungen und Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit entrichten eine Gründungsabgabe in Höhe von 2 ‰ des Kapitals nach Abs. 1, mindestens aber 200 Franken.

2. Abgabe auf Versicherungsprämien

Art. 67

Grundsatz

Auf Versicherungsprämien wird, sofern die schweizerische Stempelgesetzgebung keine Anwendung findet, eine Abgabe nach Massgabe nachfolgender Bestimmungen erhoben.

Art. 68

Gegenstand der Abgabe

Gegenstand der Abgabe sind die Prämienzahlungen aufgrund eines durch Vertrag oder auf sonstige Weise entstandenen Versicherungsverhältnisses, sofern das versicherte Risiko im Inland belegen ist.

Art. 69

Ausnahmen

Von der Abgabe ausgenommen sind die Prämienzahlungen für:

a) nichtrückkaufsfähige Lebensversicherungen sowie rückkaufsfähige Lebensversicherungen mit periodischer Prämienzahlung. Die Regierung legt die notwendigen Abgrenzungen mit Verordnung fest;

b) Lebensversicherungen, soweit diese der betrieblichen Personalvorsorge im Sinne des Gesetzes über die betriebliche Personalvorsorge dienen;

c) Kranken- und Invaliditätsversicherung;

d) Unfallversicherungen;

e) Transportversicherungen für Güter;

f) Versicherungen für Elementarschäden an Kulturland und Kulturen;

g) Arbeitslosenversicherungen;

h) Hagelversicherungen;

i) Viehversicherungen;

k) Rückversicherungen.

Art. 70

Abgabepflicht

Abgabepflichtig sind Versicherungsunternehmen, die im Inland das Versicherungsgeschäft betreiben (Versicherer).

Art. 71

Abgabesätze und Berechnungsgrundlage

1) Die Abgabe beträgt 5 % der Barprämie; für die Lebensversicherung beträgt sie 2,5 % der Barprämie.

2) Lautet der für die Abgabeberechnung massgebende Betrag auf eine ausländische Währung, ist er auf den Zeitpunkt der Entstehung der Abgabeforderung in Franken umzurechnen.

Art. 72

Rückerstattung

Verstösst die Erhebung der Abgabe auf Versicherungsprämien gegen Art. 46 Abs. 2 der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung (EWR-Rechtssammlung; Anh. IX – 7a.01) oder

gegen Art. 50 Abs. 1 der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen (EWR-Rechtssammlung: Anh. IX – 11.01), so wird die insoweit eingehobene Steuer dem Versicherer zurückerstattet.

III. Gemeindesteuern

A. Anteil der Gemeinden an den Landessteuern

Art. 73

Grundstücksgewinnsteuer

Von der Grundstücksgewinnsteuer erhält die Gemeinde, in welcher sich das der Grundstücksgewinnsteuer unterliegende Grundstück befindet, zwei Drittel.

Art. 74

Ertragssteuer

1) Von der Ertragssteuer, soweit diese die Höhe der Mindestertragssteuer überschreitet, erhält die Gemeinde, in der die juristische Person ihren Sitz oder ihre Betriebsstätte hat, einen Anteil von 40 %.

2) Überschreitet der Anteil einer Gemeinde 40 % der Summe aller Gemeindeanteile, so wird der Anteil der Gemeinde entsprechend gekürzt.

3) Befinden sich Sitz und Betriebsstätte in verschiedenen Gemeinden, wird der Anteil unter diesen Gemeinden verteilt, wobei die Gemeinde, in der sich der Sitz befindet, zusätzlich zu einem allfälligen Anteil nach Abs. 4 vorgängig einen

Anteil von 20 % erhält. Wenn die juristische Person an ihrem Sitz jedoch keine oder keine wesentlichen Aktivitäten entwickelt, kann der Anteil der Sitzgemeinde reduziert werden oder es kann von einer Anteilszuweisung abgesehen werden.

4) Befindet sich in mehreren Gemeinden eine Betriebsstätte der gleichen juristischen Person, so ist der Betriebsstättenanteil unter Berücksichtigung der in den einzelnen Gemeinden gelegenen Vermögenswerte oder der beschäftigten Arbeitskräfte oder anhand einer für die betreffende Branche relevanten Grösse zu berechnen.

5) Die Steuerverwaltung legt die Verteilung unter den Gemeinden in den Fällen nach Abs. 3 und 4 fest. Auf Anfrage einer von der Verteilung betroffenen Gemeinde informiert die Steuerverwaltung über die prozentuale Höhe des Anteils der Sitzgemeinde nach Abs. 3 sowie über die prozentuale Verteilung des Gemeindeanteils auf die betroffenen Gemeinden nach Abs. 4.

B. Gemeindezuschlag zur Vermögens- und Erwerbssteuer

Art. 75

Grundlage

1) Zur Vermögens- und Erwerbssteuer des Landes einschliesslich der Widmungssteuer nach Art. 13 wird vorbehaltlich Abs. 2 als Gemeindesteuer ein Zuschlag erhoben; dies gilt auch für die Besteuerung nach dem Aufwand nach Art. 33.

2) Kein Zuschlag wird erhoben beim Steuerabzug an der Quelle nach Art. 25.

3) Der Ansatz dieses Zuschlages wird jedes Jahr in Prozenten der Landessteuer vom Gemeinderat festgesetzt, darf aber 150 % nicht unterschreiten und 250 % nicht übersteigen.

4) Der Zuschlag wird zusammen mit der Landessteuer erhoben.

Art. 76

Steuerort

Für den Bezug des Gemeindezuschlags ist diejenige Gemeinde zuständig, welche nach Art. 101 für die Mitwirkung bei der Veranlagung sowie den Bezug der Landessteuer zuständig ist.

Art. 77

Teilung des Steuerbetrages

1) Eine Teilung des Gemeindezuschlages unter mehrere Gemeinden erfolgt, wenn:

a) der Steuerpflichtige im Verlauf des Steuerjahres seinen Wohnsitz wechselt, in welchem Fall die betreffenden Gemeinden an dem Zuschlag im Verhältnis der Wohnsitzdauer in der einzelnen Gemeinde teilhaben, wobei ein kürzerer als dreimonatiger Wohnsitz in einer Gemeinde nicht in Betracht fällt;

b) der Steuerpflichtige Wohnsitz und Geschäftsbetrieb (Erwerbstelle) nicht in der gleichen Gemeinde hat, in welchem Fall der Zuschlag nach dem Verhältnis zwischen dem Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. l und dem restlichen Erwerb zu teilen ist. Der dem Anteil des Erwerbs nach Art. 14 Abs. 2 Bst. l entsprechende Teil des Zuschlags fällt der Wohnsitzgemeinde zu, der dem Anteil des restlichen Erwerbs entsprechende Teil derjenigen Gemeinde, in

welcher der Geschäftsbetrieb oder die Erwerbstelle sich befindet;

c) der Geschäftsbetrieb eines Steuerpflichtigen sich auf dem Gebiet mehrerer Gemeinden befindet, in welchem Fall die beteiligten Gemeinden am Zuschlag im Verhältnis der Ausdehnung des Geschäftsbetriebes in den einzelnen Gemeinden teilhaben;

d) ein Steuerpflichtiger in einer anderen als seiner Wohnsitzgemeinde Grundeigentum hat, in welchem Fall die Gemeinde, in welcher die Grundstücke gelegen sind, Anspruch auf den Teil des Zuschlags, der sich aus dem Verhältnis zwischen dem aus diesen Grundstücken stammenden Erwerb nach Art. 14 Abs. 2 Bst. l und dem gesamten Erwerb des Steuerpflichtigen ergibt, hat.

2) Haben nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen mehrere Gemeinden an dem Gemeindezuschlag eines Steuerpflichtigen Anteil, so ist der Zuschlag von der mit dem Bezug der Landessteuer betrauten Gemeinde zu beziehen und unter die berechtigten Gemeinden zu verteilen. Für die Berechnung der Zuschläge sind die Zuschlagsätze der berechtigten Gemeinden massgebend.

3) Über Streitigkeiten zwischen anteilsberechtigten Gemeinden hinsichtlich der Teilung des Steuerbetrages entscheidet unter Vorbehalt des Beschwerderechtes an die Landessteuerkommission die Steuerverwaltung.

IV. Organisation und Durchführung

A. Organisation

Art. 78

Steuerbehörden und Aufsicht

1) Steuerbehörden im Sinne dieses Gesetzes sind:

a) die Steuerverwaltung;

b) die Gemeindesteuerkassen;

c) die Landessteuerkommission.

2) Die Regierung übt die Aufsicht über das Steuerwesen aus.

Art. 79

Steuerverwaltung

Der Vollzug dieses Gesetzes obliegt der Steuerverwaltung, soweit nicht bestimmte Aufgaben besonderen Behörden übertragen sind.

Art. 80

Gemeindesteuerkasse

1) In jeder Gemeinde besteht zur Mitwirkung beim Vollzug der Bestimmungen über die Vermögens- und Erwerbssteuer eine Gemeindesteuerkasse, welche in administrativer Hinsicht in die Organisation der Gemeinde eingegliedert ist.

2) Der Gemeindesteuerkasse obliegt es, die Veranlagung der Steuerpflichtigen, welche der Vermögens- und Erwerbssteuer unterstellt sind, vorzubereiten.

Zu diesem Zweck führt sie insbesondere ein Steuerregister und hat alle für die Veranlagung erheblichen Tatsachen zu registrieren und die Selbstangaben in den Steuererklärungen zu überprüfen.

3) Die Gemeindesteuerkasse wirkt bei der Veranlagung der Steuerpflichtigen, welche der Vermögens- und Erwerbssteuer unterstellt sind, mit, indem sie Vorschläge für die Veranlagung ausarbeitet.

4) Die Steuerverwaltung erlässt im Rahmen dieses Artikels die erforderlichen Weisungen und Richtlinien.

Art. 81

Landessteuerkommission

1) Die Landessteuerkommission ist Beschwerdeinstanz in Steuersachen und entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen und Verfügungen der Steuerverwaltung und der Gemeindesteuerkassen.

2) Die Landessteuerkommission wird vom Landtag jeweils auf vier Jahre gewählt. Ihre Mitglieder haben vor der Regierung einen Amtseid abzulegen.

3) Die Landessteuerkommission setzt sich aus fünf Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern zusammen. Der Präsident und Vizepräsident müssen rechtskundig sein und werden vom Landtag bestimmt. Die Landessteuerkommission gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.

4) Mitglieder der Regierung sowie Angestellte der Steuerverwaltung und der Gemeindesteuerkassen sind von der Wahl in die Landessteuerkommission ausgeschlossen.

5) Auf die Mitglieder der Landessteuerkommission finden die Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege über Ausstand und Verantwortlichkeit Anwendung.

Art. 82

Kosten

1) Die Kosten der Steuerverwaltung und der Landessteuerkommission trägt das Land.

2) Die Kosten der Mitwirkung von Gemeindeorganen beim Vollzug des Steuergesetzes trägt die Gemeinde.

B. Allgemeine Verfahrensgrundsätze

1. Amtspflichten

Art. 83

Amtsgeheimnis

1) Personen, die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betraut sind oder dazu beigezogen werden, haben über die bei ihrer amtlichen Tätigkeit wahrgenommenen geschäftlichen und privaten Verhältnisse der Steuerpflichtigen und über die Verhandlungen in den Steuerbehörden Stillschweigen zu bewahren und Dritten den Einblick in amtliche Akten zu verweigern.

2) Eine Durchbrechung des Amtsgeheimnisses ist im Rahmen der Verwaltungshilfe (Art. 84) oder Anzeigepflicht (Art. 85) zulässig.

Art. 84

Verwaltungshilfe

1) Die Steuerbehörden sind verpflichtet, sich gegenseitig gebührenfrei Auskunft zu geben.

2) Gerichte, Verwaltungsbehörden des Landes und der Gemeinden sowie die inländischen öffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten sind verpflichtet, der Steuerverwaltung auf Verlangen die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte gebührenfrei zu erteilen.

3) Die Steuerbehörden sind verpflichtet, der Regierung, den Gerichten und den inländischen öffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten über die Verhältnisse der Steuerpflichtigen Auskunft zu geben, soweit dies für amtliche Zwecke der ersuchenden Stellen notwendig ist.

4) Anderen Verwaltungsbehörden ist die Steuerverwaltung nur zur Auskunft verpflichtet, soweit hierfür eine spezialgesetzliche Grundlage besteht und diese Auskunft für amtliche Zwecke der ersuchenden Stellen notwendig ist.

Art. 85

Anzeigepflicht

1) Gerichte, Verwaltungsbehörden des Landes und der Gemeinden sowie inländische öffentlich-rechtliche Versicherungsanstalten sind verpflichtet, Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes, von denen sie in Ausübung amtlicher Funktionen Kenntnis erhalten und die zu einer unvollständigen Veranlagung führen können oder geführt haben, unverzüglich der Steuerverwaltung mitzuteilen. Gesetzlich geschützte Berufsgeheimnisse sind zu wahren.

2) Die Steuerverwaltung ist verpflichtet, inländischen öffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten sowie Verwaltungsbehörden des Landes und der Gemeinden Widerhandlungen gegen gesetzliche Vorschriften, von denen sie in Ausübung ihrer amtlichen Funktion Kenntnis erlangt hat und die zu einer ungerechtfertigten staatlichen Unterstützungsleistung führen können bzw. geführt haben, unverzüglich mitzuteilen.

Art. 86

Datenbearbeitung

1) Die Steuerbehörden sind befugt, die Personendaten, einschliesslich Persönlichkeitsprofile und besonders schützenswerte Personendaten, insbesondere über administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, zu bearbeiten, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Sie können zu diesem Zweck ein Informationssystem betreiben.

2) Die Bekanntgabe von Personendaten im Sinne von Art. 84 und 85 erfolgt mündlich oder schriftlich. Ist eine regelmässige Übermittlung notwendig, so können Personendaten auch mittels eines Abrufverfahrens zugänglich gemacht werden.

3) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung.

2. Verfahrensrechtliche Stellung der Ehegatten

Art. 87

Ehegatten

1) Ehegatten, die gemeinsam veranlagt werden, kommt folgende verfahrensrechtliche Stellung zu:

a) Sie üben die nach diesem Gesetz dem Steuerpflichtigen zukommenden Verfahrensrechte und Verfahrenspflichten gemeinsam aus.

b) Sie haben eine gemeinsame Steuererklärung abzugeben und diese gemeinsam zu unterschreiben.

c) Rechtsmittel und andere Eingaben gelten als rechtzeitig eingereicht, wenn ein Ehegatte innert Frist handelt.

d) Mitteilungen der Steuerbehörden werden an die Ehegatten gemeinsam gerichtet.

2) Ehegatten, die getrennt veranlagt werden, üben die Rechte und Pflichten nach Abs. 1 Bst. a bis c gesondert aus; Mitteilungen erfolgen jeweils an beide Ehegatten.

3. Verfahrensrechte der Steuerpflichtigen

Art. 88

Akteneinsicht

1) Die Steuerpflichtigen sind berechtigt, die von ihnen eingereichten oder unterzeichneten Aktenstücke einzusehen. Gemeinsam veranlagten Ehegatten steht ein gegenseitiges Akteneinsichtsrecht zu.

2) Die übrigen sie betreffenden Aktenstücke stehen den Steuerpflichtigen zur Einsicht offen, sofern die Ermittlung des Sachverhaltes abgeschlossen ist und soweit nicht öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.

3) Wird einem Steuerpflichtigen die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf darauf zum Nachteil des Steuerpflichtigen nur abgestellt werden, wenn ihm die Behörde von dem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

Art. 89

Beweisaufnahme

Die vom Steuerpflichtigen angebotenen Beweise werden aufgenommen, soweit sie geeignet sind, die für die Veranlagung erheblichen Tatsachen festzustellen.

Art. 90

Vertragliche Vertretung

Steuerpflichtige können sich vor den Steuerbehörden vertreten lassen, soweit eine persönliche Mitwirkung nicht notwendig ist. Der Vertreter hat sich gegenüber der Behörde durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Art. 91

Notwendige Vertretung

1) Die Steuerbehörden können von einem Steuerpflichtigen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland verlangen, dass er einen Vertreter im Inland bezeichnet.

2) Bezeichnet der Steuerpflichtige keinen Vertreter, so können Zustellungen an ihn durch öffentliche Bekanntmachung im Sinne des Zustellgesetzes erfolgen. Dasselbe gilt, wenn der Aufenthalt eines Steuerpflichtigen unbekannt ist.

Art. 92

Vertretung von Kindern, Bevormundeten und Personen, denen ein Sachwalter bestellt ist

Kinder unter elterlicher Obsorge werden durch den Inhaber der elterlichen Obsorge, Bevormundete durch den Vormund und Personen, denen ein Sachwalter bestellt ist, durch diesen, soweit sein Wirkungskreis die Vertretung in steuerlichen Angelegenheiten umfasst, vertreten.

C. Veranlagung im ordentlichen Verfahren

1. Verfahrenspflichten

a) Aufgaben der Steuerbehörden

Art. 93

Sachverhaltsfeststellung

1) Die Steuerbehörden stellen zusammen mit dem Steuerpflichtigen die für eine vollständige und richtige Besteuerung massgebenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse fest.

2) Zur Feststellung von Tatsachen, die für die Besteuerung erheblich sind, können sie Sachverständige beiziehen, Augenscheine durchführen, vom Steuerpflichtigen schriftlich oder mündlich Auskünfte oder Bescheinigungen verlangen und in dessen Geschäftsbücher und Belege Einsicht nehmen. Vorbehalten bleibt Art. 97 Abs. 3.

b) Pflichten der Steuerpflichtigen

Art. 94

Steuererklärung

1) Die Steuerpflichtigen, welche der Vermögens- und Erwerbsteuer oder der Ertragssteuer unterliegen, werden durch öffentliche Kundmachung und durch Zustellung eines Steuerformulars zur Einreichung der Steuererklärung aufgefordert. Die Nichtzustellung des Formulars entbindet den Steuerpflichtigen weder von der Steuerpflicht noch von der Pflicht zur Steuererklärung. Steuerpflichtige, die keine Formulare erhalten, müssen sie von der zuständigen Steuerbehörde verlangen.

2) Der Steuerpflichtige muss die Steuererklärung wahrheitsgemäss und vollständig ausfüllen, persönlich unterzeichnen und samt den mit Verordnung vorgeschriebenen Beilagen fristgemäss der zuständigen Steuerbehörde einreichen.

3) Die nach Abs. 2 einzureichenden Unterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen. Werden von den Steuerbehörden weitere Unterlagen verlangt und sind diese in einer anderen Sprache abgefasst, können die Steuerbehörden Übersetzungen verlangen oder auf Kosten der Steuerpflichtigen veranlassen.

4) Der Steuerpflichtige, der die Steuererklärung nicht oder mangelhaft ausgefüllt einreicht, wird aufgefordert, das Versäumte innert angemessener Frist nachzuholen.

Art. 95

Einreichung der Steuererklärung

1) Die Frist für die Einreichung der Steuererklärung wird jährlich von der Steuerverwaltung festgesetzt.

2) Ins Ausland wegziehende steuerpflichtige Personen haben die Steuererklärung vor ihrem Wegzug einzureichen.

3) Die zuständige Steuerbehörde kann einzelnen Steuerpflichtigen auf schriftliches Gesuch die Einreichungsfrist verlängern.

4) Die Regierung regelt mit Verordnung die Voraussetzungen, unter welchen eine Fristerstreckung gewährt wird.

Art. 96

Anzeigepflicht

1) Schenkgeber und -nehmer haben in ihren Steuererklärungen anzugeben, welche Schenkungen sie im Steuerjahr getätigt oder erhalten haben.

2) Empfänger von Erbschaften oder Vermächtnissen aus dem Ausland haben diese ebenfalls in der Steuererklärung des Steuerjahres, in dem sie die Erbschaft oder das Vermächtnis empfangen haben, anzugeben.

3) Die Regierung regelt den Mindestbetrag, ab welchem Schenkungen, Erbschaften oder Vermächtnisse anzuzeigen sind.

Art. 97

Weitere Mitwirkungspflichten

1) Die Steuerpflichtigen müssen alle zumutbaren Handlungen vornehmen, um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen.

2) Sie müssen auf Verlangen der Steuerbehörde insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft erteilen und Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorlegen.

3) Die den Steuerbehörden eingeräumten Befugnisse stehen ihnen gegenüber solchen Personen, die durch Amts- oder Berufsgeheimnis über Angelegenheiten von Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind (Anwaltsgeheimnis, Arztgeheimnis, Bankgeheimnis, Treuhändergeheimnis, Versicherungsgeheimnis und dergleichen) nur insoweit zu, als es sich um Dokumente in Zusammenhang mit deren ordentlichen Geschäftsverkehr handelt. Bei diesen Dokumenten dürfen dem Berufsgeheimnis unterstehende Personendaten unkenntlich gemacht oder durch Codes ersetzt werden. In Zweifelsfällen werden auf Antrag der Steuerverwaltung oder des Steuerpflichtigen vom Präsidenten der Landessteuerkommission ernannte neutrale Wirtschaftsprüfer als Kontrollorgane eingesetzt; die Regierung regelt die Einzelheiten der Kostenübernahme mit Verordnung.

4) Bei steuerpflichtigen juristischen Personen sind die Mitglieder der Organe nach Massgabe der vorstehenden Absätze zur Mitwirkung bei der Veranlagung dieser juristischen Personen verpflichtet.

Art. 98

Elektronischer Datenaustausch

1) Die Regierung regelt mit Verordnung die Voraussetzungen für den elekt-

ronischen Austausch von Daten zwischen dem Steuerpflichtigen und den Steuerbehörden.

2) Anstelle der persönlichen Unterzeichnung kann eine andere Form der Unterschrift zugelassen werden.

c) Bescheinigungs- und Meldepflicht Dritter

Art. 99
Bescheinigungspflicht

1) Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung von Bescheinigungen verpflichtet:

a) Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer (Lohnausweis);

b) juristische Personen, Gesellschaften ohne Persönlichkeit und besondere Vermögenswidmungen über ihre Leistungen an in- und ausländische Mitglieder der Verwaltung, andere Organe und Begünstigte;

c) Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe und Verzinsung von Forderungen;

d) Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen;

e) Gesellschaften ohne Persönlichkeit und besondere Vermögenswidmungen über alle Verhältnisse, die für die Veranlagung der Teilhaber, des Errichters oder der Begünstigten von Bedeutung sind, insbesondere über ihren Anteil an Erwerb und Vermögen der Gesellschaften ohne Persönlichkeit oder besondere Vermögenswidmung.

2) Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung eine Bescheinigung nicht ein, kann die Steuerbehörde diese vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.

Art. 100

Meldepflicht

1) Der Steuerverwaltung sind jedes Steuerjahr einzureichen:

a) von Einrichtungen der betrieblichen Personalvorsorge sowie Pensionsfonds eine Meldung über die an die Vorsorgenehmer oder Begünstigten erbrachten Leistungen;

b) von Versicherungseinrichtungen und Banken eine Meldung über die an die Begünstigten aus Auflösung von Freizügigkeitspolicen und Sperrkonten erbrachten Leistungen, welche in Verwendung von Freizügigkeitsleistungen der betrieblichen Personalvorsorge errichtet wurden.

2) Die meldepflichtigen Einrichtungen haben dem Steuerpflichtigen ein Doppel der Meldung nach Abs. 1 zuzustellen.

3) Die Gemeinden haben der Steuerverwaltung binnen 30 Tagen ab Erstellung der Todesfallaufnahme oder des Inventars nach dem Ausserstreitgesetz eine Kopie der Todesfallaufnahme oder des Inventars zuzustellen.

4) Das Landgericht hat der Steuerverwaltung binnen 30 Tagen ab Rechtskraft eine Kopie der Einantwortungsurkunde zuzustellen.

2. Veranlagungsverfahren

Art. 101

Zuständigkeit

1) Die Veranlagung erfolgt durch die Steuerverwaltung. Bei der Veranlagung haben mitzuwirken:

a) für steuerpflichtige natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, die Gemeindesteuerkasse der Wohnsitzgemeinde oder der Gemeinde, in welcher der Steuerpflichtige seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;

b) für steuerpflichtige natürliche Personen, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, die Gemeindesteuerkasse jener Gemeinde, in der sie einen inländischen Erwerb erzielen oder sich das inländische Vermögen befindet;

c) für unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Bst. b die Gemeindesteuerkasse der Heimatgemeinde.

2) Kann der Ort des Veranlagungsverfahrens nicht nach Abs. 1 festgestellt werden, insbesondere wenn der Steuerpflichtige Wohnsitz und Geschäftsbetrieb nicht in der gleichen Gemeinde hat oder sein Geschäftsbetrieb sich in mehreren Gemeinden vollzieht, so bezeichnet die Steuerverwaltung die Gemeinde, in welcher das Veranlagungsverfahren erfolgen soll.

Art. 102

Durchführung der Veranlagung

1) Die Steuerbehörden prüfen die Steuererklärung und nehmen die erforderlichen Untersuchungen vor.

2) Hat der Steuerpflichtige keine Steuererklärung eingereicht oder kann die Steuerbemessungsgrundlage mangels zuverlässiger und vollständiger Unterlagen nicht einwandfrei ermittelt werden, so nimmt die Steuerverwaltung die Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen vor. Sie kann dabei Erfahrungszahlen, Vermögensentwicklungen und Lebensaufwand des Steuerpflichtigen berücksichtigen.

Art. 103

Veranlagungsverfügung

1) Die Steuerbehörden setzen in der Veranlagungsverfügung die Steuerbemessungsgrundlage, den Steuersatz und den Steuerbetrag fest.

2) Abweichungen von der Steuererklärung gibt die Steuerbehörde spätestens mit der Zustellung der Veranlagungsverfügung bekannt.

D. Übrige Veranlagungsverfahren

1. Grundstücksgewinnsteuer

Art. 104

Veranlagung

1) Die Grundverkehrsbehörden übermitteln die ihnen vorgelegten Verträge über den Erwerb inländischer Grundstücke der Steuerverwaltung.

2) Wirtschaftliche Handänderungen, die nicht den Grundverkehrsbehörden vorzulegen sind, sind vom Übertragenden innerhalb von 30 Tagen seit der Übertragung schriftlich bei der Steuerverwaltung anzuzeigen.

3) Die Steuerverwaltung fordert die Steuerpflichtigen durch Zustellung eines Steuerformulars zur Abgabe einer Steuererklärung auf.

4) Die Steuerverwaltung veranlagt die Grundstücksgewinnsteuer.

5) Die Bestimmungen über die allgemeinen Verfahrensgrundsätze und die Veranlagung im ordentlichen Verfahren finden im Übrigen sinngemäss Anwendung.

2. Widmungsbesteuerung

Art. 105

Veranlagung

1) Vermögenszuwendungen nach Art. 13 sind vom Übertragenden innerhalb von 30 Tagen seit der Zuwendung schriftlich bei der Steuerverwaltung anzuzeigen.

2) Die Steuerverwaltung veranlagt die Widmungssteuer.

3) Die Bestimmungen über die allgemeinen Verfahrensgrundsätze und die Veranlagung im ordentlichen Verfahren finden im Übrigen sinngemäss Anwendung.

3. Gründungsabgabe

Art. 106

Veranlagung

1) Gründungen, Errichtungen, Sitzverlegungen, Kapitalerhöhungen und Handänderungen nach Art. 66 sind der Steuerverwaltung anzuzeigen.

2) Die Gründungsabgabe wird von der Steuerverwaltung veranlagt.

3) Das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt darf erst dann die Veröffentlichung des Registereintrages vornehmen oder die Bestätigung über die Hinterlegung ausstellen, wenn der Nachweis über die Entrichtung der Gründungsabgabe erbracht ist.

4. Abgabe auf Versicherungsprämien

Art. 107

Fiskalvertreter

1) Versicherer ohne inländische Betriebsstätte im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Bst. a Satz 1 sind verpflichtet, einen Bevollmächtigten (Fiskalvertreter), der auch Zustellungsbevollmächtigter sein muss, zu bestellen. Der Fiskalvertreter hat die abgabenrechtlichen Pflichten zu erfüllen, die dem von ihm vertretenen Versicherer obliegen. Er ist befugt, die dem von ihm vertretenen Versicherer zustehenden Rechte wahrzunehmen.

2) Als Fiskalvertreter können ausschliesslich nach liechtensteinischem Recht zugelassene Treuhänder, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte mit Wohn-

sitz oder Sitz im Inland sowie inländische Versicherungsunternehmen bestellt werden.

3) Der Fiskalvertreter haftet für die Entrichtung der Abgabe.

Art. 108

Auskunftspflicht

1) Versicherer, Versicherungsnehmer und Fiskalvertreter haben der Steuerverwaltung über alle Tatsachen, die für die Abgabepflicht oder für die Abgabeberechnung von Bedeutung sein können, Auskunft zu erteilen.

2) Der Versicherer ist verpflichtet, dem Fiskalvertreter den Abschluss von Versicherungsverträgen unter Angabe aller für die Erhebung der Abgabe auf Versicherungsprämien bedeutsamen Umstände unverzüglich bekannt zu geben.

Art. 109

Ablieferung

1) Der Versicherer hat die Abgabe aufgrund der Abrechnung mit amtlichem Formular innert 30 Tagen nach Ablauf des Halbjahres für die in diesem Zeitraum vereinnahmten Prämien, gesondert nach Versicherungszweigen, unaufgefordert der Steuerverwaltung zu entrichten.

2) Um unverhältnismässige Umtriebe zu vermeiden, kann die Steuerverwaltung ein von Abs. 1 abweichendes Abrechnungsverfahren gestatten.

Art. 110

Weisungen, Verfügungen und Entscheidungen

Die Steuerverwaltung erlässt alle für die Erhebung der Abgabe auf Versicherungsprämien erforderlichen Weisungen, Verfügungen und Entscheidungen.

E. Steuerforderung

Art. 111

Mithaftung

1) Ehegatten, die gemeinsam veranlagt werden, sind solidarisch zur Entrichtung der Vermögens- und Erwerbssteuer für sich und die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden minderjährigen Kinder verpflichtet. Jeder Ehegatte hat jedoch nur für seinen Anteil an der Gesamtsteuer die Steuern zu entrichten, wenn einer von beiden zahlungsunfähig ist.

2) Bei Ehegatten, die getrennt veranlagt werden, entfällt die Solidarschuld auch für alle noch offenen Steuerschulden.

3) Mit dem Steuerpflichtigen haften solidarisch:

a) für die Steuerschuld einer rechtlich oder faktisch liquidierten juristischen Person: die mit der Verwaltung und Liquidation betrauten Personen bis zum Betrag des Reinvermögens oder des Liquidationsergebnisses. Die Haftung entfällt, wenn die betroffene Person nachweist, dass sie alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat;

b) für die Steuerschuld einer juristischen Person, die ihren Sitz ohne Liquidation in Gebiete ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes und der

Schweiz verlegt: deren Organe oder die für sie handelnden Personen bis zum Betrag des Reinvermögens der juristischen Person. Die Haftung entfällt, wenn die betroffene Person nachweist, dass sie alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat;

c) für die Steuerschuld des Erblassers: die mit der Verteilung des Nachlasses betrauten Personen bis zum Betrag des reinen Nachlassvermögens;

d) für die Steuerschuld der beschränkt Steuerpflichtigen: die mit der Liquidation der die Steuerpflicht begründenden Gegenstände betrauten Personen bis zum Betrag des Reinvermögens;

e) die minderjährigen, unter der Obsorge des Steuerpflichtigen stehenden Kinder bis zum Betrag des auf sie entfallenden Anteils an der Gesamtsteuer.

4) Jede solidarisch verpflichtete Person haftet persönlich für den ganzen Steuerbetrag. Sie befreit die Mithaftenden durch Zahlung.

Art. 112

Steuernachfolge

Die Erben folgen mit dem Tod des Erblassers in die steuerlichen Rechte und Pflichten des Erblassers nach.

Art. 113

Entstehung und Fälligkeit der Steuerforderung

1) Die Steuerforderung entsteht in dem Zeitpunkt, in welchem der steuerpflichtige Tatbestand erfüllt ist.

2) Die Steuer wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen mit der Zustellung der Veranlagungsverfügung fällig.

3) In dem von der Steuerverwaltung bestimmten Zeitpunkt werden fällig (allgemeiner Fälligkeitstermin):

a) die Vermögens- und Erwerbsteuer für selbständig Erwerbende;

b) die Ertragssteuer für juristische Personen vorbehaltlich Abs. 4 Bst. a.

4) In jedem Fall wird die Steuer fällig:

a) am Gründungsdatum sowie jährlich wiederkehrend an diesem Stichtag bei der Mindestertragssteuer, sofern diese nicht veranlagt wird (Art. 64 Abs. 8 und 65);

b) am Tag, an dem der Steuerpflichtige das Land verlässt;

c) zu dem in der Steuervorschreibung nach Art. 34 festgesetzten Zeitpunkt bei der Steuer nach Aufwand;

d) mit der Löschung einer steuerpflichtigen juristischen Person im Öffentlichkeitsregister;

e) im Zeitpunkt, in dem der beschränkt Steuerpflichtige seine im Inland gelegenen Betriebsstätten oder seine im Inland gelegenen Grundstücke aufgibt;

f) bei der Konkurseröffnung über den Steuerpflichtigen.

5) Der Fälligkeitstermin bleibt unverändert, auch wenn gegen eine Veranlagung Einsprache oder Beschwerde erhoben wurde.

6) Die Abgabeforderung auf die Versicherungsprämie wird 30 Tage nach Ablauf des Halbjahres, in dem sie entstanden ist, fällig. Sie entsteht mit der Zahlung der Prämie.

Art. 114

Zahlung der Steuerforderung und Verzugszins

1) Die Steuer muss, soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, innert 30 Tagen nach Fälligkeit entrichtet werden. Vorbehalten bleiben bewilligte Zahlungserleichterungen nach Art. 131.

2) Bei Wegzug des Steuerpflichtigen ist die Steuer spätestens am Tag des Wegzugs zu entrichten.

3) Für Steuerbeträge, die nicht fristgerecht entrichtet werden, ist ein Verzugszins zu bezahlen. Die Zinspflicht beginnt nach Ablauf der Zahlungsfrist nach Abs. 1. Die Höhe des Zinssatzes wird durch die Regierung mit Verordnung festgelegt.

4) Hat der Zahlungspflichtige bei Eintritt der Fälligkeit aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, noch keine Veranlagungsverfügung oder provisorische Rechnung erhalten, so beginnt die Zinspflicht 30 Tage nach deren Zustellung.

Art. 115

Veranlagungsverjährung

1) Das Recht, eine Steuer zu veranlagen, verjährt nach fünf Jahren. Bei periodisch geschuldeten Steuern beginnt die Verjährung nach Ablauf des Steuerjahres, auf das sie sich bezieht und bei nicht periodisch geschuldeten Steuern nach Ablauf des Steuerjahres, in welchem das steuerpflichtige Ereignis stattgefunden hat.

2) Die Verjährung beginnt nicht oder ist gehemmt:

a) während eines Rechtsmittelverfahrens;

b) solange die Steuerforderung sichergestellt oder gestundet ist;

c) solange die steuerpflichtige Person im Inland keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat; oder

d) solange gegen den Steuerpflichtigen im Inland nicht Exekution geführt werden kann.

3) Die Verjährungsfrist wird unterbrochen und die Verjährung beginnt neu mit:

a) Anerkennung der Steuerforderung durch den Steuerpflichtigen;

b) jeder mit Kenntnis des Steuerpflichtigen vorgenommenen, auf die Feststellung der Steuerpflicht oder die Geltendmachung der Steuerforderung gerichteten Handlung der Steuerbehörden;

c) Einreichung eines Gesuches um Steuernachlass; oder

d) Einleitung eines Steuerstrafverfahrens.

4) Das Recht, eine Steuer zu veranlagen, ist in jedem Fall nach zehn Jahren verjährt; Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

F. Rechtsmittel

Art. 116

Einsprache an die Steuerverwaltung

1) Gegen Veranlagungsverfügungen und sonstige Verfügungen kann der Steuerpflichtige innert 30 Tagen ab Zustellung Einsprache bei der Steuerverwaltung erheben.

2) Die Einsprache ist schriftlich einzureichen; sie hat die Anträge, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift des Einsprechers oder seines Vertreters zu enthalten. Wird der Einsprecher durch einen Dritten vertreten, hat dieser sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. Die Beweismittel sind in der Einspracheschrift zu bezeichnen und ihr beizulegen.

3) Mit der Einsprache kann der Steuerpflichtige alle Mängel geltend machen. Gegen eine Ermessensveranlagung kann der Steuerpflichtige nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit Einsprache erheben.

4) Sind die formellen Anforderungen nach Abs. 2 erfüllt, prüft die Steuerverwaltung die Sache neuerlich und kann die Verfügung ganz oder teilweise abändern. Der Steuerpflichtige hat das Recht, die Einsprache vor der Steuerverwaltung persönlich zu vertreten. Richtet sich die Einsprache gegen eine ausführlich begründete Verfügung, so ist sie auf Antrag oder mit Zustimmung des Einsprechers als Beschwerde an die Landessteuerkommission weiterzuleiten.

5) Die Kosten einer abweisenden Einspracheentscheidung trägt der Einsprecher. Dringt er mit seinen Anträgen teilweise durch, sind die Kosten verhältnismässig herabzusetzen. Dem obsiegenden Einsprecher können die Kosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er das Einspracheverfahren unnötigerweise verursacht hat.

6) Partei- und Vertretungskosten werden in keinem Fall zugesprochen.

Art. 117

Beschwerde an die Landessteuerkommission

1) Gegen eine Einspracheentscheidung der Steuerverwaltung kann der Steuerpflichtige innert 30 Tagen ab Zustellung bei der Landessteuerkommission Beschwerde erheben.

2) Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen; sie hat die Anträge, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Wird der Beschwerdeführer durch einen Dritten vertreten, hat dieser sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. Die Beweismittel sind in der Beschwerdeschrift zu bezeichnen und ihr beizulegen.

3) Mit der Beschwerde kann der Steuerpflichtige alle Mängel geltend machen. Gegen eine Ermessensveranlagung oder eine Ermessensentscheidung kann der Steuerpflichtige nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit Beschwerde erheben. Beweismittel, welche im Veranlagungs- oder Einspracheverfahren vorenthalten worden sind, dürfen nicht mehr erhoben oder entgegengenommen werden.

4) Die Beschwerde des Steuerpflichtigen gegen eine Einspracheentscheidung ist der Steuerverwaltung zur Anbringung einer Gegenäusserung vorzulegen. Der Steuerpflichtige und die Steuerverwaltung haben das Recht, die Beschwerde vor der Landessteuerkommission persönlich zu vertreten. Macht die Landessteuerkommission von ihren Befugnissen nach Art. 93 Gebrauch und weigert sich der Steuerpflichtige, einem zur Feststellung erheblicher Tatsachen gestellten Begehren nach Erteilen von Auskünften oder auf Vorlage von Geschäftsbüchern oder anderen Ausweisen zu entsprechen, so ist die vom Steuerpflichtigen erhobene Beschwerde unter Vorbehalt eventueller Straffolgen als unbegründet abzuweisen.

5) Nach Abschluss der Untersuchung fällt die Landessteuerkommission ihre Entscheidung und teilt sie den Parteien mit.

6) Die Kosten einer abweisenden Entscheidung trägt der Beschwerdeführer. Dringt er mit seinen Anträgen teilweise durch, sind die Kosten verhältnismässig herabzusetzen. Dem obsiegenden Beschwerdeführer können die Kosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er das Beschwerdeverfahren unnötigerweise verursacht hat.

7) Partei- und Vertretungskosten werden in keinem Fall zugesprochen.

8) Im Übrigen finden auf das Beschwerdeverfahren die Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege Anwendung, soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist.

Art. 118

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof

1) Gegen eine Entscheidung der Landessteuerkommission kann innert 30 Tagen ab Zustellung Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden.

2) Das Beschwerderecht steht dem Steuerpflichtigen und der Steuerverwaltung zu. Die Beschwerde des Steuerpflichtigen ist der Steuerverwaltung zur Anbringung von Gegenäusserungen vorzulegen.

3) Mit der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof kann der Beschwerdeführer Rechtsverletzungen geltend machen und sich darauf berufen, die angefochtene Entscheidung beruhe auf einem aktenwidrigen oder unvollständig festgestellten Sachverhalt.

4) Im Übrigen finden auf das Beschwerdeverfahren die Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege Anwendung, soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist.

G. Änderung rechtskräftiger Veranlagungen

Art. 119

Grundsatz

Rechtskräftige Veranlagungen können nach Massgabe dieses Abschnitts abgeändert werden; eine Änderung solcher Veranlagungen nach den Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege ist ausgeschlossen.

Nachsteuer

Art. 120

a) Voraussetzung

1) Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert. Die Höhe des Zinses richtet sich nach Art. 114 Abs. 3.

2) Hat der Steuerpflichtige die Bestandteile der steuerpflichtigen Leistung und Werte in seiner Steuererklärung vollständig und genau angegeben und ist die Bewertung der einzelnen Bestandteile von den Steuerbehörden anerkannt worden, kann keine Nachsteuer erhoben werden, selbst wenn die Bewertung ungenügend war.

Art. 121

b) Verwirkung

1) Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt nach fünf Jah-

ren. Bei periodisch geschuldeten Steuern beginnt die Frist nach Ablauf des Steuerjahres, für das eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist und bei nicht periodisch geschuldeten Steuern nach Ablauf des Steuerjahres, in welchem das steuerpflichtige Ereignis stattgefunden hat.

2) Die Selbstanzeige und die Eröffnung eines Strafverfahrens gelten zugleich als Einleitung des Nachsteuerverfahrens.

3) Das Recht, eine Nachsteuer festzusetzen, erlischt in jedem Fall nach zehn Jahren; Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Art. 122

c) Verfahren bei Tod des Steuerpflichtigen

Nachsteuerverfahren, die bei Tod des Steuerpflichtigen noch nicht eingeleitet oder noch nicht abgeschlossen sind, werden gegenüber dem ruhenden Nachlass oder den Erben eingeleitet oder fortgesetzt.

Art. 123

Revision

1) Eine rechtskräftige Verfügung oder Entscheidung kann auf Antrag oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn:

a) erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden; oder

b) die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser acht gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt hat.

2) Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können.

3) Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes, spätestens aber innert zehn Jahren nach Zustellung der Verfügung oder Entscheidung eingereicht werden.

4) Das Revisionsbegehren ist schriftlich bei der Behörde einzureichen, welche die frühere Verfügung oder Entscheidung erlassen hat. Das Revisionsbegehren muss enthalten:

a) die genaue Bezeichnung der einzelnen Revisionsgründe; und

b) einen Antrag, in welchem Umfang die frühere Verfügung oder Entscheidung aufzuheben und wie neu zu entscheiden sei.

5) Die Beweismittel für die Revisionsgründe sind dem Revisionsbegehren beizulegen.

6) Gegen die Abweisung eines Revisionsbegehrens und gegen die neue Verfügung oder Entscheidung können die gleichen Rechtsmittel wie gegen die frühere Verfügung oder Entscheidung ergriffen werden. Das Verfahren richtet sich nach den vor der zuständigen Behörde geltenden Vorschriften.

Art. 124

Verständigungsvereinbarung und Schiedsspruch

Eine Veranlagungsverfügung ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit dies zur Umsetzung einer Verständigungsvereinbarung oder eines Schiedsspruches nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung geboten ist.

Art. 125

Berichtigung von Rechnungsfehlern und Schreibversehen

1) Rechnungsfehler und Schreibversehen in rechtskräftigen Verfügungen und Entscheidungen können innert einer Frist von fünf Jahren nach Zustellung auf Antrag des Steuerpflichtigen oder von Amts wegen von der Behörde, der sie unterlaufen sind, berichtigt werden.

2) Gegen die Berichtigung oder ihre Ablehnung können die gleichen Rechtsmittel wie gegen die frühere Verfügung oder Entscheidung ergriffen werden.

H. Steuerbezug und Steuersicherung

Art. 126

Allgemeines

1) Die Vermögens- und Erwerbssteuer wird von den Gemeindesteuerkassen, die übrigen Steuern werden von der Steuerverwaltung bezogen. Die Steuerverwaltung setzt für alle Steuerarten sowie den Verzugszins jährlich eine Mindestbezugsgrenze fest.

2) Die mit dem Steuerbezug betraute Behörde sorgt durch Rechnungsstellung, Mahnung und Zwangsbetreibung für den Bezug der Steuern, Nachsteuern, Bussen, Zinsen und Kosten.

Art. 127

Provisorischer und definitiver Bezug

1) Die Landessteuern werden vorbehaltlich Abs. 2 gemäss Veranlagung bezogen.

2) Die Vermögens- und Erwerbssteuer für selbständig Erwerbende sowie die Ertragssteuer für juristische Personen – mit Ausnahme der Mindestertragssteuer gemäss Art. 64 Abs. 8 und 65 - werden vorerst provisorisch bezogen. Grundlage dafür ist die Steuererklärung, die letzte rechtskräftige Veranlagung oder der mutmasslich geschuldete Steuerbetrag. Nach Kontrolle der Steuererklärung werden sie definitiv veranlagt und bezogen.

3) Die provisorische Rechnung stellt ein Exekutionstitel im Sinne der Exekutionsordnung dar.

4) Provisorisch bezogene Steuern werden auf die gemäss (definitiver) Veranlagung geschuldeten Steuern angerechnet. Zu wenig bezahlte Beträge werden nachgefordert, zu viel bezahlte Beträge werden erstattet.

5) Das Verfahren betreffend den provisorischen Bezug und inwieweit die Beträge gemäss Abs. 4 verzinst werden, werden von der Regierung mit Verordnung geregelt.

Bezugsverjährung

Art. 128

a) Grundsatz

1) Steuerforderungen verjähren fünf Jahre, nachdem die Veranlagung rechtskräftig geworden ist.

2) Hemmung und Unterbrechung der Verjährung richten sich nach Art. 115.

3) Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf des Jahres ein, in dem die Steuern rechtskräftig veranlagt worden sind.

Art. 129

b) Abgabe auf Versicherungsprämien

1) Die Abgabe auf die Versicherungsprämie verjährt fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Prämienzahlung erfolgte.

2) Hemmung und Unterbrechung der Verjährung richten sich nach Art. 115.

3) Hemmung und Unterbrechung wirken gegenüber allen Zahlungspflichtigen.

4) Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf des Jahres ein, in dem die Prämienzahlung erfolgte.

Art. 130

Rückforderung bezahlter Steuern

1) Der Steuerpflichtige kann einen von ihm bezahlten Steuerbetrag zurückfordern, wenn er irrtümlicherweise eine ganz oder teilweise nicht geschuldete Steuer bezahlt hat.

2) Zurückzuerstattende Steuerbeträge werden, wenn seit der Zahlung mehr als 30 Tage verflossen sind, vom Zeitpunkt der Zahlung an mit Zins erstattet. Die Höhe des Zinssatzes wird durch die Regierung mit Verordnung festgelegt.

3) Der Rückerstattungsanspruch muss innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Zahlung geleistet worden ist, geltend gemacht werden.

Art. 131

Zahlungserleichterungen

1) Bedeutet die rechtzeitige Zahlung von Steuern, Nachsteuern, Zinsen, Kosten oder Bussen eine erhebliche Härte, so kann die Bezugsbehörde auf Antrag Stundung, ratenweise Bezahlung oder andere Zahlungserleichterungen bewilligen.

2) Gewährte Zahlungserleichterungen sind zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen dahinfallen oder die daran geknüpften Bedingungen nicht erfüllt werden.

Art. 132

Steuernachlass

1) Geschuldete Steuern, Nachsteuern, Zinsen, Kosten oder Bussen können ganz oder teilweise nachgelassen werden, wenn deren Entrichtung für den Zahlungspflichtigen eine unzumutbare Härte bedeuten würde.

2) Das Gesuch um Steuernachlass ist an die Steuerverwaltung zu richten. Diese hat vor ihrer Entscheidung eine Stellungnahme derjenigen Gemeinden, deren Interessen durch das Gesuch berührt werden, einzuholen.

3) Bei gänzlicher oder teilweiser Ablehnung des Gesuches kann der Gesuchsteller innert 30 Tagen nach Zustellung der Entscheidung Beschwerde bei der Regierung erheben.

Art. 133

Steuersicherung

1) Für die Steuersicherung gelten die Vorschriften der Exekutionsordnung über die Rechtssicherung, soweit in den folgenden Absätzen nichts Abweichendes bestimmt ist.

2) In dringenden Fällen können die Steuerbehörden vorläufige Sicherungsmassnahmen anordnen und durchführen. Über verhängte Sicherungsmassnahmen ist dem Sicherungsgegner eine Bestätigung auszustellen.

3) Wenn eine Steuerbehörde in einem dringenden Fall vorläufige Sicherungsmassnahmen angeordnet hat, muss sie binnen acht Tagen ab Durchführung der vorläufigen Sicherungsmassnahmen beim Landgericht die Erlassung eines Sicherungsbotes beantragen, widrigenfalls die vorläufigen Sicherungsmassnahmen ihre Gültigkeit verlieren.

4) Für die Bewilligung eines Sicherungsbotes ist eine Glaubhaftmachung des Anspruches und der Gefährdung nicht notwendig. Die Bewilligung des Sicherungsbotes darf von der Leistung einer Sicherheit nicht abhängig gemacht werden.

Art. 134

Grundbucheintragung

1) Ein Eigentumsübergang von Grundstücken darf im Grundbuch erst eingetragen werden, wenn die Entrichtung der durch den Übergang bedingten Steuern nachgewiesen wird.

2) Wenn für die Entrichtung dieser Steuern genügende andere Sicherheiten geleistet werden, kann die Steuerverwaltung Ausnahmen bewilligen.

3) Erfolgt der Eigentumsübergang im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens oder eines öffentlichen oder freiwilligen Versteigerungsverfahrens, sind die durch den Übergang bedingten Steuern vorweg aus dem Meistgebot oder Versteigerungserlös zu entrichten.

V. Strafbestimmungen

A. Übertretungen

1. Verletzung von Verfahrenspflichten und Abgabegefährdung

Art. 135

Verletzung von Verfahrenspflichten

Wer einer Pflicht, die ihm nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder den dazu erlassenen Verordnungen oder nach einer von der zuständigen Steuerbehörde aufgrund dieses Gesetzes auferlegten Anordnung obliegt, trotz Mahnung vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nicht richtig nachkommt, wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 1 000 Franken bestraft, in schweren Fällen oder im Wiederholungsfall bis zu 10 000 Franken.

Art. 136

Abgabegefährdung

Wegen Übertretung wird mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft, wer, ohne dass der Tatbestand von Art. 137 oder 140 erfüllt ist, vorsätzlich oder fahr-

lässig die gesetzmässige Erhebung der Gründungsabgabe oder der Abgabe auf Versicherungsprämien gefährdet, indem er:

a) der Pflicht zur Einreichung von Steuererklärungen, Aufstellungen und Abrechnungen, zur Erteilung von Auskünften und zur Vorlage von Geschäftsbüchern, Registern und Belegen nicht nachkommt;

b) in einer Steuererklärung, Aufstellung oder Abrechnung unwahre Angaben macht oder erhebliche Tatsachen verschweigt oder dabei unwahre Belege über erhebliche Tatsachen vorlegt;

c) unrichtige Auskünfte erteilt;

d) die ordnungsgemässe Durchführung einer Kontrolle erschwert, behindert oder verunmöglicht.

2. Steuerhinterziehung

Art. 137

Steuerhinterziehung

1) Wegen Übertretung wird mit Busse bestraft, wer:

a) als Steuerpflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig durch unrichtige oder unvollständige Angaben in der Steuererklärung oder Steueranzeigen oder durch unrichtige oder unvollständige Auskünfte die Einforderung einer von ihm zu entrichtenden Steuer verhindert oder auf sonstige Art schuldhaft Steuern vorenthält;

b) als zum Steuerabzug an der Quelle Verpflichteter vorsätzlich oder fahrlässig einen Steuerabzug nicht oder nicht vollständig vornimmt;

c) vorsätzlich oder fahrlässig, zum eigenen oder zum Vorteil eines anderen, Gründungsabgaben oder Abgaben auf Versicherungsprämien vorenthält;

d) als Steuerpflichtiger oder als zum Steuerabzug an der Quelle Verpflichteter vorsätzlich oder fahrlässig eine unrechtmässige Rückerstattung oder einen ungerechtfertigten Erlass erwirkt.

2) Die Busse beträgt in der Regel das Einfache der hinterzogenen Steuer oder Abgabe. Sie kann bei leichtem Verschulden bis auf einen Drittel ermässigt, bei schwerem Verschulden bis auf das Dreifache erhöht werden.

Art. 138

Versuch

1) Der Versuch einer Steuerhinterziehung ist strafbar.

2) Die Busse beträgt zwei Drittel der Busse, die bei vollendeter und vorsätzlicher Steuerhinterziehung festzusetzen wäre.

Art. 139

Beteiligte

1) Nicht nur der unmittelbare Täter begeht die strafbare Handlung, sondern auch jeder, der einen anderen dazu bestimmt, sie auszuführen, oder sonst zu ihrer Ausführung beiträgt.

2) Wer vorsätzlich einen anderen zu einer Steuerhinterziehung bestimmt oder wer vorsätzlich sonst zu ihrer Ausführung beiträgt, wird ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit des Steuerpflichtigen mit Busse bestraft.

2) Die Busse beträgt bis zu 10 000 Franken, in schweren Fällen oder im Wiederholungsfall bis zu 50 000 Franken.

B. Vergehen

Art. 140

Steuerbetrug

Wer eine Steuerhinterziehung durch vorsätzlichen Gebrauch falscher, verfälschter, inhaltlich unwahrer Geschäftsbücher oder anderer Urkunden begeht, wird wegen Vergehens mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft.

Art. 141

Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern

Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und abgezogene Steuern zu seinem oder eines anderen Nutzen verwendet, wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft.

C. Gemeinsame Bestimmungen

Art. 142

Selbstanzeige

1) Wer eine von ihm begangene strafbare Handlung nach Art. 135 bis 137, 140 oder 141 aus eigenem Antrieb anzeigt, ohne dazu durch eine unmittelbare

Gefahr der Entdeckung veranlasst zu sein, ist straffrei und hat lediglich die mit einem 10-prozentigen Zuschlag versehene Nachsteuer zu entrichten.

2) Zeigt ein Beteiligter (Art. 139) eine strafbare Handlung nach Art. 135 bis 137, 140 oder 141 aus eigenem Antrieb an, ohne dazu durch eine unmittelbare Gefahr der Entdeckung veranlasst zu sein, ist er straffrei.

3) Haben Erben von sich aus alles ihnen Zumutbare getan, um den Steuerbehörden die Feststellung einer strafbaren Handlung nach Art. 135 bis 137, 140 oder 141 zu ermöglichen, haben sie lediglich die Nachsteuer zu entrichten.

Art. 143

Verantwortlichkeit bei juristischen Personen

1) Werden mit Wirkung für eine juristische Person strafbare Handlungen nach Art. 135 bis 137 begangen oder liegt ein Versuch zu einer strafbaren Handlung nach Art. 137 vor, so wird die juristische Person gebüsst.

2) Werden im Geschäftsbetrieb einer juristische Person Teilnahmehandlungen (Art. 139) an Steuerhinterziehungen (Art. 137) Dritter begangen, so ist Art. 139 auf die juristische Person anwendbar.

3) Für die verhängten Bussen haften die handelnden Organe, sofern die Busse von der juristischen Person nicht bezahlt wird.

4) Bei Vergehen nach Art. 140 und 141 wird das handelnde Organ bestraft.

Art. 144

Haftung in Vertretungsfällen

Wurde in Vertretungsfällen von einem gesetzlichen oder von einem behördlichen oder rechtsgeschäftlich bestellten Vertreter im Rahmen seiner Tätigkeit für den Vertretenen eine strafbare Handlung nach diesem Gesetz begangen, so ist der Vertretene zur Entrichtung der Busse oder Geldstrafe verpflichtet. Er kann sich davon nur befreien, wenn er nachweist, dass er die Handlungen des Vertreters und ihre Wirkungen nicht verhindern konnte. Der Vertreter unterliegt den Bestimmungen der Art. 135 bis 141.

Art. 145

Verjährung

1) Die Strafverfolgung und die Strafvollstreckung verjähren:

a) bei Verletzung von Verfahrenspflichten und bei Abgabegefährdung in einem Jahr;

b) bei Steuerhinterziehung, Steuerbetrug und Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern in fünf Jahren.

2) Die Verjährung der Strafverfolgung beginnt nach Ablauf des Jahres, in welchem die Gesetzesverletzung letztmals begangen wurde. Sie ist gehemmt, solange der Täter im Ausland ist. Die Verjährung wird durch jede gegen den Täter gerichtete Untersuchungshandlung der zuständigen Behörde unterbrochen. Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist von neuem. Die ursprüngliche Verjährungsfrist kann nicht mehr als verdoppelt werden.

3) Die Verjährung der Strafvollstreckung beginnt mit dem rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens. Sie ist gehemmt, solange die Strafe im Inland

nicht vollzogen werden kann. Die Verjährung des Strafvollzuges wird durch jede gegen den Verurteilten gerichtete Vollstreckungshandlung der zuständigen Behörde unterbrochen. Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist von neuem. Die ursprüngliche Verjährungsfrist kann nicht mehr als verdoppelt werden.

Art. 146

Bedingte Strafen

Eine bedingte Bestrafung ist bei Bussen ausgeschlossen.

Art. 147

Verteilung der Bussen und Geldstrafen

1) Die von der zuständigen Gemeindesteuerkasse verhängten Bussen fallen der betreffenden Gemeinde zu und sind durch diese einzuziehen.

2) Alle übrigen Bussen und Geldstrafen fallen dem Land zu.

D. Strafverfahren

Art. 148

Zuständigkeiten

1) Die Verletzung von Verfahrenspflichten wird von derjenigen Steuerbehörde verfolgt, gegenüber welcher sie begangen wurde.

2) Eine Abgabegefährdung oder eine Steuerhinterziehung wird von der Steuerverwaltung verfolgt.

3) Die Verfolgung eines Steuerbetruges oder einer Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern fällt in die Zuständigkeit des Landgerichtes.

Art. 149

Verfahren bei Verletzung von Verfahrenspflichten und Abgabegefährdung

1) In einem Verfahren wegen Verletzung von Verfahrenspflichten und Abgabegefährdung können die Steuerverwaltung und die Gemeindesteuerkasse bei klarer Sach- und Rechtslage mittels eines Verwaltungsstrafbotes vorgehen. Soweit in diesem Gesetz keine abweichenden Vorschriften bestehen, finden die Art. 147 bis 149 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege sinngemäss Anwendung.

2) In den übrigen Fällen richtet sich das Verfahren, soweit in diesem Gesetz keine abweichenden Vorschriften bestehen, sinngemäss nach Art. 152 bis 159 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege.

Art. 150

Verfahren bei Steuerhinterziehung

1) In einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung finden, soweit in diesem Gesetz keine abweichenden Vorschriften bestehen, die Art. 152 bis 159 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege sinngemäss Anwendung.

2) Der vom Verfahren betroffenen Person wird Gelegenheit gegeben, sich zu der gegen sie erhobenen Anschuldigung zu äussern; sie wird auf ihr Recht hingewiesen, die Aussage und ihre Mitwirkung zu verweigern.

3) Beweismittel aus einen Nachsteuerverfahren dürfen im Strafverfahren nur dann verwendet werden, wenn sie weder unter Androhung einer Veranla-

gung nach pflichtgemässem Ermessen mit Umkehr der Beweislast nach Art. 102 noch unter Androhung einer Busse wegen Verletzung von Verfahrenspflichten beschafft wurden.

4) Die Berufsgeheimnisse sind zu wahren.

Art. 151

Rechtsmittelverfahren

1) Verwaltungsstrafentscheide der Steuerverwaltung können innert 14 Tagen ab Zustellung mit Beschwerde bei der Landessteuerkommission angefochten werden.

2) Gegen Verwaltungsstrafbote der Steuerverwaltung oder Gemeindesteuerkasse kann innert 14 Tagen ab Zustellung Einspruch (Art. 149 LVG) bei der Steuerverwaltung erhoben werden. Wird in einem Verwaltungsstrafbot eine Busse bis zu 2 000 Franken ausgesprochen, so ist statt des Einspruchs ausschliesslich die Beschwerde nach Abs. 1 zulässig.

3) Beschwerdeentscheidungen der Landessteuerkommission können innert 14 Tagen ab Zustellung mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Verwaltungsgerichtshof angefochten werden.

Art. 152

Strafgerichtliche Bestimmungen

Für ein Verfahren wegen Steuerbetruges oder einer Veruntreuung von an der Quelle abzuziehenden Steuern gelten die Vorschriften über das strafgerichtliche Verfahren.

VI. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 153

Durchführungsverordnungen

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen.

Art. 154

Hängige Verfahren

Nachsteuer- und Strafverfahren, die bereits bei Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängig sind, werden nach den Bestimmungen des bisher geltenden Rechts durchgeführt. Würde die Anwendung des neuen Rechts zu einer milderen Bestrafung führen, gelangt dieses zur Anwendung.

Art. 155

Landessteuerkommission

Die bisherigen Mitglieder der Landessteuerkommission bleiben auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Ablauf ihrer Amtsperiode im Amt.

Art. 156

Befristete Selbstanzeige

Wer binnen einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine von ihm begangene strafbare Handlung nach den Bestimmungen dieses oder des bisherigen Gesetzes aus eigenem Antrieb anzeigt, ohne dazu durch eine unmittelbare Gefahr der Entdeckung veranlasst zu sein, hat lediglich die Nachsteuer für die vergangenen fünf Jahre zu entrichten. Es wird weder eine Strafe noch ein Zuschlag nach Art. 142 noch ein Verzugszins nach Art. 120 erhoben.

Art. 157

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

1. Gesetz vom 30. Januar 1961 über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 1961 Nr. 7;

2. Gesetz vom 30. Januar 1962 betreffend die Abänderung von Art. 118 des Steuergesetzes, LGBl. 1962 Nr. 5;

3. Gesetz vom 4. Juni 1963 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1963 Nr. 19;

4. Gesetz vom 10. Dezember 1965 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1966 Nr. 4;

5. Gesetz vom 29. Dezember 1966 betreffend die Abänderung und Ergänzung des Steuergesetzes (Einführung einer Couponsteuer), LGBl. 1966 Nr. 31;

6. Gesetz vom 21. Dezember 1968 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1969 Nr.7;

7. Gesetz vom 22. Dezember 1969 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1970 Nr. 5;

8. Gesetz vom 1. März 1970 betreffend die Ergänzung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern, LGBl. 1970 Nr. 18;

9. Gesetz vom 17. Dezember 1970 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1971 Nr. 9;

10. Gesetz vom 13. Dezember 1973 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1974 Nr. 10;

11. Kundmachung vom 5. Oktober 1999 über die Berichtigung des Landesgesetzblattes 1974 Nr. 10, LGBl. 1999 Nr. 191;

12. Gesetz vom 22. Dezember 1975 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1976 Nr. 8;

13. Gesetz vom 20. Dezember 1976 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1977 Nr. 12;

14. Gesetz vom 4. April 1979 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1979 Nr. 23;

15. Gesetz vom 15. April 1980 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 1980 Nr. 41;

16. Gesetz vom 18. Dezember 1980 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1981 Nr. 10;

17. Gesetz vom 12. Juni 1985 betreffend die Schaffung eines Gesetzes über die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1985 Nr. 47;

18. Gesetz vom 3. Juli 1985 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1985 Nr. 51;

19. Gesetz vom 24. Juni 1987 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 1987 Nr. 34;

20. Gesetz vom 24. Juni 1987 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1987 Nr. 39;

21. Gesetz vom 11. November 1987 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 1987 Nr. 66;

22. Gesetz vom 11. November 1987 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 1987 Nr. 67;

23. Gesetz vom 27. Juni 1990 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1990 Nr. 50;

24. Gesetz vom 12. September 1990 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1990 Nr. 54;

25. Kundmachung vom 12. Juli 1994 der Aufhebung von Art. 16 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 1 des Steuergesetzes durch die Entscheidung des Fürstlich Liechtensteinischen Staatsgerichtshofes vom 26. Mai 1994 (StGH 1994/6), LGBl. 1994 Nr. 60;

26. Gesetz vom 22. März 1995 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1995 Nr. 103;

27. Gesetz vom 13. September 1995 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1995 Nr. 205;

28. Gesetz vom 3. Mai 1996 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1996 Nr. 88;

29. Gesetz vom 30. Oktober 1996 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1997 Nr. 17;

30. Gesetz vom 30. Oktober 1996 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1997 Nr. 20;

31. Gesetz vom 30. Oktober 1996 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1997 Nr. 22;

32. Gesetz vom 18. Dezember 1997 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1998 Nr. 36;

33. Kundmachung vom 6. Oktober 1998 der Aufhebung von Bestimmungen des Gesetzes über dem Staatsgerichtshof und des Steuergesetzes durch die Entscheidung des Fürstlich Liechtensteinischen Staatsgerichtshofes vom 30. Januar 1998 (StGH 1997/25), LGBl. 1998 Nr. 166;

34. Gesetz vom 22. Oktober 1998 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 1998 Nr. 218;

35. Gesetz vom 12. Mai 2004 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 2004 Nr. 142;

36. Gesetz vom 19. Oktober 2005 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 2005 Nr. 247;

37. Kundmachung vom 10. Januar 2006 der Aufhebung von Art. 37 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 des Steuergesetzes durch das Urteil des Fürstlich Liechtensteinischen Staatsgerichtshofes vom 28. November 2005 (StGH 2004/74), LGBl. 2006 Nr. 1;

38. Gesetz vom 17. Mai 2006 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 2006 Nr. 130;

39. Gesetz vom 22. Juni 2006 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 2006 Nr. 279;

40. Gesetz vom 24. Oktober 2007 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 2007 Nr. 332;

41. Gesetz vom 24. Oktober 2007 betreffend die Abänderung des Steuergesetzes, LGBl. 2007 Nr. 338;

42. Gesetz vom 24. April 2008 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz), LGBl. 2008 Nr. 149.

Art. 158

Weitergeltung bisherigen Rechts

1) Die Bestimmungen über die Couponsteuer nach Art. 88a bis 88p, 144a, 146a, 151 Abs. 3 und Art. 152 Abs. 1 des bisherigen Rechts finden auf Altreserven weiterhin Anwendung.

2) Als Altreserven gelten der Bestand des Eigenkapitals am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes, das nicht in dem einbezahlten Grund-, Stamm-, Anteils- oder Einlagekapital besteht und auf das Art. 88d oder 88e des bisherigen Rechts anwendbar waren. Für offene und verdeckte Gewinnausschüttungen gelten Altreserven als zuerst verwendet; der Bestand an Altreserven ist entsprechend fortzuschreiben.

3) Auf Altreserven wird auf Antrag der Steuerpflichtigen eine Couponsteuer auch ohne Ausschüttung nach Massgabe von Abs. 4 erhoben. Der Bestand an Altreserven ist um den auf Antrag versteuerten Betrag vermindert fortzuschreiben.

4) Der Steuersatz der Couponsteuer beträgt in Abweichung von Art. 88h des bisherigen Rechts:

a) bei Ausschüttung oder Antragsstellung im ersten und zweiten Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes: 2 %;

b) bei Ausschüttung oder Antragsstellung ab dem dritten Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes: 4 %.

5) Bis zum 30. Juni 2011 abgeschlossene Liquidationen von juristischen Personen, die vor dem 1. Januar 2011 der Steuerpflicht nach Art. 73 bis 81 des bisherigen Rechts unterlegen haben, werden nach Massgabe des bisherigen Rechts besteuert.

6) Juristische Personen und Treuunternehmen, die vor dem 1. Januar 2011 der Steuerpflicht nach Art. 31 Abs. 1 Bst. c des bisherigen Rechts unterlegen haben, werden für die folgenden fünf Jahre nach Massgabe des bisherigen Rechts besteuert. Auf Antrag werden diese juristischen Personen bereits vor Ablauf dieser Frist nach Massgabe der Art. 44 bis 65 dieses Gesetzes besteuert.

7) Die Art. 82 bis 88 des bisherigen Rechts sind auf juristische Personen und besondere Vermögenswidmungen, die vor dem 1. Januar 2011 einer Besteuerung nach Massgabe der Art. 82 bis 88 des bisherigen Rechts unterlegen haben, für weitere fünf Jahre anwendbar, wobei der Mindestbetrag nach Art. 88 des bisherigen Rechts 6 % der gesetzlichen Mindesthöhe des Grund-, Stamm- oder Anteilskapitals, mindestens aber 1 800 Franken beträgt. Auf Antrag werden diese juristischen Personen bereits vor Ablauf dieser Frist nach Massgabe der Art. 44 bis 65 dieses Gesetzes besteuert.

8) Bei juristischen Personen, die vor dem 1. Januar 2011 der Steuerpflicht nach Art. 31 Abs. 1 Bst. c des bisherigen Rechts unterlegen haben, oder vor dem 1. Januar 2011 einer Besteuerung nach Massgabe der Art. 82 bis 88 des bisherigen Rechts unterlegen haben, gilt Art. 64 Abs. 1 Bst. d dieses Gesetzes als erfüllt, wenn die Statuten dieser juristischen Personen einen kaufmännischen Betrieb ausschliessen und diese juristischen Personen die sonstigen Voraussetzungen des Art. 64 dieses Gesetzes erfüllen.

9) Verluste, die am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vortragsfähig sind, bleiben dies auch nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. Das gilt nicht beim Wechsel der Besteuerungsart im Sinne der Abs. 6 oder 7.

Art. 159

Inkrafttreten

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt von Abs. 2 und des ungenutzten Ablaufs der Referendumsfrist am 1. Januar 2011 in Kraft, andernfalls am Tage der Kundmachung.

2) Es finden erstmals Anwendung:

a) die Bestimmungen über die Vermögens- und Erwerbsteuer für die zu veranlagende Vermögens- und Erwerbsteuer des Jahres 2011;

b) die Bestimmungen über den Steuerabzug an der Quelle für Steuerabzüge, die im Jahre 2011 einzubehalten sind;

c) die Bestimmungen über die Ertragssteuer für die zu veranlagende Ertragssteuer des Jahres 2011;

d) die Bestimmungen über die Grundstücksgewinnsteuer für Grundstücksgewinne, die im Jahr 2011 erzielt werden;

e) die Bestimmungen über die Gründungsabgabe für Gründungen, Errichtungen, Sitzverlegungen ins Inland, Kapitalerhöhungen sowie Handänderungen von Beteiligungen, die im Jahr 2011 erfolgen;

f) die Bestimmungen über die Besteuerung nach dem Aufwand für Anträge, die ab dem Jahr 2011 gestellt werden;

g) die Bestimmungen über die Abgabe auf Versicherungsprämien für Prämien, die im Jahr 2011 entrichtet werden.

2. ABÄNDERUNG DES FINANZAUSGLEICHSGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Finanzausgleichsgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Finanzausgleichsgesetz (FinAG) vom 24. Oktober 2007, LGBl. 2007 Nr. 336, wird wie folgt abgeändert:

Art. 6 Abs. 2 und 3

2) Die standardisierte Steuerkraft setzt sich aus den Einnahmen aus der Vermögens- und Erwerbssteuer (berechnet auf der Grundlage eines Gemeindesteuerzuschlags von 200 %), den Gemeindeanteilen an der Grundstücksgewinnsteuer und 70 % der Gemeindeanteile an der Ertragssteuer zusammen, dividiert durch die Einwohnerzahl der Gemeinde per Ende des Vorjahres.

3) Die originäre Steuerkraft setzt sich aus den Einnahmen aus der Vermögens- und Erwerbssteuer (berechnet auf der Grundlage des von der Gemeinde

für das entsprechende Steuerjahr angewendeten Gemeindesteuerzuschlags), den Gemeindeanteilen an der Grundstücksgewinnsteuer und 70 % der Gemeindeanteile an der Ertragssteuer zusammen, dividiert durch die Einwohnerzahl der Gemeinde per Ende des Vorjahres.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

3. ABÄNDERUNG DES FINANZMARKTAUFSICHTSGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz; FMAG), LGBl. 2004 Nr. 175, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 31

Steuer- und Gebührenbefreiung

Die FMA ist von der Ertragssteuer sowie von allen Verwaltungs- und Gerichtsgebühren befreit.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

4. ABÄNDERUNG DES GEMEINDEGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Gemeindegesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gemeindegesetz vom 20. März 1996, LGBl. 1996 Nr. 76, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 115 Abs. 1

Aufgehoben

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

5. ABÄNDERUNG DES GEWERBEGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Gewerbegesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gewerbegesetz (GewG) vom 22. Juni 2006, LGBl. 2006 Nr. 184, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 7 Abs. 3

3) Die Regierung ist ermächtigt, mit Verordnung für die Ausübung eines einfachen Gewerbes Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorzusehen.

Art. 8 Abs. 2

2) Die Gewerbebewilligung wird rechtsfähigen juristischen Personen sowie Kollektiv- und Kommanditgesellschaften erteilt, wenn sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 Bst. b, e und f erfüllen und einen Geschäftsführer (Art. 12) bestellen. Dies gilt auch für Zweigniederlassungen von juristischen Personen oder Kollektiv- und Kommanditgesellschaften mit Sitz im Ausland.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

6. ABÄNDERUNG DES HUNDEGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Hundegesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 15. April 1992 über das Halten von Hunden (Hundegesetz; HG), LGBl. 1992 Nr. 56, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Überschrift vor Art. 10a

IIIa. Hundesteuer

Art. 10a

Steuerobjekt

Für jeden mehr als drei Monate alten Hund, der von einem Einwohner der Gemeinde gehalten wird, ist eine Hundesteuer zu entrichten. Gehalten ist der Hund in derjenigen Gemeinde, in welcher der Halter Wohnsitz oder Aufenthalt hat.

Art. 10b

Steuerpflichtige

Zur Entrichtung der Steuer ist der Halter des Hundes verpflichtet. Als Halter von Hunden, die von Personen gehalten werden, welche mit anderen im gemeinschaftlichen Haushalt leben, ist stets der Haushaltungsvorstand anzusehen.

Art. 10c

Steuersatz

1) Die Steuer beträgt für jeden Hund mindestens 20 Franken und höchstens 100 Franken. Die Festsetzung der Steuer innerhalb dieser Grenzen steht den Gemeinden zu, welche auch befugt sind, verschiedene Klassen aufzustellen.

2) Wenn von einer Person mehrere Hunde gehalten werden, so ist auf den zweiten und jeden weiteren Hund die Steuer mit dem doppelten Satz zu entrichten.

Art. 10d

Steuerermässigung und Steuererlass

1) Auf Hunde, welche von Blinden als Führer gehalten werden, wird keine Steuer erhoben.

2) Die Gemeindesteuerkasse ist berechtigt, die Steuer zu ermässigen oder ganz zu erlassen, wenn der Hund:

a) zum Schutz eines einsam gelegenen Hofes oder Hauses dient;

b) von Personen gehalten wird, die ihn zur Ausübung eines Berufes benötigen.

Art. 10e

Verfahren

1) Die Veranlagung und der Bezug der Steuer erfolgt durch die Gemeindesteuerkasse.

2) Die Veranlagung erfolgt jährlich bis zum 15. Februar auf der Grundlage der im Hundeverzeichnis erfassten Hunde.

3) Entsteht die Steuerpflicht nach dem ordentlichen Kontrolltermin, so ist innerhalb von zehn Tagen der Erwerb des Hundes anzumelden und die Steuer zu bezahlen. Entsteht die Steuerpflicht nach dem 1. Juli, ist die Steuer zur Hälfte zu entrichten.

4) Wird ein Hund, für den die Steuer bereits entrichtet wurde, durch einen anderen Hund ersetzt, so ist für das betreffende Jahr die Steuer nicht neuerlich zu entrichten.

Art. 11 Abs. 1

1) Gegen Entscheidungen oder Verfügungen des Amtes für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen oder der Gemeindesteuerkasse kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde bei der Regierung erhoben werden.

Art. 12 Abs. 1a

1a) Von der Gemeindesteuerkasse wird mit einer Busse bis zu 500 Franken bestraft, wer die Hundesteuer (Art. 10a ff.) nicht entrichtet.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

7. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE KRANKENVERSICHERUNG

Gesetz

vom …

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 24. November 1971 über die Krankenversicherung (KVG), LGBl. 1971 Nr. 50, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 6 Abs. 1

1) Die Kassen und der Kassenverband sind von der Pflicht zur Errichtung der Vermögens- und Erwerbssteuer bzw. der Ertragssteuer befreit und dürfen auch von den Gemeinden mit keinen Steuern belastet werden.

Art. 24b Abs. 1, 3 sowie 5 Bst. a und b

1) Der Staat entrichtet Beiträge zur Prämienverbilligung an einkommensschwache Versicherte. Der Anspruch auf Beiträge richtet sich nach dem Gesamt-

erwerb (ohne Sollertrag des Vermögens) des Versicherten bzw. der Ehegatten gemäss Art. 14 des Steuergesetzes. Für Versicherte bis zum vollendeten 25. Altersjahr, die Unterhaltsansprüche gegenüber ihren Eltern haben, richtet sich der Anspruch nach dem Erwerb der Eltern.

3) Der Erwerb setzt sich zusammen aus dem Erwerb nach Abs. 1 sowie einem Zwanzigstel des Reinvermögens.

5) Die Regierung trifft durch Verordnung Regelungen über:

a) Abweichungen vom Erwerb nach Abs. 1 bei ausserordentlichen Abzügen vom Erwerb bei der Steuerveranlagung und bei ausserordentlichen Änderungen in den persönlichen Verhältnissen während eines Steuerjahres;

b) die Einkommensgrenzen für den Anspruch auf Beiträge bei Versicherten mit Wohnsitz im Ausland, welche dem Erwerb nach Abs. 2 entsprechen;

Art. 26c

Verwaltungshilfe

Die Steuerbehörden sind verpflichtet, dem Amt für Gesundheit auf Verlangen den Erwerb sowie das Reinvermögen nach Art. 24b mitzuteilen, soweit dies für amtliche Zwecke notwendig ist.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

8. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE BEFREIUNG DES LANDESFÜRSTEN UND DES ERBPRINZEN VON DER ABGABEPFLICHT

Gesetz

vom …

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Befreiung des Landesfürsten und des Erbprinzen von der Abgabenpflicht

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 17. Dezember 1981 über die Befreiung des Landesfürsten und des Erbprinzen von der Abgabenpflicht, LGBl. 1982 Nr. 26, wird wie folgt abgeändert:

Art. 3

Alle mit diesem Gesetz in Widerspruch stehenden gesetzlichen Bestimmungen sind hiermit aufgehoben.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

9. ABÄNDERUNG DES LANDWIRTSCHAFTSGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Landwirtschaftsgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Landwirtschaftsgesetz (LWG) vom 11. Dezember 2008, LGBl. 2009 Nr. 42, wird wie folgt abgeändert:

Art. 69a

Verwaltungshilfe

Die Steuerbehörden sind im Zusammenhang mit Gesuchen um Förderungsleistungen verpflichtet, dem Landwirtschaftsamt auf Verlangen Auskünfte über die finanziellen Verhältnisse des Antragstellers zu erteilen, soweit dies für amtliche Zwecke notwendig ist.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

10. ABÄNDERUNG DES MEHRWERTSTEUERGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Mehrwertsteuergesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 22. Oktober 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz; MWSTG), LGBl. 2009 Nr. 330, wird wie folgt abgeändert:

Art. 11 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 71 Abs. 2

2) Für das Beschwerdeverfahren gelten die Vorschriften des Steuergesetzes über das Verfahren vor der Landessteuerkommission.

Art. 72 Abs. 2

2) Für das Beschwerdeverfahren gelten die Vorschriften des Steuergesetzes über das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof.

Art. 83 Abs. 7

7) Für die Steuersicherung gelten die Vorschriften des Steuergesetzes über die Steuersicherung.

II.

Übergangsbestimmung

Treuhandverhältnisse nach Art. 897 des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) sowie Gesellschaften nach Art. 83 und 84 des Gesetzes vom 30. Januar 1961 über die Landes- und Gemeindesteuer (Steuergesetz) können, solange sie im Sinne von Art. 158 des Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern einer Besteuerung nach Massgabe von Art. 82 bis 88 des Steuergesetzes vom 30. Januar 1961 unterliegen, nicht auf die Befreiung von der Steuerpflicht nach Art. 10 Abs. 2 Bst. a verzichten.

III.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

11. ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER MIETBEITRÄGE FÜR FAMILIEN

Gesetz

vom …

betreffend die Abänderung des Gesetzes über Mietbeiträge für Familien

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 13. September 2000 über Mietbeiträge für Familien, LGBl. 2000 Nr. 202, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 5 Abs. 3

3) Das Einkommen setzt sich zusammen aus dem Gesamterwerb (ohne Sollertrag des Vermögens) gemäss Art. 14 des Steuergesetzes, allen sonstigen Einkünften, wie insbesondere die monatlichen Leistungen nach dem Gesetz über die Familienzulagen, sowie einem Zwanzigstel des zu versteuernden Reinvermögens (ohne Grundeigentum und hypothekarische Belastungen) und einem Zwanzigstel des in einem von der Regierung festzulegenden Verfahren ermittelten Schätzwertes des Grundeigentums (abzüglich der hypothekarischen Belastung), welches sich im Eigentum des Antragstellers oder der im gleichen Haushalt lebenden Personen befindet.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

12. ABÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND AUSRICHTUNG EINER MUTTERSCHAFTSZULAGE

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Gesetzes betreffend Ausrichtung einer Mutterschaftszulage

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 25. November 1981 betreffend Ausrichtung einer Mutterschaftszulage, LGBl. 1982 Nr. 8, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 3

1) Die Höhe der Mutterschaftszulage richtet sich nach dem Gesamterwerb (ohne Sollertrag des Vermögens) gemäss Art. 14 des Steuergesetzes beider Ehegatten, bzw. bei alleinstehenden Wöchnerinnen nach jenem der Wöchnerin. Der Betrag wird degressiv zum steuerpflichtigen Erwerb nach Art. 16 Abs. 2 des Steuergesetzes nach Massgabe von Art. 4 ausgerichtet.

2) War die Wöchnerin in den letzten sechs Monaten vor der Geburt nicht berufstätig und ohne eigenen Erwerb, so ist nur der Erwerb des Ehegatten nach Abs. 1 zugrundezulegen, bzw. bei alleinstehenden Wöchnerinnen davon auszugehen, dass kein Gesamterwerb nach Abs. 1 erzielt wurde.

3) Die Steuerbehörden sind verpflichtet, der mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragten Behörde auf Verlangen den Erwerb nach Abs. 1 mitzuteilen, soweit dies für amtliche Zwecke notwendig ist.

Art. 4 Abs. 1

1) Die Zulagen betragen bei einem steuerpflichtigen Erwerb nach Art. 3 Abs. 1:

a) bis 50 000 Franken: 4 500 Franken;

b) 50 001 Franken bis 62 500 Franken: 3 200 Franken;

c) 62 501 Franken bis 75 000 Franken: 2 300 Franken;

d) 75 001 Franken bis 87 500 Franken: 1 400 Franken;

c) 87 501 Franken bis 100 000 Franken: 500 Franken.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

13. ABÄNDERUNG DES PERSONEN- UND GESELLSCHAFTSRECHTS

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, LGBl. 1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 135 Abs. 5

5) Die Aufforderung gemäss vorstehenden Absätzen hat auch bei Verbandspersonen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, stattzufinden.

Art. 210 Abs. 4

4) Betreibt eine Verbandsperson gewerbsmässig Bank-, Versicherungs-, Sparkassen- oder eigentliche Treuhandgeschäfte, so kann die Regierung von sich

aus im Verwaltungswege auf Kosten der Verbandsperson eine amtliche Revision anordnen, ohne deswegen entschädigungspflichtig zu sein.

Art. 231 Abs. 2 und 4

2) Bei juristischen Personen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, genügt im Zweifel die Veröffentlichung auf der Webseite des Gerichts im Rechtsfürsorgeverfahren.

4) Die öffentliche Bekanntmachung hat, mit Ausnahme bei juristischen Personen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, oder wenn das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt sonst nicht eine Ausnahme gestattet, in der Landessprache zu erfolgen.

Art. 291 Abs. 2

2) Bei Aktiengesellschaften, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, genügt die Bekanntmachung der Eintragung im Sinne von Art. 957 Abs. 1 Ziff. 1.

Art. 308 Abs. 3

3) Bei öffentlicher Bekanntmachung der Gesellschaft über die Dividenden, mit Ausnahme bei Aktiengesellschaften, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, soll, sofern der Betrag in Prozenten angegeben wird, diese einerseits pro Hundert des Aktiennominalbetrages, wenn es sich nicht um Quotenaktien handelt, anderseits pro Hundert des Aktienkapitals zuzüglich aller Reserven angegeben werden.

Art. 394 Abs. 4

4) Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, genügt die Bekanntmachung der Eintragung im Sinne von Art. 957 Abs. 1 Ziff. 1.

Art. 538 Abs. 1a

1a) Bei Anstalten, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, genügt die Bekanntmachung der Eintragung im Sinne von Art. 957 Abs. 1 Ziff. 2.

Art. 573 Abs. 1

1) Die Regierung kann mit Zustimmung des Landtages verlangen, dass bei der Gründung von Körperschaften, soweit es das öffentliche Interesse erfordert, dem Gemeinwesen (Staat, Gemeinde) eine Beteiligung am Kapital oder Fonds der Körperschaft bis zur Hälfte zu Bedingungen eingeräumt werde, die den sonst geltenden meist begünstigten Bedingungen gleichkommen.

Art. 690 Abs. 2a

2a) Bei Kollektivgesellschaften, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, genügt die Bekanntmachung der Eintragung im Sinne von Art. 957 Abs. 1 Ziff. 2.

Art. 932a §15 Abs. 4

4) Bei Treuunternehmen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, genügt die Bekanntmachung der Eintragung im Sinne von Art.

957 Abs. 1 Ziff. 2. Im Übrigen sind die Vorschriften über die Bekanntmachung nach den allgemeinen Vorschriften für Verbandspersonen entsprechend anzuwenden.

Art. 957

b) Bei juristischen Personen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben

1) Bekanntmachungen von juristischen Personen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, erfolgen:

1. bei Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung durch die Veröffentlichung eines Hinweises auf die Eintragung sowie die hinterlegten Urkunden und Angaben in den amtlichen Publikationsorganen;
2. in allen übrigen Fällen durch die Veröffentlichung eines Hinweises auf die Eintragung in der in Art. 956 Abs. 3 bezeichneten Weise.

2) Bekanntmachungen nach Abs. 1 Ziff. 2 können vom Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt unterlassen werden, wenn die Bekanntmachung der gleichen Tatsachen und Verhältnisse durch eine andere Behörde, wie beispielsweise im Konkursverfahren, erfolgt.

Art. 958

c) Bei juristischen Personen, die ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben

Bekanntmachungen von juristischen Personen, die ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, erfolgen:

1. durch Veröffentlichung der Eintragung sowie der Urkunden und Angaben in

den amtlichen Publikationsorganen; oder

2. durch Veröffentlichung eines Hinweises auf die Eintragung und auf die hinterlegten Urkunden und Angaben in den amtlichen Publikationsorganen, sofern dies im Gesetz vorgesehen ist.

Art. 958a

Aufgehoben

Art. 1014 Abs. 2

2) Die Eintragung allein in einer fremden Sprache ist bei juristischen Personen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, sonst aber nur neben der Eintragung in der Landessprache zulässig, es sei denn, dass das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt eine Ausnahme bewilligt.

Art. 1023 Abs. 1

1) Aktiengesellschaften und Genossenschaften können ihre Firma frei wählen. Aktiengesellschaften müssen in der Firma entweder das unabgekürzte Wort "Aktiengesellschaft" oder die Abkürzung "AG" beziehungsweise bei Aktiengesellschaften, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, auch die entsprechenden fremdsprachigen Ausdrücke enthalten. Die Genossenschaften müssen in der Firma entweder die unabgekürzten Worte "eingetragene Genossenschaft" oder die Abkürzung "eG" beziehungsweise "e.Gen." enthalten.

Art. 1025 Abs. 3

3) In der Firma oder in einem Zusatz muss in allen Fällen die Bezeichnung "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" oder die Abkürzung "Ges.m.b.H." oder

"GmbH", bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, aber allenfalls ein in der Fremdsprache möglichst gleichlautender Ausdruck enthalten sein.

1032a Abs. 2

2) In der Firma oder in einem Zusatz muss "registriertes Treuunternehmen" stehen, oder eine ähnliche Bezeichnung, wie "registrierte Geschäftstreuhand", "registrierte Salmannschaft", "registrierte Treustiftung", "registriertes Treuinstitut", bei einem Treuunternehmen, das kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt, allenfalls ein in einer fremden Sprache tunlichst gleichbedeutender Ausdruck mit der Massgabe enthalten sein, dass der allenfalls gekürzte Ausdruck zu keiner Verwechslung mit einer andern Unternehmensrechtsform Anlass gibt.

Art. 1049 Abs. 2

2) Rechnungspflichtige juristische Personen, die kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, dürfen die Unterlagen gemäss Abs. 1 auch ausschliesslich in englischer, französischer, italienischer, spanischer oder portugiesischer Sprache sowie in jeder frei konvertierbaren Fremdwährung aufstellen.

§52 Schlussabteilung

Aufgehoben

§68 Ziff. 10 Schlussabteilung

10. Aufgehoben.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

14. ABÄNDERUNG DES STIPENDIENGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Stipendiengesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 20. Oktober 2004 über die staatlichen Ausbildungsbeihilfen (Stipendiengesetz; StipG), LGBl. 2004 Nr. 262, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 21 Abs. 2 Einleitungssatz

2) Zur Ermittlung der anrechenbaren Erwerbs- und Vermögensverhältnisse werden dem Gesamterwerb (ohne Sollertrag des Vermögens) gemäss Art. 14 des Steuergesetzes ein Zwanzigstel des reinen Vermögens sowie der steuerpflichtige Ertrag juristischer Personen, an denen die Antrag stellende Person, ihr Ehegatte bzw. ihre Ehegattin, ihre Eltern oder ein Elternteil zu mindestens 5 % beteiligt sind, im Umfang der Beteiligung hinzugerechnet und von diesem Betrag folgende Abzüge vorgenommen:

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

15. ABÄNDERUNG DES STRASSENTRANSPORTGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Strassentransportgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 22. Juni 2006 über die Zulassung als Strassentransportunternehmen und die grenzüberschreitenden Personen- und Gütertransporte auf der Strasse (Strassentransportgesetz; STG), LGBl. 2006 Nr. 185, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 5 Abs. 2

2) Die Bewilligung wird rechtsfähigen juristischen Personen sowie Kollektiv- und Kommanditgesellschaften erteilt, wenn sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 Bst. b, e, f und g erfüllen und einen Geschäftsführer (Art. 10) bestellen. Dies gilt auch für Zweigniederlassungen von juristischen Personen oder Kollektiv- und Kommanditgesellschaften mit Sitz im Ausland.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

16. ABÄNDERUNG DES WOHNBAUFÖRDERUNGSGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Wohnbauförderungsgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 30. Juni 1977 über die Förderung des Wohnungsbaues (Wohnbauförderungsgesetz; WBFG), LGBl. 1977 Nr. 46, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 19 Abs. 2

2) Das Einkommen setzt sich zusammen aus dem Gesamterwerb (ohne Sollertrag des Vermögens) gemäss Art. 14 des Steuergesetzes sowie einem Zwanzigstel des Reinvermögens. Alimentenzahlungen werden vom Gesamterwerb abgezogen.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

17. ABÄNDERUNG DES ZINSBESTEUERUNGSGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Zinsbesteuerungsgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 19. Mai 2005 zum Zinsbesteuerungsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft vom 7. Dezember 2004 (Zinsbesteuerungsgesetz, ZBStG), LGBl. 2005 Nr. 112, wird wie folgt abgeändert:

Art. 8

Verjährung

Die Forderung auf Ablieferung des Steuerrückbehalts oder auf Abgabe der Meldung verjährt fünf Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Steuerrückbehalt abzuliefern oder die Meldung abzugeben war. Im Übrigen finden die Bestimmungen des Steuergesetzes über die Verjährung von Steuerforderungen sinngemäss Anwendung.

Art. 9 Abs. 3 Einleitungssatz

3) Der Steuerverwaltung stehen zur Abklärung des Sachverhalts die Rechte nach den Bestimmungen des Steuergesetzes zu. Sie kann insbesondere:

Art. 10

Rechtsmittel

Auf die Rechtsmittel und das Verfahren finden die Bestimmungen des Steuergesetzes sinngemäss Anwendung.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

18. ABÄNDERUNG DES STRASSENVERKEHRSGESETZES

Gesetz

vom …

über die Abänderung des Strassenverkehrsgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 30. Juni 1978, LGBl. 1978 Nr. 18, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 99 b Abs. 3 und Abs. 3bis

3) Folgende Stellen können durch ein Abrufverfahren Einsicht in das Register nehmen:

a. die Polizeiorgane des Landes und der Gemeinden in die erforderlichen Daten für die Kontrolle der Verkehrszulassung, die Identifikation des Halters und seines Versicherers sowie, im Falle der Landespolizei, die Fahndung;

b. das Amt für Handel und Transport zur Prüfung und Abgleichung der Fahrzeug- und Fahrzeughalterdaten im Zusammenhang mit dem Register der

Strassentransportunternehmer und der Aufgabenbearbeitung gemäss dem Strassentransportgesetz;

c. die Steuerverwaltung in die erforderlichen Daten zur Kontrolle der Angaben der Steuerpflichtigen in ihren Steuererklärungen.

3bis) Das Nationale Versicherungsbüro und der Nationale Garantiefonds können bei der Motorfahrzeugkontrolle Einsicht in die Registereinträge nehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Diese sind im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes befugt, Daten aus dem Register an Dritte weiterzugeben.

II.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom … über die Landes- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; SteG) in Kraft.

19. ALTERNATIVVORSCHLAG ZUM STEUERGESETZ – KINDERABZUG VON STEUERSCHULD

Art. 6

Persönliche Steuerpflicht

2a) Auf Antrag werden auch natürliche Personen als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie inländisches Vermögen und inländischen Erwerb im Sinne des Abs. 3 und 4 haben. Dies gilt nur, wenn ihr Erwerb im Kalenderjahr mindestens zu 90 % im Inland der Vermögens- und Erwerbssteuer unterliegt oder der nicht im Inland der Vermögens- und Erwerbssteuer unterliegende Erwerb den Grundfreibetrag nach Art. 19 Bst. a nicht übersteigt.

Art. 16

Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbes

3) Von dem nach Abs. 1 ermittelten steuerpflichtigen Erwerb dürfen abgezogen werden:

a) (entfällt)

d) die Beiträge und Prämien an private Lebensversicherungen, Krankenversicherungen und die nicht unter Bst. c fallenden Unfallversicherungen, im Umfang von höchstens 7 000 Franken für gemeinsam veranlagte Ehegatten, höchstens 3 500 Franken für allein stehende Steuerpflichtige sowie höchstens 2 100 Franken pro Kind, für das dem Steuerpflichtigen nach Art. 19a ein Abzug zusteht;

Art. 19a

Kinderabzug

1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen ist die sich nach Art. 19 und 75 ergebende Landes- und Gemeindesteuer für jedes minderjährige, unter der Obsorge des Steuerpflichtigen stehende Kind und für jedes volljährige Kind, das in der schulischen oder beruflichen Ausbildung steht, wenn der Steuerpflichtige für dessen Unterhalt zur Hauptsache aufkommt und ihm kein Abzug nach Art. 16 Abs. 3 Bst. b zusteht, um einen Betrag von 695 Franken zu mindern. Ergibt sich hiernach ein Überschuss zugunsten des Steuerpflichtigen, wird dieser dem Steuerpflichtigen nicht erstattet.

2) Bei tatsächlicher gemeinsamer Obsorge durch Eltern, die getrennt veranlagt werden, steht der Abzug nach Abs. 1 beiden Elternteilen je zur Hälfte zu.

Langzeitentwicklung der Steuereinnahmen für Land und Gemeinden von 1975 bis 2008

(inkl. Gemeindesteuerzuschlag; Zahlen in Mio. CHF)

	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2007	2008
Vermögens- und Erwerbssteuer inkl. Rentersteuer	32.2	39.9	49.9	64.2	88.7	110.1	130.0	157.5	163.6
Quellensteuer	2.1	2.6	3.9	7.1	8.5	12.0	16.7	18.3	19.2
Kapital- und Ertragssteuer	12.3	14.3	24.6	37.3	69.0	131.1	137.3	209.2	219.6
Besondere Gesellschaftssteuern	41.8	48.6	56.7	68.9	79.8	90.8	93.8	89.7	89.3
Steuer von ausl. Versicherungsges.	0.7	0.9	1.1	1.8	2.3	2.1	2.8	2.7	3.1
Grundstücksgewinnsteuer	1.9	3.9	9.8	10.4	9.7	21.2	14.5	15.8	17.5
Couponsteuer	4.3	8.0	20.2	20.2	24.5	56.8	37.6	41.4	48.2
Nachlass-, Erbanfall- und Schenkungssteuer	2.8	2.6	1.0	1.2	0.8	3.6	8.7	7.0	12.6
Motorfahrzeugsteuer	2.1	2.9	3.4	4.5	6.9	8.9	10.1	10.7	11.1
Mehrwertsteuer (vormals WuSt)	10.7	15.9	26.3	38.8	84.4	161.6	174.0	195.0	212.7
Stempelabgaben	8.8	8.5	17.8	25.1	23.9	108.0	50.8	72.4	64.8
Zollerträge, Mineralölsteuer	11.6	12.5	16.2	19.9	27.6	31.9	34.6	36.5	36.2
Ertragsanteil LSVA							8.7	9.5	10.2
Sonstige								0.5	0.5
Total	**131.3**	**160.6**	**230.9**	**299.4**	**426.1**	**738.1**	**719.6**	**866.2**	**908.6**

Entwicklung der Steuerreinnahmen in der Landesrechnung 2000-2009

(ohne Gemeindesteuerzuschlag; Zahlen in Mio. CHF)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Vermögens- und Erwerbssteuer	35.5	39.1	40.3	41.2	40.8	44.8	49.8	56.1	61.8	59.0
Rentnersteuer	1.9	2.1	2.5	1.6	2.7	2.6	2.4	3.3	2.5	2.8
Quellensteuer	12.0	13.8	15.5	16.2	16.4	16.7	17.3	18.3	19.2	20.3
Kapital- und Ertragssteuer	131.1	187.8	135.7	106.4	123.4	137.3	163.6	209.2	219.6	178.1
Besondere Gesellschaftssteuern	90.8	90.3	88.6	87.5	85.9	93.8	97.6	89.7	89.3	79.2
Steuer von ausl. Versicherungsges.	2.1	2.5	2.9	3.1	2.8	2.8	3.0	2.7	3.1	2.5
Grundstücksgewinnsteuer	21.2	19.0	22.3	13.4	16.2	14.5	15.3	15.8	17.5	17.7
Couponsteuer	56.8	42.9	58.6	74.9	35.3	37.6	34.0	41.4	48.2	44.7
Nachlass-, Erbanfall- und Schenkungsst.	3.6	3.9	15.0	3.1	2.3	8.7	6.8	7.0	12.6	8.8
Motorfahrzeugsteuer	8.9	9.1	9.5	9.6	9.8	10.1	10.3	10.7	11.1	11.5
Mehrwertsteuer	161.6	178.2	170.3	166.8	173.3	174.0	176.4	195.0	212.7	206.6
Stempelabgaben	108.0	60.5	40.0	39.5	42.1	50.8	66.1	67.4	64.8	51.4
Zollerträge, Mineralölsteuer	31.9	32.2	36.0	33.2	35.3	34.6	35.8	36.5	36.2	34.3
Ertragsanteil LSVA	0.0	4.8	5.4	4.9	4.9	8.7	9.3	9.5	10.2	10.3
Sonstige							0.5	0.5	0.5	2.4
Veränderungen Steuerguthaben	1.2	4.1	-1.1	-2.5	0.7	-2.1	-1.0	1.8	4.8	-1.5
Total	**666.6**	**690.3**	**641.5**	**598.9**	**591.9**	**634.9**	**687.2**	**764.9**	**814.1**	**728.1**

Berechnungsbeispiele "Verheiratete ohne Kinder" **Beilage 2a**

Beispiel A:	Ehepaar ohne eigenes Vermögen, gemeinsames Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 60.000.
Beispiel B:	Ehepaar ohne eigenes Vermögen, gemeinsames Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 120.000.
Beispiel C:	Ehepaar mit einem gemeinsamen Vermögen in Höhe von 480.000, gemeinsames Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 120.000.
Beispiel D:	Ehepaar mit einem gemeinsamen Vermögen in Höhe von 720.000, gemeinsames Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 180.000.
Beispiel E:	Ehepaar mit einem gemeinsamen Vermögen in Höhe von 960.000, gemeinsames Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 240.000.

Berechnung nach bisherigem Steuergesetz

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Vermögen	0	0	480'000	720'000	960'000
Freibetrag Fahrzeuge/Hausrat	0	0	-50'000	-50'000	-50'000
Bruttoerwerb	60'000	120'000	120'000	180'000	240'000
Übliche Abzüge	-16'396	-23'142	-23'142	-29'638	-36'635
Steuerbetreffnis Vermögen	0	0	184	313	443
Steuerbetreffnis Erwerb	406	981	981	1'559	2'132
Summe	406	981	1'165	1'872	2'575
Progressionszuschlag	284	1'864	2'563	5'991	9'911
Zwischentotal	690	2'845	3'728	7'863	12'486
Verheiratetenabzug	-297	-949	-1'243	-2'359	-2'970
Steuer (Land und Gemeinde)	**1'179**	**5'688**	**7'454**	**16'513**	**28'547**

Berechnung nach Steuerreform

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Summe Vermögensertrag und Erwerb	43'604	96'858	114'058	177'162	239'765
Steuer (Land und Gemeinde)	**408**	**4'817**	**6'787**	**14'874**	**24'858**

Entlastung durch Steuerreform

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Entlastung absolut	771	871	667	1'639	3'689
Entlastung in %	**65.4%**	**15.3%**	**8.9%**	**9.9%**	**12.9%**

Berechnungsbeispiele "Alleinstehende"

Beilage 2b

Beispiel A:	Alleinstehender Steuerpflichtiger ohne eigenes Vermögen, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 30.000.
Beispiel B:	Alleinstehender Steuerpflichtiger ohne eigenes Vermögen, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 60.000.
Beispiel C:	Alleinstehender Steuerpflichtiger mit einem Vermögen in Höhe von 450.000, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 90.000.
Beispiel D:	Alleinstehender Steuerpflichtiger mit einem Vermögen in Höhe von 600.000, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 120.000.
Beispiel E:	Alleinstehender Steuerpflichtiger mit einem Vermögen in Höhe von 750.000, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 150.000.

Berechnung nach bisherigem Steuergesetz

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Vermögen	0	0	450'000	600'000	750'000
Freibetrag Fahrzeuge/Hausrat			-25'000	-25'000	-25'000
Bruttoerwerb	30'000	60'000	90'000	120'000	150'000
Übliche Abzüge	-9'098	-12'596	-16'094	-19'342	-22'600
Steuerbetreffnis Vermögen	0	0	205	286	367
Steuerbetreffnis Erwerb	174	460	746	1'035	1'324
Summe	174	460	951	1'321	1'691
Progressionszuschlag	0	391	1'760	3'238	4'989
Zwischentotal	174	851	2'711	4'559	6'680
Steuer (Land und Gemeinde)	**522**	**2'553**	**8'133**	**13'677**	**20'040**

Berechnung nach Steuerreform

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Summe Vermögensertrag und Erwerb	20'902	47'404	90'906	123'658	156'400
Steuer (Land und Gemeinde)	**177**	**2'316**	**7'786**	**13'108**	**19'248**

Entlastung durch Steuerreform

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Entlastung absolut	345	237	347	569	792
Entlastung in %	**66.1%**	**9.3%**	**4.3%**	**4.2%**	**4.0%**

Berechnungsbeispiele "Alleinerziehende/r" Beilage 2c

Beispiel A:	Alleinerziehende/r ohne eigenes Vermögen, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 30.000.
Beispiel B:	Alleinerziehende/r ohne eigenes Vermögen, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 60.000.
Beispiel C:	Alleinerziehende/r mit einem Vermögen in Höhe von 450.000, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 90.000.
Beispiel D:	Alleinerziehende/r mit einem Vermögen in Höhe von 600.000, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 120.000.
Beispiel E:	Alleinerziehende/r mit einem Vermögen in Höhe von 750.000, Erwerbseinkommen in Höhe von CHF 150.000.

Berechnung nach bisherigem Steuergesetz

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Vermögen	0	0	450'000	600'000	750'000
Freibetrag Fahrzeuge/Hausrat	0	0	-25'000	-25'000	-25'000
Bruttoerwerb	30'000	60'000	90'000	120'000	150'000
Übliche Abzüge	0	-35'396	-38'894	-42'142	-45'400
Steuerbetreffnis Vermögen	0	0	205	286	367
Steuerbetreffnis Erwerb	0	201	487	776	1'065
Summe	0	201	692	1'062	1'432
Progressionszuschlag	0	0	969	2'178	3'723
Zwischentotal	0	201	1'661	3'240	5'155
Alleinerziehendenabzug	0	-149	-277	-540	-859
Steuer (Land und Gemeinde)	**0**	**156**	**4'152**	**8'100**	**12'888**

Berechnung nach Steuerreform

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Summe Vermögensertrag und Erwerb	0	24'604	68'106	100'858	133'600
Steuer (Land und Gemeinde)	**0**	**0**	**2'980**	**6'703**	**11'040**

Entlastung durch Steuerreform

	Beispiel A	**Beispiel B**	**Beispiel C**	**Beispiel D**	**Beispiel E**
Entlastung absolut	0	156	1'172	1'397	1'848
Entlastung in %	**0.0%**	**100.0%**	**28.2%**	**17.2%**	**14.3%**

Mikrosimulation: Berechnungen zum Steueraufkommen **Beilage 3a**

Bezeichnung				Vernehmlassung		Option II	**Option III**	Option IIV
	Status quo	Modell "Status quo neue Abzüge"	Modell "Status quo neue Abzüge ohne SpekGew."	Version - v17-S3-R5-MT6	Version - v17-S4-R5-MT6	Version - v26-S4-R5-MT6	**Version - v27-S4-R7-MT7**	Version - v22-S4-R7-MT8
Parameter	Sollertrag auf Vermögen: 5%	dito	dito	Sollertrag: 3%	Sollertrag: 4%	Sollertrag: 4%	**dito**	Sollertrag: 4%
	Versicherungsbeiträge: 2500 CHF / Erw., 1500 CHF / Kind	Anhebung auf 3500 CHF pro Erwachsener, 2100 CHF pro Kind	dito	dito	dito	dito	**dito**	dito
	Kinderabzug: 6000 CHF	Anhebung auf 9000 CHF	dito	dito	dito	dito	**dito**	dito
	Spekulationsgewinne unterliegen der Erwerbssteuer	dito	Spekulationsgew. unterliegen nicht der Erwerbssteuer	dito + Hausrat und Kfz. mit Freibetrag	dito	dito	**dito**	dito
	Haushalts-abzug:2400/ 4800/ 6000 CHF	dito	dito	Freibetrag auf Sollertrag u. Erwerb	dito	dito	**dito**	dito
Tarif	Tarif wie im Status quo	dito	dito	Durchgerechneter Anstosstarif	dito	dito	**dito**	dito
Steuersatz				1/3/4/5/6%	dito	dito	**1/3/4/5/6/6,5/7 %**	1/3/4/5/6/7/8%
Stufenbreiten (in Tsd. CHF)				14/24/48/84/120	dito	15/25/50/80/110	**15/25/50/80 /110/140/170**	15/25/50/80 /110/140/170
Ergebnis								
Steuerbares Inlandvermögen	7'472'145'343	dito	dito	8'364'001'922	dito	dito	**dito**	dito
Steuerbarer Erwerb Inland	1'130'808'927	1'062'573'221	1'022'773'593	1'106'726'007	dito	dito	**dito**	dito
Landessteuer	49'728'869	47'677'115	45'926'977	36'486'080	40'403'837	39'912'378	**42'092'352**	44'272'325
Gemeindezuschlag	87'745'043	84'090'053	81'218'664	64'708'917	71'479'184	70'566'984	**74'276'023**	77'985'063
Steuerergebnis Total	137'473'914	131'767'168	127'145'640	101'194'998	111'883'021	110'479'364	**116'368'375**	122'257'388
Gewinner und Verlierer								
höh. St.schuld als s.q.n.A.	.	.	0	1'047	1'681	622	**948**	1'087
davon mehr als 5%	.	.	0	882	1'325	549	**776**	805
*davon mehr als 100 CHF**	.	.	0	25	153	8	**64**	173
Minus ggü. S.q.n.A.	.	.	-4'621'528	-30'572'170	-19'884'147	-21'287'804	**-15'398'793**	-9'509'780

S=Sollertrag (%); R=Zahl der Stufen; MT=max. Landessteuersatz (%); * und mehr als 5% höhere Steuerschuld als im Status quo neue Abzüge.

Mikrosimulation: **Beilage 3b**

Steueraufkommen Steuerjahr 2005 Land/Gemeinden mit den Parametern der Steuerreform

Gemeinde	Steuerbares Inlandvermögen - Reformvorschlag	Gesamterwerb mit verändertem Kinder- und Versicherungsabzug, steuerfreie Kapitalgewinne	Landessteuer	Gemeindezuschlag	Gesamtsteuer
Balzers	564'700'000	118'700'000	3'428'065	6'170'516	9'598'581
Triesen	735'800'000	141'800'000	4'536'804	9'073'607	13'610'411
Triesenberg	258'900'000	74'373'367	2'022'319	4'044'638	6'066'957
Vaduz	1'959'000'000	221'400'000	9'746'876	14'620'315	24'367'191
Schaan	3'548'000'000	214'600'000	13'799'140	23'458'538	37'257'679
Planken	105'400'000	12'639'810	524'716	839'545	1'364'261
Eschen	398'800'000	114'300'000	2'698'451	5'396'902	8'095'353
Mauren	416'700'000	93'337'048	2'627'289	5'254'577	7'881'866
Gamprin	124'200'000	39'927'461	959'050	1'918'099	2'877'149
Schellenberg	80'801'922	22'311'561	471'014	942'029	1'413'043
Ruggell	171'700'000	53'336'760	1'278'628	2'557'256	3'835'885
Total	8'364'001'922	1'106'726'007	42'092'351	74'276'023	116'368'375

Ohne Berücksichtigung von Kompensationseffekten durch den Finanzausgleich

Gemeindesteuerzuschläge der Steuerjahre 2000 - 2009 und Zins Lohnsteuern **Beilage 4**

		2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Balzers	def.	170	170	180	180	180	180	180	180	180	200
Eschen	def.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Gamprin	def.	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200
Mauren	prov.	200	180	150	170	200	200	200	190	180	200
Planken	prov.	150	150	150	160	160	200	200	200	200	200
Ruggell	def.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Schaan	prov.	150	150	150	170	170	170	170	170	160	170
Schellenberg	def.	150	150	170	200	200	200	200	200	200	200
Triesen	prov.	150	150	150	160	200	200	200	200	200	200
Triesenberg	def.	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200
Vaduz	def.	150	150	150	160	150	160	160	160	170	160

Zins Lohnsteuer	0.00%	0.75%	0.75%	0.5%	0.5%	1.0%	1.5%	1.5%	3%	3%

% der Steuereinheit	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%
Höchstprogression	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%

Umstrukturierung (Art. 52) „Beispiel 1“ Beilage 5a

Beispiel 1: Im Jahr 01, am 01.07.01 bringt die X-AG mit Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Vaduz einen Teilbetrieb in eine neue Tochtergesellschaft, die Y-AG ein. Der Teilbetrieb hatte einen Buchwert von 100, sein Verkehrswert zum Zeitpunkt der Einbringung beträgt 500.

Am 31.01.02 (sieben Monate nach Einbringung) veräussert die X-AG die Beteiligung an der Y-AG für 550.

Lösung: Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. d ist die Umstrukturierung steuerneutral durchzuführen. Die Y-AG hat die bisherigen Buchwerte fortzuführen, sie bilanziert den Teilbetrieb nicht mit dem Verkehrswert, sondern mit dem bisherigen Buchwert von 100. Die stillen Reserven unterliegen also zukünftig auf Ebene der Y-AG der Besteuerung.

Die X-AG hat die Anteile an der Y-AG mit dem Buchwert des hingegebenen Vermögens, also mit 100, zu bewerten. Auch auf ihrer Ebene ist der Aktivtausch damit steuerneutral.

Die Veräusserung der Anteile an der Y-AG am 31.01.02 ist nach Art. 48 Abs. 1 Bst. f steuerfrei.

Um zu verhindern, dass die X-AG einen an sich steuerpflichtigen Gewinn aus der Veräusserung des Teilbetriebs steuerfrei realisieren kann, sieht Art. 52 Abs. 9 eine nachträgliche Besteuerung vor. Nachdem im vorliegenden Beispiel die Beteiligung an der Y-AG zu einem unter dem Verkehrswert liegenden Wert (100 statt 500) erworben wurde (und damit keine Gewinnrealisierung erfolgt ist), ist Abs. 9 anwendbar. Da die Veräusserung im Beispiel noch vor Ablauf eines Jahres erfolgt ist, ist die Einbringung nachträglich in voller Höhe steuerpflichtig. Die X-AG hat also einen Gewinn aus der Einbringung des Teilbetriebs iHv 500-100 = 400 nachträglich im Jahr 01 zu versteuern. Ihre Anschaffungskosten an den Anteilen an der Y-AG erhöhen sich dementsprechend um 400 auf 500, sodass der (steuerfreie) Veräusserungsgewinn am 31.01.02 sich entsprechend reduziert.

Gleichzeitig erhöhen sich die Anschaffungskosten der Y-AG in Bezug auf die auf sie übertragenen Wirtschaftsgüter. Sie hat den Teilbetrieb also nachträglich um den versteuerten Einbringungsgewinn aufzuwerten, d.h. sie setzt den Teilbetrieb mit 100+400 = 500 an. Damit ist sichergestellt, dass bei einer Veräusserung der entsprechenden Wirtschaftsgüter durch die Y-AG nicht dieselben stillen Reserven erneut der Besteuerung unterliegen.

Umstrukturierung (Art. 52) „Beispiel 2“ Beilage 5b

Beispiel 2: Wie oben, die Veräusserung erfolgt am 31.08.05. Die X-AG veräussert die Beteiligung an der Y-AG vier Jahre und zwei Monate nach Einbringung für 750.

Lösung: Wie oben ist Art. 52 Abs. 9 anwendbar. Da die Veräusserung jetzt aber nach Ablauf von vier vollen Jahren nach Einbringung erfolgt ist, unterliegt nur noch der um 4/5 geminderte Einbringungsgewinn der Besteuerung. Eine volle Besteuerung des Einbringungsgewinns, wie sie beispielsweise der Vorschlag 1988/90 oder auch die entsprechende Vorschrift des Art. 61 Abs. 4 DBG-Schweiz vorsehen, wäre hier aber unbillig, da die Veräusserung keinen Umgehungszweck haben muss, sondern aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen, beispielsweise eines günstigen Marktumfeldes, erfolgen kann.

Dementsprechend ist der Einbringungsgewinn iHv 400 um 4/5 zu reduzieren. Damit unterliegen 80 der nachträglichen Besteuerung. Die X-AG hat im Jahr 01 daher einen zusätzlichen Gewinn iHv 80 zu versteuern. Die Anschaffungskosten für ihre Anteile an der Y-AG erhöhen sich um 80 auf 180. Der (steuerfreie) Veräusserungsgewinn im Jahr 05 reduziert sich entsprechend.

Gleichzeitig erhöhen sich die Anschaffungskosten der Y-AG in Bezug auf die auf sie übertragenen Wirtschaftsgüter. Sie hat den Teilbetrieb also nachträglich um den versteuerten Einbringungsgewinn aufzuwerten, d.h. sie setzt den Teilbetrieb mit 100+80 = 180 an. Damit ist sichergestellt, dass bei einer Veräusserung der entsprechenden Wirtschaftsgüter durch die Y-AG nicht dieselben stillen Reserven erneut der Besteuerung unterliegen, da sich Veräusserungsgewinne, die auf Ebene der Y-AG realisiert werden, anteilig mindern.

Wertberichtigung nach Art. 53 Beilage 6a

Beispiel: Im Jahr 01 erwirbt die X-AG mit Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Vaduz eine Beteiligung an der A-AG von einem fremden Dritten um 1.000.

Im Jahr 02 erfolgt eine Abschreibung der Beteiligung an der A-AG um 500 aufgrund einer dauerhaften Wertminderung.

Im Jahr 03 veräussert die X-AG die Beteiligung an der A-AG an ihre Schwestergesellschaft Y-AG zu einem fremdüblichen Preis von 500.

In den nächsten Jahren steigt der Wert der Beteiligung an der A-AG deutlich an. Im Jahr 08 veräussert die Y-AG die Beteiligung an der A-AG an einen fremden Dritten um 1.200.

Lösung: Die Abschreibung im Jahr 02 hat nach Art. 53 Abs 1 steuerliche Wirkung gehabt; der steuerliche Buchwert der Beteiligung ist auf 500 gesunken.

Bei der Veräusserung an die Schwestergesellschaft Y-AG im Jahr 03 hat diese in jedem Fall ihre Anschaffungskosten (500) als Buchwert anzusetzen. Nach Art. 53 Abs. 4 letzter Satz hat die Y-AG beim Erwerb von einer nahe stehenden Person (hier: X-AG) die Abschreibungsbasis der nahe stehenden Person zu übernehmen, soweit diese die Anschaffungskosten nicht übersteigt. Da hier die Abschreibungsbasis der X-AG (1.000) die Anschaffungskosten der Y-AG (500) übersteigt, hat die Y-AG die erworbene Beteiligung mit 500 anzusetzen, wobei ihre Anschaffungskosten auch gleichzeitig ihre Abschreibungsbasis darstellen. Unterschiede zwischen Anschaffungskosten und Abschreibungsbasis treten dann auf, wenn der Erwerb von einer nahestehenden Person erfolgt ist, die die Beteiligung mit Gewinn veräussert hat (siehe Beilage 6b).

Die Wertsteigerung der Beteiligung in den Folgejahren hat bei der Y-AG nach Art. 53 Abs. 2 keine Zuschreibungen zur Folge, weil die Y-AG an das Anschaffungskostenprinzip gebunden ist und im übrigen selbst keine steuerwirksamen Abschreibungen auf die Beteiligung vorgenommen hat.

Im Jahr 08 erzielt die Y-AG einen Kapitalgewinn in Höhe von 700 (= 1.200 – 500). Kapitalgewinne sind zwar nach Art. 48 Abs. 1 lit. f grundsätzlich steuerbefreit, allerdings macht Art. 53 Abs. 3 eine Ausnahme von der Steuerfreiheit, soweit eine steuerwirksame Abschreibung der Beteiligung, die eine der Y-AG nahe stehende Person (hier: die X-AG) vorgenommen hat, noch nicht wieder aufgeholt wurde. Daher ist der Kapitalgewinn in Höhe von 500 (= Betrag der Abschreibung in 01) steuerpflichtig und nur in Höhe von 200 steuerbefreit.

Wertberichtigung nach Art. 53 Beilage 6b

Beispiel: Im Jahr 01 erwirbt die X-AG mit Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Vaduz eine Beteiligung an der A-AG von einem fremden Dritten um 1.000.

Im Jahr 03 veräussert die X-AG die Beteiligung an der A-AG an ihre Schwestergesellschaft Y-AG zu einem fremdüblichen Preis von 1.500.

Im Jahr 05 möchte die Y-AG eine Abschreibung auf die Beteiligung an der A-AG geltend machen, da sich der Wert dauerhaft auf 800 verringert hat.

Im Jahr 07 veräussert die Y-AG die Beteiligung an der A-AG an einen fremden Dritten für 1.300.

Lösung: Die Veräusserung an die Schwestergesellschaft Y-AG im Jahr 03 führt zu einem Kapitalgewinn in Höhe von 500 (=1.500 – 1.000). Dieser Kapitalgewinn ist nach Art. 48 Abs. 1 lit. f steuerbefreit.

Die Y-AG hat nach dem Erwerb in jedem Fall ihre Anschaffungskosten (1.500) als Buchwert anzusetzen. Nach Art. 53 Abs. 4 letzter Satz hat die Y-AG beim Erwerb von einer nahe stehenden Person (hier: X-AG) aber die Abschreibungsbasis der nahe stehenden Person zu übernehmen, soweit diese die Anschaffungskosten nicht übersteigt. Da hier die Abschreibungsbasis der X-AG (1.000) die Anschaffungskosten der Y-AG (1.500) nicht übersteigt, hat die Y-AG die erworbene Beteiligung zwar mit 1.500 anzusetzen, ihre Abschreibungsbasis beträgt aber nur 1.000.

Die Wertminderung im Jahr 05 führt dazu, dass eine Wertberichtigung auf die Beteiligung vorzunehmen ist. In Übereinstimmung mit der nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht zu erstellenden Jahresrechnung ist die Beteiligung nurmehr mit dem niedrigeren Wert von 800 anzusetzen, es ist also eine Abschreibung von 700 (= 1.500 Buchwert – 800 Wert am Stichtag) vorzunehmen. Diese Abschreibung führt in der nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht zu erstellenden Jahresrechnung zu einem Aufwand von 700. Dieser Aufwand wirkt sich steuerlich jedoch nur insoweit aus, als der Wert der Beteiligung unter die Abschreibungsbasis sinkt. Da die Y-AG die Abschreibungsbasis der X-AG (1.000) zu übernehmen hatte, wirkt sich die Abschreibung nur in Höhe von 200 (= 1.000 – 800) auf den steuerpflichtigen Reinertrag aus.

Die Veräusserung der Beteiligung an der A-AG an einen fremden Dritten führt zu einem Kapitalgewinn in Höhe von 500 (= 1.300 – 800). Dieser Kapitalgewinn ist grundsätzlich nach Art. 48 Abs. 1 lit. f steuerbefreit. Allerdings macht Art. 53 Abs. 3 hier eine Ausnahme soweit eine steuerwirksame Abschreibung der Beteiligung noch nicht wieder aufgeholt wurde. Da sich die Abschreibung zuvor in Höhe von 200 steuerlich ausgewirkt hatte, sind nur 300 (= 500 – 200) des Kapitalgewinns steuerbefreit.

Berechnungsbeispiel Eigenkapital-Zinsabzug **Beilage 7a**

Ausgangslage				
Eigenkapital	1'000'000	500'000	1'000'000	500'000
Fremdkapital	0	500'000	0	500'000
Gesamtkapitalrendite	10%	10%	20%	20%
Gewinn vor Steuern	100'000	100'000	200'000	200'000
4 % Fremdkapitalzinsen	0	-20'000	0	-20'000
Ertragsintensität vor Steuern	10%	16%	20%	36%
Berechnung nach SteG bei Thesaurierung				
Gewinn vor Kapitalsteuer	100'000	80'000	200'000	180'000
Kapitalsteuer	-2'000	-1'000	-2'000	-1'000
Gewinn nach Kapitalsteuer	98'000	79'000	198'000	179'000
Steuersatz Ertragssteuer	7.5%	7.5%	9.5%	15.0%
Ertragssteuer [1]	-6'837	-5'512	-17'178	-23'348
Steuerbelastung	**8'837**	**6'512**	**19'178**	**24'348**
Berechnung nach SteG bei Ausschüttung				
Gewinn vor Kapitalsteuer	100'000	80'000	200'000	180'000
Kapitalsteuer	-2'000	-1'000	-2'000	-1'000
Gewinn nach Kapitalsteuer	98'000	79'000	198'000	179'000
Steuersatz Ertragssteuer	7.5%	7.5%	9.0%	15.0%
Ausschüttungszuschlag [2]	1.0%	2.5%	3.0%	5.0%
Ertragssteuer	-7'677	-7'182	-21'214	-29'833
Couponsteuer	-3'613	-2'873	-7'071	-5'967
Steuerbelastung	**13'290**	**11'055**	**30'285**	**36'800**
Berechnung nach Steuerreform				
Gewinn vor Steuern	100'000	80'000	200'000	180'000
Eigenkapital-Zinsabzug (4%)	-40'000	-20'000	-40'000	-20'000
Steuerpflichtiger Gewinn	60'000	60'000	160'000	160'000
Steuersatz Ertragssteuer	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
Ertragssteuer 12,5%	-7'500	-7'500	-20'000	-20'000
Steuerbelastung	**7'500**	**7'500**	**20'000**	**20'000**

[1] In die Berechnung der Ertragssteuer fliesst die Abzugfsähigkeit der gezahlten Steuern mit ein, wobei eine Zahlung in derselben Periode unterstellt wird.

[2] Die Berechnung der Höhe der Ausschüttung und des Ausschüttungszuschlags erfolgt iterativ. Es wird angenommen, dass der gesamte Gewinn ausgeschüttet wird, der nach Zahlung sämtlicher Steuern verfügbar ist.

Berechnungsbeispiel "Holdinggesellschaft" Beilage 7b

Ausgangslage				
Eigenkapital	1'000'000	500'000	1'000'000	500'000
Fremdkapital	0	500'000	0	500'000
Gesamtkapitalrendite	10%	10%	20%	20%
Beteiligungsbuchwert	500'000	500'000	500'000	500'000
Erträge aus Beteiligungen	50'000	50'000	50'000	50'000
Gewinn vor Steuern	100'000	100'000	200'000	200'000
4 % Fremdkapitalzinsen	0	-20'000	0	-20'000
Ertragsintensität vor Steuern	10%	16%	20%	36%

Berechnung nach SteG bei Thesaurierung				
Gewinn vor Kapitalsteuer	100'000	80'000	200'000	180'000
Kapitalsteuer	-2'000	-1'000	-2'000	-1'000
Beteiligungsabzug Kapitalsteuer	1'000	500	1'000	500
Gewinn nach Kapitalsteuer	99'000	79'500	199'000	179'500
Steuersatz Ertragssteuer	7.5%	8.0%	9.5%	15.0%
Ertragssteuer [1]	-6'907	-5'889	-17'265	-23'413
Beteiligungsabzug	3'314	2'778	4'121	4'891
Steuerbelastung	**4'593**	**3'611**	**14'144**	**19'022**

Berechnung nach SteG bei Ausschüttung				
Gewinn vor Kapitalsteuer	100'000	80'000	200'000	180'000
Kapitalsteuer	-2'000	-1'000	-2'000	-1'000
Beteiligungsabzug Kapitalsteuer	1'000	500	1'000	500
Gewinn nach Kapitalsteuer	99'000	79'500	199'000	179'500
Steuersatz Ertragssteuer	7.5%	8.0%	9.5%	15.0%
Ausschüttungszuschlag [2]	1.0%	2.5%	3.5%	5.0%
Ertragssteuer	-7'756	-7'554	-22'894	-29'917
Beteiligungsabzug	3'721	3'563	5'465	6'250
Couponsteuer	-3'799	-3'020	-7'263	-6'233
Steuerbelastung	**8'834**	**7'511**	**25'692**	**30'400**

Berechnung nach Steuerreform				
Gewinn vor Steuern	100'000	80'000	200'000	180'000
Eigenkapital-Zinsabzug (4%)	-20'000	0	-20'000	0
Erträge aus Beteiligungen	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Steuerpflichtiger Gewinn	30'000	30'000	130'000	130'000
Steuersatz Ertragssteuer	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
Ertragssteuer 12,5%	-3'750	-3'750	-16'250	-16'250
Steuerbelastung	**3'750**	**3'750**	**16'250**	**16'250**

[1] In die Berechnung der Ertragssteuer fliesst die Abzugfsähigkeit der gezahlten Steuern mit ein, wobei eine Zahlung in derselben Periode unterstellt wird.

[2] Die Berechnung der Höhe der Ausschüttung und des Ausschüttungszuschlags erfolgt iterativ. Es wird angenommen, dass der gesamte Gewinn ausgeschüttet wird, der nach Zahlung sämtlicher Steuern verfügbar ist.